행복한 학교 학생 중심 충남교육

2026
중등교육공무원
인사실무

충청남도교육청
CHUNGCHEONGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

본 자료에서 제시하고 있는 법령은 변경, 삭제될 수 있으므로 반드시 국가법령정보센터(http://www.law.go.kr/)에서 해당 법령을 확인하신 후 업무처리에 활용하시기 바랍니다.

발 간 사

교원들은 학교에서 학생을 가르치는 일 외에 크고 작은 행정업무를 처리하고 있습니다. 그런데 때로는 맡은 업무를 어떻게 해야 할지 모르는 어려운 상황에 직면하기도 합니다.

업무처리를 어렵게 하는 이유 중의 하나는 관련 법규를 일일이 찾아보기가 쉽지 않고, 관련 규정이 수시로 제・개정되기 때문이라 생각합니다.

인사 업무는 교원 개개인의 신상과 관련된 업무이기 때문에 개인적 상식과 경험에 의존하는 업무처리는 바람직하지 않고, 반드시 제반 법규, 규정, 지침, 공문 등에 근거하여 정확하고 꼼꼼하게 처리해야 합니다.

「2026 중등교육공무원 인사 실무」는 「2025 중등교육공무원 인사 실무」를 바탕으로 개정된 법령을 반영하여 수정·보완하였습니다. 학교 현장에서 필요한 임용, 복무, 휴직 및 복직, 상훈과 징계, 연수 및 자격, 호봉, 교내 인사관리, NEIS 인사기록, 계약제 교원, 교육활동 보호 등의 영역을 다루었습니다.

또한 교원 인사 업무와 관련된 각종 양식을 쉽게 내려받기하여 활용할 수 있도록 도교육청 누리집에 자료를 연계하여 탑재하였습니다. 특히, 책자의 내용 중 제반 규정에 따라 개정되는 내용 등은 수시로 수정・보완함으로써 현장의 활용성을 극대화할 계획입니다.

「2026 중등교육공무원 인사 실무」가 인사 관련 제 규정에 대한 유용한 지침서가 되어 인사 업무의 효율화와 업무 최적화에 기여할 것으로 확신하며, 현장 교원들의 업무 수행에 귀한 자료로 활용되기를 기대합니다.

2026년 3월

충청남도교육감　김 지 철

일러두기

❑ 본 책자는 단위학교 인사업무 수행을 실질적으로 지원하기 위한 실무 자료입니다.

❑ 본 책자에서 제공하는 해당 업무의 실무 자료는 업무 진행에 필요한 내용과 참고자료를 제시하여 인사업무 경험이 적은 담당자는 물론 인사업무에 관심이 있는 교원들에게 업무 효율성을 높여 줄 것입니다.

❑ 본 책자에서 구분한 영역별 업무는 단위학교가 처한 여건과 환경에 따라 업무 분류 및 업무 내용, 처리 절차가 다를 수 있음을 밝혀 둡니다.

❑ 본 책자는 단위학교의 해당 업무를 원스톱 서비스로 지원할 수 있도록 업무 절차, 업무 내용 및 방법, 관련 자료를 제공하고 있습니다.

❑ 본 책자는 전체적인 업무 내용과 특성을 기술하고 해당 업무의 실질적인 내용을 알려주어 업무 담당자의 이해도를 높이도록 구성하였습니다.

❑ 인사업무 추진에 필요한 각종 자료 및 서식 등은 다음과 같이 구분하고 하이퍼링크로 제공하여 자료를 손쉽게 찾아 활용할 수 있도록 하였습니다.

매: 책자(세부 업무)	공: 공문(기안문)
서: 서식	양: 양식
참: 참고자료	

❑ 인사 실무 자료의 영역별 유의사항 및 참고자료 등을 도움말로 기술하여 업무의 효율성을 높였습니다.

❑ 본 책자의 내용 기술 중 제시하는 관련 자료 및 각종 서식은 현재 기준으로 최신의 정보를 담고 있으며, 추후 변경되는 내용은 충청남도교육청에서 안내하는 지침이나 공문을 확인하시기 바랍니다.

❑ 본 자료는 e-book 형태로 업무포털시스템에 탑재되어 있으며, 또한 에듀스 충남 커뮤니티를 개설하여 정보를 공유할 계획입니다.

차 례

▣ 교원의 임용
교육공무원의 의의 ····· 3
교육공무원의 임용 일반 ····· 3
공모교장 및 초빙 교사 ····· 10

▣ 계약제 교원
안내사항 ····· 15

▣ 교육활동 보호
교육활동 침해행위 개념과 조치 ····· 19
단위학교 교육활동 보호 지원 ····· 21
피해교원 지원 방안 ····· 27
사안처리 절차 ····· 30

▣ 교원의 복무
성격 및 복무상 의무 ····· 37
복무 및 겸직 ····· 39
교원의 휴가 ····· 56
국외여행 ····· 70

▣ 교원의 휴직 및 복직
휴직의 종류별 내용 ····· 75
직권휴직 종류별 업무처리 요령 ····· 78
청원휴직의 종류별 업무처리 ····· 81
참고사항 ····· 88
휴·복직 관련 각종 서식 ····· 92

▣ 교원의 상훈과 징계
상훈 일반 ····· 101
정부포상(교육공무원) ····· 102
상훈 업무관리시스템 사용방법 ····· 114
징계의 개요 ····· 120
징계 업무의 처리 ····· 123
징계 기록의 말소 ····· 136
주요 비위행위자 제재 강화 방안 ····· 143
청탁금지법 위반 시 비위사건 처리 ····· 143
경고·주의 등 처분 지침 ····· 145
불법촬영 등 디지털 성범죄 비위행위자 처리 지침 ····· 146

▣ 교원의 연수 및 자격
연수의 필요성 ····· 149
연수의 종류 및 내용 ····· 149
교원의 연수기관 ····· 150
연수원에서의 연수 ····· 151
원격연수 ····· 153
특수분야 연수기관 지정 및 운영 ····· 154
연수경비 및 여비 ····· 158
강사수당 지급 ····· 159
교원의 연수실적 학점화 ····· 162

▣ 교육공무원 평정
안내사항 ····· 167

▣ 교육공무원 호봉
법적 근거 ····· 171
근거 법령 위계도 ····· 171
호봉 획정의 종류 ····· 172
신규교사 임용 시 구비서류 확인 ····· 173
신규 임용교사 초임호봉 획정 확인 ····· 173
초임호봉 획정 사례 ····· 181
신규 임용교사 초임호봉 획정(안)에 따른 조치 ····· 182
경력합산 입증자료 제출 및 요구(본인) ····· 183
호봉재획정 요건·시기·방법의 적절성 확인 ··· 183
인정대상 경력 확인(호봉획정권자) ····· 185
호봉재획정(호봉획정권자) ····· 185
호봉재획정 결과 보고(예시) ····· 186
NEIS 호봉재획정 처리 절차 ····· 188
호봉 정정 개요 ····· 195
호봉정정 관련 기안 ····· 195
NEIS 호봉정정 처리 절차 ····· 196

CONTENTS

정기승급 개요 ····· 197
승급의 제한 ····· 198
NEIS 정기승급 처리 절차 ····· 199
수당의 근거 ····· 203
교직수당가산금 지급대상자 선정 ····· 203

▣ 교내 인사 관리

교내 인사 ····· 207
각종 위원회 ····· 212
학교의 제반 규정 ····· 229
학교별 비치 장부 목록 ····· 230
교사 다면평가 ····· 233

▣ NEIS 인사기록

근무사항 개요 ····· 237
소속기관 ····· 237
교원구분 ····· 239
호봉 ····· 242
임용발령 사항 ····· 243
재직사항 ····· 246
개인 신상 ····· 248
병역 ····· 249
가족 ····· 252
육아시간 및 가족돌봄휴가 ····· 252
경력 개요 ····· 256
경력 정비 방법 ····· 257
경력 정비에 따른 참고사항 ····· 260
임용전 경력 개요 ····· 268
임용전 경력 정비 방법 ····· 268
경력인정율의 이해 ····· 269
권한 부여 확인 ····· 271
호봉 처리 확인 ····· 271
보직교사 ····· 273
보직구분설정(학교) ····· 274
퇴직예정자관리(계약제교원) ····· 276
계약제교원 퇴직 ····· 277
계약제교원 신규등록 ····· 278
NEIS 인사기록 추기, 정정 및 삭제신청 요령 ····· 279
NEIS에 의한 추기, 정정 및 삭제신청 요령 ····· 281

중등교육공무원 인사 실무

교원의 임용

Ⅰ. 교육공무원의 임용

1 교육공무원의 의의

가. 국가공무원의 구분(「국가공무원법」 제2조)

1) 경력직공무원: 일반직공무원, 특정직공무원
2) 특수경력직공무원: 정무직공무원, 별정직공무원

나. 교육공무원의 정의(「교육공무원법」 제2조)

1) 교육기관에 근무하는 교원 및 조교
2) 교육행정기관에 근무하는 장학관, 장학사
3) 교육기관, 교육행정기관 또는 교육연구기관에 근무하는 교육연구관, 교육연구사

※ 교육공무원은 경력직공무원으로 특정직공무원임

※ 교직원: 교장·원장, 교감·원감, 수석교사, 보직교사, 교사, 행정직원「초·중등교육법」19조

※ 교육전문직원: 장학관, 장학사, 교육연구관, 교육연구사「교육공무원법」제2조

2 교육공무원의 임용 일반

가. 임용의 종류(「교육공무원법」 제2조 제6항)

1) 공무원 자격 발생: 신규채용 및 특별채용
2) 공무원 임용: 신규채용, 승진, 승급, 전직(轉職), 전보(轉補), 겸임, 파견, 강임(降任), 휴직, 직위해제, 정직(停職), 복직, 면직, 해임 및 파면
3) 공무원 자격 상실: 당연 퇴직, 명예퇴직, 정년퇴직, 의원면직, 직권면직, 해임, 파면

나. 임용의 결격 사유

1)「교육공무원법」 제10조의4 1호(「국가공무원법」 제33조)

가) 피성년후견인 또는 피한정후견인
나) 파산자로서 복권되지 아니한 자
다) 금고 이상의 실형을 선고 받고 집행이 종료되거나 집행 받지 않기로 확정된 후 5년 미경과 자
라) 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 유예기간 중에 있는 자(뇌물, 횡령 등 일 경우)
마) 금고 이상의 형을 선고 받고 집행유예 기간이 끝난 날부터 2년 미경과 자
바) 법원의 판결 또는 법률에 의하여 자격상실 또는 정지된 자
사) 공무원으로 재직기간 중 직무와 관련하여「형법」제355조(횡령 배임) 및 제356조(업무상의 횡령 배임)에 규정된 죄를 범한 자로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 자
아)「형법」 제303조(업무상 위력 등에 의한 간음) 또는「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제10조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 사람
자) 징계로 파면 처분을 받은 때부터 5년 미경과 자
차) 징계로 해임 처분을 받은 때부터 3년 미경과 자

2)「교육공무원법」 제10조의4 2호

미성년자에 대한 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 행위로 파면·해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 경과한 사람을 포함한다.)

가)「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」제2조에 따른 성폭력범죄 행위
나)「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」제2조에 따른 아동청소년대상 성범죄 행위

3)「교육공무원법」제10조의4 3호
성인에 대한「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」제2조에 따른 성폭력범죄 행위로 파면·해임되거나 100만원 이상의 벌금형이나 그 이상의 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 경과한 사람을 포함한다)

4)「공직선거법」제266조(선거범죄로 인한 공무담임 등의 제한) 해당 자

5)「교육공무원법」제11조의2 제1호
교사 공개전형 채용시험에 있어서 부정한 행위를 한 사람에 대해서는 그 시험을 정지 또는 무효로 하고 그 처분이 있은 날부터 5년간 이 법에 따른 시험의 응시자격을 정지

다. 임용 일자 소급의 금지(「교육공무원임용령」 제6조)

- 다음의 경우를 제외하고는 임용일자를 소급하여서는 안 된다.

1) 재직 중 공적이 특히 현저한 자가 공무로 인하여 사망한 때에 그 사망 전일을 임용일자로 하여 추서하는 경우
2) 휴직기간 만료 및 소멸된 후에도 복귀하지 않거나 직무를 담당할 수 없어 직권면직 시킬 경우 휴직기간 만료일 또는 휴직 사유 소멸 일을 임용일자로 하여 면직하는 경우

※ 형사 사건으로 기소된 때에 직위해제하는 경우는 기소일자로 하고, 대법원 판결에 의한 형 확정으로 당연 퇴직된 경우는 대법원 판결일로 함

라. 전직 및 전보

1) 전직

가) 전직과 승진의 구분

(1) 전직: 교육공무원의 종별과 자격을 달리하는 임용(교육공무원법 제2조제8항)
(가) 교사·교감(원감)·교장(원장) ↔ 교육전문직원
(나) 교육연구사 ↔ 장학사, 교육연구관 ↔ 장학관
(다) 초등학교교원 ↔ 중등학교교원
(라) 유치원교원 ↔ 초등학교교원, 중등학교교원

(2) 승진: 동종의 직무에 종사하는 바로 하위직에 있는 자 중에서 대통령령이 정하는 바에 의하여 경력평정·재교육성적·근무성적 그 밖에 실제 증명되는 능력에 의하여 행하는 임용(교육공무원법 제13조)
(가) 교사 → 교감(원감) → 교장(원장)
(나) 장학사 → 장학관
(다) 교육연구사 → 교육연구관

도움말 **전직 임용 시 유의사항**

장학사에서 교육연구관, 또는 연구사에서 장학관의 직에 바로 임용될 수 없음
【이유】장학관은 장학사, 교육연구관은 교육연구사와 동종의 직무에 종사하는 자로서 장학관·교육연구관과 장학사·교육연구사는 별개의 직위로 규정(교육공무원법 제2조 참조)하고 있음. 따라서 장학사를 교육연구관으로 임용하는 것은 종별과 자격을 달리하면서 동종의 직무가 아닌 상위 직위로 승진까지 이뤄지는 임용행위이므로 교육공무원법 제13조에 의한 승진의 원칙에 어긋남

2) 전보

가) 전보의 정의(「교육공무원법」 제2조 제9항)

동일 직위 또는 자격 내에서 근무기관이나 부서를 달리하는 임용

나) 전보의 시기

(1) 교육전문직원: 매년 3월, 9월

(2) 교장, 교감: 매년 3월, 9월

(3) 교사: 매년 3월

(4) 학기도중 전직, 전보는 부득이한 경우에 한함

다) 정기전보(「교육공무원인사관리규정」제20조)

전보기간: 교육감·교육장이 정하는 기간

라) 비정기 전보(「교육공무원인사관리규정」제21조)

교육감 또는 교육장이 교육상 전보가 불가피하다고 인정될 때에는 동일직위 근속기간이 일정기간 이내라 하더라도 전보 가능

마) 전보유예

교육상 특히 필요하다고 인정할 때에는 전보권자가 정하는 기간 동안 유예 가능

마. 파견

1) 파견 사유 및 기간(「교육공무원임용령」제7조의3 제1항 제2항)

구분	사유	기간
1호	교육기관·교육행정기관 및 교육연구기관 외의 기관 또는 단체에서 국가적 사업으로 교육·연구·학술 진흥 등의 업무를 수행하기 위하여 특히 필요한 경우	2년 이내, 1년 범위 안에서 연장 가능
2호	다른 기관의 업무폭주로 행정지원을 위한 경우	2년 이내, 1년 범위 안에서 연장 가능
3호	업무의 소관이 명백하지 아니하거나 관련 기관 간의 긴밀한 협조를 요하는 특수 업무의 공동 수행을 위하여 필요한 경우	1년 이내, 1년 범위 안에서 연장 가능
4호	교원 등의 연수에 관한 규정에 의한 교육공무원의 연수를 위하여 필요한 경우	필요한 기간
5호	법령 또는 조례의 규정에 의한 교육공무원 연수기관의 교수요원으로 선발된 경우	1년 이내, 1년 범위 안에서 연장 가능
6호	학술 진흥과 지역 간 교육의 균형발전을 도모하기 위하여 교육기관 상호 간, 교육행정기관 상호 간, 교육연구기관 상호 간 또는 교육기관·교육행정기관·교육연구기관 상호 간에 필요한 경우	2년 이내, 1년 범위 안에서 연장 가능
7호	교육공무원의 능력을 개발하기 위하여 국내의 교육기관 또는 교육연구기관에 파견할 필요가 있는 경우	1년 6월 이내, 6월의 범위 안에서 연장 가능
8호	국가 간 또는 국제기구와 협력 사업을 수행하기 위하여 외국 또는 국제기구에 파견할 필요가 있는 경우	2년 이내, 1년 범위 안에서 연장 가능
9호	국내의 연구기관, 민간기관 및 단체에서의 관련 업무수행, 능력개발이나 국가정책 수립과 관련된 자료수집 등을 위하여 필요한 경우	대학교원에 대한 파견기간은 2년 이내로, 고등학교 이하 각급 학교의 교원에 대한 파견기간은 1년 이내, 대학교원에 한하여 1년 범위 안에서 연장 가능
10호	「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률」에 따른 한국학교 또는 한국교육원의 효율적인 운영을 지원하기 위하여 필요한 경우	3년 이내로 하되, 특히 필요한 경우 1년의 범위에서 연장 가능

2) 파견 절차(「교육공무원임용령」제7조의3 제3항)

가) 교육공무원임용령 제7조의3 제1항 제1호 내지 제3호·제5호 및 제6호의 규정에 의하여 소속교육공무원을 파견함에는 미리 파견받을 기관의 장의 요청이 있어야 함

나) 교육공무원임용령 제7조의3 제1항 제1호 내지 제3호, 제8호 및 제9호의 규정에 의하여 소속교육공무원을 파견하거나 그 파견기간을 연장하고자 하는 경우에 그 교육공무원이 국가기관소속인 때에는 인사혁신처장과 협의하여야 하고, 특별시·광역시·도 및 특별자치도 교육청 소속인 때에는 교육감의 승인을 얻어야 함

다) 교육부장관은 인사혁신처장과 협의할 필요가 없는 파견의 경우에는 그 사실을 인사혁신처장에게 통보하여야 함

3) 파견권자(「교육공무원임용령」 제7조의3 제4항)

가) 파견의 발령은 당해 교육공무원의 전보권 또는 전보제청권을 갖는 기관의 장이 행한다. 다만, 대학교원의 파견 발령은 전보권을 갖는 기관의 장이 함

나) 제1항 제4호의 규정에 의한 파견중 기관의 장의 파견 및 제7조의4의 규정에 의하여 별도정원이 인정되는 파견이 아닌 파견의 발령은 소속기관의 장이 행함

4) 파견으로 인한 결원 보충(「교육공무원임용령」제7조의4)

가) 파견기간이 1년 이상인 경우에는 국가공무원법 제43조 제2항 또는 지방 공무원법 제41조 제2항의 규정에 의하여 정원이 따로 있는 것으로 보고 결원을 보충할 수 있음

나) 이 경우 1년 이상의 파견(교육공무원법 제40조의 특별연수 규정에 의한 1년 이상의 파견은 제외)으로 인하여 결원을 보충하고자 하는 때에는 미리 행정자치부장관과 협의하여야 함

다) 출산휴가와 연계하여 교육공무원법 제44조의 제1항 제7호에 따라 3개월 이상 휴직하는 경우에는 정원이 따로 있는 것으로 보고 결원을 보충할 수 있음

바. 겸임

1) 겸임 범위 및 자격기준(「교육공무원법」 제18조)

가) 직위와 직무 내용이 유사하고 담당 직무 수행에 지장이 없다고 인정되는 경우에는 교육공무원과 일반직공무원, 교육공무원과 다른 특정직공무원 또는 교육공무원과 대통령령으로 정하는 관련 교육·연구 기관이나 그 밖의 관련 기관·단체의 임직원을 서로 겸임할 수 있음

나) 교육공무원을 겸임하게 하려는 경우에는 그 대상자가 제9조(교육전문직원의 자격) 또는 초·중등교육법 제21조 제1항·제2항(교원의 자격) 및 고등교육법 제16조(교원·조교의 자격기준)에 따른 자격기준을 갖추거나 자격증을 취득한 사람이어야 함

2) 겸임 사유(「교육공무원임용령」 제7조의2)

가) 관련교과나 업무를 담당할 전문 인력의 확보를 위하여 필요한 경우

(1) 각종 기술직렬 또는 기술 분야 연구 직렬의 일반직공무원과 직무내용이 유사한 고등학교 이상의 각급 학교의 자연과학계 교육공무원 간

(2) 학예·공안 및 행정직군의 일반직공무원과 직무내용이 유사한 전문대학이상의 각급 학교의 인문사회과학계 교육공무원 간

(3) 각급 학교 교원과 직무내용이 유사한 인근학교의 교원간 또는 병설(부설)된 학교와 당해 학교를 병설(부설)한 학교의 교원 간

(4) 정부투자기관 또는 교육부장관이 정하는 정부출연기관 등 정부산하단체의 임직원과 직무내용이 유사한 교육공무원 간

(5) 교육부장관이 정하는 기준에 적합한 산업체의 임·직원과 그 직무내용이 유사한 교육공무원 간

나) 한국방송통신대학교·산업대학의 교원 및 각급 연수기관의 교수요원을 임용하는 경우

3) 겸임기간(「공무원임용령」 제40조 제3항)

2년 이내, 특히 필요한 경우 2년의 범위 안에서 연장 가능

4) 임용방법

가) 임용권자 또는 임용제청권자는 본직의 직무수행에 지장이 없는 범위 안에서 겸임 가능

나) 겸임기관의 장이 본직기관의 장의 동의를 얻어 임용 또는 임용제청 하여야 함

도움말 **겸임과 겸직**

구 분	겸 임	겸 직
근 거	교육공무원법 제18조, 공무원임용령 40조, 교육공무원임용령 제7조의2	국가공무원복무규정 제26조
목 적	임용권자의 필요	개인의 필요
효 과	공무수행	사적 필요

사. 강임

1) 관련법규: 국가공무원법 제73조의4, 교육공무원임용령 제18조~19조

2) 강임의 정의(「교육공무원법」 제2조 제10항)
같은 종류의 직무에서 하위 직위에 임용하는 것

3) 강임의 요건(「국가공무원법」 제73조의4)
직제 또는 정원의 변경이나 예산의 감소 등으로 직위가 폐직되거나 하위의 직위로 변경되어 과원이 된 경우 또는 본인이 동의한 경우

4) 강임의 범위: 바로 하위 직위로 임용함이 원칙

5) 강임의 순위(「교육공무원임용령」 제18조)
가) 근무성적평정·경력평정·재교육성적 및 연수성적 기타 훈련성적의 하순위자로부터 행함
나) 다만, 본인이 강임을 원할 때에는 순위에 불구하고 강임할 수 있음

6) 우선승진
가) 강임된 공무원은 상위 직급에 결원이 생기면 우선 임용되며, 다만 본인이 동의하여 강임된 공무원은 본인의 경력과 해당기관의 인력 사정 등을 고려하여 우선 임용될 수 있음 (「국가공무원법」 제73조의4 제2항)
나) 국가공무원법 제73조의3 제2항의 규정에 의하여 우선승진임용을 하는 경우에 동일 직위에 강임된 자가 2인 이상인 경우의 우선승진임용 순위는 강임 일자 순으로 하되, 강임 일자가 같은 경우에는 강임되기 전의 직위에 임용된 일자의 순에 의한다. (「교육공무원임용령」 제19조)

아. 직위해제 등

1) 직위해제(「교육공무원법」 제44조의2)
① 임용권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 직위를 부여하지 아니할 수 있다.
1. 직무수행 능력이 부족하거나 근무성적이 극히 나쁜 자
2. 파면·해임·강등 또는 정직에 해당하는 징계의결이 요구 중인 자
3. 형사사건으로 기소된 자(약식명령이 청구된 자는 제외한다)
4. 금품비위, 성범죄 등 다음 각 목의 비위행위로 인하여 감사원 및 검찰·경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 자로서 비위의 정도가 중대하고 이로 인하여 정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 자
가. 「국가공무원법」 제78조의2제1항 각 호의 행위
나. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 행위
다. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제4조에 따른 금지행위
라. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄 행위
마. 「아동복지법」 제17조에 따른 금지행위
바. 교육공무원으로서의 품위를 크게 손상하여 그 직위를 유지하는 것이 부적절하다고 판단되는 행위
② 제1항에 따라 직위를 부여하지 아니한 경우 그 사유가 소멸되면 임용권자는 지체없이 직위를 부여하여야 한다.

③ 임용권자는 제1항제1호에 따라 직위해제된 자에게 3개월의 범위에서 대기를 명한다.
④ 임용권자 또는 임용제청권자는 제3항에 따라 대기명령을 받은 자에게 능력 회복이나 근무성적의 향상을 위한 교육훈련 또는 특별한 연구과제의 부여 등 필요한 조치를 하여야 한다.
⑤ 교육공무원에 대하여 제1항제1호의 직위해제 사유와 같은 항 제2호부터 제4호까지의 직위해제 사유가 경합(競合)할 때에는 같은 항 제2호부터 제4호까지의 직위해제 처분을 하여야 한다.

사 유 (교육공무원법 제44조의2 제1항)	조 치 (국가공무원법 제73조의3 제2~5항)	보 수 (공무원보수 규정 제29조)
• 위의 교육공무원법 제44조의 2 제1항 1~4호 참고	• 제1호에 의한 직위해제 자는 3월 이내의 기간 대기를 명하고 능력회복이나 근무성적의 향상을 위한 교육훈련 또는 특별한 연구과제 부여 등 필요한 조치를 하여야 함 • 제1호의 직위해제 사유와 제2호·제3호 또는 4호의 직위해제 사유가 경합 시 제2호·제3호 또는 4호의 직위해제 처분을 하여야 함 ※ 직위해제 사유 소멸 시 임용권자는 지체없이 직위를 부여하여야 함	• 제2호는 봉급의 8할 • 제3, 4, 6호는 5할 지급, 3개월 경과 후에도 직위를 부여받지 못한 경우 3할 지급

2) 퇴직

가) 당연 퇴직(「교육공무원법」 제43조의2, 「교육공무원법」 제10조의4)

교육공무원이 교육공무원법 제10조의4에 따른 결격사유에 해당하게 된 경우에는 당연히 퇴직한다. 다만 국가공무원법 제33조 제5호(금고이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는 자)는 형법 제129조부터 제132조까지 및 직무와 관련하여 형법 제355조(횡령 배임) 및 제356조(업무상의 횡령 배임)에 규정된 죄를 범한 사람으로서 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우만 해당함

나) 의원면직(「교육공무원법」 제43조)

(1) 본인의 의사 표시에 의하여 공무원 관계를 소멸시키는 경우를 의미함
(2) 교육공무원은 형의 선고, 징계처분 또는 이 법에서 정하는 사유에 의하지 아니하고는 그 의사에 반하여 휴직, 강임 또는 면직당하지 아니함
(3) 교육공무원은 권고에 의하여 사직을 당하지 아니함
(4) 의원면직자의 신분유지는 면직발령일 전일까지임

도움말 **의원면직의 제한과 구비서류**

- 의원면직의 제한(「공무원비위사건처리규정」(대통령훈련제441호))
  가) 비위와 관련하여 형사사건으로 기소 중인 때
  나) 징계위원회에 중징계 의결 요구 중인 때
  다) 감사원, 검찰, 경찰 및 그 밖의 수사기관에서 비위와 관련하여 조사 또는 수사 중인 때
  라) 각급 행정기관의 감사 담당 부서 등에서 비위와 관련하여 내부감사 또는 조사가 진행 중인 때
- 구비 서류
  가) 사직원 서 의원면직 사직원 양식
  나) 서약서 서 의원면직 서약서 양식
  다) 퇴직자조서 서 의원면직 퇴직자조서 양식

다) 직권 면직(「국가공무원법」 제70조)

(1) 본인의 의사에 불구하고 면직시키는 경우

(2) 직권면직의 사유: 공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 임용권자는 직권에 의하여 면직시킬 수 있음
- 직제와 정원의 개폐, 예산감소 등으로 폐직 또는 과원이 되었을 때
- 휴직 기간 만료, 휴직 사유 소멸 후 직무에 복귀하지 않거나 또는 직무를 감당할 수 없을 때
- 국가공무원법 제73조의3(직위해제) 제3항의 규정에 의하여 직위 해제되어 대기 명령을 받은 자가 그 기간 중 능력 또는 근무 성적의 향상을 기대하기 어렵다고 인정된 때
- 징병검사, 입영 또는 소집 명령을 받고 정당한 이유 없이 이를 기피하거나 군복무를 위하여 휴직중인 자가 군복무 중 군무 이탈시
- 당해 직급에서 직무를 수행하는데 필요한 자격증의 효력이 상실되거나 면허가 취소되어 담당 직무를 수행할 수 없게 된 때
- 고위공무원단에 속하는 공무원이 제70조의2에 따른 적격심사 결과 부적격 결정을 받은 때

(3) 직권면직의 절차
- 임용권자가 직권 면직시킬 경우는 미리 관할 징계위원회의 의견을 들어야 함
- 다만, 국가공무원법 제70조 제1항 제5호의 규정(직위 해제되어 대기 명령을 받은 자가 그 기간 중 능력 또는 근무성적의 향상을 기대하기 어렵다고 인정된 때)의 사유에 의거 면직시킬 경우는 징계위원회의 동의를 얻어야 함(「국가공무원법」 제70조)

라) 정년퇴직(「교육공무원법」 제47조 제1항)

(1) 교육 공무원 정년퇴직 연령: 만 62세

(2) 정년퇴직일: 정년이 달한 날이 속하는 학기의 말일

(3) 정년 퇴직자의 신분 유지: 정년퇴직 전일까지 유지

(4) 직위 해제 중인 자의 정년: 직위해제 기간에 불구하고 정년퇴직

마) 명예퇴직(「교육공무원법」제36조, 「사립학교법」제60조의3)

(1) 관련 법규: 국가공무원법, 교육공무원법, 국가공무원명예퇴직수당지급규정
- 교육 공무원20년 이상 근속한 자가 정년 전에 자진하여 퇴직하는 경우에는 예산의 범위 안에서 명예퇴직 수당을 지급할 수 있음
  (「국가공무원법」 제74조의2, 「교육공무원법」 제36조)
- 교장이 임기 만료 전에 자진하여 퇴직하는 경우 그 정년은 만 62세로 봄 (「교육공무원법」 제36조)

(2) 교육공무원 명예퇴직 수당 지급 대상자
(「국가공무원명예퇴직수당등지급규정」 제3조 제1항)
20년 이상 근속한 자로서 정년퇴직일 전 1년 이상의 기간 중 자진 퇴직 하는 자

(3) 명예퇴직 수당 지급 제외 대상자(「국가공무원명예퇴직수당등지급규정」 제3조 제3항)
-명예퇴직 수당 지급신청일 현재
· 징계의결을 요구하여야 하는 자 · 징계처분이 요구되어 있는 자
· 징계의결이 요구되어 있는 자 · 승진임용 제한 기간에 있는 자
· 형사사건으로 기소 중인 자 · 수사기관에서 비위조사 또는 수사 중인 자 등

(4) 수당 지급액 산정(「국가공무원명예퇴직수당등지급규정」 제4조 별표)

정년 잔여기간	산정 기준
1년 이상 5년 이내	퇴직 당시(특별 승진자는 특별 승진 직전)월 봉급액 68%의 반액×정년 잔여 월수
5년 초과 10년 이내	퇴직 당시 월 봉급 액의 68%의 반액×[60+(정년 잔여 월수-60)/2]
10년 초과	정년잔여기간이 10년인 자와 동일 (10년을 초과하는 기간에 대하여는 수당을 지급하지 아니함)

* 정년 잔여기간의 계산은 수당 지급 대상자의 퇴직일을 기준으로 하고, 정년 잔여 월수의 계산에 있어서 15일 이상은 1월로 하고 15일 미만은 계산하지 아니함

3 공모교장 및 초빙 교사

가. 교장공모제

1) 지정 방침

가) 교장의 정년퇴직, 임기만료(중임, 공모) 예정학교와 현임교 근무기간이 1년 6월 이상인 학교장이 전보를 희망하여 후임 보충이 필요한 초·중·고등학교(특수·각종학교 포함)

나) 자율형 공립고등학교, 산업수요 맞춤형 고등학교(마이스터고등학교)는 일괄 지정

다) 지역별, 학교별 특성 및 정책적 배려 등의 여건을 고려하여 지정하고, 연속 지정은 금함(단, 자율학교는 1회에 한하여 재지정 가능함)

라) 자율학교로 지정된 학교 중 개방형 해당학교를 제외한 교장공모제 공모유형은 내부형으로 지정

마) 큰 규모의 학교 우선 지정

2) 교장공모제 유형별 추진 근거 및 자격기준

유 형	추진근거	자격 기준	대상학교
초빙형	교육공무원법 제29조의3 제1항	· 교장자격증 소지자(교육공무원)	일반학교
내부형	교육공무원법 제29조의3 제 2항, 교육공무원임용령 제12조의6 제1항	· 교장자격증 소지자(교육공무원) · **초중등학교 교육경력 15년 이상인 교육공무원 또는 사립학교 교원(교장자격 미소지자)** - 교장자격 미소지자 공모 가능 학교로 정한 경우 가능 **(내부형의 50% 범위)**	자율학교, 자율형공립고*
개방형		· 교장자격증 소지자(교육공무원) · **해당학교 교육과정에 관련된 기관 또는 단체에서 3년 이상 종사한 경력이 있는 자(교장자격 미소지자)** - 교장자격증 소지 유무 관계없이 공모 가능	**자율학교로 지정**된 특성화중.고, 특목고, 예·체능계고 자율형공립고*

※ 자율형공립고는 「교육공무원임용령」개정(2024.10.8.시행)으로 내부형 또는 개방형 중 학교가 결정

3) 운영 원칙

가) 임용기간: 2000.00.00.~2000.00.00.(4년간)

- 임용예정일 기준으로 정년 잔여기간이 4년 미만인 자는 지원 제한

◎ 다음의 경우는 정년 잔여기간이 2년 이상 4년 미만자도 지원가능

- **교육공무원** 중 교장자격증을 소지한 자로서 교장으로 처음 임용되는 경우
- 교육감이 개방형 공모학교(신규 지정 포함)의 특수성을 고려하여 현임 교장(공모교장 포함)의 지원을 허용해야 할 특별한 사유가 있다고 인정할 경우
  (특별한 사유에 해당되는 관련 증빙자료 제출)

나) 지원자격 제한

- 현임 학교 근무기간이 2년 미만인 교장
- 현임 수석교사
- 당해 직위에 임용된 날로부터 1년 미만인 자
- 교육전문직원의 의무복무기간(교감에서 전직한 경우 3년, 교사에서 전직한 경우 5년) 미 경과자
- 교장공모제 지정교에 재직하는 교원
- 교장공모제 지원교에 배우자, 직계존비속, 형제, 자매가 교직원으로 근무하는 경우(교육공무직 포함)

다) 임용제청 배제 기준에 해당하는 자는 공모자격 박탈
- 징계기록 말소기간 미경과자. 단, 교원 4대 비위자(금품·향응수수, 상습폭행, 성폭행(성관련 비위), 성적 조작)는 동 기간 경과 여부와 관계없이 배제
- 음주운전(음주측정 불응포함)은 2022.1.1.부터 1회 이상 적발되고 징계의결 요구, 처분을 받은 자

4) 기타
- 교장공모제학교 지정 기준 및 절차에 관한 사항은『교장공모제 추진 계획』에 의거하여 시행함

참 교장공모제 추진 계획 (교원인사과-24932(2025.10.17.))

나. 교사초빙제

1) 적용 대상
「초·중등교육법」 제2조에 따른 국·공립의 각급학교 초빙교사

2) 초빙교사제 실시 원칙
가) 교사의 순환전보에 지장을 주지 않는 범위 내에서 실시
나) 교사초빙 희망 학교는 교육감에게 요청을 하고, 교육감의 학교 지정 승인을 받은 후 실시
다) 학교장은 소속 교사 중 결원(정년퇴직 등), 학교만기, 구역만기가 있는 경우 교사초빙을 요청할 수 있음
라) 교사초빙은 학교 기피업무 담당 및 특정교육활동 운영 관련으로 제한적 실시
마) 자녀가 재학하는 학교의 초빙은 불가함
바) 교사초빙의 목적과 초빙 분야의 연관성을 명확하게 마련하여 실시

3) 초빙교사 임용 비율
가) 일반 학교는 교사 정원의 20% 이내
나) 자율학교(초·중등교육법시행령 제105조에 따른 학교), 특수목적고, 교장공모제 학교는 교사 정원의 50% 범위 이내
다) 자율형공립고, 각종학교는 교사 정원의 100%
라) 당해 연도 교사초빙은 교사 정원의 10% 이내에서 실시하되, 학교당 최소 1명 가능 단, 교장공모제학교, 혁신학교, 특수목적고, 자율형공립고, 각종학교는 예외로 함

4) 초빙교사 자격 기준
가)「초·중등교육법」제21조 제2항에 따른 자격이 있는(교사자격증 소지) 교육공무원(교육공무원법 제6조 및 제31조 제2항)
나) 충청남도교육청 소속의 교육기관(국립학교 포함)·교육행정기관 또는 교육연구기관에 근무하는 정규 교사(다른 시·도교육청 소속 교사는 제외)
※ 구체적인 초빙교사 요건은 당해 학교의 장이 교직원 및 학부모의 의견, 학교 교육과정 기타 교육여건 등을 고려하여 학교운영위원회 심의를 거쳐 결정
다) 초빙교사 자격 제한
- 수석교사는 초빙교사 대상에서 제외됨
- 징계처분을 받고 말소 기간이 도래하지 않은 자 또는 물의야기자

5) 초빙교사의 인사
가) 교사 초빙은 매년 충청남도교육청『초·중등교육공무원인사관리원칙』에 따라 정기전보(3월)에 한해 실시함
나) 초빙교사의 당해 학교 초빙기간이 만료되는 경우 다른 학교에 다시 초빙 가능함 (당해 학교 재초빙은 불가)

다) **학교 근속만기자는 동일교에, 구역 근속만기자는 동일 지역에 초빙될 수 없음** (초빙기간도 학교근속, 구역근속기간에 포함됨)

라) 초빙교사의 당해 학교 근속기간은 5년 이내로 하되, 3~5년을 권장함 (**초빙기간 및 자격조건은 학교운영위원회에서 정함**)

마) 초빙교사는 초빙기간 중 타시도 내신·과목변경·전직·파견 불가

바) 2012학년도 이후 임용된 초빙교사는 학교, 구역 근속 만기의 적용을 받음

사) 초빙교사는 초빙 기간 만료 이전에 원칙적으로 다른 학교로 전보할 수 없음
다만, 초빙교사가 당해 학교에 계속 근무할 수 없는 객관적이고 명백한 사유가 있을 경우에 학교장은 학교운영위원회의 심의를 거쳐 초빙교사 임용권자에게 초빙해제와 전보 요청을 하여야 함. 이때 교사의 전보는 동일 급지 이하의 타 지역으로 전보할 수 있음

아) 임용권자는 학교의 귀책사유로 초빙이 해지되는 경우 해당 학교를 일정기간 초빙 대상학교에서 제외할 수 있으며, 초빙교사의 귀책사유로 초빙이 해지되는 경우 해당 교사에 대해 향후 초빙교사 임용을 제한할 수 있음

6) 기타

- 교사초빙 임용 절차 및 유의사항은 『교사초빙제 운영 계획』에 의거하여 시행함

참 교사초빙제 운영 계획 (교원인사과-26752(2025.11.10.))

중등교육공무원 인사 실무

계약제 교원

안내 사항

○ 계약제교원에 관한 내용은 「2026학년도 계약제교원 운영 지침」을 참고하시기 바랍니다.

○ 「2026학년도 계약제교원 운영 지침」이 필요하시면 학교에 안내된 공문(2026.1.29.) 또는 「충청남도교육청 누리집 → 교원인사과 누리집 → 정보마당(133번)」을 확인하시기 바랍니다.

중등교육공무원 인사 실무

교육활동 보호

Ⅰ. 교육활동 보호

1 교육활동 침해행위 개념과 조치

가. 교육활동 침해행위의 개념

소속 학교의 학생 또는 그 보호자 등이 교육활동 중인 교원에 대한 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」(이하 '교원지위법'이라 한다) 제19조 각호에 규정된 행위

교원지위법 제19조 (교육활동 침해행위)

1. 「형법」 제2편제8장(공무방해에 관한 죄), 제11장(무고의 죄), 제25장(상해와 폭행의 죄), 제30장(협박의 죄), 제33장(명예에 관한 죄), 제314조(업무방해) 또는 제42장(손괴의 죄)에 해당하는 범죄 행위
2. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」제2조제1항에 따른 성폭력범죄 행위
3. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제44조의7제1항에 따른 불법정보 유통 행위
4. 그 밖에 다른 법률에서 형사처벌 대상으로 규정한 범죄 행위로서 교원의 교육활동을 침해하는 행위
5. 목적이 정당하지 아니한 민원을 반복적으로 제기하는 행위
6. 교원의 법적 의무가 아닌 일을 지속적으로 강요하는 행위
7. 그 밖에 교육부장관이 정하여 고시하는 행위

「교육활동 침해 행위 및 조치 기준에 관한 고시」 제2조(교원의 교육활동 침해 행위)

1. 「형법」 제8장(공무방해에 관한 죄) 또는 제34장 제314조(업무방해)에 해당하는 범죄 행위로 교원의 정당한 교육활동을 방해하는 행위
2. 교육활동 중인 교원에게 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위
3. 교원의 정당한 교육활동에 대해 반복적으로 부당하게 간섭하는 행위
4. 교원의 정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동을 방해하는 행위
5. 교육활동 중인 교원의 영상·화상·음성 등을 촬영·녹화·녹음·합성하여 무단으로 배포하는 행위
6. 그 밖에 학교장이 「교육공무원법」 제43조 제1항에 위반한다고 판단하는 행위

나. 교육활동 침해 기준

교육활동 침해 기준은 아래 표와 같이 교육활동 침해행위 유형에 해당하는지 여부로 판단한다.

침해행위 유형	개념
상해/ 폭행	상해: 사람의 신체에 대해 직접적·간접적인 힘을 행사하여 다치게 하거나 정상적인 신체 기능에 장애를 일으키는 행위 폭행: 사람의 신체에 대하여 물리적으로 부정적인 영향을 끼치는 일련의 행위
협박	사람으로 하여금 공포심을 일으킬 수 있는 정도의 (구체적) 해악을 고지하는 행위
명예훼손/모욕	명예훼손: 공연히(불특정 또는 다수인에게) 특정한 사람의 사회적 가치 또는 평가를 침해할 가능성이 있는 (구체적) 사실 또는 허위의 사실을 드러내어 명예를 손상시키는 행위 모욕: 공연히 특정한 사람의 사회적 평가를 저하시킬 만한 경멸적 감정을 표현하는 행위
손괴	타인의 물건, 문서 또는 전자기록 등 특수매체기록을 망가뜨리거나, 숨기거나, 기타의 방법으로 목적에 맞게 사용되지 못하도록 하는 행위

침해행위 유형	개념
성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제2조제1항에 의한 성범죄	강간, 강제추행, 공연음란, 음화제조·반포, 통신매체를 이용한 음란행위, 카메라 등을 이용한 촬영 등의 행위로 개인의 의사에 반하여 성적 자유권을 침해하거나 의사에 반하는 성적인 접촉으로 성적 수치심이나 혐오심을 유발하는 행위
불법정보 유통	정보통신망을 이용하여 ①사람을 비방할 목적으로 공연히(불특정 또는 다수인에게) 사실 또는 허위 사실을 드러내어 특정인의 사회적 가치 또는 평가를 침해하는 행위, ②공포심이나 불안감을 유발하는 부호, 문언, 음향, 화상 또는 영상을 반복적으로 보내는 행위
공무집행방해/ 업무방해	공무집행방해: 폭행 또는 협박으로 국·공립 교원의 정당한 교육활동(공무)을 방해하는 행위 업무방해: 허위의 사실을 유포하거나 위계(적극적으로 혼란을 일으키기 위해 속이는 것) 또는 위력(다른 사람의 자유를 제한할 수 있는 힘)으로 사람의 업무를 방해하는 행위
성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위	성적 언동(말과 행동)으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 경우
교육활동에 대해 반복적으로 부당하게 간섭하는 행위	교원의 정당한 교육활동에 대해 반복적으로 부당하게 간섭하는 행위
교원의 영상, 음성 등을 촬영, 녹화, 녹음하여 무단 배포하는 행위	교육활동 중인 교원의 영상·화상·음성 등을 촬영·녹화·녹음·합성하여 무단으로 배포하는 행위
그 밖에 학교장이 「교육공무원법」 제43조제1항에 위반한다고 판단하는 행위	교원지위법 및 교육부장관 고시에 규정되지 않은 유형일지라도 학교장이 교권 존중에 위반하는 행위라고 판단한다면 교육활동 침해행위로 인정될 수 있다. *「교육공무원법」 제43조(교권의 존중과 신분보장) 제1항 교권(敎權)은 존중되어야 하며, 교원은 그 전문적 지위나 신분에 영향을 미치는 부당한 간섭을 받지 아니한다.

다. 교육활동 침해 학생에 대한 조치

호	조치내용	이행 기준일	조치기한	비고
1호	학교에서의 봉사	지역 교권보호위원회 심의가 끝난 날부터	결정통지서에서 제시한 기한	
2호	사회봉사			
3호	특별교육 이수 또는 심리치료			
4호	출석정지			
5호	학급교체			
6호	전학	특별교육을 이수하거나 심리치료를 받은 날부터	즉시	
7호	퇴학	지역교권보호위원회 심의가 끝난 날부터	즉시	

- 교육활동 침해 수준에 따라 3호 특별교육.심리치료를 단독 조치 또는 1, 2, 4, 5, 6호 조치에 병과 가능
- 4호부터 6호까지의 조치를 받은 학생은 특별교육 또는 심리치료를 받도록 함
  (6호 전학에 따른 조치는 특별교육 또는 심리치료 전에 우선 시행한다)
  (정당한 사유 없이 거부할 경우 전학 조치 후 전입한 학교에서 이수하도록 함)
- 학생이 특별교육 및 심리치료 조치를 받은 경우 학부모 교육 의무(특별교육 또는 심리치료에 참여하지 않는 보호자에게 과태료 부과: 최대 300만원)

라. 피해 교원 보호조치

피해 교원 보호조치(교원지위법 제15조 ②항)
- 1호 심리상담 및 조언
- 2호 치료 및 치료를 위한 요양
- 3호 그 밖에 치유와 교권 회복에 필요한 조치

※ 1, 2, 3호 중복조치 가능하며. 피해 교원이 즉각적인 보호조치를 원하지 않으면 3호 조치

2 단위학교 교육활동 보호 지원

가. 교육활동 침해 예방 교육 강화

1) 학생부도 교육활동 보호 주간 운영(5월 중 학급회, 학생회, 동아리 등이 주도)
2) 교내 교육활동 보호 공모전 운영 권장(교내 시상계획 수립 시 포함)
3) 교육활동 침해 예방 교육 강화
   가) 학교교권보호책임관(교감), 업무담당자 지정
   나) 교육활동 침해 예방 교육 운영 계획 학교 누리집 필수 게시

주관	대상	연수 내용(예시)	비고
단위 학교	교직원	교육활동 침해 관련 법령, 대응 요령 등	연 2회 이상
	학생	교육활동 침해 관련 법령, 유형, 예방 교육 등	
	보호자	교육활동 침해 관련 법령, 유형, 가정교육 등	

- 교육과정과 연계한 교육활동 침해 예방교육 실시(학교교육과정 계획서 포함)
- 도교육청 누리집-참여마당-교권보호센터-자료실 참고(강의안, PPT 등)
- 연수자료를 활용한 자체 교육 및 외부강사 초청 연수 가능(교육활동침해 예방교육 강사단 활용)
- **교육과정 설명회, 학부모 상담의 날, 수업 공개의 날 등과 연계 실시**
  *** 상황에 따라 온라인, 유인물 배부 등 비대면 방식도 가능**

나. 교권보호센터 운영

1) 충청남도교육청 교권보호센터
- 교육활동 보호 대책 및 종합지원 계획 수립
- 교원안심공제사업 추진 및 연계 지원
- 교육활동 침해 피해 교원 심리상담 및 치료 지원
- 교육활동 침해 피해 교원 상담과 법률지원
- 교육활동 침해 피해 교원에 대한 치유·회복·복귀 지원
- 교육활동 침해 예방 활동 지원
- 교원에 대한 아동학대 신고 시 교육감 의견서 제출
- 교원지위법 제15조 4항에 따른 수사기관에 고발 여부 검토

2) 교육지원청 교권보호전담팀
- 교육지원청 교육활동 보호 계획수립 운영
- 교육활동 침해 사안 관련 전문가를 통한 신속 처리
- 관내 유·초·중학교 교육활동 침해 사안 처리. 법률, 상담 지원
- 교육활동보호지원단 운영 및 예방 교육 지원
- 교육활동 보호를 위한 교원 연수 및 홍보

- 교원에 대한 아동학대 신고 시 교육감 의견서(교육활동 확인서) 제출
- 중대한 교육활동 침해행위 시 수사기관에 고발 여부 검토(유·초·중)
- 가해학생 및 보호자에 대한 특별교육 운영(Wee센터 운영 계획 반영)

3) 교육활동 침해 지원 절차

1단계(발생)	2단계(지원)	3단계(회복)	4단계(복귀)
• 교육활동 침해 사안 접수 • 지원팀 구성	• 상담, 심리치료 - 상담(교)사, 특수교사 • 법률, 행정지원 - 변호사, 장학사 등	• 맞춤형 지원 - 상담(교)사, 특수교사, 변호사, 장학사 등	• 복귀 후 주기적 지원 - 센터, 학교 관리자 등

※ 학교급별 사안 처리 지원 부서

■ 유·초·중학교 ← 교육지원청 ← 도교육청(교권보호센터)

■ 고·특수·각종학교 ← 도교육청(교권보호센터)

다. 교권보호 대표 상담전화(1588-9331)운영 * 041-1395

대표전화 1588-9331

교권보호센터 대표전화(1588-9331)에 연결 후 안내에 따라 다음 번호를 누르면 업무담당자와 연결됨

· 1번(상담사): 교원치유지원신청서 접수 및 상담·치료 지원
· 2번(변호사): 교육활동 침해 관련 법률 자문 및 지원
· 3번(초등 장학사): 교육활동 침해 관련 사안처리 지원(초등)
· 4번(중등 장학사): 교육활동 침해 관련 사안처리 지원(중등)

구 분	신청 방법	운영 시간
전화 상담	1588-9331	■ 평일: 09:00 ~ 18:00 (수, 금은 17:30까지)
방문 상담	사전 신청 후 직접 방문	■ 평일: 09:00 ~ 18:00 (수, 금은 17:30까지)
온라인 상담	충남교육청 홈페이지 (참여마당-교권보호센터-교원치유지원 신청)	■ 연중 상시 운영

라. 충청남도교권보호위원회

1) 구성

- **(위원수)** 위원장 1명을 포함하여 10~20명의 위원으로 구성, 외부위원 수를 과반수로 구성, 위원장은 위원 중에서 선출
- **(임기)** 2년으로 하되 한 차례만 연임 가능. 단, 당연직 위원의 임기는 그 직위에 재직하는 기간으로 함

2) 역할

- 교육활동보호 시행계획 수립
- 지역교권보호위원회에서 조정되지 아니한 분쟁의 조정
- 그 밖에 교육감이 교원의 교육활동 보호를 위하여 심의가 필요하다고 인정하는 사항

3) 2차 분쟁 조정 절차

- (신청 방법) 분쟁 당사자가 해당 교육장 거쳐 도 교권보호위원회에 분쟁조정신청서 제출
- (신청 서류) 분쟁조정 신청서, 지역교권보호위원회 회의록 사본, 교육장 의견서, 사실 조사서, 기타 관련 서류(필요시)
- (조정 절차) 공문을 통한 분쟁의 신청→ 분쟁 조정 개시 → 분쟁 조정 → 결과통보

마. 지역교권보호위원회

1) 성격

유치원, 초·중등학교, 특수학교 등 교원의 교육활동 보호를 위한 교육활동 침해 사안 심의·의결

2) 구성

- **(위원수) 위원장 1명을 포함하여 10명 이상 50명 이하(위원장은 위원중에 호선으로 선출)**
- **(소위원회) 위원장 포함 5명 이상 10명 이하의 위원으로 구성(위원장은 교육장이 지명)**
- **(위원선출)** 교육지원청 관할 학교의 교원, 학부모, 경찰서 경찰공무원, 조교수 이상 또는 이에 상당한 직에 재직하고 있거나 재직했던 사람, 변호사 자격이 있는 사람, 그 밖에 고등학교 이하 각급 학교의 교육활동 관련 지식과 경험이 있는 사람 중에서 교육장이 임명하거나 **위촉함(단, 교원 위원이 2분의 1을 초과하지 않도록 함) ※ 교사 비율 20%이상 권장**
- **(위원임기)** 위원 임기는 2년(한차례 연임 가능), 위원의 사임 등으로 인하여 새로 위촉된 위원의 임기는 전임위원 임기의 잔여기간
- **(간사)** 업무담당자 * 간사는 위원에 포함하지 않음

3) 역할

- 교육활동 침해 기분 마련 및 예방 대책 수립
- 교육활동 침해 학생에 대한 조치
- 교육활동 침해 보호자 등에 대한 조치
- 교원의 교육활동과 관련된 분쟁의 조정
- 그 밖에 교육장이 교원의 교육활동 보호를 위하여 지역교권보호위원회 심의가 필요하다고 인정하는 사항

4) 회의 소집

- 교육장이 요청하는 경우
- 재적 위원 4분의 1 이상이 요청하는 경우
- 피해 교원이 요청하는 경우
- 그 밖에 지역교권보호위원회의 위원장이 필요하다고 인정하는 경우

5) 사안조차 단계

- 사안 발생보고서 검토 및 확인

· 필요시 피해 교원 및 학생(보호자) 추가 면담 · 쟁점 사안 확인 및 점검 · 교육활동 침해행위 여부 점검	· 목격자 진술, 현장 사진 등 관련 증거 추가 수집 · 기타 조치 양정에 필요한 사항 조사

- 사안조차 보고서 작성

· 사안 발생보고서 검토 및 추가적인 피해 교원·학생 및 보호자 면담, 사안 조사 등을 통해 사안 조사보고서 작성

· 교육활동 침해행위 및 조치 필요성 등에 관한 사실 판단

6) 소집 단계

- 회의 소집 사유 발생 시 **21일 이내에 개최** **(단, 교육과정 운영이나 추가 사안조사 등의 필요에 따라 연장 가능)**
- 회의 개최 **10일전까지** 회의 일시, 장소 및 안건을 **위원에게 구두 또는 서면 통지**
- 회의 개최 **10일전까지** 청구인, 피청구인에게 **출석통지서(서면의견서 동봉) 서면 통지**
- 피청구인이 학생인 경우 보호자[1] 동반 출석, 보호자 인적 사항 확인
- 필요한 서류 사전 준비(심의요청서, 피청구인진술서, 참고인진술서, 사안 보고서, 감경·가중 사유 증빙자료, 기타 증거자료 등)
- 대기 장소 준비(청구인 및 피청구인 측의 대기 장소를 분리해서 준비)

1) 친권자, 후견인 또는 그 밖의 사람으로서 학생을 사실상 보호·양육하는 사람(예: 조부모)을 말함

7) 심의·의결 단계

- 회의는 재적 위원 과반수 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결
- 필요한 경우에는 위원회의 판단으로 상담, 특수교육 등 관계 전문가를 참석하게 하여 의견을 들을 수 있음
- 지역교권보호위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 운영 규정으로 정함

① 성원 보고, 개회 선언, 안건 상정 ② 제척·기피·회피 확인 ③ 사안조사 보고 ④ 피해 교원 진술 청취 ⑤ 관련 학생(또는 보호자 등) 측 진술 청취	⑥ 관계 전문가 등 의견 청취 ⑦ (분쟁 조정이 신청된 경우) 분쟁 조정 실시 ⑧ 교육활동 침해행위 사실 심의(학생 및 보호자 등에 대한 조치 심의) ⑨ (필요시) 피해 교원 보호조치 권고 심의 ⑩ 폐회선언

(필수) 기본 판단		(필수) 추가 판단[2]		(선택)부가조치 판단
◦ 심각성, 지속성, 고의성, 반성 정도, 관계회복 정도를 기준으로 점수 부여	☞	◦ 감경, 가중 사유 판단 - 침해학생 장애여부(감경) - 피해교원 임신 및 장애여부(가중)	☞	◦ 필요할 경우 '특별교육 또는 심리치료' 부가 가능

※ 기본판단 요소, 추가판단, 부가조치 판단은 참석위원 과반수 찬성으로 적용 여부 결정

교육활동 침해 학생에 대한 조치(교원지위법 제25조)
- 1호 학교에서의 봉사
- 2호 사회봉사
- 3호 학내외 전문가에 의한 특별교육 이수 또는 심리치료(본조치에 부가조치도 가능)
- 4호 출석정지
- 5호 학급교체
- 6호 전학
- 7호 퇴학(고등학교만 해당)

※ 본조치 및 부가조치에서 **학생이 '특별교육 또는 심리치료 조치'를 받은 경우 보호자도 참여 의무** (정당한 사유 없이 참여하지 아니한 보호자 300만원 과태료 부과)

※ **침해자가 학생이 아닌 보호자 등일 경우** 서면사과 및 재발방지 서약, 교육감이 정하는 기관에서의 특별교육 이수 또는 심리치료 조치 결정

【 교육부고시 제2021-26호】 전학·퇴학 조치 결정 시 준수사항

1. 최초 발생한 교육활동 침해행위에 대하여 전학 또는 퇴학 조치를 결정할 수 없음
2. 전학 또는 퇴학 조치는 동일교 재학기간 중 교육활동 침해행위로 출석정지 또는 학급교체 처분을 받았던 학생이 다시 교원의 교육활동을 침해한 경우에 한하여 결정할 수 있음
3. 위의 1항, 2항에도 불구하고「형법」제2편제25장(상해와 폭행의 죄) 및「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」제2조제1항에 해당하는 행위는 최초 발생한 사안이라도 전학 또는 퇴학 조치 가능

⑨ 피해교원 보호조치 논의 및 결정

피해교원 보호조치(교원지위법 제15조 ②항)
- 1호 심리상담 및 조언
- 2호 치료 및 치료를 위한 요양
- 3호 그 밖에 치유와 교권 회복에 필요한 조치

※ 1, 2, 3호 중복조치 가능하며. 피해교원이 즉각적인 보호조치를 원하지 않으면 3호 조치

2) 감경·가중사유가 있더라도 이를 이유로 가중·감경할지 여부는 지역교권보호위원회에서 결정함

8) 회의록 작성

- 회의록에는 회의개최 일시, 장소, 참석자 명단, 상정안건, 발언요지, 결정사항, 표결내용 등 포함
- 각 위원들의 발언요지를 확인할 수 있도록 자세하고 구체적으로 작성
- 회의록에는 위원장이 서명

9) 사안 종결

- 조치의 통지

· 위원장은 의결서를 작성하여 해당 조치를 할 것을 교육장에게 요청

· 교육장은 위원회 의결 결과에 따라 결과 통지공문에 결과통지서 및 의결서를 첨부하여 각 당사자 및 피해교원의 소속학교에 서면으로 결과 통지

- 후속조치

· 당사자가 성실히 조치를 이행하도록 독려

· 피해교원에게 심리치료 지원 등 피해 회복과 치유에 필요한 조치

· 재발방지조치 및 추수지도

· 당사자들의 정상적인 교육활동 복귀 지원

· 조치결과에 이의제기 시 불복절차 안내

- 도교육청 교원인사과로 심의결과 보고

바. 교육활동 사안처리지원단 운영

1) (목적) 학교 현장 교육활동 침해 사안처리 지원

2) (구성) 교육지원청별 5 ~ 10명 내외

- 사안처리 역량이 우수한 교(원)감, 교사

3) **(운영)** 교육지원청 내 학교급별 예방교육 및 사안처리 지원

- 교육지원청 여건에 맞게 지원단 연수 실시
- 교육활동 침해행위 예방교육
- 학교급별 사안처리 지원

사. 교원 안심번호 사용료 지원

1) (목적) 교원의 교육활동과 사생활 보호를 위해 근무시간외 휴대전화에 의한 침해 대책 마련

2) (지원대상) <u>담임교사 + 생활교육업무 담당교사 우선지원</u>

3) (지원내용) 휴대전화 안심번호 사용료 지원
(학기 초에 안심번호를 제출한 교원에 한해 지급 가능)

※ 통신사 투넘버 서비스, 투폰, 안심번호 앱, 학교계약에 의해 사용 중인 안심번호 서비스 등 기타 학교장 판단에 따라 개인정보 보호 취지에 맞는 다양한 유형 지원 가능

4) (예산지원) 희망하는 교원 1인당 연간 5만원 내외

※ 학교 업무경감을 위해 학교운영비(기타운영비)-교육활동보호 운영 예산으로 배부됨

※ 증빙자료 제출 최소화(가입 내역 확인, 최근 3개월 이내 사용료 지출 내역 등)

아. 학교 교육활동보호 운영 예산 지원

1) (지원대상) 단설유·초·중·고·특수·각종학교

※ <u>병설유치원은 본교 예산에 포함, 분교장은 별도 지원</u>

2) (지원내용) 학교전화 자동녹음 기능 구축, 교육활동 침해 예방교육, 행사활동 등

3) (예산지원) 학교 규모별 70~400만원 지원 ※ 학교운영비-교육활동보호 운영 예산으로 배부됨(교원안심번호 사용료 포함)

4) (추진방법) 실제 사용하는 모든 학교전화의 자동녹음 기능 구축
※ 반드시 학교전화 가입 통신사와 상담 문의 후 추진
▷ 학교 내 인터넷전화용 교환기(서버)가 설치된 경우
- 학교전화 회선 수에 따라 업체 협의를 통해 교환기 무료 설치 가능
- 교환기가 설치된 경우 이를 활용해 통화 연결음, 녹음 기능 무료 이용 가능
- 녹음횟수, 보관기간 확대를 위해 교환기 서버 증설

▷ 인터넷 전화를 사용하고 있지 않거나 교환기 설치가 어려운 경우
- 학교전화 회선 수가 적은 소규모 학교
- 녹취용 전용회선을 가입하거나 부가서비스 형태로 신청

자. 기간제교원 교육활동 보호

1) 교육활동 침해행위 시 정규교원과 동일하게 교권보호위원회에서 처리
2) 피해교원에 대한 심리상담 및 치료 지원
3) 특별휴가, 공무상병가 등 부여 가능
4) 기간제 교원 외 학생교육을 담당하는 **수업대체 강사, 산학겸임교사, 명예교사, 교직원**에 대한 교육활동 침해 시 **생활교육위원회** 개최

차. 변호사 동행 서비스

1) (운영) 아동학대 신고, 악성민원 등으로 교원이 수사기관에 조사·수사를 받을 경우 변호사가 직접 동행
- 법률상담, 진술 조력 및 변호인 의견서 등 법률 지원
* 교육활동과 관련 없거나 교직원 간 고소(소송) 사건 및 6대 비위(금품수수, 공금횡령, 성적조작, 성폭력, 상습폭행, 음주운전) 제외

2) 운영절차

교육청 접수	⇒	담당 변호사 지정	⇒	선임계약서 작성	⇒	법률지원	⇒	수임료 지급
해당 교원 → 교육청에 신청서 공문 제출		교육청에서 담당 변호사 지정 통보		신청 교원과 변호사가 사건위임계약서 작성		수사(조사)기관 출석 시 변호사 동행		종결보고 및 도교육청에서 수임료 지급
학교		도교육청		표준계약서		수사(조사)기관		도교육청

카. 교육활동 침해 민원 대응체계 재정비

1) (운영) 보호자 등이 교직원에게 직접 민원을 제기하지 않도록 공적인 소통 창구 설치·운영
※ **일반민원[3]과 교육상담[4]을 구분**하여 처리하고, 교직원 개인이 아닌 학교가 대응하는 체제로 전환
2) 학교장 책임 하에 교무, 행정 분야 포함 민원대응팀 구성(5명 내외)
※ 대응팀 역할 : 대표전화 응대, 온라인민원 관리, 민원분류 및 배분, 민원답변, 교육청 연계 등
※ 학교규모·여건에 따라 구성 유형 다양화 / 유치원은 병설학교와 통합 운영 가능

3) 교육지원청 학교민원대응지원팀 구성
- 교육장 직속으로 학교민원대응지원팀을 설치하여 학교에서 이첩된 민원 처리 및 자체 민원 처리, 학교 민원대응팀 지원 ※ 구성: 과장급, 팀장, 장학사, 변호사, 교사, 주무관 등 전문인력 포함(5~10명)

4) 민원대응 및 교육상담 공간 지정
- 독립공간, 복합공간 등 학교 여건과 특성에 맞는 공간 조성
- 녹음장치, CCTV 등 안전장치 마련
- 단위학교 사업선택제를 통해 선도학교 선정(교당 1,000만원 내외 지원)
※ 학교여건 및 특성에 따른 단계적 추진: 선도학교 50교 선정(2026년)

3) **일반민원**: 민원인이 행정기관에 대하여 처분 등 특정한 행위를 요구하는 것, 「민원처리에 관한 법률」
4) **교육상담**: 학생의 학습, 진로(진학), 학교생활, 인성교육 등과 관련된 상담

5) 안전한 소통 환경 조성

- 학부모 등이 교사 **개인의 휴대전화 또는 SNS로 민원**을 제기하거나 **교육활동과 무관한 민원** 제기 시 **응대 또는 답변 거부 가능**

※ 민원대응·상담 과정에서 교육활동 침해 시 즉시 교권보호위원회 심의·조치

- 특이 민원인과 대면 혹은 상담 시 **교원이 원할 경우 관리자(교장, 교감) 동석**

3 피해교원 지원 방안

가. 심리상담 및 병(의)원 치료비 지원

1) (지원 대상) 지역교권보호위원회에서 교육활동 침해행위 피해교원으로 인정된 자, 기타 심리·정서적 소진 교원·수업강사[5]·교육전문직원

2) (신청 절차) 도교육청 누리집 교원치유지원 신청→교권보호센터 검토→희망하는 상담전문가 연계

3) (지원 내용) 교권보호센터에서 검토 후 예산범위 내에서 지원

- 심리상담: 최대 2년 이내 범위에서 지원, 상담횟수 10회기 이내(1인당 100만원 이내), 초과 시 사전 협의

※ 심리적 소진 교원의 경우 10회기 지원 이후 개인부담

※ 상담 종결 후 1년 경과 시점에 신청 가능(교직생애 중 신청 제한 없음)

- 병(의)원치료: 최대 2년 이내 범위에서 지원, 1인당 100만원 이내(피해교원 최대 200만원 지원)

※ 타 기관(공무원연금관리공단 등) 및 기타 보험(교직원단체보험, 개인실비보험 등)에 의한 보상과 중복 지원 불가(추후 환수 조치)

- 상담 및 치료 종료 후 교육활동보호센터에서 정산처리(교육활동보호센터→연계 기관)

※ 연계기관 이외의 기관에서 치료를 받은 경우 피해교원이 직접 정산서 제출[진료비 영수증, 약국영수증 등]

나. 교육법률지원단 운영

1) (지원대상) 교육활동 침해행위 관련 피해 교원

※ 지역교권보호위원회 개최 이전이라도 긴급 법률상담이 필요할 경우 신청 가능

2) (지원내용) 교육활동 보호와 관련된 법률 상담

- 교육활동 침해 사안처리 지원 및 법률 상담
- 교원지위법 제20조4항에 따라 수사기관에 고발할 경우 이에 관한 업무
- 각종 연수 교육과정에서 실시하는 교육활동 침해행위 예방교육 지원
- 그 밖에 교육활동 보호를 위한 각종 지원

3) (신청 방법)

- 교육지원청: 전화, 방문, 서면(공문), 어울림톡(법률지원) 등으로 신청
- 도교육청: 전화, 방문, 서면(공문), 도교육청누리집 등으로 신청

(충남교육청누리집-참여마당-교권보호센터-교원치유지원)

※ 신청서류: 교원치유지원신청서, 학교교권보호위원회 심의결과 통보서

4) (신청 절차) 학교교권보호위원회 의결일로부터 1년 이내 신청

법률상담 신청	⇒	1차 상담	⇒	법률지원단 연계	⇒	사후관리
·유 · 초 · 중 → 교육지원청 ·고 · 특수 · 각종학교 → 도교육청		·교육지원청 장학사, 변호사 등 ·도교육청 교권보호센터		·1차 상담을 기초로 변호사 상담내용 결정 ·법률 상담 실시 (전화, 방문, 온라인, 서면 등)		·법률 상담 결과 통보 ·법률 분쟁 조정

5) 정규수업을 담당하는 수업대체 강사, 영어회화전문강사, 다문화언어강사, 스포츠강사, 산학겸임교사, 명예교사(이하 '수업강사'라 한다.)

다. 마음든든 교원안심공제

1) **(목적)** 기존 교원배상책임보험을 확대하여 신속하고 선제적인 지원을 통해 교육활동 침해 예방부터 치유·회복까지 꼼꼼한 안전망 구축

2) **(시기)** 2026. 3월~2027. 2월(소급보장: 2023년 4월 1일부터 지속)

3) **(대상)** 충남교육청 관내 국·공·사립학교 및 유치원 교원 및 교육행정기관 소속 교원(기간제 교사, 교육전문직원, 수업강사, 학력인정평생교육 시설교원, 휴직자 포함)

4) **(방법)** 충청남도학교안전공제회와 연계하여 추진

5) **(보장내용)**

보장내용	세부사항
교육활동 분쟁조정서비스 지원	- 교육활동 침해행위 또는 이와 관련된 사고로 분쟁이 발생한 경우 변호사 또는 법률전문가가 개입하여 분쟁 조정 - 1차 법률상담(교육활동보호센터) → 검토 후 의뢰(학교안전공제회) → 분쟁조정 및 현장방문
교육활동 배상책임 지원	- 교육활동과 관련하여 교원이 우연한 사고로 타인에게 피해를 입힘으로 부담하게 될 법률상 손해배상금**(1사고 당 최대 2억 원)** **- '피공제자' 이외의 교직원 관련 손해배상금 지원 가능**
교원 소송비용 지원	- 교육활동과 관련하여 교원이 법률적 분쟁으로 피소를 당한 경우 민·형사상 소송비용 지원 - 기소유예의 건 지원 - 검·경 수사단계 포함 법률방어 비용 지원(단, 유죄 또는 선고유예.집행유예를 받거나 벌금, 과태료, 범칙금 제외) **- 1사고 당 민·형사 사건 합산 최대 3,000만 원** ‣ **검·경 수사, 조사 단계~1심, 2심, 3심 각 최대 700만 원 이내 (단, 검·경 수사·조사 단계에서 무혐의 종결 시 최대 500만 원 이내)** ‣ 중대한 교육활동 침해 사안, 무고성 아동학대 사안 등에 대해 그 필요성이 인정되어 상대방을 고소하는 경우 형사소송비(고발장 작성, 고발인 대리, 서면 제출 비용 등) **1사고 당 최대 200만 원 이내**
교육활동 손해(물품)비용 지원	- 교육활동 침해행위로 인해 교원이 재산상(물품) 피해를 입은 경우 지원 **(1사고 당 최대 100만 원)** **- '특수교육대상 학생'으로 인한 피해 보상 범위 확대** (교육활동 침해 관계 없이 학생의 돌발행동으로 인한 경우 포함) - 요건 충족 시 교육활동 침해 가해자에게 구상권 행사
교육활동 상해 치료비 지원	- 교육활동 침해 행위로 피해를 입은 교원의 신체적 상해에 대해 긴급 치료비 지원 **(1사고 당 최대 200만 원)** **- '특수교육대상 학생'으로 인한 피해 보상 범위 확대** (교육활동 침해 관계 없이 학생의 돌발행동으로 인한 경우 포함) **- 공무원연금관리공단 미신청시 지원 가능** - 요건 충족 시 교육활동 침해 가해자에게 구상권 행사
교원 긴급 경호서비스	- 교원이 교육활동 중 난입, 난동, 협박 등으로 위협받는 경우 출·퇴근 경호 서비스 지원 **(1사고 당 최대 20일 경호)**

6) 공제금 청구 및 지급 절차[문의: 충남학교안전공제회 640-8452]

사고접수	사고경위 확인	청구심사	지원 결정 및 통보
▪ 피보험자 신청서 작성 및 접수	▪ 관련서류 검토 (교육청, 공제회)	▪ 청구내용 심사 (공제회)	▪ 지원 결정 및 결정서 통보 (공제회→피보험자)

라. 원격 심리검사 지원

1) **(검사 항목)** 전문검사 도구 6종 무료 이용

구 분	검사도구
교육활동 침해와 대인관계로 인한 심리적 불편감 해소	‣ TBI 교사 심리적 소진 검사
	‣ PAI 성격검사(개정 증보판)
	‣ K-MBI 한국형 만하임 개인력 검사
생활장면 전반의 스트레스 해소 및 자기이해	‣ IESS 통합스트레스 검사
	‣ RS 회복탄력성 검사
	‣ NEO 성격검사
교원맞춤 스트레스 유형별 검사	‣ 교원 맞춤형 심리검사(단축/기본/심화)

2) **(실시 방법)** 도교육청누리집-참여마당-교육활동보호센터-온라인심리검사 회원가입 후 실시
- 전문검사도구 6종 ☞ http://cn.maumdndn.kr
- 교원맞춤형검사 ☞ http://forteacher.kedi.re.kr
- 개인정보 보호 및 비밀 보장, 검사 결과지 온라인 개별 제공
- 고위험군의 경우 본인 요청 시 심리상담 연계 및 상담비 지원

마. 교원심리치유캠프 운영

1) **(목적)** 교육활동 침해행위 피해교원의 심리적 치유와 건강 회복 지원
2) **(대상)** 교육활동 침해행위 피해교원, 심리적 피로 누적 교원
3) **(시기)** 2026. 7월 ~ 2026. 12월
4) **(방법)** 다회기, 1박2일, 2박3일 등 다양한 방식으로 운영
- 교육활동 침해 피해교원 우선 선발
- 교원의 선택적 참여 기회 부여
- 안정적인 참여 기회 제공을 위해 비대면 프로그램 혼합 편성
- 심리적 안정을 위한 다양한 치유프로그램 제공

바. 저경력교사 교육회복 지원

1) **(목적)** 저경력교사의 자기효능감 증진을 통한 교직 만족도 회복
2) **(대상)** 5년 이하 저경력 교사
3) **(시기)** 2026. 4월 ~ 2026. 12월
4) **(방법)**
- 저경력교사 대상 사전 심층심리검사 실시(자발적 신청)
- 1대 1 전문가 심리상담 지원(온라인 및 대면상담)
- 배움자리를 통한 자기이해 및 효능감 증진 기회 마련
- 저경력교사 스트레스 관리능력 증진을 위한 회복 프로그램 제공

4 사안처리 절차

가. 학교에서의 역할

원칙	절차	업무 담당자 대응 요령	피해교원 대응요령
신속한 초기 대응	초기 대응 및 피해교원 보호	• 인지 즉시 적극 개입 • 교육현장 안정화 - 침해 관련자와 피해교원 즉시 분리조치(피해교원의 의사 확인) - 필요 시 업무대행자 지정 - 목격 학생 진정시키기 • 침해 관련 학생의 보호자에게 연락 • 사안 신고(24시간 이내 학교→교육지원청) • 사안신고서 접수(피해교원→학교) • 범죄행위의 경우 경찰에 신고 가능 • 언론 등 대응창구 단일화 • 피해교원 보호조치 실시(학교장) - 특별휴가, 조퇴, 병가 허가 - 응급처치, 병원후송 등 지원 - 심리상담, 법률상담, 공무상병가 신청 안내 등 • 지역교권보호위원회 등 절차 안내	• 침해행위 중단 요청 • 주변에 도움 요청 • 현장에서 벗어나기 • 관리자·담당자에게 신고 • 특별휴가, 조퇴, 병가 신청 • 심리 상담 등 지원 요청 • 사안 발생 당시 상황 기록
	사안 발생 보고	• 사안 발생보고(5일 이내(주말, 공휴일 불포함), 학교→교육지원청) - 피해교원 및 침해 관련 학생(보호자 등) 면담 및 의사확인 - 의견서 접수 및 목격자 진술, 증거 수집 등 - 관할 교육(지원)청에 사안 발생 보고서 작성 제출(공문) • 중대사안 발생보고(학교→교육지원청·도교육청 동시)	• 면담 시 피해상황 구체적으로 진술 • 관련자 조치 및 보호조치에 관한 의견 진술

나. 교육지원청에서의 역할(지역교권보호위원회)

원칙	절차	업무 담당자 대응 요령	피해교원 대응요령
공정한 교권 보호 위원회 운영	사안 조사	• 사안 발생보고서 검토 • 사안 조사 - 피해교원 및 침해 관련 학생(보호자 등)의 관련 자료 조사 - 쟁점사안 확인·점검 - 교육활동 침해행위 여부 확인·점검 - 조치 필요성에 관한 사실 확인·점검 • 조사보고서 작성	• 추가면담 시 피해상황 구체적으로 진술 • 관련자 조치 및 보호조치에 관한 의견 진술
	지역 교권 보호 위원회 소집 운영	• 안건 상정 • 지역교권보호위원회 소집(21일 이내, 주말·공휴일 포함) - 교육장이 위원장에게 소집요구 - 위원장이 각 위원에게 소집통지 - 위원장이 피해교원, 관련자에게 출석통지 • 당사자에게 진술기회 부여 • 분쟁조정 • 침해 관련 학생, 침해 보호자 등 에 대한 조치 의결 • 피해교원 추가 보호조치 권고 • 회의록 작성	• 사실관계 진술 • 서면진술 가능

다. 학교와 교육지원청에서의 역할: 사안 종결 및 추후 처리

원칙	절차	업무 담당자 대응 요령	피해교원 대응요령
공정한 교권 보호 위원회 운영	사안 종결	• 지역교권보호위원회 심의결과 통지(14일 이내, 주말, 공휴일 포함) • 결과보고(교육지원청→시·도교육청) • 심의결과에 대한 이행 독려 • 피해교원 심리치료 등 지원 • 재발방지조치, 추수지도 • 불복절차 안내·지원	• 피해 회복 및 치유

라. 침해 학생·보호자에 대한 조치 강화

1) 학교교권보호위원회에서 교육활동 침해 사안 심의

- 교원에 대한 교육활동 침해행위는 교권보호위원회에서 처리
- 사안이 경미하고 피해교원이 원하지 않을 경우 개최 보류 또는 미개최 가능

2) 가해학생에 대한 분리 조치

- (근거) 교원지위법 제20조, 초중등교육법 제20조의2, 학생생활지도고시 제12조, 각급 학교규칙(학생생활 규정)
- (조건) 교원의 정당한 교육활동 및 생활지도에 불응하는 경우
- (분리조치 절차)

교육활동 침해 사안 인지(접수)	분리조치 방식 결정	침해 관련 학생 등 분리
• 피해교원 분리의사 확인 ※ 즉시 분리 의사 확인서	• 분리 대상, 기간, 공간 등 분리방법 결정 ※ 학교장의 판단으로 협의 없이 분리가능	• 휴일 포함 최대 7일 초과하지 않도록 권장 • 침해 관련 학생(보호자)에게 통보(유선통화 등)

※ 분리조치 된 학생에 대한 별도의 교육방법을 마련하여 운영

※ 교육활동 침해행위의 심각성·지속성·고의성 등을 종합적으로 고려하여 분리조치 기간 결정

※ 학교는 분리 시행 전 관련자들에게 제도의 취지, 기간, 출결, 이후 사안처리 절차 등에 대해 충분한 설명하여야 함

3) 피해교원 보호를 위한 가해학생 긴급조치(근거 : 「교원지위법」 제25조제9항~제13항)

- 긴급조치 결정권자: 고등학교 이하 각급학교의 장(이하 '학교장'이라 함)
- 긴급조치 사유 및 대상

> 소속 학생이「형법」 제2편제25장(상해와 폭행의 죄)에 해당하는 범죄 또는 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 따른 성폭력범죄에 해당하는 교육활동 침해행위를 한 경우로 피해교원의 보호를 위해 긴급한 조치가 필요하다고 인정되는 때

- 긴급조치 주요 내용

긴급조치 범위* (제9항)	긴급조치 기간 (제10항)	긴급조치 전·후 절차 (제9항 후단, 제11항, 제12항, 제13항)	긴급조치 기간 출석인정 여부 (제13항)
· 제1호(학교에서의 봉사) · 제3호(학내외 전문가에 의한 특별교육 이수 또는 심리치료) · 제4호(출석정지) · 제5호(학급교체) * 상기 조치를 각각 또는 동시에 부과할 수 있음	· 제4호의 기간은 지역교권보호위원회 조치 결정시까지로 정할 수 있음	· (긴급조치 전) 제4호와 제5호를 하기 전에는 침해학생이나 보호자에게 의견진술 기회 제공 · (긴급조치 후) 침해학생과 보호자에게 조치결과 통지, 지역교권보호위원회에 조치 결과 보고 및 추인	· 제1호, 제3호의 조치를 받은 경우 학교장이 인정하는 때에는 출석일수 산입 가능

※ 제25조제4호 출석정지 조치는 미인정결석으로 처리함

※ 제25조제5호 학급교체 조치에 따른 학적변동은 지역교권보호위원회에서 추인된 이후 반영. 학급교체 조치는 해당 학년도까지 유효함

4) 학부모 제재 조치 강화(초·중등교육법 제18조의 5, 교원지위법 제26조)

- 교직원과 학생에 대한 인권침해를 금지하고, 교원의 정당한 지도에 대한 존중과 협조 의무
- 교육활동 침해시 서면사과 및 재발방지 서약, 특별교육 이수 또는 심리치료 의무 부과
- 특별교육 또는 심리치료 미이행 시 최대 300만원 이하의 과태로 부과

5) 교육활동 침해자(학생, 보호자 등)에 대한 고발 조치

- 피해교원이 요청하고 교육활동 침해행위가 관계 법률의 형사처벌 규정에 해당하는 중대사안의 경우 법률 검토를 거쳐 수사기관에 고발 가능
- 관할 교육청에 비공개 6호로 공문 발송

6) 학교장 통고제

- 교육활동 침해행위 중 **명백히 형벌법령에 저촉되는 행위(폭행, 상해, 손괴, 성폭력, 모욕, 명예훼손 등)** 또는 **재발의 우려**가 있을 시 활용
- **원칙적으로는 학생 보호자의 동의 없이 학교장이 결정**할 수 있는 재량행위
- 학교장이 **관할 법원(대전가정법원)에 통고서를 우편 제출**
- 만10세~만19세 미만에 대해 법원의 판단으로 보호처분 결정
- 감호위탁, 수강명령, 사회봉사명령, 보호관찰, 소년의료시설위탁, 소년원송치 등의 처분 가능
- **법원의 조치로 강제성이 있고, 전과기록이 남지 않으며, 수사기관을 거치지 않아 신속한 문제해결 가능**

7) 피해교원 보호조치 비용 구상권 행사

- 피해교원의 보호조치에 필요한 비용[6]은 학생의 보호자 등이 부담하는 것이 원칙
  (지역교권보호위원회의 조치결정 시 안내)
- 보호자가 불응하거나 신속한 보호조치가 필요할 경우 교육청에서 우선 지원한 후 보호자 등에게 구상권 청구 가능(심리상담비, 병원치료비 등)

8) **교육지원청 Wee센터 교권침해 학생 및 보호자 대상 프로그램 운영**

- (대상) 특별교육 또는 심리치료 조치를 받은 학생, 보호자
- (시간) 지역교권보호위원회에서 이수 시간을 정하여 조치
  ※ 이수일(1일, 2일 등)이 아닌 이수 ○시간으로 부과

9) **중대사안 발생 시 신속한 대응(교육지원청, 도교육청 동시 보고)**

중대한 교육활동 침해행위 사항[교원지위법 시행령 제2조의3]
1.「형법」 제2편제25장에 해당하는 **상해·폭행 등의 범죄 행위**로 해당 **교원이 사망하거나 4주 이상의 치료가 필요하다는 의사의 진단**을 받은 경우
2.「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 따른 **성폭력범죄 행위*** * 음행매개, 음화반포, 음화제조, 공연음란, 추행, 간음, 강간, 업무상 위력 등에 의한 추행, 통신매체를 이용한 음란행위, 카메라 등을 이용한 촬영 등
3.「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조의7제1항제3호에 따른 **공포심이나 불인감을 유발하는 문언·영상 등을 반복적으로 보내 해당 교원이 4주 이상 의사의 진단**을 받은 경우
4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 규정에 준하는 경우로서 사안이 중대하여 교육부장관에게 보고할 필요가 있다고 교육감이 인정하는 경우

6) '보호조치에 필요한 비용'이란?
교육활동 침해행위로 인하여 전문심리상담 기관에서 심리상담 및 조언을 받는데 드는 비용 및「국민건강보험법」 제42조제1항에 따른 요양기관에서 치료 및 치료를 위한 요양을 받거나 의약품을 공급받는 데 드는 비용[교원지위법 제2조의4]

마. 무고성 아동학대 사안 대응 강화

1) 교원의 **생활지도권과 정당한 교육활동의 아동학대 면책권 신설**

> **「아동학대처벌법」**
> 제2조(정의) 3. “아동학대”란 「아동복지법」 제3조제7호에 따른 아동학대를 말한다. 다만, 「유아교육법」과 **「초·중등교육법」에 따른 교원의 정당한 교육활동과 학생생활지도는 아동학대로 보지 아니한다.**

- 교원에 대한 수사기관의 **조사·수사 개시 통보 시 직위해제 요건을 엄격하게 적용**

※ **(개선)** 법률전문가, 외부교육전문가, 교육전문가 등으로 구성된 전문가 협의체를 도교육청, 교육지원청에 설치하여 직위해제 적절성 검토

2) 아동학대 사안에 대한 교육감 의견서 제출 전담팀 운영

- **(조직)** 도교육청(교육지원청) 내 전담팀 구성
- **(역할)** 관련 법령과 학생생활지도 고시 등을 기준으로 교원의 정당한 생활지도 여부 판단
- **(절차)** 교육지원청에서 상신한 ‘교육활동 확인서’를 바탕으로 도교육청에서 해당 아동학대 신고 사안에 대한 ‘교육감 의견서’작성
- **(효과)** 수사기관이 수사하거나 결정할 때 교육감 의견서 참고 의무

3) **중대한 교육활동 침해 사안**, **무고성 아동학대 신고 등에 대해** 필요성이 인정된 경우 검토를 거쳐 관할 **교육청에서 고발조치 또는 형사소송비 지원**

※ 6대 비위 제외(금품수수, 공금횡령, 성적조작, 성폭력, 상습폭행, 음주운전)

4) 도경찰청 아동학대 담당 부서와의 의견 나눔 자리 마련

- 교육감 의견서가 수사 단계에서 적극 반영될 수 있도록 요청
- 아동학대 사안 수사가 적법한 절차에 따라 이루어지도록 요구

중등교육공무원 인사 실무

교원의 복무

Ⅰ. 교원의 복무

1 성격 및 복무상 의무

가. 개념 및 성격(「국가공무원법」 제1조, 제59조)

1) 공무원이 공직생활을 함에 있어 지녀야 할 자세와 지켜야 할 행동이다.
2) 국민 또는 주민 전체의 봉사자로서 직무를 민주적이고 능률적으로 수행하여야 한다.

나. 교원의 임무(「초·중등교육법」 제20조, 「유아교육법」 제21조)

1) 교장(원장)은 교무(원무)를 통할(統轄)하고, 소속 교직원을 지도·감독하며, 학생(원아)을 교육한다.
2) 교감(원감)은 교장(원장)을 보좌하여 교무(원무)를 관리하고 학생(원아)을 교육하며, 교장(원장)이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 그 직무를 대행한다. 다만, 교감(원감)을 두지 아니하는 학교(유치원)의 경우에는 교장이 미리 지명한 교사(수석교사를 포함한다)가 그 직무를 대행한다.
3) 수석교사는 교사의 교수·연구 활동을 지원하며, 학생을 교육한다.
4) 교사는 법령이 정하는 바에 따라 학생(원아)을 교육한다.

다. 교육공무원의 의무(「국가공무원법」 제7장) 교육전문직원은 지방공무원법 적용

1) 직무상 의무

가) 성실의무(제56조): 모든 공무원은 법령을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 한다.(지방공무원법 제48조)
나) 복종의 의무(제57조): 공무원은 직무를 수행할 때 소속 상관의 직무상 명령에 복종 하여야 한다.(지방공무원법 제49조)
다) 직장이탈 금지(제58조): 공무원은 소속 상관의 허가 또는 정당한 이유 없이 직장을 이탈하지 못한다. 수사기관이 공무원을 구속하려면 그 소속기관의 장에게 미리 통보하여야 한다. 다만, 현행범은 그러지 아니한다.(지방공무원법 제50조)
라) 친절·공정의 의무(제59조): 공무원은 국민 전체의 봉사자로서 친절하고 공정하게 직무를 수행하여야 한다.(지방공무원법 제51조)
마) 종교 중립의 의무(제59조의2): 공무원은 종교에 따른 차별 없이 직무를 수행하여야 한다. 공무원은 소속 상관이 제1항에 위배되는 직무상 명령을 한 경우에는 이에 따르지 아니할 수 있다.(지방공무원법 제51조의2)
바) 비밀엄수의 의무(제60조): 공무원은 재직 중은 물론 퇴직 후에도 직무상 알게 된 비밀을 엄수(嚴守)하여야 한다.(지방공무원법 제52조)
사) 청렴의 의무(제61조): 공무원은 직무와 관련하여 직접적이든 간접적이든 사례·증여 또는 향응을 주거나 받을 수 없다.(지방공무원법 제53조)

2) 신분상 의무

가) 선서(제55조): 공무원은 취임할 때에 소속 기관장 앞에서 선서를 하여야 한다.
나) 외국 정부의 영예 등을 받을 경우(제62조): 공무원이 외국 정부로부터 영예나 증여를 받을 경우에는 대통령의 허가를 받아야 한다.(지방공무원법 제54조)
다) 품위 유지의 의무(제63조): 공무원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 된다.(지방공무원법 제55조)
라) 영리업무 및 겸직 금지(제64조): 공무원은 공무 외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 소속 기관장의 사전 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없다.(지방공무원법 제56조), 영리를 목적으로 하는 업무의 한계는 대통령령등으로 정한다. <개정 2015.5.18.>

마) 정치 운동의 금지(제65조): 공무원은 정당이나 그 밖의 정치단체의 결성에 관여하거나 이에 가입할 수 없으며, 선거에서 다음 행위를 하여서는 아니 된다.(지방공무원법 제57조), 정치적 행위의 금지에 관한 한계는 대통령령등으로 정한다. <개정 2015.5.18.>

(1) 투표를 하거나 하지 아니하도록 권유 운동을 하는 것
(2) 서명 운동을 기도·주재하거나 권유하는 것
(3) 문서나 도서를 공공시설 등에 게시하거나 게시하게 하는 것
(4) 기부금을 모집 또는 모집하게 하거나 공공자금을 이용 또는 이용하게 하는 것
(5) 타인에게 정당이나 정치단체에 가입하게 하거나 하지 않도록 권유하는 것

바) 집단 행위의 금지(제66조): 공무원은 노동운동이나 그 밖에 공무 외의 일을 위한 집단 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 사실상 노무에 종사하는 공무원은 예외로 한다.(지방공무원법 제58조)

도움말 **기타 교육관련 법(규정)**

- 교육기본법 제6조(교육의 중립성) ① 교육은 교육 본래의 목적에 따라 그 기능을 다하도록 운영되어야 하며, 정치적·파당적 또는 개인적 편견을 전파하기 위한 방법으로 이용되어서는 아니 된다.
- 교육기본법 제14조(교원) ④ 교원은 특정한 정당이나 정파를 지지하거나 반대하기 위하여 학생을 지도하거나 선동하여서는 아니 된다.
- 초·중등교육법 제20조의2(학교의 장 및 교원의 학생생활지도) ① 학교의 장과 교원은 학생의 인권을 보호하고 교원의 교육활동을 위하여 필요한 경우에는 법령과 학칙으로 정하는 바에 따라 학생을 지도할 수 있다.
  ③ 학교의 장과 교원은 교육활동 중 학생의 행위가 학생 자신 또는 타인의 생명·신체에 위해를 끼치거나 재산에 중대한 손해를 끼칠 우려가 있는 긴급한 경우에는 학생의 행위에 대하여 방어 및 보호를 위한 제지를 할 수 있다. 이 경우 방어 및 보호를 위한 제지의 방법 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- 국가공무원복무규정 제25조(영리업무의 금지) 공무원은 직무상의 능률을 떨어뜨리거나 공무에 대한 부당한 영향을 끼치거나 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나 정부에 대한 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우에는 그 업무에 종사할 수 없다.

질의 ○ **공무원이 서적을 편집·출판함에 있어 공무원 자신이 편집대표를 맡아 소속· 직책· 성명을 기재함과 동시에 판권에 실인을 찍어 판매할 수 있는가?**

답변 ○ 국가공무원법 제64조 및 공무원복무규정 제25조에 의하면, 직무상의 능률을 저해하고 국가이익과 상반되는 이익의 취득 또는 정부에 대한 불명예스러운 영향을 초래할 우려가 있는 경우에는 영리업무에 종사 할 수 없도록 그 한계를 규정하고 있다. 따라서 공무원이 서적을 편집하고 그 판권을 가지고 인세를 받는다 하여도 그 행위는 영리업무금지 규정에 저촉되지 않으며, 다만 출판·판매까지 종사함으로써 직무상 능률저해 등의 영향이 초래될 우려가 있다면 이는 마땅히 금지되어야 할 것이나, 그 사실 여부 및 영리업무의 한계 저촉여부는 구체적인 자료에 입각하여 소속기관장이 판단하여야 한다.

질의 ○교장이 부하 직원에게 주의나 경고를 할 수 있는가?

답변 ○초·중등교육법 제20조 제1항의 규정에 의하여 교장은 소속 교직원을 지도·감독하도록 하고 있다. 따라서 교장은 복무지도 감독권자로서 복무지도권한과 감독관계에 기초하여 징계 의결 요구 대상에 이르지 아니하는 경미한 비위나 불성실한 근무자세 등에 대하여 근무태도의 개선을 목적으로 각성을 촉구하는 주의, 경고 등 행정조치를 문서나 구두로 할 수 있다.

징계 의결 요구 대상에 이르지 아니하는 경미한 비위나 불성실한 근무자세 등은 국가공무원 복무징계 관련 예규에 의한 소극행정(공무원이 해야 할 일을 하지 않거나 할 수 있는 일을 하지 않아 국민에게 불편을 주거나 권익을 침해하고 국가재정에 손실을 가져오는 업무행태)에 해당함.

※ 적극행정 : 공무원이 불합리한 규제를 개선하는 등 공공의 이익을 위해 창의성과 전문성을 바탕으로 적극적으로 업무를 처리하는 행위

2 복무 및 겸직

가. 근무(「국가공무원복무규정」 제9조, 제11조)

1) 근무시간

가) 초·중등학교 교원의 근무시간은 직무의 특수성을 감안하여 09:00-17:00로 한다.

나) 1일 근무시간의 총량을 확보하여, 교육과정 운영에 지장이 없는 범위 내에서 단위학교 기관장은 소속 교직원의 민주적 의사 수렴을 통해 **단위기관에 맞는 탄력적 근무시간제를 운영할 수 있으나, 개인별 또는 집단별 근무시간의 조정은 불가능**하다.(단, 영양교사의 경우 개인별 근무시간 조정 가능)

도움말 기타 복무관련 사항

- 점심시간은 근무시간 내에 포함되므로 외출 시 반드시 복무처리(외출)
- 시험시간, 축제일, 체육대회 등 행사 시 무단외출 절대금지

2) 시간외 근무 및 공휴일 근무

가) 기관장은 공무 수행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 근무시간 외의 근무를 명하거나 공휴일 근무를 명할 수 있다.

나) 휴가 중인 공무원은 휴가 기간은 물론 휴가 마지막 날의 근무 종료시간 이후에도 초과근무를 명할 수 없다.

다) 시간외 근무자 및 휴일 근무자에 대하여 예산의 범위 내에서 수당을 지급하되, 평일 및 방학 중 방과후학교 지도, 보충수업 지도와 같이 별도로 금전적 보상을 하는 경우에는 지도시간 만큼 시간외 근무수당 지급 대상에서 제외한다.

라) 시간외 근무 인정

(1) 시간외 근무시간 수당지급은 월 최대 67시간(정액분 10시간 포함)

(2) 정액분 지급을 위한 근무일수가 15일 미만일 경우, 매 1일마다 1/15에 해당하는 금액을 감액 (※근무지외 연수기간은 근무일수에서 제외)

(3) 휴일에 본연의 업무가 아닌 단순한 교육 참가 등 행사에 동원된 경우 초과근무 불가

(4) 국내출장 시 시간외 근무수당(정액분 제외)을 원칙적으로 지급할 수 없으나, 출장의 목적상 필연적으로 시간외근무의 발생이 예상되는 경우 근무명령에 따라 출장 중 또는 출장 후 「국가공무원 복무규정」상의 근무시간외에 근무를 한 공무원에게는 실제로 초과근무한 시간에 대하여 명백히 인정할 수 있는 객관적인 증빙자료(예: 수학여행 운영 계획서 내부결재-초과근무 역할 적시, 현장체험학습 사전답사 계획 내부결재-초과근무 역할 적시)가 있는 경우에 한정하여 시간외 근무수당 지급 **단, 국외출장(국외 수학여행의 경우 포함)은 정액분을 제외한 시간외 근무수당 지급 불가**

마) 임산부공무원의 야간 휴일근무 제한(국가공무원 복무규정 2017.3.20. 개정)

- 임신 중이거나 출산한 지 1년이 지나지 않은 공무원의 야간(22시~06시) 및 토요일·공휴일 근무 제한

※ 임산부 공무원의 동의나 신청이 있는 경우에만 가능

바) 시간외근무명령에 따라 1일 1시간 이상 시간외근무를 한 경우에 1시간을 공제한 후 매분 단위까지 합산하며, 조기 출근으로 인한 정규 출근시간 이전의 시간외근무의 경우 시간외근무명령에 따라 1시간 이상 조기 출근한 경우에 한하여 당일 정규 퇴근시간 이후의 시간외근무시간과 합산하여 1시간을 공제한 후 매분 단위까지 산정

사) 방과후수업 관련 초과근무 인정 범위(교원인사과-20085(2025.8.13.)

구분		복무(근무시간 포함 여부 및 시간외 수당 지급 기준)
학기 중	정규 근무시간 내 방과후수업 실시한 경우	**근무시간에 포함** - **정액분**: 정규 근무일로 인정하여 월간 근무일수에 포함 - **초과분**: 평일 기본 1시간을 공제한 후 분단위까지 합산하여 월간으로 계산
	정규 근무시간 후 방과후수업 실시한 경우	**근무시간에 불포함** - **정액분**: 정규 근무일로 인정하여 월간 근무일수에 포함 - **초과분**: 초과근무 시간에서 방과후수업 시간과 평일 기본 1시간을 공제한 후 분단위까지 합산하여 월간으로 계산
방학 중	정규 근무시간 내 방과후수업 실시한 경우 (평일 기준)	**근무시간에 불포함** - **정액분**: 원칙적으로 인정되지 않으나, 방과후수업 시간 이외의 시간에 정상근무를 하고 방과후수업 시간만큼 초과근무를 하여 8시간 근무를 한 경우 인정 - **초과분**: 초과근무 시간에서 방과후수업 시간과 평일 기본 1시간을 공제한 후 분단위까지 합산하여 월간으로 계산

3) 방학 중 근무

가) 방학 등 휴업일은 학생들이 수업과 등교가 정지될 뿐, 공무원의 복무규정에 따른 휴가가 아니므로 근무의무가 면제되는 것은 아니다.

나) 교원은 수업에 지장을 주지 아니하는 범위에서 소속기관장의 승인을 받아 연수기관이나 근무장소 외의 시설 또는 장소에서 연수를 받을 수 있다.(「교육공무원법」 제41조: 연수기관 또는 근무장소 외에서의 연수)

다) 방학기간 중 교원이 학교 내외의 시설 또는 장소에서 학생을 지도하고자 할 때는 학교장의 사전 허가가 필요하다.

4) 당직 및 비상근무(「국가공무원복무규정」 제5조, 「국가공무원 복무규칙」 제2조제2항)

가) 휴일 또는 근무시간 외의 화재·도난 기타 사고의 경계와 문서 처리 및 업무 연락을 하기 위한 일직·숙직·방호원 기타의 당직근무자는 모든 사고를 방지하여야 하며, 사고가 발생한 때에는 신속하게 필요한 조치를 취하여야 한다.

나) 행정기관의 장은 전시·사변 또는 천재지변 기타 이에 준하는 비상사태의 발생 또는 이의 대비를 위한 훈련의 경우에는 이에 따른 근무상의 필요한 조치를 하여야 한다.

다) 고등학교 이하의 각급 학교의 장은 당직·비상근무 및 연락체계이 유지에 관하여 별도fhg 자체 근무규칙을 정하여 시행할 수 있다.

도움말 교육공무원법 제41조 연수

- 교육공무원법 제41조 내용: (연수기관 및 근무장소 외에서의 연수) 교원은 수업에 지장을 주지 아니하는 범위에서 소속 기관의 장의 승인을 받아 연구기관이나 근무 장소 외의 시설 또는 장소에서 연수를 받을 수 있음
- '수업에 지장을 주지 아니하는 범위'의 의미: 학생들이 학교에 등교하지 않아 수업이 이루어지지 않는 '휴업일'을 말함
  - 휴업일: 방학 또는 재량휴업일(개교기념일, 교육자대회, 효 체험학습일 등)을 의미함
  - 휴무일: 토요일, 일요일, 관공서의 공휴일
- **제41조 연수 사용 시 유의사항**
  - 제41조 연수는 휴업일에 실시하는 것이 원칙
    (학기 중 시험일 등에 제41조 연수를 사용하여 단축근무는 불가함)
  - 방학 중 근무와 방과후수업 등의 사유가 발생할 경우 해당 업무 추진 후 잔여 시간에 대하여는 교육공무원법 제41조 근무지외 연수 처리 가능(교원인사과-13341(2021.6.21.))
    단, 법의 본래 취지에 맞게 복무하고 단축근무, 조기퇴근 등의 용도로 사용하지 않도록 함
  - 교육공무원법 제41조 연수 기간 중 출장 등 별도 복무가 발생한 경우 기존 결재한 41조 연수를 기결취소 후 출장 처리를 원칙으로 함. 다만, 기결 취소 및 복무 분할 처리에 따른 번거로움을 피하기 위해 1일(8시간) 미만 출장의 경우 제41조 연수 상황에서 출장 중복 처리 가능
  - 1일(8시간) 이상의 출장은 초과근무수당 정액분 지급 대상인 관계로 혼선 방지를 위하여 중복 복무처리 불가(제41조 연수 기결취소 후 해당일 출장 처리 및 그 외 기간 41조 연수 처리)

도움말 복무위반 사례

- ○○중학교 교사는 20○○.01.01부터 20○○.01.03까지 3일간 근무상황부에 아무런 복무처리를 하지 않고 교육공무원법 제41조에 의한 근무지외 연수를 실시
- 정기시험이 끝난 오후, 방학식 끝난 오후에 조퇴 등으로 처리하지 않고 교육공무원법 제41조에 의한 근무지외 연수로 복무 처리하여 적정을 기하기 못함
- ○○중학교 교감은 20○○.00.00부터 20○○.00.00까지(학기중) 건강이상 및 가정사정을 사유로 반일연가와 연가를 신청하였으나, 출입국사실을 확인한 결과 공무외 국외여행을 실시하는 등 근무상황처리에 적정을 기하지 못함

도움말 **원격수업 운영에 따른 교원 복무(재택근무)**

- 학교 정상 출근 후 업무수행이 원칙이나, 도교육청에서 마련한 재택 근무 기준에 따라 학교장이 판단하여 승인할 경우 재택근무 가능

	사회적 거리두기 2.5단계	사회적 거리두기 3단계
재택근무 등* 비율	전 교원의 1/3 이상	필수 인력 외 전원

* 재택근무 등: 재택근무, 연가, 병가 및 특별휴가 등 학교에 출근하지 않는 복무조치 포함

※ 업무가 특정 교원에게 집중되지 않도록 순환·교대근무를 실시하고 학교장·교감 등 관리자는 정상출근 근무 원칙

- (신청·승인) 재택근무 신청 단위는 일주일이며, 실시 전일까지 신청서를 작성하여 내부결재(나이스 상 복무 신청 없음), EVPN 보안서약서 동의 (교원인사과-7878: 2020.3.31.참고)
- (재택근무 방법) 근무장소 - 자택(주민등록상 및 나이스 거주지가 아니어도 가능)
  근무 시간 중 학교장의 승인 없이 근무지 이탈 불가
  업무실적 보고서를 작성하여 매일 16:00-16:30에 K-에듀파인 메모관리를 통해 보고

※ 복무 관리자의 승인을 받지 않고 근무지를 이탈한 경우 「국가공무원법」제58조의 직장 이탈 금지규정이 적용됨

- (재택근무 해제) 재택근무 해제 신청서를 작성하여 내부결재 후 출근
- (학교출근) 재택근무 중 학교 출근사유 발생 시 출장지를 학교로 하여 여비부지급 출장 처리

양 재택근무 신청(변경), 해지, 업무보고서 양식

나. 기관장 복무(휴가 및 국외여행 관련) 허가 신청

1) 근거

가) 교원휴가에 관한 예규(교육부예규 제83호, 2023.12.11. 일부개정)
나) 충청남도교육감 사무위임전결 규정(훈령 제284호, 2024.8.20.일부개정)
다) 충청남도교육감 소속 공무원 공무국외여행 규정(훈령 제229호, 2019.10.30.일부개정)

2) 기관장(교육장, 직속기관장, 특수·고등학교장)의 복무 허가신청 방법

가) 허가 신청 관련 복무
(1) 공무국외여행
(2) 휴가: 연가, 병가, 공가, 특별휴가
※1일(8시간) 미만의 휴가(병가 포함)는 학교장 자체 결재
(3) 교육공무원법 제41조 연수로 국외자율연수 실시
(4) 공무외국외여행

나) 신청 대상:
(1) 교육장 및 직속기관장

내용	구분	전결권자	비고 (결재선)
국외 출장	3급상당	부교육감	(초등):교육장 및 직속기관장→초등인사담당→교원인사과장→교육국장→교육감(부교육감)
	4급상당	국장	
휴가	3급상당	부교육감	(중등):교육장 및 직속기관장→중등인사담당→교원인사과장→교육국장→교육감(부교육감)
	4급상당	국장	

(2) 충청남도교육청 소속 유/초/중학교장, 특수/고등학교장

내용	세부내용	최종 결재권자		
		유/초/중 학교(원)장	특수/고등학교장	교육전문직원
출장	**국내출장**	**학교(원)장**	**학교장**	사무위임전결 규정 적용
	국외출장	교육장	국 장	
휴가		교육장	국 장	
교육공무원법 제41조연수	국외연수	교육장	국 장	해당없음
	국내연수	**학교(원)장**	**학교장**	
※ 결재선(국외출장, 휴가, 국외연수) (중) 학교장→교육과(국)장→교육장 (고) 학교장→중등인사담당 장학관→교원인사과장→교육국장				

※ 교육공무원 제41조연수는 국외 자율연수 기간을 포함하여 매 휴업일(여름, 겨울 및 학기말 휴업일)의 ½을 초과하지 않는 범위 내에서 실시

다) 허가신청 결재선 지정: 문서·전화 또는 구두 신청도 가능하나 우리교육청에서는 실시 3일전까지 NEIS 신청으로 일원화 함

도움말 **사무위임 전결규정(훈령 제284호, 2024.8.20.일부개정)**

● 사무위임 전결사항 (훈령 제273호 제6조 관련)

단위 업무명	세부업무명	전결권자					교육감
		실무급	담당급	과장 담당관	국장 기획관 감사관	부교육감	
1. 복무	1. 국내출장						
	가. 관외출장						
	1) 국장, 기획관, 감사관 (단, 공보담당관은 교육감 결재)					○	
	2) 과장				○		
	3) 사무관(5급상당 장학관 포함) 이하			○			
	나. 근무지내 출장						
	1) 국장, 기획관, 감사관 (단, 공보담당관은 교육감 결재)					○	
	2) 과장				○		
	3) 사무관(5급상당 장학관 포함)			○			
	4) 6급(장학사 포함) 이하		○				
	2. 국외출장						
	가. 3급(3급상당 장학관 포함) 이상					○	
	나. 4급(4급상당 장학관 포함)				○		
	다. 5급(5급상당 장학관 포함) 이하			○			
	3. 휴가						
	가. 국장, 기획관, 감사관 (단, 공보담당관은 교육감 결재)					○	
	나. 과장				○		
	다. 사무관(5급상당 장학관 포함) 이하			○			
	라. 교육장, 직속기관장(3급상당)					○	
	마. 교육장, 직속기관장(4급상당)				○		
	바. 특수 • 고등학교장				○		

다. 출장(「국가공무원복무규정」 제6조)

1) 출장

가) 상사의 명에 의해 정규 근무지 이외의 장소에서 공무를 수행하는 것을 말한다.
나) 소속기관장이 공무와 관련여부, 학교운영 등 제반 사정을 고려하여 명령한다.

2) 출장명령의 요건

가) 출장명령은 해당 교원의 업무관련성, 출장내용, 출장목적 등의 요건을 종합적으로 고려하여 명령권자가 판단하는 사항이다.
나) 출장명령의 자세한 사항은 교육청이나 학교장이 관련 법령 및 복무처리지침에 따른다.

3) 출장공무원

가) 학교장의 명을 받아 출장하는 교원은 공무 수행을 위하여 전력을 다하여야 하며, 사적인 일을 위하여 시간을 소비해서는 아니 된다.
나) 출장교원은 지정된 출장기일 안에 그 임무를 완수하지 못할 사유가 발생한 때에는 전화·전보 등의 방법으로 학교장에게 보고하고 지시를 받아야 한다.
다) 출장교원이 그 출장 용무를 마치고 귀교한 때에는 지체 없이 학교장에게 결과 보고서를 제출하여야 하며, 경미한 사항에 대하여는 말로 할 수 있다.
※ 출장명령은 출장여비의 지급 근거가 되나, 반드시 지급해야 하는 것은 아님

4) 근무지내 출장(「공무원여비규정」 제18조)

가) 의미: 같은 시·군 및 섬 안에서의 출장이나 여행 거리가 12km 미만인 출장
※ 단, 섬 밖으로의 출장은 같은 시·군이라도 근무지외 출장으로 보나, 육로나 교량으로 연결된 경우에는 근무지내 출장에 해당함
나) 여비지급 기준: 4시간 미만인 경우 1만원, 4시간 이상인 경우 2만원을 지급하되, 소속 기관의 장은 예산의 부족 또는 그 밖의 사유로 인하여 여비를 지급하지 아니할 충분한 이유가 있다고 인정될 때에는 지급하는 여비의 금액을 감하거나 여비의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다.
다) 왕복 2km이내 근거리 근무지내 출장인 경우 실비로 지급함
(1) 원칙: 실비가 발생하지 아니한 경우 지급하지 아니함.
(2) 예외: 실비가 발생한 경우 실비 지급
(가) 실비 상한액: 4시간 미만 출장은 1만원 (운임), 4시간 이상 출장은 2만원 (운임, 식비 ⅓)
(나) 공용차량을 이용한 경우에는 운임은 지급하지 아니한다.
※ 예산과-1818(2025.2.27.) 2025학년도 학교회계 세출예산 집행 지침

5) 임신한 공무원은 장거리·장시간 출장 제한 가능(국가공무원복무규정 2023.12.11. 시행)

도움말 자율연수 및 출장 위반 사례

- ○○학교 교장 외 00명의 교직원은 20○○.00.00.에 '교직원 국외 자율연수 계획서'를 학교장에게 제출한 후 4일간 공무와 무관한 국외여행을 실시하면서, 근무상황을 국외출장으로 처리하여 국외출장비와 연가보상비(교원 제외) 부당 수령
- ○○중학교에서는 20○○.00.00.부터 00.00.까지 ○○일원에서 교육과정 편성 협의회를 실시하기 위해 전 교직원이 출장을 다녀오면서 협의회와 관련한 사전 자료를 준비하지 않았고, 관광지를 탐방하는 등 교직원의 친목도모와 사기 진작을 주된 목적으로 협의회 실시
- ○○학교에서는 ○○일원에서 직원 워크숍을 1박 2일간의 일정으로 실시하면서 2일차(오전 10시까지 근무상황 처리)는 공무와 무관한 출장처리 후 부산여객터미널에서 교직원 33명이 ○○으로 공무외 국외연수를 실시하였으며, 귀국한 날에는 워크숍 출장을 위하여 임차한 전세버스를 이용하여 귀가하는 등 예산을 낭비하고 복무관리에 적정을 기하지 못함

- 차량을 동승하여 출장을 다녀오면서 동승한 차량에 휘발유 주유 후 2회에 나누어 결재하고, 그 증빙서류를 제출하여 운임을 부당하게 지급받음

도움말 사례별 출장조치 가능 여부

- 교원단체 주최 체육행사에 교원이 선수로 참여하는 경우, 체육행사의 주체가 행정기관이 아닐 뿐만 아니라 교원 본연의 직무수행과 무관한 활동이므로 출장조치 불가
- 소속직원의 경조사에 기관대표의 자격으로 참석하는 약간 명의 공무원에 대하여 출장조치가 가능함. 이 경우 경조사가 있는 직원과 출장명령을 받는 공무원은 동일한 단위기관에 근무하고 있어야 함
- 기관차원의 계획에 의한 봉사활동 등은 출장조치 가능하나, 재해·재난 발생지역이나 사회복지시설 등에서 소외계층을 돕기 위한 자원봉사활동을 하고자 하는 경우 출장조치 불가. 다만, 재해·재난 발생지역에서 자원봉사활동을 하고자 하는 경우에는 5일이내의 특별휴가(재해구호휴가)을 얻을 수 있음(복무규정 제20조제9항)
- 공무원이 석사과정을 이수하기 위하여 대학원에 다닐 경우 대학원 강의를 듣기 위해 근무시간 내에 근무지를 벗어나게 되는 경우에는 연가를 사용해야 하며 출장조치 불가
- 근무 중인 소속직원이나 학교를 방문한 민원인의 긴급한 질병·부상으로 인해 스스로 응급치료(병원방문 등)가 불가능한 경우, 기관대표의 자격으로 약간 명의 공무원에 대하여 응급조치 및 병원으로의 이송을 위한 출장 조치가 가능함

라. 휴업과 휴교(「초중등교육법」 제64조 및 「초중등교육법시행령」 제47조)

1) 휴업

가) 효력: 휴업기간 중 학교수업과 학생의 등교가 모두 정지된다.

나) 관할청의 휴업명령

(1) 관할청은 재해 등의 긴급한 사유로 정상수업이 불가능하다고 인정하는 경우에는 학교의 장에게 휴업을 명할 수 있다.

(2) 관할청의 명령을 받은 학교의 장은 지체 없이 휴업을 하여야 한다.

다) 학교장의 휴업 결정

(1) 매 학년도가 시작되기 전 학교운영위원회의 심의를 거쳐 정하고, 이때 관공서의 공휴일 및 여름·겨울 휴가가 포함되어야 한다.

(2) 학교의 장이 비상재해 또는 기타 급박한 사정이 발생한 때 실시하며, 이 경우 지체없이 관할청에 보고하여야 한다.

라) 교원의 복무: 휴업일은 교원의 공휴일이 아니므로 수업이 없어도 당연히 출근해야 하고, 학교장의 허가 또는 정당한 이유 없이 직장을 이탈할 수 없다. 휴업일에 교육공무원법 제41조의 규정에 의한 근무장소 외에서의 연수를 승인할 경우, 연수 목적, 연수의 적합성, 지역사회와의 관계 등을 종합적으로 고려하여 근무지이외에서의 연수 효과가 나타나도록 조치한다.

2) 휴교

가) 사유: 학교의 장이 명령에도 불구하고 휴업을 하지 아니하는 경우, 또는 특별히 긴급한 사유가 있는 경우에 실시한다.

나) 효력: 단순한 관리업무를 제외하고는 학교의 모든 기능이 정지된다.

다) 교원의 복무: 휴교 명령권자는 명령의 목적 달성 및 업무수행의 효율화를 도모하기 위하여 소속 교원의 복무에 관한 사항을 정한다.

마. 대학원 수강

1) 교원은 교육활동에 지장을 받지 않는 범위 내에서 법령이 정하는 바에 따라 외출, 조퇴, 연가 등을 활용하여 기관장의 허가를 받는 경우 주간대학원 수강이 가능하다.(본인의 연가일수를 초과한 대학원 수학은 국가공무원법 제58조(직장이탈 금지)에 위반됨

2) 교원은 근무시간 내에 수업이 지장 없는 한 학교장의 허가를 받고 야간 또는 계절제 대학원 수강을 할 수 있으며, 근무상황은 "출장(연수)"로 처리한다. 이때 여비는 지급하지 아니 하며, 근무일수에도 포함하지 아니함 (근무시간 내에 근무지를 벗어나는 경우 연가 등 개인 복무 사용)

3) 야간제대학원도 장거리 수강이나 주간대학원의 수업시간대에 운영되는 등 복무지도 감독권자인 학교장의 종합적인 판단에 의하여 주간대학원의 복무에 준하여 처리

4) 근무시간 중에는 교육활동에 전념해야 하므로 원격대학원 수업 수강은 국가공무원법 제56조 성실의무에 위반됨(교원인사과-5694, 2020.3.4.)

바. 겸직 및 외부강의

1) 영리업무 금지 및 겸직허가(「국가공무원복무규정」 제25조, 제26조, 국가공무원 복무·징계 예규. **(2026.1. (인사혁신처 예규))**

가) 영리업무 금지(국가공무원 복무규정 제25조(영리업무의 금지))

(1) 지속적으로 재산상의 이득을 취하는 행위(휴직 중에도 해당)

(가) 매월, 매주, 매일 주기적으로 행해지는 것

(나) 계절적으로 행해지는 것

(다) 명확한 주기는 없으나 계속적으로 행해지는 것

(라) 현재하고 있는 일을 계속적으로 행할 의지와 가능성이 있는 것

(2) 영리적인 업무를 스스로 경영하거나 이와 같은 기업체의 임원이 되는 것

(3) 직무와 관련 있는 타인의 기업에 투자하는 행위

2) 겸직

가) 겸직 허가

(1) 겸직 허가 대상의 직무: 영리업무에 해당되지 아니하는 다른 직무로서 재건축 조합이사, 동 대표, 장학재단이사 등으로 허가권자의 판단이 필요함

(2) 담당 직무수행에 지장이 없는 경우에 한하여 소속 기관장의 사전 허가를 받아야 하며, 교원의 경우에는 비영리단체의 비상근 무보수 조건의 임직원 등을 소속 기관장의 허가를 받아 겸직할 수 있음

≪ 복무규정 제25조에 따른 금지요건 ≫

1) 공무원의 직무 능률을 떨어뜨릴 우려가 있는 경우
2) 공무에 대해 부당한 영향을 끼칠 우려가 있는 경우
3) 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득할 우려가 있는 경우
4) 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우

나) 겸직 심사위원회 구성.운영

(1) 구성: 교(원)감 포함 내부위원 3인 이상으로 구성하되, 임기제로도 운영 가능

※ 병설유치원은 병설한 학교의 겸직심사위원회와 통합하여 운영 가능

- 기관의 **업무경감 차원**에서 서면심사 및 인사자문 위원회 등 기존의 위원회를 활용하여 운영 가능하며, 공정하고 객관적인 심사가 될 수 있도록 위원 구성

(2) 겸직허가 기간: 최대 2년(사교육 관련·인터넷 개인방송의 경우: 최대 1년)

(3) 심사대상: 다음 사항에 대해 겸직허가 대상여부, 허가기준 부합여부 등 겸직허가 여부에 대한 제반 사항을 심사

- 인터넷 개인방송 활동
- 부동산 임대업
- 과도한 겸직수익 발생
- 직무 관련 지식·정보를 이용한 겸직 활동 사항
- 그 밖에 면밀한 검토가 필요한 사항

(4) 운영기준: 재적위원 과반수 출석으로 개회하고, 출석위원 과반수 찬성으로 의결

다) 겸직허가 절차: 출강 동의요청 공문 접수→ 겸직허가 신청서 제출→ 겸직허가 심사→ 소속 기관장의 겸직허가(기관의 장은 겸직허가 신청서에 기재된 업무 성격, 보수, 담당직무와의 관련성 등에 대해 증빙자료를 제출받고 겸직심사 주요 체크리스트에 의거 사실 여부를 확인하여야 함)

양 겸직허가 신청서, 겸직허가대장, 공무원 겸직심사 주요 체크리스트

3) 외부강의

가) 모든 외부강의는 소속부서장의 사전 결재를 받아야 하고(겸직허가를 받은 경우는 제외) 외부강의 출장은 반드시 요청기관의 공문에 의하도록 함

나) 대학(교)의 시간강사, 겸임교수 등으로 위촉되어 1개월을 초과하여 출강할 때에는 대가와 관계없이 소속기관장의 겸직 허가를 받아야 함

다) 국가 또는 지방자치단체가 아닌 요청자에게 사례금을 받는 경우, 그 내역을 소속 기관의 장에게 외부강의 등을 마친 날부터 10일 이내에 신고 (나이스-외부강의 등록)

라) 대가를 받고 실시하는 모든 외부강의는 소속부서의 장을 경유하여 소속기관의 행동강령책임관에게 신고하되, 강의요청자가 국가나 지방자치단체인 경우는 신고대상이 아님(공무원 행동강령 제15조)

마) 담당 직무수행과 관련이 있거나 국가정책 수행 목적 및 기관장이 필요하다고 인정하는 외부강의는 출장 처리, 그 외의 경우에는 지각, 외출, 조퇴, 연가 등으로 처리

바) 근무시간 내 외부강의는 원칙적으로 금지하고, 근무시간 외 외부강의는 업무에 지장이 없는 범위 내에서 허용함

※ 허가 시 검토 사항: 근무 시간과 겸직 업무 종사 시간의 합이 주 52시간, 1일 12시간 초과 불가

※ 시간선택제 채용공무원 영리업무 금지 및 겸직 허가: 국가공무원 복무·징계 관련 예규 참고

도움말 **청탁금지법 제10조의 외부강의**

- 「청탁금지법」제10조의 규율대상인 외부강의등은 '직무관련성'이 있고, '교육·홍보·토론회·세미나·공청회'와 같이 다수인을 대상으로 의견·지식을 전달하거나 회의 형태인 경우임
- 직무 관련성이 없는 경우 또는 다수인을 대상으로 하지 않거나 회의 형태가 아닌 경우는 제10조의 규율 대상에서 제외

['외부강의 등'에 해당하지 않는 경우]

- 소속 기관장의 사전 겸직허가를 받고 학교에 출강
- 사회자와의 개별 방송 인터뷰에 응하는 경우
- 서면심사·서면자문 등에 응하는 경우
- 시험출제위원으로 위촉되어 시험출제 업무를 하는 경우
- 각종 법령에 의한 위원회 위원으로 위촉되어 회의에 참가
- 각종 연주회, 전시회 등에서 연주, 공연, 전시 등 행위

사. 인터넷 개인 미디어 활동 지침(2022.01.01. 시행·적용)

1) 적용 범위 및 기준

가) 적용 대상: **유·초·중등 모든 교원**

나) 적용 범위: 교원 인터넷 개인 미디어 활동에 대해서는 동 지침을 우선 적용하되, **지침에 없는 내용은 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」를 따름**

다) 적용 세부 기준: 교원의 인터넷 개인미디어 활동에 대한 겸직허가에 관한 사항은 동 지침을 우선 적용

2) '인터넷 개인 미디어 활동'의 정의

가) 정의(지침 적용 대상 활동)

> ▸ 인터넷 개인 미디어 활동이란 본인 또는 다른 사람의 콘텐츠(영상, 음성, 사진 글 등)를 인터넷 플랫폼*의 개인 계정에 탑재하여 불특정 다수의 인터넷 이용자와 공유하고 상호 소통하는 일체의 행위
> * 인터넷 플랫폼 예시 : 네이버TV, 아프리카TV, 유튜브, 트위치, 팟빵, 네이버 블로그, 다음 브런치 등

나) 유의 사항

(1) 원격수업 등 **수업 활용 목적의 콘텐츠**를 제작한 후 공개 범위를 제한하여 탑재하는 경우 '인터넷 개인 미디어 활동'에 **미포함**

(2) **업무의 일환**으로 콘텐츠를 제작하여 **인터넷 플랫폼 공공 계정에 탑재하는 활동**은 '인터넷 개인 미디어 활동'에 **미포함**

[참고 : 인터넷 개인 미디어 활동 영역]

<table>
<tr><td rowspan="2">콘텐츠 목적</td><td colspan="2">인터넷 플랫폼</td></tr>
<tr><td>개인 계정</td><td>공공 계정</td></tr>
<tr><td>개인 취미 등 사적 목적</td><td rowspan="2">인터넷 개인 미디어 활동</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>수업 외 직무 관련</td></tr>
<tr><td>학교(유치원) 수업용(공개 범위 제한)</td><td colspan="2">업무 관련 활동</td></tr>
</table>

3) 준수할 사항

> ▸ 일반적으로 **교원에게 적용되는 복무규정과 행동 강령 등은 인터넷 개인미디어 활동을 할 때에도 동일하게 적용**됨을 각별히 유의

가) 직무상 알게 된 **비밀 누설 금지** (「국가공무원법」 제60조)

※ 브이로그 등을 통해 **비공개 직무정보가 공개되지 않도록** 각별히 유의해야 하며, **특히 유아·학생을 특정할 수 있는 정보 노출 금지**

나) 직무 내외를 불문하고 공무원으로서 **품위 유지** (「국가공무원법」 제63조)

※ 타인의 명예나 권리 침해, 비속어 사용, 허위사실 유포, 폭력적·선정적 콘텐츠 제작·공유하는 행위 등 금지

다) **정당의 결성 및 가입** 관련 행위, 선거에서 **특정 정당 또는 특정인을 지지·반대**하기 위한 행위 금지 (「국가공무원법」 제65조)

라) **직무 능률**을 떨어뜨리거나, **공무에 부당한 영향**을 끼치거나, **국가의 이익과 상반되는 이익**을 취득하거나, **정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려**가 있는 행위 금지 (「국가공무원 복무규정」 제25조)

마) 동의 없이 타인(유아·학생, 동료 교직원, 보호자 등)이 등장하는 콘텐츠를 제작·공유함으로써 **타인의 초상권을 침해하는 행위** 금지

☞ 영상·사진 탑재 시 **출연자의 동의를 받았음을 자막 처리** 등을 통해 명시해야 함

바) 유**아·학생 평가**의 **공정성**에 **부정적인 영향**을 초래할 수 있는 내용의 **콘텐츠 탑재 금지**

질의 ○ **근무시간 중 교사들의 개인 일상을 담은 유튜브 브이로그 촬영은 가능한가요?**

답변 ○ 교원은 **근무시간 중에 직무에 전념할 의무**가 있으며 **직무 능률을 떨어뜨릴 행위를 해서는 안 되므로**, 직무와 관련 없이 이루어지는 브이로그 촬영은 원칙적으로 **금지됩니다.** 다만, 소속 기관, 교육부·교육청 등의 요청에 따라 업무의 일환으로 브이로그 등 영상을 촬영하는 것은 가능하며, 소속 기관의 장(학교(원)장 등)에게 **사전 보고**를 하는 것이 바람직합니다.

질의 ○ **인터넷 개인 미디어 활동이나 SNS 활동 시, 물품이나 금전을 받고 직·간접 광고를 하거나, 후원 수익을 취할 수 있나요?**

답변 ○ **할 수 없습니다.** 업체 등으로부터 **협찬을 받아 특정 물품을 홍보**하는 행위(예: 직·간접광고) 또는 인터넷 개인 미디어 등을 통해 **후원 수익**을 취득하는 행위는 **공무에 부당한 영향을 끼치거나 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 행위**로서 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에 **금지**되어 있습니다.

질의 ○ **겸직 허가 대상이 아닌 인터넷 개인 미디어 활동을 하는 경우에도 콘텐츠에 유아·학생이 등장할 때 초상권 동의를 받아야 하나요?**

답변 ○ 유아·학생이 등장하는 영상·사진을 촬영할 때는 **겸직 허가 여부와 무관히 초상권 동의**를 받아야 합니다. 겸직 허가를 받기 전에는 동의서를 받아 보관해두고, **겸직 허가를 신청하는 경우**에 보관해둔 **촬영 및 초상권 활용 동의서를 겸직 허가 신청서에 첨부하여 제출**해야 합니다.

질의 ○ **공공 계정에 유아·학생이 등장하는 콘텐츠를 탑재할 때도 초상권 동의를 받아야 하나요?**

답변 ○ 초상권은 자신의 얼굴 기타 사회통념상 특정인임을 식별할 수 있는 신체적 특징에 관하여 함부로 촬영되거나 공표되지 아니하고 영리적으로 이용당하지 않을 권리를 의미하므로, 공공 계정에 콘텐츠를 탑재하는 경우라도 유아·학생이 등장하는 경우라면 **초상권 동의**를 받아야 합니다.

질의 ○ **운영 중인 유튜브에 촬영 및 초상권 동의를 받지 않은 유아·학생이 등장하는 콘텐츠가 탑재되어 있는 경우 어떻게 해야 하나요?**

답변 ○ 출연 유아·학생의 신분이 특정되지 않도록 **화면 인물 불투명 처리** 등을 하여 **재탑재**하거나, 해당 콘텐츠를 **삭제**해야 합니다.

질의 ○ **유아·학생과 학부모(보호자)로부터 촬영 및 초상권 동의를 받았지만, 동의서 등 관련 증빙 서류를 보관하지 못하고 있는 경우 어떻게 해야 하나요?**

답변 ○ 관련 증빙 서류가 없는 경우 동의를 받지 않은 경우와 동일하게 처리해야 합니다. 즉, 출연한 유아·학생의 신분이 특정되지 않도록 불투명 처리 등을 하여 **재탑재**하거나, 해당 콘텐츠를 **삭제**해야 합니다.

질의 ○ **유아·학생과 학부모(보호자)로부터 촬영 및 초상권 동의를 받았고 관련 증빙 서류도 있습니다. 이미 유튜브 등에 탑재한 영상도 '출연자 동의를 받았음' 자막 처리해야 하나요?**

답변 ○ 동 지침 이전에 탑재한 영상의 경우에도 가능하면 **자막 처리를 하여 영상을 재탑재**하는 것이 원칙입니다. 다만, 불가피한 경우 공지나 영상 설명 게시판 등을 통해 일정 시점 이전의 영상은 출연자 및 보호자의 촬영 및 초상권 사용 동의를 받은 것임을 명시하는 것으로 갈음할 수 있습니다.

4) 겸직허가

- 대부분의 일상적인 인터넷 개인 미디어 활동에 대해서는 겸직 허가가 필요하지 않음
- 다만, 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」의 **겸직 허가 대상에 해당된다고 판단하는 경우** 겸직 허가 신청을 하여 승인을 받아야 함

가) 겸직허가 대상

(1) **인터넷 개인방송***인 경우

* 인터넷 개인방송 플랫폼 : 네이버TV, 아프리카TV, 유튜브, 트위치 등

- **수익 창출 요건이 있는 경우*** : 인터넷 플랫폼에서 정하는 **수익 창출 요건을 충족**하고, **이후에도 계속 활동**을 하고자 하는 경우

* (예) 유튜브 : 구독자 1,000명이고, 연간 누적재생시간 4,000시간 이상

- **수익 창출 요건이 없는 경우*** : 인터넷 플랫폼을 통해 **수익이 최초 발생**하고, **이후에도 계속 활동**을 하고자 하는 경우

* (예) 아프리카 TV는 별도의 수익 창출 요건 없이 바로 수익 발생 가능

(2) **인터넷 개인방송이 아닌* 경우** : 인터넷 플랫폼을 통해 **수익이 최초 발생**하고, **이후에도 계속 활동**을 하고자 하는 경우

* (예) 네이버 블로그, 다음 브런치 등

질의 ○ **"계속 활동을 하는 경우"라 할 때, 계속성 판단의 기준은 무엇인가요?**

답변 ○ **「국가공무원 복무·징계 관련 예규」**에서 계속성 판단의 기준을 아래와 같이 제시하고 있으며, 이를 기준으로 대상 활동의 양태를 종합적으로 고려하여 판단해야 할 것입니다.

※ 계속성 기준 : ①매일·매주·매월 등 주기적으로 행해지는 것, ②계절적으로 행해지는 것, ③명확한 주기는 없으나 계속적으로 행해지는 것, ④현재 하고 있는 일을 계속적으로 행할 의지와 가능성이 있는 것

질의 ○ **콘텐츠를 상당 기간 탑재하지 않고 계정을 유지하며 댓글만 관리하는 경우에도 인터넷 개인 미디어 활동을 계속하는 것으로 보아야 하나요?**

답변 ○ "계속 활동"의 의미는 콘텐츠 게시, 댓글 작성, 계정 유지 등 인터넷 개인 미디어를 유지·관리하는 일체의 활동을 포괄하므로, 상당 기간 콘텐츠를 제작하여 탑재하지 아니하여도 계정을 계속 유지 관리하는 경우 "계속 활동"하고 있다고 보아야 할 것입니다.

나) 겸직 허가권자 : **소속 기관의 장(학교(원)장 등)**

다) 겸직 허가기준

(1) 소속 기관의 장(학교(원)장 등)은 **콘텐츠의 내용과 성격**, 콘텐츠의 제작 및 운영·관리에 **소요되는 시간과 노력** 등을 **구체적**으로 **심사**하여 **준수할 사항***을 위반하지 않고, 담당 직무수행에 지장이 없는 경우 **겸직 허가**

* 직무상 비밀누설 금지, 품위 유지, 정치운동의 금지 등「3. 준수할 사항」

(2) 소속 기관의 장(학교(원)장 등)은 인터넷 개인 미디어 활동이 교원으로서 **준수할 사항**을 **위반**한 경우, **그 내용 및 정도 등을 고려**하여 **겸직 불허, 콘텐츠 삭제 요청, 활동 금지, 징계 요구 등** 조치

라) 겸직 허가 절차

(1) **(신청)** 소속 기관의 장(학교(원)장 등)에게 **개인 미디어 채널별**로 겸직 허가 신청

- **겸직허가 신청서, 겸직심사 체크리스트, (필요시) 촬영 및 초상권 활용 동의서, 관련 증빙 서류* 제출**

* 개인 미디어 채널의 관리자 화면 캡쳐 등 겸직허가 신청서와 겸직심사 체크리스트에 기술한 내용을 증빙할 수 있는 자료

- **겸직 신청 대상에 해당**되면 **새로운 콘텐츠 게시 전**에 **신청**
- 교원 임용 전 겸직허가 대상이 되는 인터넷 개인미디어 활동을 하고 있었던 경우, **교원 임용 후에도 그 활동을 계속하고자 하는 경우, 임용된 날부터 1개월 이내에 겸직허가 신청**

(2) (**심사**) 소속 기관의 장(학교(원)장 등)은 겸직허가 신청자료 등을 토대로 복무규정 상 겸직허가 대상인지, 허가기준에 부합하는지 여부 등 검토

- 겸직허가 신청서·겸직심사 체크리스트에 기재된 콘텐츠의 성격, 수익, 담당 직무 관련성 등에 대해 증빙자료를 제출받아 사실 여부를 확인 및 심사
- 영리업무 금지와 겸직허가 제도의 취지를 종합적으로 고려하여 개별적.구체적으로 판단하여 허가 여부 결정
- 겸직을 허가하는 경우, 허가 기간은 허가일로부터 **1년 이내**를 원칙으로 하되, **전보 등 소속 기관 변경 시 변경기관에 재신청**
- 소속기관의 장(학교(원)장 등)은 겸직심사위원회를 구성하고 심사 결과를 제출받아 허가 여부를 결정할 수 있음
- 심사 결과는 내부 결재를 하여 보관

※ 겸직심사위원회 구성 및 운영은 앞의 일반적 겸직과 동일하게 구성.운영

질의	○ **겸직심사위원회는 반드시 운영해야하나요?**
답변	○ **「국가공무원 복무·징계 관련 예규」**에 따르면 **인터넷 개인방송 활동**, 부동산 임대업, 과도한 겸직수익 발생, 직무 관련 지식·정보를 이용한 겸직 활동 사항, 그 밖에 면밀한 검토가 필요한 사항 등에 대해서 **겸직심사위원회를 반드시 운영**해야 합니다.

(3) (**결과통보**) 소속기관의 장(학교(원)장 등)은 **공문**을 통해 겸직허가 신청에 대한 심사결과를 **해당 교원에게 통보**

- 통보 시 허가 여부, 허가 기간 등 심사 결과를 명확히 전달하고, 실태조사 실시 및 겸직 시 준수사항* 등을 사전에 안내

* 겸직 허가 범위 내 활동, 인터넷 개인 미디어 활동 시 금지 및 준수사항 등

질의	○ **가족이나 지인 등 타인이 개설한 인터넷 (개인) 미디어에 출연하거나 기획 등 운영에 참여하는 경우에도 겸직허가를 받아야 하나요?**
답변	○ 교원이 직접 인터넷 개인미디어 계정을 개설하고 운영하는 것이 아니라면 '인터넷 개인미디어 활동'에 포함되지 않습니다. 다만, 타인이 개설한 인터넷 (개인) 미디어에 기획, 출연 등을 하고자 한다면, 겸직허가의 일반 원칙에 따라 ①영리 업무이거나 ②비영리 업무일지라도 계속성이 있다고 판단되는 경우에는 겸직허가를 받아야 합니다.

마) 실태조사 및 관리상 유의사항

(1) 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에 따라 매년 1월(전년도 12월말 기준), 7월(당해연도 6월말 기준)에 시·도교육감이 **겸직 실태조사**를 할 때, **겸직허가를 받은 인터넷 개인 미디어 활동**도 포함

- 점검 사항 : 허가 내용대로 활동하고 있는지 여부, 준수할 사항 위반 여부 등
- 점검 후 조치사항 : 겸직 허가 내용과 다른 활동, 준수할 사항 위반 등의 경우에는 그 정도를 고려하여 징계의결 요구, 겸직허가 취소, 관련 콘텐츠 삭제 요청 등 조치
- 점검 결과 보고 : 매년 1월 겸직허가 실태조사를 할 때, 겸직허가를 받은 교원의 인터넷 개인 미디어 활동 실태조사 결과(점검 후 조치사항 포함)를 <서식4>에 따라 작성하여 3월 말까지 교육부에 제출

(2) 소속기관의 장(학교(원)장 등)은 아래의 사항에 해당되는 경우를 확인한 경우 그 위반 행태 및 정도 등을 감안하여 시정 요구, 징계의결 요구 등 조치

- 겸직 신청 대상에 해당함에도 **겸직 신청을 불이행**한 사실이 확인되는 경우
- **겸직 허가 여부와 관계없이** 민원 등을 통해 교원으로서 품위 손상, 초상권 침해, 유아·학생 정보 노출, 직무 전념 저해 등 동 지침 위반 사실이 밝혀진 경우

(3) 겸직허가 기간은 **최대 1년**, **겸직 연장**의 경우 겸직허가 **종료일 1개월 이전까지** 소속 기관의 장(학교(원)장 등)에게 신청

【겸직허가 신청서】 양 겸직허가 신청서 양식

겸직허가 신청서 (외부강의 신청용)

인적사항	소속	00중학교		직 위	교사	
	직급	중등교사	성명	홍길동	주민등록번호	0000-0000
강의 일시 및 시간	20○○.00.00~00.00(00시~00시까지, 0시간)					
강의 장소 (소재지)	충남 ○○시 ○○대학교					
강의 과목 또는 주제	중등교육(교수학습의 이론과 실제)					
강의 기간 (겸직기간)	20○○.00.00~00.00 (6개월)		강의회수 및 시간	12회 48시간(주당 3시간)		
강의 요청 기관	○○대학교		겸직 시 그 직위	시간강사		
강의시(겸직시) 받는 보수	· 1회 강의시: 30,000원 · 월 보수: 360,000원					
강의 내용 직무관련성	· 중학교 학생들을 위한 교수학습 지도로 직무와 관련됨					
직무 전념에 미칠 영향 정도	· 매주 토요일에 실시하므로 학교 및 수업에 지장이 없음					

<붙임> 겸직기관 강의요청서

20○○. . .

신청자 (인)

○○학교장 귀하

【겸직허가 대장】 양 겸직허가대장 양식

겸직허가 대장(외부강의)									
연번	허가 일시	직위 (직급)	성 명	출강기관 (소재지)	겸직 직위	겸직기간	강의과목 또는 주제	강의시간	1회당 강의료
1	20○○. 00.00	교사	홍길동	○○대	강사	00.00.00 ~ 00.00.00 (6월)	중등교육	48시간 (주3시간)	30,000원
2									
3									
4									

【인터넷 개인 미디어 활동 겸직허가 실태조사 서식】 양 인터넷 개인 미디어 활동 겸직허가 실태조사 서식

유튜브 활동 겸직허가 실태조사 (서식)

연번	시도	설립	학교급	직급	성명 (익명)	미디어 종류	미디어 제목	미디어 주소	겸직 허가 기간	구독자 수	게시물 수	주요 활동 내용	수익 (최근 3개월 평균, 원)	지침 위반 여부	조치 사항
예시		*공립*	*초등*	*교사*	*김OO*	*유튜브*	*즐거운 음악*	*http://*	*'23.6.1.~'24.5.31.*	*1,500*	*30*	*클래식 소개 등*	*100,000*	*부적절한 언행*	*겸직 허가 취소*
		공립	*중등*	*교감*	*이***	*블로그*	*교원 치유 교실*	*http://*	*'23.3.1.~'23.12.31.*	*20,000*	*500*	*교직 에세이*	*50,000*	*해당 없음*	*해당 없음*

【인터넷 개인 미디어 활동 겸직허가 신청서 (예시)】 양 인터넷 개인 미디어 활동 겸직허가신청서

인터넷 개인미디어 활동 겸직허가 신청서 (예시)

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">인적사항</td><td>학교명</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>직 급</td><td></td><td>성 명</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">담당 직무</td><td colspan="5">○
○
○</td></tr>
<tr><td colspan="2">겸직 허가기간</td><td colspan="5">(예시 : 연도 중 겸직 신청) 2025.8.15. ~ 2025.12.31.
(예시 : 1년 기준) 2025.1.1. ~ 2025.12.31.</td></tr>
<tr><td rowspan="7">겸직신청내용</td><td>채널명</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>채널 URL</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>활동 구분
(중복체크 가능)</td><td colspan="5">☐ 수업 외 직무활동 ☐ 개인 취미 등 사적 목적 활동
☐ 기타 (_____)</td></tr>
<tr><td>활동 목적</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>주요 활동 내용</td><td colspan="5">○
○
○</td></tr>
<tr><td>초상권 활용 동의
필요 여부</td><td>☐ 필요함
☐ 필요하지 않음</td><td colspan="2">구독자 수
(신청일 기준)</td><td colspan="2">(단위 : 명)</td></tr>
<tr><td>게시물 수
(신청일 기준)</td><td>(단위 : 개)</td><td colspan="2">월평균 광고수익
(신청일 기준)</td><td colspan="2">(단위 : 만원)</td></tr>
<tr><td colspan="2">참고 사항</td><td colspan="5">「초상권 활용 동의 필요 여부」는 유아·학생, 교원, 학부모(보호자) 등이 영상·사진에 등장하는지 여부로 판단 (등장하는 경우 동의 필요)</td></tr>
</table>

<필수 첨부> 1. 인터넷 개인 미디어 활동 겸직심사 체크리스트
2. 촬영 및 초상권 활용 동의서(초상권 활용 동의가 필요한 경우)

20○○. ○○. ○○.

신청자 ○○○ (서명)

○○○○○ 귀하 (소속기관장)

※ 각 기관의 형편에 따라 서식변경 가능

【촬영 및 초상권 활용 동의서(예시)】 양 촬영 및 초상권 활용 동의서

촬영 및 초상권 활용 동의서(예시)

○ 영상·사진 촬영 목적 :

○ 영상·사진 탑재 인터넷 플랫폼 :

○ 영상·사진 제작자(소속/직급/성명) :

○ 촬영 일시 :

○ 촬영 장소 :

○ 촬영 내용(구체적으로 기재)

-

-

○ 촬영물 사용 기한: OO년 O월 O일부터 ~ OO년 O월 O일까지

○ 동의 여부(✓)

- 해당 영상·사진을 위 플랫폼에서 제작자가 촬영 및 활용하는 것에 동의합니다.

동의함	동의하지 않음

(단, 동의서를 제출하지 않은 경우 해당자는 반드시 모자이크 처리)

20○○. ○○. ○○.

학생(보호자, 교사) ○ ○ ○ (인)

법정대리인(보호자) ○ ○ ○ (인)

○ ○ ○ ○ ○ 귀하 (소속기관장)

※ 만 14세 미만의 유아·학생인 경우엔 법정대리인(보호자)의 동의가 필요

※ 각 기관의 형편에 따라 서식변경 가능

【인터넷 개인 미디어 활동 겸직심사 체크리스트】

양 인터넷 개인 미디어 활동 겸직심사 체크리스트

Ⅱ. 휴가 및 국외여행

1 교원의 휴가

가. 휴가 제도(「국가공무원복무규정」, 「교원휴가에관한예규」)

1) 휴가의 종류

가) 연가: 정신적·신체적 휴식을 취함으로써 근무능률을 유지하고 개인생활의 편의를 위하여 사용하는 휴가
나) 병가: 질병 또는 부상으로 직무를 수행할 수 없는 경우 또는 전염병에 걸려 다른 공무원의 건강에 영향을 미칠 우려가 있을 때 부여받는 휴가
다) 공가: 공무원이 일반국민의 자격으로 국가기관의 업무수행에 협조하거나 법령상 의무의 이행이 필요한 경우에 부여받는 휴가
라) 특별휴가: 사회통념 및 관례상 특별한 사유(경조사 등)가 있는 경우 부여받는 휴가

2) 휴가의 실시 원칙

가) 기관장 또는 학교의 장은 휴가를 허가함에 있어 소속교원이 원하는 시기에 법정 휴가 일수가 보장되도록 한다.
나) 연가는 학생들의 수업 및 교육활동 등을 고려하여 부모생신일 또는 기일 등을 제외하고는 특별한 사유가 없는 한 방학 중에 실시하여 수업결손이 발생하지 않도록 한다.
다) 휴가 중에는 긴급 상황에 대비하여 연락이 가능하도록 연락 체계를 유지한다.

3) 허가권자 및 절차

가) 교원의 휴가·지각·조퇴·외출과 근무지내 출장 시 근무상황부에 의하여 미리 신청을 하여 사유 발생 전까지 학교장의 허가를 받아야 한다. 다만, 병가·특별휴가 등 불가피한 경우에는 당일 정오까지 필요한 절차를 취하고, 다른 교원으로 하여금 이를 대행하게 할 수 있다.
나) 교원이 출근(정해진 근무시간까지 근무 장소에 도착하는 것)할 수 없을 때에는 소속기관에 미리 신고하여야 하고, 그 후 출근한 때에는 지각으로, 출근하지 않는 때에는 결근으로 처리한다.
다) 학교장의 휴가는 직근 상급기관 기관장(유·초·중학교장은 교육장, 고등학교, 특수학교장은 교육감)의 허가를 받아 실시한다. 이때, 문서·전화 또는 구두로 휴가를 신청할 수 있으며, 직근 상급기관의 근무상황부 또는 근무상황카드에 의하여 관리한다.

4) 휴가 일수의 계산

가) 휴가 일수의 계산은 휴가 종류별로 따로 계산한다.
나) 휴가기간 중의 공휴일은 그 휴가 일수에 산입하지 않으나, 휴가 일수가 연속하여 30일 이상 계속되는 경우에는 휴가 일수에 산입한다.
다) 반일연가는 13:00을 기준으로 하여 오전과 오후로 구분하되, 탄력근무시간제를 적용하는 학교에서는 근무시간 4시간을 기준으로 학교의 장이 달리 정할 수 있다.
라) 퇴직 후 당해 연도에 재임용된 교원의 휴가일수 산정시는 퇴직 전 근무기관에서 사용한 휴가 일수를 공제하여야 한다.
마) 법정 휴가 일수를 초과한 휴가는 결근으로 처리한다.

5) 유의할 점

가) 휴가 중에는 긴급 시 연락이 가능하도록 연락체계를 유지하여야 한다.
나) 교원이 휴가를 실시함에 있어서는 수업 및 담당사무 등을 학교장이 정한 자에게 인계하여 업무의 연속성을 유지하여야 한다.
다) 근무상황부 또는 근무상황카드를 관리하는 부서의 장은 근무상황을 수시로 확인하여 다음과 같은 사례가 발생하지 않도록 하여야 한다.

(1) 연가 사유를 고의적으로 병가 처리
(2) 연가 사실 미기록 및 지각·조퇴·외출의 묵인
(3) 진단서 제출 없이 연간 6일을 초과하는 병가일수의 연가 미공제 사례 등

라) 학교의 장은 소속 교원이 전보·파견·전직·전출되는 경우 전년도 및 당해 연도의 휴가기록을 포함한 복무관리상황(근무상황부 또는 근무상황카드사본)을 신임학교 또는 기관으로 즉시 통보하여야 한다.

도움말 **근무상황 관련 용어의 정의**

- 출근: 근무시작 시간까지 근무 장소(사무실 또는 현장)에 도착하는 것
- 지각: 근무 장소에 근무시작 시간 이후에 출근하는 것
- 조퇴: 근무시간 종료 이전에 퇴근하는 것
- 외출: 근무시간 중 개인용무를 위하여 근무장소 외부로 나간 후, 근무종료 시간 이전에 돌아오는 것
- 퇴근: 그 날의 업무를 종료하고 근무종료 시간 이후에 근무 장소를 떠나는 것
- 결근: 출장, 휴가 등의 정당한 사유 없이 근무종료 시간까지 출근하지 아니하는 것

나. 휴가 종류별 실시 방법(「국가공무원복무규정」, 「교원휴가에관한예규」)

1) 연가

가) 연가일수

(1) 재직기간별 연가일수

재직기간	연가일수	재직기간	연가일수
1개월 이상 1년 미만	11일	4년 이상 5년 미만	17일
1년 이상 3년 미만	15일	5년 이상 6년 미만	20일
3년 이상 4년 미만	16일	6년 이상	21일

※ 시간선택제 전환 교사의 연가 일수: 국가공무원 복무·징계 예규

(2) 연가는 1월 1일부터 12월 31일까지 1년 단위로 계산하며, 미사용 연가는 다음 해로 이월하여 허가할 수 없다.

(3) 연가의 가산: 당해 연도에 결근·휴직·정직·강등·직위해제 사실이 없는 교원으로 병가 사용이 없는 경우와 연가 보상비를 지급받지 못한 연가일수가 있는 경우에는 다음해에 한하여 재직기간별 연가일수에 각각 1일(합계 2일)을 가산하며, 가산 사실을 개인별 근무상황부 또는 근무상황 카드의 첫 란에 기재하고 허가권자의 확인을 받아야 한다.

나) 재직기간: 「공무원연금법」제25조 제1항 내지 제3항에서 규정한 재직기간을 적용하며, 휴직기간·정직기간 및 직위해제기간, 강등처분에 따라 직무에 종사하지 못하는 기간은 근무기간에 산입하지 아니한다. 다만, 육아휴직 및 법령에 의한 의무수행이나 공무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직은 근무기간에 산입하고, 재직기간 계산은 연가 사용 직전 일을 기준으로 계산한다.

다) 연가 계획 및 실시

(1) 학교의 장은 휴가를 승인함에 있어 소속 교원이 원하는 시기에 법정휴가일수를 사용할 수 있도록 보장하되, 연가는 수업 및 교육활동 등을 고려하여 특별한 사유가 없는 한 수업일을 제외하여 실시하도록 한다.

(2) 연가는 반일단위로도 허가할 수 있으며, 반일연가 2회는 연가 1일로 본다.

라) 수업일 중 연가의 실시 가능일

(1) 본인 및 배우자 직계존속의 생일

(2) 배우자, 본인 및 배우자 직계존속의 기일

(3) 배우자, 본인 및 배우자 직계존비속 또는 형제·자매의 질병, 부상 등으로 일시적인 간호 또는 위로가 필요하다고 인정되는 경우
(4) 병가를 모두 사용한 후에도 직무를 수행할 수 없거나 계속 요양을 할 필요가 있는 경우
(5) 한국방송통신대학교 출석 수업 및 일반대학원 시험에 참석하는 경우
(6) 본인 및 배우자 부모의 형제·자매 장례식
(7) 본인 및 배우자 형제·자매의 배우자 장례식
(8) 본인 자녀의 입영일
(9) 기타 상당한 이유가 있다고 소속 학교의 장이 인정하는 경우

마) NEIS 연가 결재: 휴업일 중 근무상황부 종별 중 연가(반일연가를 포함한다, 이하동일)를 신청할 때에는 교육정보시스템(NEIS, 근무상황부 또는 근무상황카드를 포함한다, 이하동일)에 사유를 기재하지 않고, 수업일 중 연가를 신청할 때에는 교육정보시스템에 동 예규 제5조제1항 각 호 중 해당되는 연가 사유 호 등을 기재한 후 학교의 장의 승인을 받아야 한다.

※ 「교원 휴가에 관한 예규(제104호)」 제5조 제4항: 지각·조퇴·외출을 신청할 때에는 교육정보시스템에 사유를 기재한 후 학교의 장의 승인을 받아야 한다. 단, 수업 등 교육활동에 지장이 없다고 소속 학교의 장이 인정하는 경우에는 사유를 기재하지 않는다

바) 연가의 가산: 연도 중 결근·휴직(법 제44조제1항제1호에 따른 공무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직은 제외)·정직·강등 및 직위해제된 사실이 없는 교원으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공무원에 대해서는 재직기간별 연가일수에 각각 1일(총 2일 이내)을 가산한다.
(1) 병가일수가 1일 미만인 교원(단, 국가공무원 복무규정 제18조제2항의 공무상 병가만을 사용한 경우 연가 가산 대상에 해당)
(2) 연가실시일수가 3일 미만인 교원

사) 다음연도 연가 사용(「국가공무원복무규정」 제16조)
(1) 당해 연도의 잔여 연가 일수를 초과하는 휴가 사유가 발생한 경우 1/2범위에서 다음연도의 연가를 미리 사용할 수 있다.
(2) 다음 연도의 재직 기간 중 휴직, 퇴직 예정자는 연가 미리사용 가능 대상에서 제외
(3) **연가 미리사용은 반드시 별도의 사전 결재를 받고, 나이스 상 신청, 승인하여야 한다.(사전결재 없이 초과 사용된 연가는 결근 처리됨)**
(4) 허가권자는 소속 공무원의 연가 신청이 있을 경우 학교 수업에 특별한 지장이 없는 한 이를 허가할 수 있다.
(5) 연가 미리쓰기는 다음연도 재직기간의 전 기간을 정상근무 전제로 한 것으로, 승인권자는 다음연도 휴직, 퇴직 등을 확인하여 사전결재를 득한 후 연가 미리쓰기 승인이 필요하며, 연가 미리쓰기를 한 후 다음연도에 휴직을 하면 미리 사용한 연가일수가 결근 처리될 수 있으므로 병가, 연가를 모두 사용한 후 연가 미리쓰기 사용은 제한 필요

※국가공무원 복무징계 예규의 병가, 연가를 모두 사용한 경우 질병휴직이 원칙

재직기간	미리 사용하게 할 수 있는 최대 연가 일수	재직기간	미리 사용하게 할 수 있는 최대 연가 일수
6월 미만	3일	2년 이상 3년 미만	7일
6월 이상 1년 미만	4일	3년 이상 4년 미만	8일
1년 이상 2년 미만	6일	4년 이상	10일

아) 연가일수의 공제
(1) 결근일수·정직일수·직위해제 일수 및 강등 처분에 따른 직무에 종사하지 못하는 일수는 이를 연가일수에서 공제한다.
(2) 반일연가 2회는 연가 1일로 계산하여 공제하며, 지각·조퇴·외출 및 반일연가 1회는 구분 없이 누계시간으로 계산하고, 누계 8시간을 연가 1일로 계산하여 공제한다.
(3) 법령에 의한 의무수행이나 공무상 질병 또는 부상으로 인하여 휴직한 경우를 제외한 휴직의 경우에는 연가일수에서 공제한다.

도움말 **연가일수의 공제**

- 해당연도연가일수 × $\frac{\text{해당 연도 중 사실상 직무에 종사한 기간(월)}}{12(\text{월})}$
- 휴직일수가 15일 이상은 1월로 계산하고 산출된 소수점 이하 일수는 반올림
- 사실상 직무에 종사하지 아니한 기간(국가공무원 복무 징계 관련 예규 참고)
  - 결근, 휴직(공무상 질병 또는 공무상 부상으로 인한 휴직 제외)
  - 퇴직자의 경우 미 근무기간
  - 연도 중 임용자의 경우 미 근무기간
  - 연간 통산 병가(공무상 병가 제외)
- 법령에 의한 의무수행 또는 공무상 질병 등으로 인한 휴직 제외

2) 병가

가) 병가의 종류별 내용

(1) 일반 병가: 질병, 부상, 전염병으로 연 60일의 범위 안에서 승인

(2) 공무상 병가: 공무상 질병 또는 부상으로 연 180일의 범위 안에서 허가

나) 병가일수는 1월 1일부터 12월 31일까지 1년 단위로 계산한다.

다) 병가일수의 계산

(1) 30일 이상인 경우에는 공휴일을 포함

(2) 질병이나 부상으로 인한 지각·조퇴·외출은 누계 8시간을 병가 1일로 계산

(3) 일반 병가와 공무상 병가의 사용가능 일수는 각각 별도로 운영

라) 병가의 운영방법

(1) 병가일이 연속 **7일 이상과 병가의 연간누계가 6일을 초과**하게 되는 경우에는 의료법 제17조에 의하여 교부된 진단서를 제출하여야 함(진단서를 제출하지 못하는 경우에는 연가 활용)

(2) 공무상 병가기간 만료 후에도 직무수행이 어렵거나 계속 요양을 요할 경우에는 일반 병가를 허가할 수 있음

(3) 일반 병가 기간이 만료된 후에는 개인별 법정 연가일수의 범위 안에서 연가를 허가할 수 있음

마) 공무상 병가제도의 유의사항

(1) 공무상 병가를 허가하고자 할 때, 공무상 질병, 부상사실 여부는 「공무원재해보상법」에 의한 공무상 요양승인 결정에 따른다.

(2) 공무상 요양 승인기간중이라도 공무상 병가일수 180일이 만료된 후에는 동일한 사유로 재차 공무상 병가를 허가할 수 없다.

(3) 공무원연금관리공단에 공무상 요양승인을 신청하여 심의 중에 있으면, 그 결정서를 통보받을 때까지는 일반 병가 또는 연가를 허가할 수 있으며, 이 경우 공무상 질병 또는 부상으로 결정된 때에는 소급하여 공무상 병가로 처리한다.

도움말 **일반 질병과 공무상 질병**

- 일반 질병: 일반병가(60일) → 연가(공제일 및 공제 예정일을 제외한 연가일수 범위 내) → 질병휴직(1년이내, 1년 범위내에서 연장)
- 공무상 질병: 공무상 병가(180일) → 일반병가(60일) → 연가(공제일 및 공제 예정일을 제외한 연가일수 범위 내) → 질병휴직

3) 공가

가) 다음 사유에 직접 필요한 기간에 대하여 공가를 허가하여야 한다.

(1) 「병역법」이나 그 밖의 다른 법령에 따른 병역판정검사·소집·검열점호 등에 응하거나 동원 또는 훈련에 참가할 때

(2) 공무에 관하여 국회·법원·검찰 기타 국가기관에 소환된 때
(3) 법률에 따라 투표에 참가할 때
(4) 승진시험·전직시험에 응시할 때
(5) 원격지간의 전보발령을 받고 부임할 때
(6)「산업안전보건법」 제43조에 따른 건강진단 또는「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진을 받을 때,「결핵예방법」제11조제1항에 따른 결핵검진 등을 받을 때
(7)「혈액관리법」에 따라 헌혈에 참가할 때
(8)「공무원 인재개발법 시행령」제32조제5호에 따른 외국어능력에 관한 시험에 응시할 때
(9) 올림픽, 전국체전 등 국가적인 행사에 참가할 때
(10) 천재지변, 교통 차단 또는 그 밖의 사유로 출근이 불가능할 때
(11)「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」 제6조에 따른 교섭위원으로 선임되어 단체교섭 및 단체협약 체결에 참석할 때,)「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률 시행령」 제3조제3항에 의한 교섭관련 협의를 위하여 지명된 자로 참석할 때, 같은 법 제 14조 및「노동조합 및 노동관계조정법」 제17조에 따른 대의원회(「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」에 따라 설립된 교원노동조합의 대의원회를 말하며, 연 1회로 한정한다)에 참석할 때
(12)「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제11조 및「교원지위향상을위한교섭.협의에 관한규정」제2조의 교섭.협의당사자로 교섭.협의에 참석할 때,「교육기본법」제15조에 의한 교원단체의 대의원회(교원지위향상을 위한 특별법에 따라 설립된 교원단체의 대의원회를 말하며, 연 1회로 한정한다)에 참석할 때
(13) 공무국외출장, 파견 또는 교육훈련을 위하여「검역법」제5조제1항의‘오염지역’ 및 같은 법 제5조의2 제1항 ‘오염인근지역’으로 가기 전에 같은 법 제2조제1호에 따른 검역감염병 예방 접종을 할 때
(14)「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조의 제1급 감염병에 대하여 같은법 제24조 및 제25조에 따라 예방접종을 받는 경우 또는 질병관리청장, 시・도지사, 시장・군수・구청장, 행정기관의 장의 조치・명령에 따라 같은 법 제42조 제2항 제3호의 감염 여부 검사를 받는 경우

나) 운영상 유의사항

(1) 복무관리를 위해 필요한 경우 학교장은 공가사유에 대한 증빙서류의 제출을 요구할 수 있다.
(2) 승인대상인‘직접 필요한 기간’에는 검사일·소환일·투표일·시험일 등의 당일에 왕복 소요일수(시간)를 가산할 수 있다.

※ 승진시험 준비기간은 공가의 승인대상이 아님

(3) 전보 시 업무인계인수·이사 등에 소요되는 최소한 일수를 포함하되, 부임일 다음날까지 사용할 수 있다.
(4) 건강검진의 확진검사는 공가 대상이 아니다.
(5) 행사 참가는 학교의 장이 선수·심판 등 공가활용이 불가피하다고 인정되는 경우에 한한다.
(6) 교원단체의 단체 교섭과 관련된 공가 기간은 교섭 관련 직접 참가한 시간과 그에 필요한 이동 시간을 포함하며, 사전협의 등 부대 시간은 공가 기간으로 인정될 수 없다.

4) 특별휴가

가) 경조사 휴가

구분	대상	일수
결혼	본인	5
	자녀	1
출산	배우자(한 번에 둘 이상의 자녀를 출산한 경우)	20(25)
입양	본인	20
사망	배우자, 본인 및 배우자의 부모	5
	본인 및 배우자의 조부모, 외조부모	3
	자녀와 그 자녀의 배우자	3
	본인 및 배우자의 형제자매	3

(1) 경조사 휴가가 2일 이상인 경우 그 사유가 발생한 날을 포함하여 전후에 연속하여 실시하는 것이 원칙이며, 토요일·공휴일로 인하여 분리되는 경우를 제외하고는 분할하여 사용할 수 없다. 단 본인의 결혼 휴가의 경우에는 수업에 지장이 없는 범위에서 그 사유(결혼식, 혼인신고)가 발생한 날부터 30일 이내의 범위에서 사용가능(이 경우 휴가 사용 시 마지막 날이 30일 범위 안에 있어야 함), 다만, 업무상 불가피하게 휴가 사유 발생일로부터 30일 이내 사용할 수 없는 경우에는 90일 이내의 범위에서 사용 가능함(이 경우 휴가 사용시 마지막 날이 90일 범위 내에 있어야 함)

(2) 경조사 특별휴가 기간 중에 공휴일은 휴가일수에 산입하지 않고, 사망으로 인한 경조사 휴가의 경우 그 사유가 발생한 날 또는 그 다음 날에 휴가를 사용할 수 있다.
(☞사례: 토요일에 자녀가 결혼하는 경우, 전일(금요일) 또는 다음 주 월요일에 경조사 휴가를 얻을 수 있으며, 금요일 오후 5시에 본인의 형제자매가 사망한 경우 경조사 휴가는 금요일 당일(1일) 또는 다음 주 월요일(1일)에 휴가를 얻을 수 있음)

(3) 입양은「입양 특례법」에 의한 입양에 한하며, 입양 휴가를 사용하고자 하는 자는 「입양특례법」에 따라 가정법원의 허가를 받거나 「가족관계 등록 등에 관한 법률」에서 정하는 바에 따라 신고한 때에 입양휴가를 사용할 수 있으며, 법원의 입양 허가 전 사용할 경우에는 입양할 아동을 인도받은 입양기관의 확인서류를 첨부하여야 한다.

(4) 배우자 출산휴가를 신청하면 **기관장은 반드시 승인**하여야 한다.

(5) **배우자 출산 휴가의 경우에는 배우자 출산예정일 30일 전부터 출산 후 120일 이내의 범위에서 3회에 한정하여 나누어 사용이 가능하다. 다만, 한 번에 둘 이상의 자녀를 출산한 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 150일 이내의 범위에서 5회에 한정하여 나누어 사용 가능하다.(이 경우 휴가 사용 시 마지막 날이 120일 또는 150일 범위 이내에 있어야 함)**

나) 출산휴가

(1) 임신하거나 출산한 교원에 대하여 출산 전후 90일의 출산 휴가를 허가할 수 있으며, 출산 전 휴가기간이 45일(출산 예정일 기준)을 초과할 수 없다.
다만, 한 번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 120일의 출산휴가를 허가할 수 있으며, 출산 전의 휴가기간이 60일을 초과할 수 없다.

(2) 임신 중인 교원에 대하여 다음 중 어느 하나에 해당하는 사유로 출산휴가를 사용하는 경우에는 출산 전 어느 때라도 최장 44일(한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 59일)의 범위에서 출산휴가를 나누어 사용할 수 있음
- 임신 중인 교원이 유산(「모자보건법」 제14조제1항에 따라 허용되는 경우 외의 임공임신중절에 의한 유산은 제외)·사산의 경험이 있는 경우
- 임신 중인 교원이 출산휴가를 신청할 당시 연령이 40세 이상인 경우
- 임신 중인 교원이 조산·유산·사산의 위험이 있다는 의료기관의 진단서를 제출한 경우

(3) 임신 이후 유산 또는 사산한 경우에는 다음 기준에 따라 유산(사산) 휴가를 주어야 한다. 다만, 인공임신중절수술(「모자보건법」제14조 제1항의 규정에 의한 경우는 제외)에 의한 유산의 경우는 휴가를 부여하지 않는다. 단 유산·사산 경험이 있거나 연령이 만 40세 이상인 경우 등 특별한 사정이 있는 경우에는 출산 전 어느 때라도 최장 44일(한 번에 두 명 이상의 자녀를 임신한 경우에는 59일)의 범위에서 출산휴가를 나누어 사용할 수 있다.

【 유산(사산) 휴가일수 】

(유산 또는 사산한 교원의) 임신기간	유산(사산) 휴가	기산일
15주 이내(105일까지)	10일	유산(사산) 한 날
16주 이상 21주 이내(106일~147일)	30일	
22주 이상 27주 이내(148일~189일)	60일	
28주 이상(190일 이후)	90일	

(4) 배우자가 유산하거나 사산한 경우 해당 공무원이 신청하면 3일의 배우자 유산·사산 휴가를 주어야 함(단 유산·사산 휴가 기간 내에 1회에 한하여 분할 사용 가능)

(5) 출산 및 유산·사산 휴가는 산모의 건강을 고려하여 일정기간 휴가를 부여하는 것으로, 임신 중에 심한 입덧이나 부작용 등으로 안정의 필요성이 있을 경우는 일반 병가를 허가할 수 있다.

(6) 미숙아 출산 시: (적용대상) 임신 37주 미만의 출생아 또는 출생 시 체중이 2.5kg 미만인 영유아를 출산하여 1일 이내 신생아중환자실에 입원한 경우

- (휴가일수) 90일 → 100일
- (사용절차) 90일의 출산휴가가 종료되기 7일 전까지 미숙아 출산 및 생후 1일 이내 신생아중환자실 입원 사실을 증빙하는 서류 제출

다) 여성 보건휴가

(1) 여성교원은 매 생리기간 중 휴식을 위하여 매월 1일의 여성보건휴가(무급)를 받을 수 있다.

(2) 보건휴가는 1일을 사용하는 것이므로, 추후 소급하여 사용은 불가하다.

라) 난임치료 시술휴가

(1) 인공수정 시술을 받는 경우: 시술을 할 때마다 총 2일의 휴가를 부여받을 수 있으며, 시술일 당일을 반드시 포함하고, 나머지 1일은 시술일 전날, 시술 후 2일 이내 또는 인공수정시술을 위하여 반드시 수반되는 병원진료일 중에 선택할 수 있다.

※ 의사와 단순 상담만을 위한 병원진료일에는 사용 불가

(2) 체외수정 시술을 받는 경우

- 동결 보존된 배아를 이식하는 체외수정 시술을 받는 경우 : 시술을 할 때마다 총 3일의 휴가를 부여 받을 수 있으며, 시술일 당일을 반드시 포함하고, 나머지 2일은 시술일의 전날, 시술일 후 2일 이내, 체외수정 시술을 위하여 반드시 수반되는 병원진료일 중에 선택할 수 있다.
- 난자를 채취하여 체외수정 시술을 받는 경우 : 시술을 할 때마다 총 4일의 휴가를 부여 받을 수 있으며, 난자 채취일 당일과 시술일 당일을 반드시 포함하고, 나머지 2일은 난자 채취일 전날 또는 시술일의 전날, 난자 채취일 후 2일 이내 또는 시술일 후 2일 이내, 체외수정 시술을 위하여 반드시 수반되는 병원진료일 중에 선택할 수 있다.

마) 임신검진휴가·임신검진 동행휴가

(1) 임신한 여성교원은 임신검진을 위하여 임신기간 동안 10일의 범위에서 임신검진휴가를 받을 수 있음

- 임신검진휴가는 반일 또는 하루 단위로 신청할 수 있으며, 임신검진을 확인할 수 있는 자료를 증빙하여야 한다.

(2) 남성 교원은 배우자의 임신기간 중 임신검진에 동행하기 위해 10일의 범위에서 임신검진 동행휴가를 사용할 수 있음

- 임신검진 동행휴가는 최초 신청시 배우자와 관계를 증명할 수 있는 가족관계증명서와 배우자의 임신확인서 등을 제출해야 함
- 임신검진 동행휴가는 반일 또는 하루 단위로 신청할 수 있으며, 배우자의 임신검진을 확인할 수 있는 자료(진료내역서 등)를 증빙해야 함

※ 임신확인서 등에 기재된 출산예정일과 달리 출산한 경우 잔여 휴가일수가 있어도 배우자가 실제 출산한 날부터는 사용할 수 없음

(3) 학교장은 소속 교원의 임신검진휴가·임신검진 동행휴가가 임신검진이라는 본연의 목적을 위해서 사용될 수 있도록 하여야 하며, 학교장은 필요시 추가 자료 제출을 요구할 수 있음

바) 모성보호시간

(1) 임신 중인 여성교원은 1일 2시간의 범위에서 휴식이나 병원진료 등을 위한 '모성보호시간'을 사용할 수 있음

※ 학교의 장의 모성보호시간 승인은 교육활동 및 인력운영상황 등에 대한 고려에 따라 승인할 수 있으며, 학교의 장은 소속 교원의 의견 수렴을 통해 모성보호시간 활용에 대한 자체기준을 만들어 적용할 수 있음

※ 학교장은 임신 후 12주 이내 또는 32주 이후에 있는 교원이 모성보호시간의 사용을 신청하면 이를 승인하여야 하며, 임신 13주 이후 31주 이내에 있는 교원에 대해 공무수행에 지장이 없는 범위에서 모성보호시간을 사용할 수 있도록 보장하여야 함

(2) 근무시간 중의 적절한 시간을 선택하여 신청할 수 있으며, 승인대상 여부는 병원에서 발급한 증빙서류(진단서, 임신확인서, 산모수첩 등)으로 확인(최초 이용시에 한하여 제출)

(3) 모성보호시간 사용 시 시간외근무를 명할 수 없음

(4) 모성보호시간은 근무일에 출근을 전제로 하는 특별휴가(육아시간)와 중복하여 사용할 수 없음

(5) 모성보호시간 사용시 日 최소근무시간은 4시간 이상이 되어야 하며, 최소근무시간을 충족하지 못한 모성보호시간 사용은 연가로 처리함

사) 육아시간

(1) 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 가진 교원은 36개월의 범위에서 1일 2시간의 육아시간을 받을 수 있음

※ 육아시간 사용 시 36개월 산정은 월 단위 이상 연속하여 사용한 경우는 합산하여 해당 개월을 사용한 것으로 계산하며 월 단위 이상 연속하여 사용하지 않은 경우는 사용일수를 합산하여 20일마다 1개월을 사용한 것으로 계산함.

(2) 근무시간 중의 적절한 시간을 선택하여 신청할 수 있으며, 승인대상 여부는 병원의 출생증명서 또는 주민등록등본으로 확인(최초 이용 시에 한하여 제출)

※ 학교의 장의 육아시간 승인은 교육활동 및 인력운영상황 등에 대한 고려에 따라 승인할 수 있으며, 학교의 장은 소속 교원의 의견 수렴을 통해 육아시간 활용에 대한 자체기준을 만들어 적용할 수 있음

(3) 「국가공무원 복무규정」(2018.7.2.)의 개정에 따른 경과조치의 규정에 따라 이미 육아시간을 사용하였거나 사용중인 교원의 육아시간은 시행일 기준으로 시행전에 사용한 일수를 공제함. 개정안('18.7.2.) 시행 이전 사용일수를 합산하여 20일마다 1개월을 사용한 것으로 계산함. 다만, 합산일수가 240일을 초과하는 경우 12개월을 사용한 것으로 봄

(4) 육아시간 사용일에도 시간외근무 가능

(5) 육아시간은 근무일에 출근을 전제로 하는 특별휴가(모성보호시간)와 중복하여 사용할 수 없음

(6) 육아시간 사용시 日 최소근무시간은 4시간 이상이 되어야 하며, 최소근무시간을 충족하지 못한 모성보호시간 사용은 연가로 처리함

아) 가족돌봄휴가

(1) 다음에 해당하는 경우 연간 10일의 범위에서 가족돌봄휴가를 받을 수 있음.

1. 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교(이하 이 항에서 "어린이집등"이라 한다)의 휴업·휴원·휴교, 그 밖에 이에 준하는 사유로 자녀 또는 손자녀를 돌봐야 하는 경우

* 감염병, 재난 등으로 인한 개학 연기, 온라인수업 등으로 돌봄이 필요한 경우 등

2. 자녀 또는 손자녀가 다니는 어린이집등의 공식 행사 또는 교사와의 상담에 참여하는 경우

※ (예) 입학식, 졸업식, 학예회, 운동회, 참여수업, 학부모 상담 등

3. 미성년자 또는 「장애인복지법」 제2조제2항에 따른 장애인(이하 이 조에서 "장애인"이라 한다)인 자녀·손자녀의 병원 진료(「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진 또는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제24조 및 제25조에 따른 예방접종을 포함한다)에 동행하는 경우

4. 질병, 사고, 노령 등의 사유로 조부모, 외조부모, 부모(배우자의 부모를 포함한다), 배우자, 자녀 또는 손자녀를 돌봐야 하는 경우

※ 질병, 사고 등으로 병원에 입원하거나 가정 등에서 돌봄이 필요한 경우 등

(2) 가족돌봄휴가는 무급으로 하고 일 단위로 사용하되, 자녀((1)-4호의 경우에는 미성년자 또는 장애인인 자녀로 한정한다)를 돌보기 위한 가족돌봄휴가는 연간 자녀수에 1을 더한 일수의 범위(연간 최대 10일, 자녀가 장애인인 경우 또는 해당 공무원이 「한부모가족지원법」 제4조제1호의 모 또는 부에 해당하는 경우에는 1일 추가 사용 가능)까지 유급으로 휴가를 받을 수 있음

- 제4호의 경우에는 미성년자 또는 장애인인 자녀를 돌보는 경우에만 유급휴가 부여
- 부서장은 유급 가족돌봄휴가 승인 시 관련 증빙서류를 확인하여야 함
  - 어린이집 등의 휴업·휴원·휴교 또는 온라인수업을 증빙할 수 있는 서류, 학부모 알림장, 가정통신문 등
  - 병원 진료 여부를 입증할 수 있는 진단서, 확인서, 소견서, 진료확인서, 진료비세부내역서, 진료비 계산서·영수증, 처방전, 약국영수증 등(예방접종증명서, 영유아건강검진결과통보서 포함)
  - 유급 가족돌봄휴가 부여 또는 가산의 대상임을 입증할 수 있는 장애인등록증, 가족관계증명서 등
- 유급 가족돌봄휴가는 시간단위로 분할하여 사용할 수 있음
- 유급 가족돌봄휴가를 모두 사용한 경우 무급 가족돌봄휴가 사용 가능(유급 가족돌봄휴가가 남아 있어도 원하는 경우 자녀 돌봄을 위한 무급 가족돌봄휴가 사용 가능)

자) 수업휴가

(1) 한국방송통신대학교에 재학중인 교원은「한국방송통신대학교설치령」에 의한 출석수업에 참석하기 위하여 연가일수를 초과하는 출석수업에 대하여 수업휴가를 얻을 수 있다.

(2) 본인의 법정연가일수를 먼저 사용한 후에 부족한 일수에 한하여 수업휴가가 인정

차) 재해구호휴가

(1) 수해·화재·붕괴·폭발 등의 재해 또는 재난으로 인하여 피해를 입은 교원과 재해 또는 재난발생지역에서 자원봉사활동을 하고자 하는 교원은 5일 이내의 재해구호휴가를 얻을 수 있다.

(2) 학교의 장은 재해 또는 재난의 피해 정도, 피해지역에 대한 자원봉사활동의 필요성, 학생수업상의 지장 유무 등을 판단하여 신중하게 허가하여야 한다.

카) 포상휴가

(1) 국가 또는 당해기관의 주요 업무를 성공적으로 수행하여 탁월한 성과와 공로가 인정되는 교원에게 10일 이내의 포상휴가를 승인할 수 있음

(2) 각급 학교장은 포상휴가제의 취지를 감안, 이를 신중하게 승인하고 남용되지 않도록 함

타) 교육활동 침해 교원 지원 특별휴가

(1) 학교의 장은「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」제14조의3(특별휴가)에 근거하여 제15조제1항에 따른 교육활동 침해 행위로 피해를 입은 교원은 5일의 범위에서 특별휴가를 부여할 수 있음

- 단, 교육활동 침해행위가「형법」제2편 제25장(상해와 폭행의 죄)에 해당하는 범죄 및「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」제2조 제1항에 따른 성폭력범죄에 해당할 때에는 5일의 범위에서 추가로 특별휴가를 부여할 수 있음

파) 순회교사 학습휴가

(1)「교육공무원법」제22조의2에 따라 교육행정기관에 배치되는 순회교사에 대해서는 연 5일의 범위에서 학습휴가를 부여할 수 있음

하) 장기재직휴가

(1) 휴가일수

재직기간	10년 이상 20년 미만	20년 이상
휴가일수	5일	7일

※ 재직기간은 연가일수 산정기준과 동일(「국가공무원 복무규정」제15조 제2항 참고)

(2) 일 단위로만 사용할 수 있으며, 연속사용을 원칙으로 하되, 필요시 1회에 한하여 분할사용 가능

(3) 10년 이상 20년 미만의 5일은 재직기간 20년 도달 시 미사용 일수 자동 소멸

※ 개정규정 시행일('25.7.22.)기준, 18년 이상 20년 미만 재직자의 경우 시행일로부터 2년이 되는 날('25.7.22.)까지 사용 가능

참 국가공무원 복무 징계 관련 예규(인사혁신처 예규 제203호. 2026.1.1.)

【 임신·출산·육아 관련 특별휴가 】

<table>
<tr><th rowspan="3">구분</th><th colspan="4">임신·출산 관련 휴가</th></tr>
<tr><th colspan="2">출산휴가</th><th colspan="2">유산, 사산 휴가</th><th rowspan="2">난임치료
시술휴가</th></tr>
<tr><th>본인</th><th>배우자</th><th>본인</th><th>배우자</th></tr>
<tr><td>대상자</td><td>출산한 교원</td><td>출산한 교원의 배우자</td><td>유산 또는 사산한 교원</td><td>유산 또는 사산한 교원의 배우자</td><td>불임치료 시술 받는 공무원</td></tr>
<tr><td>휴가일수</td><td>• 90일
• 120일(둘이상 임신)</td><td>20일
(25일, 둘이상)</td><td><table><tr><th>임신기간</th><th>일수</th></tr><tr><td>15주 이내</td><td>10일</td></tr><tr><td>16주~21주</td><td>30일</td></tr><tr><td>22주~27주</td><td>60일</td></tr><tr><td>28주 이상</td><td>90일</td></tr></table></td><td>3일</td><td>• 인공수정시술 2일
• 동결보존배아 체외수정 3일
• 난자채취 체외수정 4일</td></tr>
<tr><td>사유</td><td>출산</td><td>배우자 출산</td><td>유산 또는 사산한 경우</td><td>배우자가 유산 또는 사산한 경우</td><td>인공수정 또는 체외수정 등 불임치료 시술</td></tr>
<tr><td>제출서류</td><td>의료기관의 진단서</td><td>의료기관의 진단서</td><td>의료기관의 진단서</td><td>의료기관의 진단서</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">유의사항</td><td>• 출산 전후 사용 가능 (출산후 45일 이상)
• 휴직중에는 복직 신청 후 출산휴가 신청
• 임신 중 심한 입덧이나 부작용은 병가사용</td><td>사유가 발생한 날부터 120일(둘이상 150일) 이내의 범위(마지막 날 기준)에서 3회(둘이상 5회) 분할 사용 가능</td><td>• 인공임신중절수술에 의한 유산 제외
• 유산,사산한 날 이후 휴가신청 시 가용일수 단축됨</td><td>• 배우자의 유산, 사산 휴가 기간 내 사용
• 1회 분할 사용 가능</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">• 사유 발생일 포함하여 휴가 일수 기산</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="3">구분</th><th colspan="2">임신·출산 관련 휴가</th><th colspan="3">육아 관련 휴가</th></tr>
<tr><th rowspan="2">임신검진휴가</th><th rowspan="2">모성보호시간</th><th rowspan="2">육아시간</th><th colspan="2">가족돌봄휴가(유급, 무급 합쳐 10일)</th></tr>
<tr><th>유급</th><th>무급</th></tr>
<tr><td>대상자</td><td>임신한 공무원</td><td>임신한 공무원</td><td>만8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 둔 공무원</td><td>만19세 미만(민법제4조)의 자녀가 있는 공무원</td><td>조부모, 외조부모, 부모, 배우자, 자녀, 손자녀</td></tr>
<tr><td>휴가일수</td><td>임신 기간 동안 10일</td><td>임신 기간 동안 1일 2시간</td><td>36개월 범위 내에서 1일 2시간</td><td>• 자녀 수에 1을 더한 일수 (연간 최대 10일)</td><td>연간 10일이내</td></tr>
<tr><td>사유</td><td>임신 검진</td><td>휴식이나 병원진료</td><td>육아</td><td>• 어린이집, 유치원, 학교 공식 행사 참여
• 교사 상담
• 자녀의 병원 진료 동행</td><td>• 휴업·휴원·휴교 등으로 자녀·손자녀를 돌봄
• 어린이집, 유치원, 학교 공식 행사 참여
• 교사 상담
• 병원 진료 동행</td></tr>
<tr><td>제출서류</td><td>임신확인서 (최초 신청 시 제출)</td><td>• 병원에서 발급한 증빙서류(진단서, 임신확인서, 산모수첩 등)
• 최초 신청 시 제출</td><td>NEIS등재(인사기록-가족)
병원의 출생증명서 또는 주민등록등본 (최초신청 시 제출)</td><td>• 학부모 알림장, 가정통신문
• 진료사실을 증빙할 수 있는 자료(약국 영수증, 진료비 계산서 등)</td><td>• 학부모 알림장, 가정통신문
• 진료사실을 증빙할 수 있는 자료(약국 영수증, 진료비 계산서 등)</td></tr>
<tr><td>유의사항</td><td>• 반일 또는 하루 단위 신청 가능 (증빙자료 제출)
• 출산일부터 사용불가</td><td colspan="2"><공통점>
• 4시간 이상 근무한 경우 2시간 사용 가능
• 모성보호-육아시간 함께 사용 불가

<육아시간 유의사항>
• 만8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀가 2명인 경우 각각 사용가능하나 동일한 날 중복 사용 불가
• 육아시간 사용 시 36개월 산정 기준 유의
• 배우자의 육아휴직, 육아시간과 동반 사용 가능
• 육아시간 사용한 날 초과근무 가능

<모성보호시간 유의사항>
• 모성보호 사용한 날 초과근무 불가</td><td colspan="2">• 시간단위 사용 가능
• 자녀의 수능일,
• 군입대일 사용 불가 (연가 사용)
• 연간 최대 10일
• 장애인인 자녀가 있거나 한부모 공무원은 유급 1일을 추가

무급으로 실시. 단, 자녀를 돌보기 위한 가족돌봄휴가는 자녀 수에 1을 더한 일수 (연간 최대 10일, 장애인인 경우 또는 해당 공무원이 「한부모가족지원법」 제4조 제1호의 모 또는 부에 해당하는 경우에는 1일 추가)까지 유급</td></tr>
</table>

도움말 공가와 경조사 휴가의 사례

- 「국가기술자격법」에 의한 기술자격취득자의 경우 자격의 유지를 위한 개별법령에 따른 보수교육에 대하여는 공가처리. 다만, 공무원 임용 시「국가기술자격법」기타 개별법령에 의한 자격취득이 공무원 임용요건으로 의무화된 경우에는 교육파견절차에 따라 처리
- 구속된 경우 기소 전까지는 공가처리 함(신속한 인사조치로 공가기간 최소화)
- 징계·소청·행정소송 등에 있어서 업무담당 공무원의 출석은 출장 처리하고, 당사자 및 참고인은 공가처리, 다만, 그 내용이 공직신분과 무관한 사항은 연가를 활용해야 함
- 토요일에 부모가 사망한 경우의 경조사 휴가일수는 다음 주 월, 화, 수, 목, 금으로 5일의 휴가를 얻을 수 있음
- 토요일에 자녀가 결혼하는 경우 경조사 휴가는 전일 금요일 또는 다음 주 월요일에 휴가를 얻을 수 있음
- 금요일에 본인의 형제자매가 사망한 경우 경조사 휴가는 금요일 당일(1일) 또는 다음 주 월요일(1일)에 휴가를 얻을 수 있음

질의 ○ **교사가 질병으로 인하여 2월 미만의 병가원을 제출하여 병가를 허가 받은 다음, 만료 후 2~3일 출근하여 동일사유로 다시 병가원을 제출한 경우 수차 반복 허가가 가능한가?**

답변 ○ 연 60일을 초과하지 않는 범위내에서 동일한 사유에 대하여 바로 허가할 수 있으나, 연 60일을 초과할 시는 결근 또는 휴직의 조치를 취하여야 한다.

질의 ○ **동일한 질병으로 화~금 4일간 병가, 다음 주 월요일 1일 출근한 후 다시 화요일부터 25일간 병가를 신청한 경우?**

답변 ○ 형식상 연속 30일 이하의 병가라 하더라도 30일 이상의 병가사유에 의한 휴가로 인정되므로, 30일 이상의 병가가 연속된 것으로 간주하여 공휴일 또는 토요일을 휴가일수에 산입해야 한다.

질의 ○ **2개 년도에 걸쳐 30일을 초과하는 병가의 경우?**

답변 ○ 연도별로 구분하여 각 30일 이상인 경우에만 공휴일을 휴가일수에 산입해야 한다.

질의 ○ **공무상 부상으로 병가를 6개월 사용하고 1년간 휴직한 교원이 복직하였으나, 동일질병의 후유증으로 5~6개월의 요양이 더 필요한 경우 다시 공무상 병가 6개월을 허가받을 수 있는가?**

답변 ○ 공무상 병가를 180일 모두 사용하였으면 비록 연도가 바뀌었다고 하더라도 같은 질병으로 인하여 또 다시 공무상 병가를 허가 할 수 없다.

질의 ○ **임신기간 동안 임신검진휴가가 총 10일이 부여되는 건가?**

답변 ○ 임신한 교원이 임신기간 동안 검진 필요시기에 맞춰 최대 10일의 범위에서 자율적으로 휴가를 사용할 수 있도록 임신검진휴가를 개선하였습니다. 임신검진 목적의 휴가이므로 최초 신청시 임신확인서 등을 제출하여야 하며, 3일 이상 연속하여 사용할 경우에는 임신검진을 확인할 수 있는 자료를 증빙하여야 합니다.

질의 ○ **교권 침해행위를 당한 경우 특별휴가를 신청할 수 있는가?**

답변 ○ 교권 침해행위를 당하여 학교장이 특별휴가가 필요하다고 허가한 경우 사용 가능. 교권침해 사안이 있는 경우 5일 이내로 실시 가능하며, 별도 연간 허용일수의 제한은 없음 (단, 교육활동 침해행위가 상해, 폭행, 성폭력 범죄에 해당할 때에는 5일의 범위에서 추가로 특별휴가를 부여할 수 있음)

도움말 교육공무직원의 휴가

- 교육공무직원이란? 교육감(또는 학교장)과 근로계약 후 임금을 목적으로 교육청(또는 학교)의 지배·관리 하에 근로를 제공하는 모든 근로자
  - 과거에 학교비정규직, 학교회계직원 등으로 불리던 교육청 소속 기관 또는 학교의 '공무원이 아닌 근로자'에 대하여 충청남도교육청 교육공무직원의 채용 및 관리 조례에 따라 교육공무직원이라 통칭하고 있음
- 휴가의 종류 : 휴가는 그 부여가 의무적이냐에 따라 법정휴가와 약정휴가로 나뉘고, 임금지급 여부에 따라 유급휴가와 무급휴가로 구분됨
  - 법정휴가와 약정휴가

구분	법 정	약 정
의의	○법에 근거하여 의무적으로 부여	○부여여부, 부여조건 등이 단체협약. 취업규칙 등을 통해 결정됨 ○임금지급여부도 결정하는 바에 따름
휴가	○연차유급휴가(근로기준법 제60조) ○생리휴가(근로기준법 제73조) ○출산 전·후 휴가(근로기준법 제74조) ○배우자출산휴가(남녀고용평등과 일.가정 양립지원에 관한 법률 제18조의2)	○경조사휴가 ○병가 ○공가

  - 유급휴가와 무급휴가

구 분		유급·무급	비 고
법정	연차유급휴가	유급	
	생리휴가	무급	
	출산 전·후 휴가	최초60일 유급(이후 30일은 고용지원센터에서 지급) 5일	쌍생아 : 최초75일유급 (고용지원센터에서 45일 지급)
약정	경조사휴가	유급	
	병가	최초 21일 유급	연간 60일 범위 안에서 병가 허가
	공가	유급	

※ 약정휴일 유급일수 : 충청남도교육청 교육공무직원 취업규칙에 의함

- 교육공무직원의 복무 및 휴·복직 등에 관한 자세한 사항은 **『 교육공무직원 인사·노무관리 업무책자』에** 의거하여 시행함

도움말 교육공무직원 관련 참고자료

[충청남도교육청-전국학교비정규직연대회의 단체협약서(2015.6.29.)]
[충청남도교육청 교육공무직원 취업규칙(2016.3.1.)]
[충청남도교육청-세종충남지역노동조합 단체협약서(2017.12.4.)]
[교육공무직원 특별휴가제도(본인결혼) 운영 개선 안내, 기획관-700(2018.1.24.)]
[교육공무직원 신규인력 자체채용 금지 재강조, 기획관-3560(2018.4.27.)]
[근로기준법 등 개정에 따른 연차유급휴가, 난임치료휴가, 육아휴직 적용안내, 기획관-4621(2018.6.8.)]
[2019년 집단임금협약 체결에 따른 임금 지급기준 변경 안내, 행정과-9278(2019.11.8.)]
[2019년 집단(임금) 보충협약에 따른 임금 등 지급기준 안내, 행정과-10287(2019.12.9.)]
[교육공무직원 근로시간 단축 시행 안내 및 현장 안착 협조 요청, 기획관-1646(2019.2.13.)]
[교육공무직원 근로시간 단축 시행 재안내, 행정과-1270(2019.4.3.)]
[교육공무직원 근로시간 관리 매뉴얼 안내, 행정과-2779(2019.5.17.)]
[남녀고용평등법 개정에 따른 배우자 출산휴가, 육아기 근로시간 단축, 가족돌봄휴가 등 확대 안내, 행정과-7950(2019.9.30.)]
[2019년 집단(임금) 보충협약에 따른 임금 등 지급기준 안내, 행정과-10287(2019.12.9.)]
[2020년 적용 최저임금과 보전금 지급 관련 변경 안내, 행정과-10965(2019.12.27.)]
[2020년 공무원이 아닌 장애인 근로자 고용촉진 계획 안내, 행정과-757(2020.1.16.)]
[2020년 교육공무직원 결원대체인력 인건비 지원계획 안내, 행정과-704(2020.1.22.)]
[2020년도 교육공무직원 맞춤형복지제도 운영 계획 안내, 행정과-1863(2020.2.20.)]
[2020년 충청남도교육청 교육공무직원 보수업무 등 처리지침 정정 안내, 행정과-3936(2020.4.20.)]

2 국외여행

가. 공무 국외여행(「국가공무원복무·징계관련예규」, 「교원휴가에 관한 예규」)

1) 허가권자
   가) 교육감: 교육장, 직속기관장, 고등학교장, 특수학교장
   나) 교육장: 유·초·중학교 교(원)장, 교육지원청 교육전문직원
   다) 직속기관장: 해당직속기관 교육전문직원
   라) 학교장: 유·초·중등학교 교(원)감, 수석교사, 교사
2) 인정범위
   가) 공무수행 출장: 자매결연 기관(학교) 방문, 기관별 자체 해외 연수, 타기관이 주관하는 해외연수에 초청 받는 경우
   나) 해외 파견: 재외 국민의 교육에 관한 규정에 의한 파견, 교육 훈련을 위한 국외 파견 등
3) 허가신청 및 보고서 제출
   가) 기한: 출국 예정일 30일 전
   나) 신청서 제출: 참 공무국외여행 계획서(양식), 참 서약서(양식), 항공운임증명서
   다) 보고서 제출: 참 공무국외여행 보고서(양식) 귀국 후 30일 이내
   라) 보고서 탑재(아래 2곳 모두 탑재)
      - 국외연수보고서 : 충청남도교육청/정보공개/공무국외여행/교원공무국외여행 탑재
      - 국외연수 및 국외출장 보고서 : 국외출장연수정보시스템 (https://btis.mpm.go.kr) 사용자 등록 후 보고서 등록(보고서를 제출받은 소속기관에서는 제출받은 날로부터 15일 이내 등록)
   마) 공무국외여행 관리대장 : 허가 기관에서는 참 공무국외여행 관리대장(양식) 비치
4) 충청남도교육청공무국외여행심사위원회 심사를 받아야 하는 경우
   가) 여행경비의 전부 또는 일부를 공무국외여행자 소속 기관외의 기관 또는 단체(개인을 포함한다)가 부담하는 경우
   나) 주관부서의 장이 10인 이상의 단체공무국외여행을 주관 또는 주선하는 경우
   다) 그 밖에 교육감이 심사위원회의 심사를 거칠 필요가 있다고 인정하는 경우
   <신설 2019.10.30. 훈령 제229호>

나. 공무외 국외여행(「교육공무원법」 제41조, 「교원휴가에 관한 예규」)

1) 기본방침

가) 교원의 공무외 국외여행은 휴업일(여름, 겨울 및 학기말 휴업일을 말함) 중에 실시함을 원칙으로 한다.

나) 교원의 전문성 신장을 위하여 휴업일 중 공무외 자율연수 목적의 국외여행 기회를 부여(교육공무원법 제41조 규정에 의하여 휴가와 별도)하도록 한다.

2) 공무외 국외여행

구분	사유(인정범위)	복무 관리
공무외 국외여행	■ 질병 치료, 친지 방문, 견문 목적, 취미 활동, 가족 여행, 기타 필요한 경우 ■ 경조사(특별휴가 활용)	■ 법정 연가일수 범위 내에서 신청 ■ 특별한 경우를 제외하고는 학교교육에 지장이 없는 휴업일 ■ NEIS 허가 신청 「사유 또는 용무」 란에 「공무외의 국외여행」
국외 자율연수	■ 교직단체가 주관하는 연수 ■ 해외 교육기관의 초청 연수 ■ 개인의 학습 자료수집 ■ 현지 어학연수 등록 등	■ 근무지외 자율연수신청(제41조연수) ■ 휴업일 중 실시 ■ 「사유 또는 용무」 란에 「국외 자율연수」 ■ 사전 계획서 제출, 보고서 생략 교원인사과-23336(2018.12.14.) 참고

3) 유의사항

가) 학교의 장 또는 직근 상급기관의 장은 교원이 휴가일수 범위 내에서 공무 외의 목적으로 국외여행을 하고자 할 때 불필요한 규제를 할 수 없다.

나) 시·도교육감은 교원의 전문성 신장을 위한 국외자율 연수 기회를 최대한 부여함으로써 자질향상에 기여할 수 있도록 하여야 한다.

다) 교원은 여권발급절차, 입국사증의 취득, 출입국관리, 통관절차 및 기타 관계법령을 준수하여야 하며, 여행 기간 중 현지의 규범 관습 등을 지켜 교원으로서 품위를 유지하여 건전한 여행 문화 풍토조성에 솔선수범하여야 한다.

【국외자율연수 계획서】 양 국외자율연수계획서 양식

공무외 국외자율연수 계획서

1. 인적 사항

소 속	직위(급)	성명	연락처
○○중학교	교사	홍길동	010-1234-5678

2. 연수 목적

▸ 해외 교육의 흐름과 방향을 파악하여 일반화 자료를 현장에 보급
▸ 견문을 넓혀 문화적 안목과 교육적 전문적 소양 제고에 노력

3. 세부 일정표

기 간	연수국가 및 장소	연 수 내 용
00.00~00.00	핀란드 ○○학교	○○자료 수집을 통한 교재 연구
00.00~00.00	스웨덴 ○○도시	○○도시문화의 발달과 학교교육

4. 기대되는 성과 및 향후 활용 계획

▸ ○○자료 수집을 통한 교재 연구로 ○○국가의 교수학습 방법 탐색
▸ ○○도시문화 및 학교교육의 흐름을 파악하여 우수한 점을 현장에 적용

※ 준수 사항

국외 자율연수 기간 중 현지의 규범·관습을 지켜 교원으로서 품위를 유지하여 건전한 연수문화 풍토 조성에 솔선수범하여야 함

중등교육공무원 인사 실무

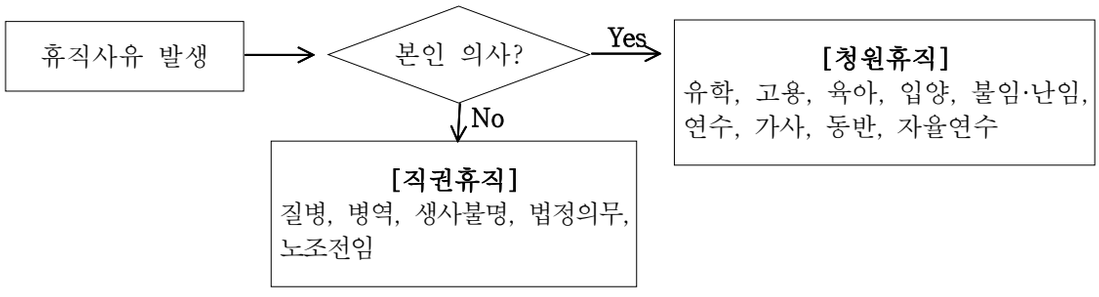
교원의 휴직 및 복직

Ⅰ. 교원의 휴직 및 복직

(「국가공무원법」 제71조, 제72조, 제73조, 「교육공무원법」 제44조 1항, 제45조 1항)

1 휴직의 종류별 내용

가. 휴직의 종류별 내용 공 2026 교육공무원 청원휴직 심사기준



1) 직권휴직: 본인의 의사와 관계없이 사유가 발생하여 명하는 휴직

종 류	질병휴직		병역휴직	생사불명	법정의무수행	노조전임자
근 거	제1호(일반)	제1호(공무상)	제2호	제3호	제4호	제11호
기 간	1년 이내 (부득이한 경우 1년 연장)	3년 이내 (2년 연장 가능)	복무기간	3월 이내	복무기간	전임기간
경력인정	제외	산입	산입	제외	산입	
승 급	승급제한	승급인정	승급인정	승급제한	승급인정	
결원보충	6개월 이상 휴직 시 가능			불 가	6개월 이상 휴직 시 가능	
보 수 지 급	1년 이하 7할, 1년 이상~2년 이하 5할	전액 지급	지급 안함			
수 당	·공통수당: 보수와 같은 비율 ·기타: 차등 지급		지급 안함			

- 질병휴직: 신체상·정신상의 장애로 장기요양이 필요할 때
- 병역휴직: 병역법에 따른 병역의무를 위하여 징집되거나 소집된 경우
- 생사불명: 천재지변이나 전시·사변 또는 그 밖의 사유로 생사(生死)나 소재(所在)를 알 수 없게 된 경우
- 법정의무수행: 그 밖의 법률에 따른 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 된 경우
- 노조전임자: 「교원의 노동조합설립 및 운영 등에 관한 법률」제5조에 따라 노동조합 전임자로 종사하게 된 경우
- 결원(후임)보충 방법: 6개월 이상 휴직 시 정규 임용, 복직자 충원, 기간제교사와 같은 충원 방법을 정원관리 인사담당 장학사와 협의 후 처리
- 제1호(공무상) 질병휴직인 경우, 의학적 소견 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 2년 범위에서 연장.(교육공무원법 2022.10.18. 일부개정, 2023.4.19. 시행)

2) 청원휴직: 본인이 원하는 경우에 명하는 휴직

종류	유학휴직	고용휴직	육아휴직	입양휴직	불임·난임 휴직	연수휴직	가족돌봄 휴직	동반휴직	자율연수 휴직
근거	제5호	제6호	제7호	제7호의2	제7호의3	제8호	제9호	제10호	제12호
기간	3년 이내 (학위취득의 경우 3년 연장 가능)	고용기간	자녀 1명당 3년 이내 (분할사용 가능)	6월 이내 (입양자녀1명당)	1년 이내 (부득이한 경우 1년 연장)	3년 이내	1년 이내 (재직기간 중 총 3년)	3년 이내 (3년 연장 가능)	1년 이내 (재직기간 중 1회)
경력 인정	5할 산입	산입	산입	산입	제외	5할 산입	제외	제외	제외
승급	승급인정	승급인정 (비상근은 5할)	자녀당 1년(또는 18개월) 이내 기간 산입, 셋째이후 자녀 휴직 기간 전부 (최대3년)	승급인정	승급제한	승급제한	승급제한	승급제한	승급제한
결원 보충	6개월 이상 휴직 시 결원보충 가능(출산휴가와 연계된 경우도 가능)								
보수 지급	봉급 5할 지급	지급 안함	지급 안함	지급 안함	1년이하: 7할 지급 1년초과 2년이하: 5할 지급	지급 안함	지급 안함	지급 안함	지급 안함
수당	공통수당: 5할 기타수당: 지급 안함	지급 안함	공무원수당 등에 관한 규정 제11조의3 (육아휴직수당) 참고	지급 안함	공통수당: 감액지급 기타수당: 지급안함	지급 안함	지급 안함	지급 안함	지급 안함

■ 유학휴직: 학위취득을 목적으로 해외유학을 하거나 외국에서 1년 이상 연구 또는 연수를 하게 된 경우
■ 고용휴직: 국제기구·외국기관, 국외 대학·연구기관, 재외교육기관 또는 대통령령이 정하는 민간단체에 임시로 고용되는 경우
■ 육아휴직: 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성 교육공무원이 임신 또는 출산하게 된 경우

※ 공무원수당 등에 관한 규정 제11조의 3 <2026.1.2.>

- **육아휴직 수당**: 육아휴직 시작일부터 6개월째까지 육아휴직 시작일 기준 월봉급액, 7개월째 이후는 육아휴직 시작일 기준 월봉급액의 8할(시작일부터 3개월째는 250만원, 4개월~6개월째는200만원, 7개월째 이후는 160만원으로 하고, 해당 금액이 70만원보다 적은 경우에는 70만원으로 한다)
- **아빠의 달**: 같은 자녀에 대하여 부모가 모두 육아휴직을 하여 **두 번째 육아휴직을 한 사람이 공무원인 경우** 두 번째 육아휴직 한 사람의 육아휴직 수당을 육아휴직 시작일부터 6개월까지는 월봉급액에 해당하는 금액으로 한다. **이 경우 그 상한액은** 2개월째까지는 250만원, 3개월째는 300만원, 4개월째는 350만원, 5개월째는 400만원, 6개월째는 450만원으로 한다.
- **같은 자녀에 대하여 부모가 모두 육아휴직을 각각 3개월 이상 한 경우**: 부 또는 모는 육아휴직수당 및 육아기 근무시간 단축수당의 **지급기간은 휴직일 또는 지정일부터 최초 18개월 이내**로 하되, 각 수당의 지급기간을 합산하여 최대 18개월을 초과할 수 없다.

■ 입양휴직: 만 19세 미만의 아동(제7호에 따른 육아휴직의 대상이 되는 아동은 제외)을 입양(入養)하는 경우
■ 불임·난임휴직: 불임·난임으로 인하여 장기간의 치료가 필요한 경우
■ 연수휴직: 교육부장관 또는 교육감이 지정하는 연구기관이나 교육기관 등에서 연수하게 된 경우
■ 가족돌봄휴직: 조부모, 부모, 배우자, 자녀 또는 손자녀를 부양하거나 돌보기 위하여 필요한 경우

■ 동반휴직: 배우자가 국외 근무를 하게 되거나 제5호에 해당하게 된 경우
■ 자율연수휴직: 「공무원연금법」 제25조에 따른 재직기간 10년 이상인 교원이 자기개발을 위하여 학습·연구 등을 하게 된 경우
■ 휴직사유의 소멸 또는 휴직기간이 만료된 후 다른 사유로 계속 휴직하고자 할 경우에는 당초의 휴직에 대하여 복직신고를 함과 동시에 다른 사유로의 휴직신청을 하도록 함

나. 휴·복직 절차 및 처리 지침

<table>
<tr><th rowspan="2">시 기</th><th colspan="2">업무 처리할 일</th><th rowspan="2">비고</th></tr>
<tr><th>휴직자</th><th>학교장</th></tr>
<tr><td>휴직사유 발생</td><td>학교장에 보고</td><td>휴직 여부 판단
(법령 및 지침 확인)</td><td></td></tr>
<tr><td>휴직 신청</td><td>제출서류 및
증빙자료 제출
참 제출서류목록</td><td>내부기안(신청)
시행기안(서류제출)
(학교 → 교육지원청)
참 기안문 예시자료</td><td>결원 보충 방법 판단
(6개월 이상 유무)
담임 및 업무 인계
방법 판단</td></tr>
<tr><td>휴직 기간</td><td>소재지, 연락처, 휴직 사유
계속 유무 보고(6개월마다)</td><td>휴직자의 실태 파악</td><td></td></tr>
<tr><td>휴직사유 소멸</td><td>복직원 제출(휴직 사유
소멸 시 30일 이내)</td><td rowspan="2">내부기안(신청)

시행기안(서류제출)
(학교 → 교육지원청)</td><td>미복귀 또는 직무 감당
불가능시 직권 면직
가능</td></tr>
<tr><td>휴직 연장</td><td>휴직 연장신청 서류 및
(만료 15일 전)
증빙자료 제출
참 제출서류목록</td><td>육아휴직 대상 자녀
변경은 휴직 연장이
아닌 복직 후 휴직
신청</td></tr>
<tr><td>복직</td><td>제출서류 및
증빙자료 제출
참 제출서류목록</td><td>내부기안(신청)
시행기안(서류제출)
(학교 → 교육지원청)</td><td>경력 및 승급 확인</td></tr>
</table>

※ 참 휴직자 복무 관리 관련 안내문
- 휴직, 휴직연장, 복직 증빙자료 제출 목록
- 휴직, 복직 관련 각종 서식

○ 휴직 절차: 휴직 사유 발생 → 휴직여부판단(임용권자) → 휴직 발령(임용권자)
○ 휴직은 휴직 사유 발생 시 신청하되 **예견된 경우 최소 15일 이전에 신청**하도록 함
○ 휴직 사유 소멸 시 30일 이내에 임용권자 또는 임용제청권자에게 복귀 신고 하면 당연 복직 조치
○ 휴직 기간 만료 전 복직할 시 입증할 만한 증빙서류 제출
○ 휴직 기간을 연장하고자 할 때에는 **휴직 기간 만료 15일 전까지 신청**
○ 모든 휴직은 학기 단위로 휴직 권장, **육아휴직·자율연수 휴직은 학기 단위 원칙 허가함 (예: 2월 말까지, 8.31.까지)**
○ 휴직 중에 있는 자는 6개월마다 소재지, 연락처 등과 휴직 사유의 계속 여부 보고

2 직권휴직 종류별 업무처리 요령

가. 질병휴직(「교육공무원법」 제44조 제1항, 제45조 제1항)

1) 질병 휴직의 처리

○ **휴직의 횟수**: 제한 없으나 동일질병으로 1년을 초과할 수 없음
○ **휴직 연장**: 1년 이내로 하되, 부득이한 경우 1년의 범위내에서 연장할 수 있음
○ **직권면직**: 휴직 기간이 만료된 후에도 직무를 정상적으로 감당할 수 없을 때는 직권면직 처분을 할 수 있음
○ **질병 휴직 기간 사용 예시**
일반 병가(60일) → 잔여 법정 연가 사용 → 휴직(1년 이내, 1년 연장 가능)
공무상 병가(180일) → 일반 병가(60일) → 잔여 법정 연가 사용 → 휴직(3년 이내, 2년 연장 가능)
(공무상 질병은 공무원연금관리공단에서 판단)

■ 공무상 질병은 「공무원연금법」상 공무상 요양 승인을 받은 경우에 한한다.

2) 복직 절차

○ **휴직 사유 소멸**: 더 이상의 휴직이 불필요한 경우 복직원 제출(지체 없이 복직을 명함)
○ **복귀 신고**: 휴직 기간의 만료로 30일 이내에 복귀 신고를 한 때에는 당연 복직 조치
○ **직무수행 가능 여부 판단**: 진단서상에 '**정상근무에 지장 없음**' 내용 포함되어야 함
(임용권자는 정상적인 직무수행 가능 여부를 판단하여 복직 여부를 결정함)

■ 복직 후 정상적인 근무가 상당기간 지속되다가 재발된 경우에는 질병의 정도, 요양 기간, 요양 후 정상적인 근무수행여부 등을 종합적으로 판단하여 새로운 휴직을 부여할 수 있다.

나. 병역휴직(「교육공무원법」 제44조 제1항 제2호, 제45조 1항)

1) 병역휴직의 처리

○ **휴직 발령**: 「병역법」에 의한 병역의 복무를 위하여 징집 또는 소집된 경우 입영일자로 휴직 발령 처리(남자 교육공무원만 해당)
○ **입영 준비 기간**: 당해 공무원이 요구하는 경우에는 법정 연가일수 범위에서 처리
○ **휴직 횟수**: 1회로 한정(귀향처리 되어 복직을 한 후 재입영할 때에는 다시 휴직을 명함)

2) 복직 절차

○ **휴직 사유 소멸**: 귀향 처리된 자(지체 없이 복직을 명함)
○ **복귀 신고**: 휴직 기간의 만료로 30일 이내에 복귀 신고를 한 때에는 당연 복직 조치
○ **면직 사유**: 군복무중 군무를 이탈하였을 때는 직권으로 면직시킬 수 있음

다. 생사불명(「교육공무원법」 제44조 제1항 제3호, 제45조 1항)

1) 생사불명 휴·복직 처리

○ **휴직 발령 기준일**: 당해 교육공무원의 생사 또는 소재가 불명한 것을 인지하였을 때 또는 실종신고가 된 것을 안 날
○ **휴직의 횟수**: 제한 없음
○ **직권휴직**: 휴직 신청서 없이 직권으로 휴직을 명할 수 있음
○ **복귀 신고**: 3개월 이내에 본인이 복귀 신고를 할 경우 지체없이 복직을 명함

라. 법정의무수행(「교육공무원법」 제44조 제1항 제4호, 제45조 1항)

1) 휴·복직 처리

○ **휴직 기간:** 의무 복무기간 또는 임기
○ **휴직의 횟수:** 제한 없음
○ **복귀 신고:** 휴직 기간의 만료로 30일 이내에 복귀 신고를 한 때에는 당연 복직 조치

마. 노조전임자휴직(「교육공무원법」 제44조 제1항 제11호, 제45조 1항)

1) 휴·복직 처리

○ **휴직 기간:** 전임기간
○ 「교원의 노동조합설립 및 운영 등에 관한 법률」 제5조의 노동조합 전임자 허가를 받은 공무원에 한함
○ 전임자 허가조건, 허가기간 등을 감안하여 임용권자는 직권으로 휴직 기간 등을 변경하여 허가할 수 있음
○ 원칙적으로 전임자는 휴직 기간 만료 이전에 복직이 불가능

바. 직권휴직·휴직연장·복직 제출 서류

사유	구분	제출서류	참고사항
1호 질병	휴직	1. 휴직원 2. 진단서 3. 서약서 4. 학교장의견서(휴직자조서)	휴직원: 직권시에는 필요 없음 진단서: 「의료법 제 17조」에 의한 전치 2개월 이상 의보적용 병·의원, 한의원 발행
	연장	1. 휴직연장원 2. 진단서 3. 서약서	
	복직	1. 복직원 2. 진단서 3. 복직자조서 4. 호봉획정표(공무는 생략)	진단서 상에'정상근무에 지장 없음'내용 포함 경력불인정(공무상 질병은 인정)
2호 병역	휴직	1. 휴직원 2. 병역부과 통지서 3. 서약서	사후 입대증명, 군복무확인서 붙임 가능
	복직	1. 복직원 2. 전역증명서 3. 호봉획정표	병적증명: 전역(소집해제)증, 주민등록초본 귀향 처리된 자 →지체 없이 복직 군무이탈자: 직권면직 가능
3호 생사 불명	휴직	1. 휴직신청서 필요 없음 2. 관련증명서	생사불명, 소재사유(3월 이내) 인지 또는 실종 신고일 3월 이내 복귀 불가시 직권면직
	복직	1. 복직원 2. 복귀신고서 3. 호봉획정표	사유서 등 객관적 증빙서류
4호 법정 의무 수행	휴직	1. 휴직원 2. 사유증명서 3. 서약서	사유증명서: 당선통지서 등 객관적으로 입증할 수 있는 서류
	복직	1. 복직원 2. 관련증명서 3. 호봉획정표	
11호 노조 전임자	휴직	1. 휴직원 2. 서약서 3. 노조전임자 허가공문 사본	관련 문서 붙임
	복직	1. 복직원 2. 호봉획정표	

3 청원휴직의 종류별 업무처리

가. 유학휴직(「교육공무원법」 제44조 제1항 제5호, 제45조 제1항 제4호)

1) 휴·복직 처리

○ **휴직 사유 입증서류**: 휴직원 및 외국의 교육기관 또는 연수기관의 등록·입원 또는 입학증명서, 출·입국을 증명할 수 있는 출·입국 서류, 기타 휴직사유를 입증할 수 있는 서류 등을 제출
○ **휴직 사유 소멸**: 학위의 조기 취득 등 더 이상의 휴직이 불필요한 경우 임용권자에게 이를 신고(복직원 제출)
○ **복귀 신고**: 휴직 기간의 만료로 30일 이내에 복귀 신고를 한 때에는 당연 복직 조치

2) 충청남도교육청 심사기준 공 2026 교육공무원 청원휴직 심사기준

■ 내용 기준

○ 대학의 전공, 현재의 담당과목 등과 직접 관련 있는 학위 취득 목적의 유학일 것
○ 한국의 석사학위와 동등급 이상의 학위 취득 목적의 유학일 것
○ 외국의 교육기관 및 연수기관에서 대학의 전공, 현재의 담당과목 등과 직접 관련 있는 연구와 연수를 1년 이상 하게 되는 경우
○ **어학연수와 관련된 해외유학 및 미수교국으로의 유학 불허**
○ 해당년도 교원 수급 및 예산에 차질이 없을 경우

■ 자격 기준

구 분	자 격 기 준
교육경력	- 정규교사로 본도 실 교육경력 3년 이상 (모든 휴직·파견·연수 기간 제외)
휴직 기간	- 3년 이내(학위취득의 경우에는 3년까지 연장 가능, 연구·연수를 위한 휴직은 연장 불가) - 최초 1년 휴직을 하였다 해도 최초 3년의 휴직 기간은 소멸된 것으로 봄
전공 관련	-중등: 현 임용과목 관련 학위 및 연구·연수
어학 능력 (영어권)	- TOEFL IBT: 96점 이상 - TOEIC: 792점 이상 - TEPS: 324점 이상 - IELTS: 6.5점 이상
어학 능력 (비영어권)	- 서울대학교(언어교육원) 한국외국어대학교(외국어연수평가원) 주관 동일교과 어학능력 시험 성적이 만점의 60% 이상일 때
기타	- 해외여행을 위한 결격사유가 없는 자 - 해당 대학의 입학허가를 받은 자 - 미국은 해당 대학의 입학허가서(SEVIS NO를 부여받은 1~20)를 받은 자 - 복직 후 유학 기간 이상 의무복무 필수(타시도 전출 불가)

※ 어학 능력 인증시험 성적 유효기간은 휴직 청원일 기준으로 2년임

■ 휴·복직 처리 => 서 유학(연수) 계획서(예시) 및 서약서

○ **사전협의 필요**: 정원 관리상 반드시 교육청 인사담당 장학사와 사전협의 후 시행
○ **횟수:** 총재직 기간 중 1회
○ **휴직 기간**: 교육과정을 이수하는 기간으로 한정(논문작성을 위한 휴직은 불허)
○ **휴직 기간 연장**: 3년 범위 안에서 연장 가능(최초 3년 이내에서 가능하나 최초에 1년 또는 2년간만 휴직을 하였다 하더라도 최초 3년의 기간은 모두 사용한 것으로 간주)
○ **휴직 사유 소멸 시**: 학위 조기 취득, 임용권자의 허락 없이 대학이나 전공 변경 등 휴직 사유 소멸 시에는 지체없이 복직해야 함(휴직사유 소멸시 복직하지 않을 경우 직권 면직)
○ **제출서류**: 성적증명서와 다음 학기 등록확인서(공히 국문번역서 1부 포함)를 신학기 시작 전에 학교장에게 **매학기마다** 제출(교육공무원인사관리규정 제26조에 의한 휴직자의 동태 파악)
○ **복무 관리**: 휴직 기간 중 불성실한 연구·연수를 한 것으로 판단될 시에는 복무 관리 차원에서 신분상 조치

3) 관련 서류

구분	제출서류	참고사항
휴직	1. 휴직원 2. 휴직자조서 3. 해당국 입국(학생) 비자 사본 4. 입학허가서 5. 유학계획서(별첨) 6. 학교장 추천서 7. 서약서 (별첨) 8. 어학능력인증시험 성적증명서	본도실근무경력 3년 이상 (재직중 1회) 입학허가서: 공관 확인, 공증 번역필, 미국의 경우 SEVIS NO.를 부여받은 I-20
연장	1. 휴직연장원 2. 재학증명서 3. 성적증명서 4. 유학계획서 5. 학교장 추천서 6. 서약서	재학증명서와 성적증명서는 재외공관에서 인증(공관 확인, 공증 번역필) 필요
복직	1. 복직원 2. 출입국 사실증명서 3. 학위증명서(학위 취득시) 4. 성적증명서(학위 미취득시) 5. 호봉획정표	학위와 성적증명은 공관 확인, 공증번역필

나. 고용휴직(「교육공무원법」 제44조 제1항 제6호, 제45조 1항 제5호)

1) 휴·복직 처리

○ **휴직 기간**: 고용기간임(국제기구, 외국기관, 다른 국가기관, 재외교육기관, 대통령령으로 정하는 민간단체 등)
○ **휴직 사유 입증서류**: 고용사실 확인서, 고용계약서, 재외주재 교육관 등의 확인을 받은 서류에 의해서만 휴직 허가함
○ 상근근무: 주당 수업시수 15시간 이상, 비상근근무: 주당 수업시수 6시간 이상 14시간 이하 (주당 5시간 이하의 수업 담당 경우의 기간은 교육경력 및 호봉승급 기간에 산입하지 아니함.)
○ **휴직 사유 소멸**: 휴직중 주당 수업시수 5시간 이하인 상태가 6개월 이상 계속될 경우 휴직 사유 소멸로 간주하여 복직 조치함.

2) 충청남도교육청 심사기준 공 2026 교육공무원 청원휴직 심사기준

■ 내용 기준

○ 대학의 전공, 현재의 담당과목 등과 직접 관련 있는 업무를 담당하는 고용일 것
○ 재외주재 교육관 또는 교육원장의 확인을 받은 경우의 고용계약에 한함
○ 상근(주당 수업시수 15시간 이상)의 경우 해당국의 전임 교사가 받는 보수 상당액을, 비상근(주당 수업시수 6~14시간)의 경우 해당국에서 계약 내용과 동등한 시간의 수업을 담당하는 계약직 교사가 지급받는 보수 상당액 이상을 지급받도록 계약된 자
○ 교육공무원임용령 제19조의3 ①항에 해당하는 비영리법인-법인 대표와의 고용계약에 한함
○ 해당년도 교원 수급과 예산에 차질이 없을 경우

■ 자격 기준

구 분	자 격 기 준
교육경력	-정규교사로 본도 실 교육경력 3년 이상(모든 휴직·파견·연수 기간 제외)
휴직 기간	-고용기간(고용 기간 범위에서 연장 가능) -횟수: 총재직 기간 중 1회에 한함
기타	-해외여행을 위한 결격사유가 없는 자 -복직 후 고용 휴직 기간 이상 의무복무가 가능한 자

3) 관련 서류

구분	제출서류	참고사항
휴직	1. 휴직원·휴직자조서 2. 비자 사본 3. 고용계약서(주당 수업 담당 예정 시수 및 보수지급 예정액 명시, 주재국 교육관 확인필) 4. 출국확인서 5. 서약서 6. 수업시수배당표 7. 임용권자의 요구자료	본도 실근무경력 3년 이상 (재직 중 1회) 재외 주재국 교육관 등의 확인필 서류에 의해서만 휴직 허가 및 경력 인정
연장	1. 휴직연장원 2. 고용 연장 계약서 3. 서약서	
복직	1. 복직원 2. 고용계약서 3. 호봉획정표 4. 교원수업배당표 5. 출입국사실확인서 6. 보수지급자료 7. 수업시수배당표 8. 경력증명서(실제 담당한 주당 수업시수 및 월별 보수지급액 명시, 주당근무시간 증빙자료 사본)	보수지급자료: 월별 보수지급액 증거자료의 사본 수업시수배당표: 주당 수업시수를 확인 증거자료의 사본

다. 육아휴직(「교육공무원법」 제44조 제1항 제7호, 제45조 1항 제6호)

1) 휴·복직 처리

○ **휴직 대상:** 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성 교육공무원이 임신 또는 출산하게 된 때
○ **휴직 기간**: 자녀 1명에 대하여 3년 이내, 분할하여 휴직 가능
○ **부부(교육)공무원**: 자녀 1인에 대하여 각각 휴직 사용 가능
○ **자녀의 범위**: 친생자 및 양자(이혼한 경우 양육권을 가진 자녀, 재혼한 경우 배우자에게 양육권이 있는 자녀도 포함)
○ **학기 단위 휴·복직 허가함이 원칙**(각종 판례 및 결정에 비추어 볼 때 교원의 권익은 소극적으로 적용되며 학생의 권익은 적극적으로 적용되므로, 두 권익이 충돌할 경우 학생의 권익이 우선함-학생의 학습권 보호 차원)
○ **휴직 연장: 휴직 기간 만료 전 15일까지 신청**(법정휴직 기간을 초과하지 않는 범위 내에서 연장 및 재휴직도 가능함.)
○ 여자 교육공무원의 경우 국가공무원복무규정에 의한 90일의 출산휴가와는 별도로 신청할 수 있음
○ **복직:** 교육지원청에 최소 15일 이전까지 복직 청원을 해야 함(정원 운영상 해당 학교에 복직하지 않을 수도 있기 때문임)
○ 휴직 기간 중 **다른 자녀의 임신·출산·양육 등으로 계속 휴직을 하고자 할 때**에는 **복직 후 다시 휴직**원을 내야 함
○ 임용권자는 2년 이상 휴직한 교원이 복직하고자 할 때에는 직무연수를 받도록 조치
○ 모든 자녀에 대한 육아휴직 기간 전부를 근속기간에 산입

2) 관련 서류

구분	제출서류	참고사항
휴직	1. 휴직원 2. 휴직자조서 3. 서약서 4. 가족관계증명서 관련 증빙 필요시 : 배우자의 휴직증빙서류, 임신확인서, 출생증명서 등	가족관계증명서를 아래 서류로 대체할 수 있음 (호적등본, 주민등록등본, 입양관계증명서 등) 학생들의 학습권 보호 차원에서 학기(학년)단위 휴·복직 권장 '아빠의 달','부모 모두 육아휴직 3개월이상 휴직'신청일 경우 동일자녀에 대한 배우자 육아휴직 증빙자료 첨부 및 공문에 해당 사항 신청 명시 (고용보험법 시행규칙 [별지 제102호서식] 등 활용 가능)
연장	1. 휴직연장원 2. 가족관계증명서	
복직	1. 복직원 2. 가족관계증명서 3. 호봉획정표	

라. 입양휴직(「교육공무원법」 제44조 제1항 제7호2, 제45조 1항 제6호2)

1) 휴·복직 처리

○ **휴직 대상:** 만 19세 미만의 아동(제7호에 따른 육아휴직의 대상이 되는 아동은 제외한다)을 입양하는 교육공무원
○ 부부공무원인 경우 동시 휴직 가능
○ **휴직 기간**: 6월 이내(입양자녀 1명당 1회)
○ 만 8세 이하의 아동을 입양하는 경우에 육아휴직 가능
○ **복직:** 교육지원청에 최소 15일 이전까지 복직 청원을 해야 함(정원 운영상 해당 학교에 복직하지 않을 수도 있기 때문임)
○ 휴직 기간 중 다른 자녀의 임신·출산·양육 등으로 계속 휴직을 하고자 할 때에는 복직 후 다시 휴직원을 내야 함
○ 입양 자녀에 대한 입양 휴직 기간 전부를 근속기간에 산입

2) 관련 서류

구분	제출서류	참고사항
휴직	1. 휴직원 2. 휴직자조서 3. 서약서 4. 가족관계증명서 5. 입양 사실을 확인할 수 있는 서류	가족관계증명서 또는 호적등본, 주민등록등본
복직	1. 복직원 2. 가족관계증명서 3. 호봉획정표	

마. 불임 · 난임휴직(「교육공무원법」 제44조 제1항 제7호3, 제45조 제1항 제1호)

○ **휴직 대상:** 불임·난임으로 인하여 장기간의 치료가 필요한 교육공무원
○ **휴직 기간**: 1년(부득이한 경우 1년 연장, 횟수는 제한 없음)
○ **복직:** 교육지원청에 최소 15일 이전까지 복직 청원을 해야 함(정원 운영상 해당 학교에 복직하지 않을 수도 있기 때문임)
○ **진단서**: 「모자보건법」 제11조3에 따른 불임·난임 시술 의료기관에서 발급한 진단서
○ **휴직 연장:** 진단서 요양 기간이나 본인 희망 기간을 초과하였다 하더라도 치료가 더 필요하다는 객관적인 증빙서류를 제출하였을 경우에는 총 2년의 범위 안에서 휴직 연장이 가능함
○ **재휴직**: 휴직 기간(총2년)이 만료된 후 복직하여 정상 근무 중에 동일 사유(불임·난임)로 휴직을 희망할 경우, 복직 후의 근무가 완전하고 정상적인 상태로서 상당기간 지속되었다면 불임·난임의 정도, 요양 기간, 요양 후 정상적인 근무 수행 여부 등을 종합적으로 판단하여 새로운 휴직의 부여가 가능함
○ **동태 관리**: 「교육공무원 인사관리규정」 제26조에 따라 휴직 중인 교원은 6개월 마다 진료확인서 또는 통원확인서를 소속기관 장에게 제출하여 치료 사실을 필수 증명하고, 소속기관의 장은 휴직자의 실태를 파악하여야 함
○ **육아휴직과의 관계**: 불임·난임 휴직 기간 중 여성 교육공무원이 임신한 경우 복직 후 육아휴직 가능

■ 관련 서류

구분	제출서류	참고사항
휴직	1. 휴직원 2. 휴직자조서 3. 서약서 4. 진단서	진단서, 증빙서류: 모자보건법 제11조의3에 따른 불임·난임시술 의료기관 발급 '임신육아종합포털 아이사랑 (www.childcare.go.kr)-임신-난임-정부지정 난임 시술기관'에서 확인 가능
연장	1. 휴직연장원 2. 진단서	
복직	1. 복직원 2. 호봉획정표 3. 증빙서류(진료확인서, 통원확인서 등)	

바. 연수휴직(「교육공무원법」 제44조 제1항 제8호, 제45조 제1항 제7호)

1) 연수휴직 범위

○ 국내에 있는 교육기관에서 연수(학위취득 등)할 경우,
○ 연구기관이나 교육기관: 학술연구와 교육을 담당하는 모든 기관을 말함
○ 대학원에서 교육과정을 수료한 후 학위논문 작성을 위한 휴직은 불가
○ 청원휴직을 위한 연구·교육기관에서의 박사 후 연수 과정 수행 시 휴직 가능
○ 연구소나 대학원에서 연구원으로 활동하기 위한 사유는 불가
○ 전공과 관련이 있어야 하며, 기 취득한 학위와 동급 학위를 취득하기 위한 휴직은 제한
○ 『한국국제협력단법』에 따라 해외봉사단으로 선발되는 경우에 한함

2) 휴·복직 처리

○ 휴직 기간: 3년 이내(재직 기간 중 1회)
○ 법정휴직 기간을 초과하지 않는 범위 내에서 휴직 기간의 연장 가능
○ 교원 수급 사정, 연수의 효과, 연수(휴직)목적 달성 가능성 등을 종합적으로 고려하여 휴직 판단

3) 충청남도교육청 심사 기준 공 2026 교육공무원 청원휴직 심사기준

구 분	자 격 기 준
교육경력	-정규교사로 본도 실 교육경력 3년 이상 (모든 휴직·파견·연수 기간 제외)
휴직 기간	-**기간**: 3년 이내 교육과정을 이수 기간으로 한정하고 논문작성을 위한 휴직은 불허 -**횟수**: 재직기간 중 1회로 한정
기타	-교육부 장관이 지정한 연구기관이나 교육기관의 입학 또는 연수 허가를 받은 자 (계절제, 야간제, 시간 수업은 제외) -복직 후 휴직 기간 이상 본도에서 의무 복무가 가능한 자

4) 관련 서류

구분	제출서류	참고사항
휴직	1. 휴직원 2.휴직자조서 3. 입학허가서 4. 서약서	본도 실 교육경력 3년 이상
연장	1. 휴직연장원 2. 재학증명서 3. 서약서	
복직	1. 복직원 2. 학위기수여 증명서 3. 호봉획정표	**학위취득시 새로운 경력합산으로 호봉재획정**

사. 가족돌봄휴직(「교육공무원법」 제44조 제1항 제9호, 제45조 제1항 제8호)

1) 가족돌봄휴직 범위

○ 부양 및 돌봄 대상자 1인에 대하여 부부교원 또는 부부공무원인 경우 그 중 1인만 휴직
○ 부양 및 돌봄 대상자의 범위: 조부모, 부모(배우자 부모 포함), 배우자, 자녀, 손자녀
○ 부모 및 자녀에는 친부모·친생자녀 뿐만 아니라 양부모·양자녀도 포함, 단, 양부모·양자녀의 경우에는 호적부에 등재된 경우에 한함
○ 이혼한 교육공무원에게 간호대상자녀가 있을 경우에는 양육권을 가진 경우에 한함
○ 재혼한 교육공무원에게 배우자가 양육권을 가진 자녀가 있는 경우 자녀 포함
○ 본인 및 배우자의 부모가 재혼한 경우에는 부 또는 모의 배우자를 포함함
○ 조부모를 간호하는 경우: 본인 외에는 조부모의 직계비속이 없는 경우. 다만, 다른 직계비속이 있으나 질병, 고령, 장애 또는 미성년 등의 사유로 본인이 간호할 수 밖에 없는 경우 포함
○ 손자녀를 간호하는 경우: 본인 외에는 손자녀의 직계존속 및 형제자매가 없는 경우. 다만, 다른 직계존속 또는 형제자매가 있으나 질병, 고령, 장애 또는 미성년 등의 사유로 본인이 간호할 수 밖에 없는 경우 포함

2) 휴·복직 처리

○ **휴직 기간**: 1년 이내, 재직 기간 중 총 3년 이내
○ 법정 휴직 기간을 초과하지 않는 범위 내에서 휴직 연장, 복직 후 재휴직 가능
○ **휴직 기간이 1년을 초과하게 될 경우**: 복직과 동시에 새로운 가족돌봄휴직을 함

3) 관련 서류

구분	제출서류	참고사항
휴직	1. 휴직원 2. 휴직자조서 3. 서약서 4. 가족돌봄휴직 신청서 5. 가족관계증명서, 주민등록등본 등 휴직 사유 입증 서류	1회 1년 이내 재직기간 중 총 3년 이내
연장	1. 휴직연장원 2. 서약서 3. 가족관계증명서, 주민등록등본 등 휴직 사유 입증 서류	휴직기간 초과시 복직과 동시에 새로운 가독돌봄휴직을 함
복직	1. 복직원 2. 호봉획정표 3. 가족관계증명서, 주민등록등본 등 입증 서류	휴직 사유 소멸과 관계없이 복직 가능

아. 동반휴직(「교육공무원법」 제44조 제1항 제10호, 제45조 제1항 제9호)

1) 동반 휴직의 범위

○ 교육공무원의 배우자가 공무원(파견, 연수), 사립학교 교원, 정부투자(출연)기관의 임직원, 외국환은행의 임직원, 상사의 해외지사 또는 사무소의 임직원, 정부파견 의사 및 언론기관 특파원으로 해외 근무를 하게 된 때
○ 연수 및 학위취득 목적으로 해외 유학을 하게 된 때 동반하는 배우자인 교육공무원

2) 휴·복직 처리

○ **휴직 기간**: 3년 이내이며 3년 범위 내에서 연장 가능
○ **총 휴직 기간**: 배우자의 국외근무, 해외유학·연구 또는 연수 기간을 초과할 수 없음
○ **휴직의 횟수**: 제한을 두지 않음

3) 관련 서류

구분	제출서류	참고사항
휴직	1. 휴직원 2.휴직자조서 3. 서약서 4. 출입국증명서 5. 가족관계증명서 6. 배우자 재직증명서 또는 유학증명서	배우자 재직증명서·유학증명서는 재외 공관 확인받아 제출
연장	1. 휴직연장원 2. 가족관계증명서 3. 서약서 4. 배우자 재직증명서 또는 유학증명서	
복직	1. 복직원 2. 배우자 재직증명서 또는 재학증명서 3. 가족관계증명서 4. 출입국사실증명서 5. 호봉획정표	휴직기간 만료 이전에 학위를 취득한 경우 복귀

※ 배우자 재직증명서
- 국외기업: 재외공관 확인 받아 제출
- 국내기업: 국내 기업에서 발급한 해외지사 파견 명령서 또는 해외지사 소속의 재직증명서

자. 자율연수휴직(「교육공무원법」 제44조 제1항 제12호, 제45조 제1항 제11호)

1) 자율연수 휴직의 범위

○ 「공무원연금법」 제25조에 따른 재직기간 10년 이상인 교원이 자기개발을 위하여 학습·연구 등을 하게 되는 경우
○ **심사기준**: 해당년도 교원 수급 및 예산에 차질이 없는 경우, 복직 후 휴직 기간 이상 본도에서 의무 복무가 가능한 자, 인사자문위원회에서 추천된 자

2) 휴직기간 및 횟수

○ **휴직 기간**: 1년 이내(학기 단위)
○ **휴직의 횟수**: 교원으로 재직하는 기간 중 1회(1년의 범위 내에서 단절없이 연장한 경우에도)

3) 관련 서류

구분	제출서류	참고사항
휴직	1. 휴직원 2. 휴직자조서 3. 자율연수계획서(1쪽 내외) 4. 학교별 인사자문위원회 회의록 사본 5. 서약서	
연장	1. 휴직연장원	
복직	1. 복직원 2. 자율연수 보고서 3. 호봉획정표	

※ 자율연수계획서는 1쪽 내외로 작성하되 계획서 서식은 제공하지 않으며 휴직의 목적(자기개발을 위한 학습・연구)에 따른 내용으로 작성

4 참고사항

가. 휴직사유 및 기간

1) 직권휴직(「교육공무원법」 제44조제1항, 제45조제1항)

종 류	질병휴직	병역휴직	생사불명	법정의무수행	노조전임자
근 거	제1호	제2호	제3호	제4호	제11호
요 건	신체상·정신상의 장애로 장기요양이 필요할 때	병역 복무를 위하여 징집되거나 소집된 경우	천재지변이나 전시·사변, 또는 그 밖의 사유로 생사나 소재를 알 수 없게 된 경우	법률에 따른 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 된 경우	교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률 제5조에 따라 노동조합 전임자로 종사하게 된 경우
기 간	1년 이내(부득이한 경우 1년 연장) (공무원 재해보상법에 따른 공무상 질병 또는 부상으로 인한 경우는 3년 이내, 2년 이내 연장)	복무기간	3월 이내	복무기간	전임기간
재직경력인정	•경력평정 : 미산입 (단, 공무상 질병인 경우 산입) •승급제한(단, 공무상 질병인 경우는 포함)	•경력평정 : 산입 •승급인정	•경력평정 : 제외 •승급제한	•경력평정 : 산입 •승급인정	•경력평정 : 산입 •승급인정
결원보충	6월이상 휴직시 결원 보충	6월이상 휴직시 결원보충	결원보충 불가	6월이상 휴직시 결원보충	6월이상 휴직시 결원보충
봉 급	•1년이하 : 7할 지급 •1년초과 2년이하 : 5할 지급 •공무상 질병은 전액지급	지급안함	지급안함	지급안함	지급안함
수 당	•공통수당:봉급과 같은 율 지급 •기타수당·휴직사유별 차등 지급	지급안함	지급안함	지급안함	지급안함
기 타	•의사진단서 첨부				

2) 청원휴직(「교육공무원법 제44조」 제1항, 제45조제1항)

종류	유학 휴직	고용 휴직	육아 휴직	입양 휴직	불임·난임 휴직	연수 휴직	가족돌봄 휴직	동반 휴직	자율연수 휴직
근거	제5호	제6호	제7호	제7호의2	제7호의3	제8호	제9호	제10호	제12호
요건	학위취득을 목적으로 해외유학을 하거나 외국에서 1년 이상 연구·연수하게 된 경우	국제기구, 외국기관, 국내외의 대학·연구기관, 다른 국가기관, 재외교육기관(「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률」 제2조제2호의 재외교육기관) 또는 대통령령으로 정하는 민간단체에 임시로 고용되는 경우	만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성공무원이 임신 또는 출산하게 된 경우	만 19세 미만의 아동(제7호에 따른 육아휴직의 대상이 되는 아동은 제외한다)을 입양하는 경우	불임·난임으로 인하여 장기간의 치료가 필요한 경우	교육부장관 또는 교육감이 지정하는 연구기관이나 교육기관 등에서 연수하게 된 경우	조부모, 부모, 배우자, 자녀 또는 손자녀를 부양하거나 돌보기 위하여 필요한 경우	배우자가 국외근무를 하거나 제5호에 해당된 경우	공무원연금법 제25조에 따른 재직기간 10년 이상인 교원이 자기개발을 위하여 학습·연구 등을 하게 된 경우
기간	3년이내 (학위취득의 경우, 3년연장 가능)	고용기간	자녀 1명에 대하여 3년 이내 (분할 사용 가능)	6월이내 (입양자녀 1명당)	1년 이내 (부득이한 경우 1년 연장)	3년이내	1년이내 (재직기간 중 총 3년)	3년이내 (3년 연장 가능)	1년이내 (재직기간 중 1회)
재직경력인정	• 경력평정:5할 산입	• 경력평정 : 산입	• 경력평정 산입	• 경력평정 : 산입	• 경력평정 : 제외	• 경력평정:5할 산입	• 경력평정 : 제외	• 경력평정 : 제외	• 경력평정 : 제외
승급	• 승급인정	• 승급인정 (비상근으로 근무한 경우는 각 5할 산입)	• 1명에 대하여 1년(또는 18개월) 이내 기간 산입, 셋째이후 자녀 휴직기간 전부 (최대3년)	• 승급인정	• 승급제한	• 승급제한	• 승급제한	• 승급제한	• 승급제한
결원보충	6월이상 휴직시 결원보충	6월이상 휴직시 결원보충	6월이상(출산휴가와 연계한 경우 3월이상 휴직시 결원 보충이 가능하고, 출산휴가일부터 후임자 보충 가능)	6월이상 휴직시 결원보충	6월이상 휴직시 결원보충	6월이상 휴직시 결원보충	6월이상 휴직시 결원보충	6월이상 휴직시 결원보충	6월이상 휴직시 결원보충

종류	유학 휴직	고용 휴직	육아 휴직	입양 휴직	불임·난임 휴직	연수 휴직	가족돌봄 휴직	동반 휴직	자율연수 휴직
봉급	봉급5할 지급	지급안함	지급안함	지급 안함	1년 이하: 7할지급 1년 초과 2년 이하: 5할지급	지급 안함	지급 안함	지급 안함	지급안함
수당	•공통수당 : 5할지급 •기타수당 : 미지급	지급안함	최초~6개월까지 월봉급액, 7개월째 이후 월봉급액의 80% 지급(상한액 3개월째까지 250만원, 4~6개월째까지 200만원, 7개월째 이후 160만원)	지급 안함	정근수당 : 1/6 감액지급 정근수당가산금, 가족수당, 자녀학비보조수당: 3할(1년초과 2년이하 5할) 감액 지급 기타수당 미지급	지급 안함	지급 안함	지급 안함	지급안함
기타			출산휴가 별도신청 가능						

나. 휴직의 효력 및 복직 (「국가공무원법」 제73조)

1) 효력

가) 휴직 중인 공무원은 신분은 보유하나 직무에는 종사하지 못함

나) 휴직 중이라도 공무원의 신분은 보유하므로 국가공무원법상 의무(외국정부의 영예수허, 겸직금지, 집단행위의 금지, 정치운동의 금지, 비밀엄수 등)를 위반하였을 때는 징계처분의 대상이 됨

다) 휴직 중, 정년이 도래한 자는 정년퇴직이 가능하며, 명예퇴직 요건에 해당 되면 명예퇴직 신청도 가능

2) 복직 (「국가공무원법」 제73조 제2항 · 제3항)

가) 휴직 사유 소멸 시 30일 이내 신고하면 지체없이 복직조치

나) 휴직 기간 만료시 30일 이내 복귀 신고하면 당연 복직

다) 원칙적으로 휴직자는 휴직기간이 종료되거나 휴직사유가 소멸되면 즉시 복직하여야 하며, 그럼에도 불구하고 복직하지 않고 30일이 경과될 시, 임용권자는 법 제70조제1항제4호에 따라 직권으로 면직할 수 있음

3) 휴직 사유 소멸자의 복직절차

가) 발령기준일 : 복직원(휴직 사유 소멸시 30일 이내 제출)을 받은 날로부터 지체없이 발령조치 (제대일 · 복직원 제출일을 기준한 소급발령 불가)

나) 휴직 기간 : 국가공무원법 제73조 제2항 및 제3항에 의한 복직발령일 전일까지는 교육공무원법 제45조의 휴직 기간으로 봄

다) 휴직 기간이 만료되지 않았더라도 휴직 사유가 소멸되거나 휴직을 계속 유지할 필요가 없을 경우, 직무에 복귀할 수 있으며, 임용권자는 휴직 사유의 소멸을 객관적으로 입증할 만한 증빙서류 제출을 요구할 수 있음

라) 휴직 기간이 만료 또는 휴직 사유가 소멸 된 후에도 직무에 복귀하지 아니하거나 직무를 감당할 수 없을 경우, 휴직 기간 만료일 또는 휴직 사유 소멸일을 임용일자로 소급하여 직권면직 시킬 수 있음(국가공무원법 제70조제1항제4호, 교육공무원 임용령 제6조 제2호)

다. 결원보충 (「국가공무원법」 제43조)

1) 의의
 가) 휴직 등으로 인한 업무공백 방지
 나) 기관별 정원관리원칙(조직관계법령상)의 예외 인정
2) 인정구분
 가) 신체상 · 정신상의 장애로 인한 장기요양, 군복무, 법정의무수행, 국제기구·외국기관 임시고용, 해외유학, 연구·교육기관 연수, 육아(출산휴가와 연계한 경우 3월 이상 휴직 시 결원 보충이 가능하고, 출산휴가일부터 후임자 보충 가능), 입양, 가사, 노조전임자 휴직 등 6월 이상 휴직하는 경우, 당해 공무원의 휴직일로부터 결원보충 인정
 나) 별도의 결원보충 승인은 필요 없음
3) 별도정원의 소멸
 가) 휴직자의 복귀 후, 당해 직급에 최초로 결원이 발생한 때 별도정원 소멸
 나) 휴직자가 복귀신고를 한 때에는 그 직급(위)에 결원이 없더라도 휴직자는 반드시 복직시켜야 함
 다) 현원이 정원보다 초과된 때는 과원으로 처리하는 것이 아니라, 그 초과된 현원에 상당하는 숫자만큼을 별도정원으로 관리
 라) 별도정원은 당해 직급(위)의 정원이 증가되거나 또 다른 휴직자의 발생, 면직 또는 퇴직의 발생 등으로 인하여 당해 직급(위)의 정원과 현원이 최초로 같아질 때 소멸됨

라. 휴직업무 처리시 유의사항

1) 임용권자는 휴직의 허가시 교원수급사정, 예산사정, 휴직의 목적 적합성, 휴직의 목적달성 가능 여부, 기간제교원의 신분보장 가능여부 등을 종합적으로 판단하여 휴직을 허가하여야 함
2) 본인의 청원에 의하여 휴직을 허가하는 해외유학 휴직, 고용휴직, 연수휴직, 동반휴직 등에 대하여 최소한 휴직기간에 대한 기준은 없으나, 이를 이유로 하여 단기간의 휴직(예, 6개월간의 고용휴직 등)을 신청하였을 경우, 그 기간 동안에 휴직의 목적 달성 가능성 여부 또는 휴직의 합목적성 등을 면밀히 검토하여 처리하여야 함
3) 모든 휴직은 학생의 학습권 보호와 안정적인 학교운영, 학교의 특수성 등을 고려하여 학기단위로 기간을 정하여 휴직하도록 적극 권장하고, 휴직에 따른 기간제교원 임용도 학기단위로 임용하여 정원관리에 적정을 기하도록 함
4) 휴직사유의 소멸 또는 휴직기간이 만료된 후 다른 사유로 계속 휴직하고자 할 경우에는 당초의 휴직에 대하여 복직신고를 함과 동시에 다른 사유로의 휴직신청을 하도록 함(예: 첫째 육아휴직에서 둘째 육아휴직도 첫째에 대한 복직원 제출 후 육아휴직 재신청하여야 함)
 * 예) 유학휴직 중 휴직사유가 소멸되거나 기간이 만료된 후 배우자 동반휴직을 하고자 할 경우 유학휴직에 대하여는 복직을 신청함과 동시에 동반휴직에 대한 휴직신청을 할 수 있음. 이 경우 임용권자는 복직명령(유학휴직에 대하여)과 휴직명령(동반휴직에 대하여)을 같은 날에 발령할 수 있음
5) 휴직 중에 있는 자가 교육공무원법 제45조에 규정된 휴직기간 범위 내에서 휴직기간을 연장하고자 할 때에는 휴직기간 만료일 15일 전까지 신청하여야 함(「교육공무원인사관리규정」 제25조)
6) 휴직 중에 있는 자는 6개월마다 소재지와 휴직사유의 계속여부를 소속기관의 장에게 보고하여야 하며, 소속기관의 장은 휴직자의 동태를 항상 파악하고 필요시 이에 대한 조치를 취하여야 함(「교육공무원인사관리규정」 제26조)
7) 휴직기간의 만료 또는 휴직사유가 소멸된 후에도 직무에 복귀하지 아니하거나, 직무를 감당할 수 없을 때는 직권면직 처분함(「국가공무원법」 제70조제1항제4호)
8) 육아휴직 또는 동반휴직을 2년 이상한 교원이 복직하고자 하는 경우에는 대통령령이 정하는 바에 의하여 연수를 받아야 함(「교육공무원법」 제45조제3항)

5 휴·복직 관련 각종 서식

※ 아래 서식은 휴·복직 관련 각종 서식에 대한 예시 자료로 관련 각종 서식은
참 휴직자 복무 관리 관련 안내문에 안내되어 있음

1-① 휴직 신청(내부기안): 휴직자(교감 - **업무담당자, 본인** 대행 가능) ⇨ 학교장

제 목 교육공무원(중학교교사 홍**) 휴직 신청

「교육공무원법」 제44조 제1항 제7호 규정에 의거 붙임과 같이 휴직을 신청하오니 허가하여 주시기 바랍니다.

가. 휴직신청사항

소속	직위	성명	성별	발령교과	생년월일	휴직사유	휴직기간	비고
OO중	교사	홍길동		OOO	00.00.00	제7호 육아 (첫째○○○)	20○○.00.00.- 20○○.00.00.	

나. '아빠의 달' 여부: 해당 □ 해당없음 □

다. '같은 자녀에 대하여 부모 모두 육아휴직 각각 3개월 이상 한 경우' : 해당 □ 해당없음 □

붙임 1. 휴직원 1부. 2. 서약서 1부. 3. 가족관계증명서 1부. 끝.
(각종 증빙자료-스캔원본을 가급적 신청인 1인당 1개의 pdf로 첨부하고 원본 학교 보관)

1-② 휴직 신청(기안문): 학교장⇨ 교육장_ **육아휴직 예시**

수신자 충청남도○○교육지원청교육장(교육과장)
제 목 교육공무원(중학교교사 홍**) 휴직 청원 서류 제출

1. 근거 및 관련
가. 근거: 교육공무원법 제44조 제1항 제O호 및 동법 제45조 제1항 제O호
나. 관련: OO중학교-1234(20OO.00.00.)
2. 「교육공무원법」 제44조 제1항 제○호 규정에 의거 본교 교사의 휴직 청원 서류를 붙임과 같이 제출하오니 휴직 발령하여 주시기 바랍니다.
가. 휴직신청사항

소속	직위	성명	성별	발령교과	생년월일	휴직사유	휴직기간	비고
OO중	교사	홍길동		OOO	00.00.00	제7호 육아 (첫째○○○)	20○○.00.00.- 20○○.00.00.	

나. '아빠의 달' 여부: 해당 □ 해당없음 □

다. '같은 자녀에 대하여 부모 모두 육아휴직 각각 3개월 이상 한 경우' : 해당 □ 해당없음 □

붙임 1. 휴직원 및 휴직자조서 1부. 2. 서약서 1부. 3. 가족관계증명서 1부. 끝.
(4. 아빠의 달 해당의 경우 배우자의 휴직 증병서류 첨부)
(각종 증빙자료-스캔 원본을 가급적 신청인 1인당 1개 파일 pdf로 붙임)

1-③ **휴직 신청(기안문)-고등학교 : 학교장⇨교육청(교원인사과) _ 육아휴직 예시**

수신자 충청남도교육감(교원인사과장)
제 목 교육공무원(고등학교교사 홍**) 휴직 청원 서류 제출

1. 근거 및 관련
가. 근거: 교육공무원법 제44조 제1항 제O호 및 동법 제45조 제1항 제O호
나. 관련: OO고등학교-1234(20OO.00.00.)
2. 「교육공무원법」 제44조 제1항 제○호 규정에 의거 본교 교사의 휴직 청원 서류를 붙임과 같이 제출하오니 휴직 발령하여 주시기 바랍니다.
가. 휴직신청사항

소속	직위	성명	성별	발령교과	생년월일	휴직사유	휴직기간	비고
OO고	교사	홍길동		OOO	00.00.00	제7호 육아 (첫째○○○)	20○○.00.00- 20○○.00.00.	

나. '아빠의 달' 여부: 해당 □ 해당없음 □

다. '같은 자녀에 대하여 부모 모두 육아휴직 각각 3개월 이상 한 경우' : 해당 □ 해당없음 □

붙임 1. 휴직원 및 휴직자조서 1부. 2. 서약서 1부. 3. 가족관계증명서 1부. 끝.
(4. 아빠의 달 해당의 경우 배우자의 휴직 증병서류 첨부)
(각종 증빙자료-스캔 원본을 가급적 신청인 1인당 1개 파일 pdf로 붙임)

2-① 휴직원(육아·입양)

휴 직 원

소속: 인적사항, 연월일, 서명은 반드시 자필로 작성
성명: 홍길동 직위: 중등학교교사
휴직사유: 자녀 양육(입양)(첫째 홍갑순)
'아빠의 달' 여부: 해당 □ 해당없음 □
'같은 자녀에 대하여 부모 모두 육아휴직 각각 3개월 이상 한 경우': 해당 □ 해당없음 □
상기 본인은 교육공무원법 제44조 제1항 제7호 및 제45조 제1항 제6호의 규정에 의거
년 월 일부터 년 월 일까지
휴직하고자 하오니 허락하여 주시기 바랍니다.

20○○년 ○○월 ○○일

신청인 (서명)

충청남도○○교육지원청교육장 귀하

2-② 휴직원(가족돌봄)

휴 직 원

소속: 인적사항, 연월일, 서명은 반드시 자필로 작성
성명: 홍길동 직위: 중등학교교사
휴직사유: 친정부(父)의 병간호

상기 본인은 교육공무원법 제44조 제1항 제9호 및 제45조 제1항 제8호의 규정 의거
년 월 일부터 년 월 일까지
휴직하고자 하오니 허락하여 주시기 바랍니다.

20○○년 ○○월 ○○일

신청인 (서명)

충청남도○○교육지원청교육장 귀하

3-① 휴직자조서(육아휴직)

<table>
<tr><td colspan="6">휴직자 조서
○○학교장 직인</td></tr>
<tr><td>소 속</td><td colspan="2">OO중</td><td>주민등록번호</td><td colspan="2">000000-0000000</td></tr>
<tr><td>직 급</td><td colspan="2">중학교교사</td><td>성 명</td><td colspan="2">홍 길 동</td></tr>
<tr><td>호 봉</td><td colspan="2">00호봉</td><td>현임교 발령일</td><td colspan="2">20○○. 00. 00.</td></tr>
<tr><td>담당과목
및 시간</td><td colspan="2">OO(00시간)</td><td>총경력
년 수</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">휴직사유</td><td>사 유</td><td colspan="4">육아휴직(O째)</td></tr>
<tr><td>관계법규조항</td><td colspan="4">「교육공무원법」 제44조 제1항 제7호
「교육공무원법」 제45조 제1항 제6호</td></tr>
<tr><td>휴직기간</td><td colspan="5">○○○○년 ○○월 ○○일 ~ ○○○○ 년 ○○월 ○○일</td></tr>
<tr><td>현 주 소</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>학 교 장
의 견</td><td colspan="5">상기 교사는 육아(O째)를 위하여 ○○년 ○○월 ○○일부터 ○○년 ○○월 ○○일까지 휴직원을 제출한 바 본인이 요하는 휴직 기간이 휴직 요건을 갖추어 허가함이 적법함</td></tr>
<tr><td colspan="2">후임보충 방안</td><td colspan="4">기간제교사 임용 또는 후임보충 관련 방안이나 요청사항을 기록</td></tr>
</table>

3-② 휴직자조서(가족돌봄)

<table>
<tr><td colspan="6">휴직자 조서
○○학교장 직인</td></tr>
<tr><td>소 속</td><td colspan="2">OO고</td><td>주민등록번호</td><td colspan="2">000000-0000000</td></tr>
<tr><td>직 급</td><td colspan="2">고등학교교사</td><td>성 명</td><td colspan="2">홍 길 동</td></tr>
<tr><td>호 봉</td><td colspan="2">00호봉</td><td>현임교 발령일</td><td colspan="2">20○○. 00. 00.</td></tr>
<tr><td>담당과목
및 시간</td><td colspan="2">OO(00시간)</td><td>총경력
년 수</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">휴직사유</td><td>사 유</td><td colspan="4">가족돌봄휴직</td></tr>
<tr><td>관계법규조항</td><td colspan="4">「교육공무원법」 제44조제1항제9호, 제45조제1항제8호</td></tr>
<tr><td>휴직기간</td><td colspan="5">○○○○년 ○○월 ○○일 ~ ○○○○ 년 ○○월 ○○일</td></tr>
<tr><td>현 주 소</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>학 교 장
의 견</td><td colspan="5">상기 교사는 친정부(父)의 간병을 위하여 ○○년 ○○월 ○○일부터 ○○년 ○○월 ○○일까지 휴직원을 제출한 바 본인이 요하는 휴직 기간이 휴직 요건을 갖추어 허가함이 적법함</td></tr>
<tr><td colspan="2">후임보충 방안</td><td colspan="4">기간제교사 임용 또는 후임보충 관련 방안이나 요청사항을 기록</td></tr>
</table>

3-③ 휴직자조서(질병)

휴직자 조서

○○학교장 직인

소 속	○○중		주민등록번호	000000-0000000
직 급	중학교교사		성 명	홍 길 동
호 봉	00호봉		현임교 발령일	20○○. 00. 00.
담당과목 및 시간	○○(00시간)		총경력 년 수	0.00
휴직사유	사 유	질병 휴직		
	관계법규 조 항	「교육공무원법」 제44조 제1항 제1호 「교육공무원법」 제45조 제1항 제1호		
휴직기간	○○○○년 ○○월 ○○일 ~ ○○○○ 년 ○○월 ○○일			
현 주 소				
학 교 장 의 견	상기 교사는 장기간 요양을 요하는 질병(○○병)으로 휴직원을 제출한 바, 그 기간이 ○○년 ○○월 ○○일부터 ○○년 ○○월 ○○일까지 6개월로 1년을 초과하지 아니하므로 휴직을 허가해주심이 좋을 것으로 사료됨			
후임보충 방안	기간제교사 임용 또는 후임보충 관련 방안이나 요청사항을 기록			

3-④ 휴직자조서(불임·난임)

휴직자 조서

○○학교장 직인

소 속	○○고		주민등록번호	000000-0000000
직 급	고등학교교사		성 명	홍 길 동
호 봉	00호봉		현임교 발령일	20○○. 00. 00.
담당과목 및 시간	○○(00시간)		총경력 년 수	0.00
휴직사유	사 유	불임·난임휴직		
	관계법규조항	「교육공무원법」 제44조 제1항 제7호의 3		
휴직기간	○○○○년 ○○월 ○○일 ~ ○○○○ 년 ○○월 ○○일			
현 주 소				
학 교 장 의 견	상기 교사는 장기간 요양을 요하는 불임·난임으로 휴직원을 제출한 바, 그 기간이 ○○년 ○○월 ○○일부터 ○○년 ○○월 ○○일까지 6개월로 1년을 초과하지 아니하므로 휴직을 허가해주심이 좋을 것으로 사료됨			
후임보충 방안	기간제교사 임용 또는 후임보충 관련 방안이나 요청사항을 기록			

4-① 서약서(일반)

서 약 서

소 속:
직 위(급):
성 명 :
주민등록번호:

1. 본인은 ( )을 위하여 ○○. ○○. ○○부터 ○○. ○○. ○○까지 휴직함에 있어 「교육공무원법」 및 「국가공무원법」을 준수하여 교사로서의 품위를 유지하겠습니다.
2. 휴직 기간 중 6개월마다 소재지와 휴직사유의 계속 여부를 학교장에게 보고하겠습니다.
3. 휴직 기간이 만료되거나 휴직사유가 소멸된 경우에는 즉시 복직하겠으며, 30일 이내 복직하지 않을 경우에는 관계 규정에 의거 어떠한 처벌이나 불이익도 감수하겠습니다.
4. 복직시에는 원 소속교로 복직되지 않아도 이의를 제기하지 않겠습니다.

위의 사항을 준수하여 이를 위반 시에는 어떠한 조치라도 감수할 것을 서약합니다.

○○○○년 ○○월 ○○일

(※ 반드시 자필로 작성: 인적사항, 기간, 서명) 서약자 (인)

경유	학교장	홍길동 (인)

충청남도00교육지원청교육장 귀하

4-② 서약서(유학)

서 약 서

소 속:
직 위(급):
성 명 :
임 용 교 과:
주민등록번호:

본인은 유학 휴직을 함에 있어서 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 교육공무원법 및 국가공무원복무규정을 준수하여 품위를 손상하는 행위를 하지 않게 하겠으며, 휴직 기간 중 성실하게 연구(연수)에 전념하겠습니다.
2. 학위취득을 목적으로 한 휴직의 경우, 매 학기마다 성적증명서와 다음 학기 등록확인서(공히 공관 확인 및 번역공증필)를 신학기 시작 전에 학교장에게 제출하겠습니다.
3. 휴직 기간이 만료되거나 휴직 사유가 소멸된 경우에는 즉시 복직하겠으며, 30일 이내에 복직하지 않을 경우 관계 규정에 의거 어떠한 처벌이나 불이익도 감수하겠습니다.
4. 복직 후 휴직 기간 이상 본도 근무(타시도 전출 불가)를 하겠습니다.
5. 복직 시에는 원 소속교로 복직되지 않아도 이의를 제기하지 않겠습니다.

(※ 반드시 자필로 작성: 인적 사항, 기간, 서명)

○○○○년 ○○월 ○○일

서약자: (인)

경유	학교장	홍길동 (인)

충청남도00교육지원청교육장 귀하

5-① 휴직연장 신청(기안문)

제 목 교육공무원(중학교교사 홍길동) 휴직연장 신청

「교육공무원법」 제44조 제1항 제7호 및 제45조 제1항 제6호 규정에 의하여 본교 교사의 휴직연장 청원 서류를 붙임과 같이 제출합니다.

소속	직위	성명	성별	교과	휴직사유	휴직기간	연장기간	연장사유	비고

붙임 1. 휴직연장원 1부. 2. 서약서 1부. 3. 휴직연장 사유를 인정할 증빙서류 1부. 끝.
(각종 증빙자료-스캔 원본을 가급적 신청인 1인당 1개 파일 pdf로 붙임)

6-① 휴직연장원(육아휴직) => 서 휴직연장원

휴직 연장원

소 속:
성 명: 직:

상기 본인은 육아를 위하여「교육공무원법」 제44조 제1항 제7호 규정에 의거 2000. . .까지 휴직하였으나 동 사유로 년 월 일까지 휴직기간을 연장하고자 하오니 허락하여 주시기 바랍니다.

(※ 반드시 자필로 작성: 인적사항, 기간, 서명)

2000년 월 일

신청인 ㊞

경유	학교장	홍길동 (인)

충청남도00교육지원청교육장 귀하

7-① 복직 신청(내부기안)

제 목 교육공무원(중학교 교사) 복직 신청

「국가공무원법」 제73조 제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 복직하고자 관계서류를 붙여 복직원을 제출합니다.

소속	직위	성명	교과	휴직기간	복직일	사유	비고
						휴직기간만료 또는 휴직사유소멸	

붙임 1. 복직원 1부.
2. 복직자 조서 1부.
3. 진단서 1부.(질병 휴직의 경우, 정상근무 가능여부 확인)
3. 전역예정증명서 또는 전역증(사본) 1부.(병역휴직의 경우)
4. 호봉획정표 1부. 끝.

7-② 복직원 제출(기안문)

수신자 충청남도교육감(교원인사과장)
제 목 교육공무원(고등학교 교사) 복직 신청

「국가공무원법」 제73조 제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 복직하고자 관계서류를 붙여 복직원을 제출하오니 복직 발령하여 주시기 바랍니다.

소속	직위	성명	교과	휴직기간	복직일	사유	비고
						휴직기간, 만료, 또는 휴직사유, 소멸	

붙임 1. 복직원 1부.
2. 복직자 조서 1부.
3. 진단서 1부.(질병 휴직의 경우, 정상근무 가능여부 확인)
3. 전역예정증명서 또는 전역증(사본) 1부.(병역휴직의 경우)
4. 호봉획정표 1부. 끝. (전체 스캔 원본을 신청인 1인당 1개 파일 pdf로 붙임)

8-① 복직원(양식) => 서 복직원

복 직 원

본인은 육아를 위하여 「교육공무원법」 제44조 제1항 제7호 규정에 의거 20○○. . .까지 휴직하였던 바 휴직사유 기간이 만료되어 년 월 일자로 복직하고자 하오니 허락하여 주시기 바랍니다.

20○○년 월 일

신청인 ㊞(자필서명)

경유	학교장	홍길동 (인)

충청남도00교육지원청교육장 귀하

9-① 복직자조서(양식)

복 직 자 조 서

○○고등학교장 직인

소 속	충남고등학교		주민등록번호	000000-1234567
직 위	중등학교교사		성 명	홍 길 동
호 봉	12호봉		현 임 교 발령년월일	20○○. 00. 00.
담당과목 및 시간	국어(23시간)		총교육경력	5.06
휴 직	사 유	00질병 치료 및 요양		
	관련법규조항	「교육공무원법」 제44조제1항제1호, 제45조제1항제1호		
	기 간	0000.00.00부터 0000년 00월 00일까지		
학교장 의 견	질병휴직 기간 입원 치료하여 건강증진에 노력하고 '정상근무에 지장없음'의 진단서 붙임 등으로 학생 교육에 지장 없을 것으로 사료됨			
현주소(연락처)	충남 00시 00로 000-0 (010-0000-0000)			
과 목				

중등교육공무원 인사 실무

교원의 상훈과 징계

Ⅰ. 교원의 상훈

1 상훈 일반

가. 관련 법규

1) 상훈법
2) 상훈법시행령
3) 정부표창규정
4) 정부포상업무지침 참 대한민국 상훈
5) 충청남도교육청 교육·학예에 관한 표창 조례

나. 훈장 및 포장

1) 훈장의 종류(「상훈법」 제9조)

무궁화대훈장, 건국훈장, 국민훈장, 무공훈장, 근정훈장, 보국훈장, 수교훈장, 산업훈장, 새마을훈장, 문화훈장, 체육훈장, 과학기술훈장

훈장 \ 등급	국민훈장	근정훈장 (교원 해당)	문화훈장	체육훈장
1등급	무궁화장	청조근정훈장	금관문화훈장	청룡장
2등급	모 란 장	황조근정훈장	은관문화훈장	맹호장
3등급	동 백 장	홍조근정훈장	보관문화훈장	거상장
4등급	목 련 장	녹조근정훈장	옥관문화훈장	백마장
5등급	석 류 장	옥조근정훈장	화관문화훈장	기린장

2) 포장의 종류(「상훈법」 제19조)

건국포장, 국민포장, 무공포장, 근정포장, 보국포장, 예비군포장, 수교포장, 산업포장, 새마을포장, 문화포장, 체육포장, 과학기술포장

3) 포상 기준

> 추천기관은 「상훈법」제4조에서 정한 '중복 수여의 금지','상훈법시행령」제17조의2에서 정한 '같은 종류의 같은 등급 훈장 또는 포장의 수여 금지' 지침에서 정한 포상기준을 준수하여야 함

가) 수공기간: 훈장은 15년 이상, 포장은 10년 이상, 표창은 5년 이상 해당 분야에서 공적을 쌓은 자(표창의 경우, 단체 포함)에게 수여한다. 다만, 퇴직공무원 포상은 별도 기준에 의함

나) 재포상 금지 기간: 수여일로부터 추천일 기준

(1) 정부포상을 받은 자와 모범공무원으로 선발된 자가 다시 정부포상을 받기 위해서는 이미 받은 포상의 훈종 및 훈격, 분야에 관계없이 훈장을 받기 위해서는 7년 이상, 포장을 받기 위해서는 5년 이상, 표창을 받거나 모범공무원으로 선발되기 위해서는 3년 이상 해당 분야에서 추가적으로 새로운 공적을 쌓아야 함

※ 퇴직포상, 정부시상은 재포상 금지기간 기준을 적용하지 않음

다) 포상의 제한

(1) 단체표창을 받은 단체는 3년 이내에는 동일분야 공적으로 다시 단체표창을 받을 수 없음

(2) 훈장을 받은 자는 그 훈장과 동일한 종류의 동급 및 하위 등급의 훈장이나 동일한 종류의 포장을 다시 받을 수 없음

(3) 포장을 받은 자는 그 포장과 동일한 종류의 포장을 다시 받을 수 없음
(4) 훈·포장을 받은 자는 동일한 유공의 포상으로 표창을 받을 수 없음
(5) 퇴직포상을 받을 시에는 재포상 금지기간의 적용을 받지 않으나, 재직 중 정부포상을 받은 자는 퇴직 시 동일 종류의 동급 및 하위 등급의 훈·포장 및 표창을 받을 수 없음

라) 정부포상 추천시 기준일
(1) 일반적인 포상: 「상훈법」제5조 또는「정부표창규정」제6조에 의한 추천권자가 행정안전부에 추천하는 날을 기준으로 한다.
(2) 퇴직자 포상: 개인별 퇴직일자

다. 표창

1) 표창의 종류
가) 포상(공적에 대한 표창): 대통령표창, 국무총리표창, 기관장표창
나) 시상(성적에 대한 표창): 대통령상, 국무총리상, 기관장상
2) 표창권자: 대통령, 국무총리, 장관, 교육감, 교육장
3) 패용 및 수여(「정부표창규정」제5조)
가) 대통령 개인표창·수장 및 국무총리 개인표창·수장은 오른쪽 가슴에 패용
나) 대통령 개인표창·수장과 국무총리 개인표창·수장을 함께 달 때에는 대통령 개인표창·수장을 먼저 달며, 둘 이상의 같은 등급 개인표창·수장을 달 때에는 수여받은 순위에 따라 패용
4) 표창·수장 등의 재발급 (「정부표창규정」제19조)
가) 대통령 개인표창수장 및 국무총리 개인표창수장을 받은 자가 이를 분실, 파손하였을 경우 이를 다시 발급받을 수 있음
나) 대통령표창장·상장 및 감사장과 국무총리 표창장·상장 및 감사장은 다시 발급하지 않음. 다만 행정자치부장관은 본인 또는 유족이나 그 대리인의 신청에 따라 대통령 또는 국무총리 표창장·상장 및 감사장의 수여증명서를 발급할 수 있음

2 정부포상(교육공무원)

가. 재직공무원 포상

1) 포상대상
가) 국가관·사명감·공직관이 투철한 공무원 중 국가경쟁력 강화에 기여한 공무원, 창의적이고 혁신적인 자세로 업무발전에 기여한 공무원, 불의를 배격하거나 친절·봉사행정을 실천하는 타의 귀감이 되는 공무원 등을 대상으로 함
나) 다만, 주요 국정과제를 수행하거나, 각종 감사·정책평가 등의 결과 뚜렷한 공적이 인정되는 공무원에 대해서는 사업이나 평가가 완료된 후에 예외적으로 포상을 할 수 있음
2) 포상훈격
가) 재직공무원 및 추서 대상자에 대한 포상 훈격은 공적과 퇴직포상의 직급(직위)별 훈격 결정기준에 준하여 훈격을 결정함. 다만, 특별한 공적이 있는 자에 대해서는 직급 또는 직위 등에 관계없이 공적에 합당한 훈격을 결정할 수 있음
나) 해당 공적에 필요한 수공기간은 실근무기간만을 대상으로 함
※ 병역의무복무기간, 휴직기간, 군양성교육기간 등은 제외
3) 추천 제한
가) 감사조사 또는 수사 중이거나 형사사건으로 기소 중인 자

나) 공무원 재직 중의 행위로 인해 벌금형 이상의 형사 처분을 받은 자
- 재직 중 1회에 한해 200만원 미만의 벌금형을 받은 자는 공적이 현저 하게 탁월한 경우 포상추천 가능하나,
- 「공무원 징계령 시행규칙」 제4조제2항(제1~6호)에 따라 감경이 제한되는 비위(주요비위)에 해당하는 범죄로 인하여 형사 처분을 받은 경우, 형벌의 종류 및 횟수에 관계없이 추천 제외(선고유예를 받은 경우 포함)

다) 징계절차가 진행 중인 자 또는 관계행정기관의 징계처분 요구 중인 자

라) 징계 또는 불문경고(징계위원회 의결에 의한 불문경고에 한함) 처분을 받은 자
- 다만, 경징계(감봉·견책)가 사면되었거나, 불문경고가 사면 또는 말소된 자로서 공적이 현저하게 탁월한 경우에는 포상추천이 가능하나,
- 「공무원 징계령 시행규칙」 제4조제2항(제1~6호)에 따라 감경이 제한되는 비위(주요비위)를 저지른 자는 경징계 또는 불문경고가 사면 또는 말소되더라도 추천 불가능

마) 「국가공무원법」 제2조(공무원의 구분) 제3항 제1호 및 「지방공무원법」 제2조 제3항 제1호의 특수경력직공무원 중 선거에 의해 취임하는 공무원

※ 특별한 공적이 있는 경우에는 그 소속 기관에 단체표창을 추천 할 수 있음

바) 「상훈법」 제8조 및 「정부 표창 규정」 제19조 등에 따라 정부포상이 취소된 적이 있는 자 또는 단체(기관)

※ 단, 취소의 원인이 된 사유가 본인의 귀책이 아닌 경우는 추천 가능

사) 추천일 당시 「국세기본법」, 「관세법」, 「지방세징수법」에 따른 체납 중에 있는 자

아) 부도덕한 행위 등으로 사회적 물의를 야기하거나, 언론보도 또는 소송·민원 제기 등의 논란이 있어 정부포상이 합당치 않다고 판단되는 자

4) 포상 절차

가) 공적심사위원회 구성 및 회의 개최

나) 공적심사위원회 결과 보고

다) 정부 포상대상자 서류 제출

【 공 공적심사위원회 개최 기안(예시) 】

제 목	제○○회 스승의 날 기념 정부포상 대상자 추천을 위한 공적심사위원회 구성 및 회의 개최

1. 관련: 교육과-○○○(○○○○.○.○.), ○○○○학년도 ○○중학교 인사관리원칙
2. 제○○회 스승의 날 기념 정부포상 대상자 추천을 위한 공적심사위원회 구성 및 회의를 다음과 같이 개최하고자 합니다.

가. 공적심사위원회 구성 ○○중학교 인사자문위원회와 일원화

1) 위원장 교감 ○○○

2) 위원 교무부장 ○○○, 연구부장 ○○○, 행정실장 ○○○

나. 공적심사위원회 개최

1) 일시: 20○○.00.00.(목). 14:30

2) 장소: 교무실

3) 대상: 공적심사위원회 위원(4명-위원장 포함)

4) 안건: 제○○회 스승의 날 기념 포상 추천대상자 심의 및 추천. 끝.

【 공 공적심사위원회 회의결과 기안(예시) 】

제 목	제○○회 스승의 날 기념 정부포상 대상자 추천을 위한 공적심사 결과

1. 관련: ○○중학교-○○○(○○○.○.○.)
2. 제○○회 스승의 날 기념 정부포상 대상자 추천을 위한 공적심사위원회 회의 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

붙임 1. 자체 공적심사 세부기준 1부.

2. 자체공적심사위원회 심사의결서 1부.

3. 공적심사위원회 회의록 1부. 끝.

【 참 공적심사 세부기준(안) 】

자체 공적심사 세부기준(예시)

○○중학교

1. 포상 대상 및 분야
  가. 대상: ○○중학교에 근무하는 교원
  나. 분야: 장관 표창
    1) 교과지도
    가) 학생 개개인의 꿈과 끼를 이끌어낼 수 있도록 개인별 맞춤형 교육을 구현하는 등 행복교육을 위한 공적이 있는 자
    나) 학생의 다양성을 존중하는 교육과정 운영, 학생의 자기주도적 학습능력 배양 등 교수·학습 방법 개선에 뛰어난 공적이 있는 자
    다) 학습부진아 지도 및 학업성취도 향상에 뛰어난 공적이 있는 자
    라) 학교교육에 창의·인성교육이 정착되도록 기여하여 새로운 가치를 창출하고 더불어 살 줄 아는 인재 양성에 뛰어난 공적이 있는 자
    2) 생활지도
    가) 학교폭력 및 집단따돌림 예방 등 생활지도에 뛰어난 공적이 있는 자
    나) 상담활동을 통하여 진로지도, 부적응 학생 등 위기학생 지도에 뛰어난 공적이 있는 자
    다) 학생 봉사활동 등 인성지도에 뛰어난 공적이 있는 자
    라) 성교육, 경제교육, 안전교육, 정보통신윤리교육, 실천·체험 중심의 환경교육 등에 뛰어난 공적이 있는 자
    3) 진로직업
    가) 진로.직업교육 지도를 통하여 해당분야에서 학생의 소질·적성 계발에 뛰어난 공적이 있는 자
    나) 특기·적성 교육활동 지도를 통하여 학생의 특기·적성 및 진로직업 분야에 뛰어난 공적이 있는 자
    4) 교육혁신
    가) 교수·학습 혁신 선도 및 학교교육 지원체계 구축에 공적이 뛰어난 자
    나) 주요 교육정책 추진을 통해 학교교육 내실화 및 신뢰회복에 기여한 자
    다) 국정과제의 학교현장 안착을 위해 앞장서 그 공적이 뛰어난 자
    5) 평생교육·교육복지·봉사활동
    가) 지역사회 교육기부, 온종일 돌봄교실 등 지역사회 연계 교육복지 기반 구축에 뛰어난 공적이 있는 자
    나) 장애학생, 다문화가정, 탈북학생, 저소득자녀 등 사회적 소외계층 교육지원에 뛰어난 공적이 있는 자
    다) 무의탁노인, 결식학생 돕기 등 지역사회 봉사활동에 솔선수범하여 타의 모범이 되는 자
2. 포상 대상자 추천 기준
  가. 추천 기준
    1) 0000.00.00. 현재 재직 중인 자로서 각 표창분야의 교육활동에서 뛰어난 공로가 있어 교육발전에 크게 기여하고 교육경력이 다음에서 정한 경력 이상인 자

구 분	재직기간	비 고
근정훈장(홍조, 녹조, 옥조)	15년 이상	
근정포장	10년 이상	
대통령·국무총리·장관 표창	5년 이상	
교육감 표창	3년 이상	

※ 재직기간 산정방법

○ 재직기간 실 교육경력

- 교원자격검정령 제8조 및 제9조에 의한 교육경력
- **임용전 병역의무복무기간, 휴직기간, 군양성교육기간 등은 제외**

○ 재직기간 산정은 20○○.00.00. 기준

나. 추천 제한

1) 정부포상 업무지침에서 추천을 제한하는 자

가) 재직 중 징계 또는 불문(경고)처분을 받은 자

● 포상 추천할 수 있는 경우

① 징계 또는 불문(경고)처분이 사면 말소 시 추천 가능

② ①의 예외 조항 : 금품·향응수수, 공금횡령·유용, 성폭력, 음주운전, 성매매는 사면·말소되어도 불가, 교육공무원법 제10조의3 각호, 충청남도 교육공무원 인사관리규정 제31조2항 교원의 4대 주요비위(금품·향응수수, 학생상습폭행, 성폭력, 성적조작)에 해당하는 사유로 징계(불문경고)를 받은 자는 징계(불문경고)가 사면 또는 말소되었다고 하더라도 추천제한

나) 징계의결 요구중인 자 또는 형사사건으로 기소 중인 자

다) 죄의 종류와 관계없이 2회 이상 벌금 또는 1회 200만원 이상 벌금의 경우 2년간 제한(금품·향응수수, 공금횡령·유용, 성폭력, 음주운전, 성매매는 형벌의 종류, 횟수에 관계없이 제한)

라) 수사 중이거나 각종 언론보도 등으로 사회적 물의를 일으켜 정부포상이 합당치 않다고 판단되는 자

2) 재포상 금지기간 대상자(수여일부터 추천일까지 기준)

가) 훈장 또는 포장을 받은 자는 ① 훈·포장의 종류를 불문하고 추천일로부터 5년이내에 다시 훈장 또는 포장을 받을 수 없으며,

나) 2년 이내에 다시 대통령표창이나 국무총리표창을 받을 수 없음

다) 대통령 표창 또는 국무총리 표창을 받은 자는 2년 이내에 다시 정부표창(훈장·포장·대통령 표창·국무총리 표창)을 받을 수 없음

※ 정부시상(상장) 및 모범공무원은 재포상 금지기간의 적용을 받지 않음

라) 재직 중 정부포상(표창 포함)을 받은 자는 퇴직 시 동일 종류의 동급 및 그 하위등급의 포상(표창 포함)을 받을 수 없음

3. 추천 방법

○ 공적심사위원회에서 대상자를 도교육청 또는 교육지원청으로 추천

【 참 공적심사 위원회 회의록(예시) 】

제○○회 스승의 날 기념 포상대상자 추천 공적심사위원회 회의록

1. 일　　시: 20○○.00.00.(목) 15:30
2. 장　　소: 교무실
3. 재적위원: 4명
4. 참석위원: 4명
5. 안　　건: 제○○회 스승의 날 기념 정부포상 대상자 추천

위원장(○○○): 지금부터 ○○중학교 공적심사위원회를 시작하겠습니다. 오늘 안건은 제39회 스승의 날 기념 정부 포상 대상자 추천에 관한 건입니다.
참석하신 공적심사위원님들의 좋은 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.
위원(○○○): ○○○교사는 투철한 교육관과 사명감으로 평소 학생 사랑의 마음을 몸으로 실천하고 있으며, 특히 학생들의 특기와 적성을 계발하고 향상시키는 일에 관심이 많아 특별활동 지도를 통해 학생 개개인의 소질 계발과 향상에 노력하여 많은 성과를 거두었습니다. 정부 포상대상자로 아무 문제가 없을 것으로 생각됩니다.
위원(○○○): 동의합니다. 학생들의 특기·적성 계발을 위해 다양한 프로그램을 기획하고 성실히 지도하여 ○○○○년 통일문예 지도교사 표창, ○○○○년 충청남도 정보올림피아드 글짓기 부문 금상 입상, ○○○○년 경로효친문화 백일장 지도 유공 교원 표창 등 학생들의 문예 지도에 탁월한 지도력을 보였으며, ○○○○년 충청남도 제○○회 음악경연대회 지도사례 보고대회(○○) ○등급을 수상하는 등 학생들의 소질을 계발하고 향상시키는 일에 적극적으로 참여하였습니다. 따라서 정부 포상대상자로 추천하는데 동의합니다.
위원(○○○): ○○○○학년도부터 방과후학교 업무를 담당하여 다양한 방과후학교 프로그램을 운영하고 외부강사 연수를 추진하여 프로그램의 질을 높이고 학생들의 특기와 소질을 신장시키는데 노력하고 있으며 지역사회의 다양한 인적자원을 활용한 방과후학교 프로그램을 운영하는 등 타교와 차별화된 특색 있는 프로그램으로 방과후학교 활성화에 기여한 공이 큽니다. 정부 포상대상자로 추천합니다.
위원(○○○): 국악교육에 대한 남다른 사랑과 열정으로 ○○○○년부터 ○○ 지도를 하여 ○학년 이상 모든 학생들이 ○○ 연주 기능을 갖추게 하였으며, 음악 교육과 연계 지도하여 국악기에 대한 이해력을 높였고, 우리 음악에 대한 긍정적인 사고를 하는데 기여하였습니다.
위원장(○○○): 그러면 ○○○교사를 장관상 대상자로 선정하고 추천하고자 하는데 이의가 없으십니까?
위원 일동 이의 없습니다.
위원장(○○○): 다른 분은 없을까요?
위원 모두 없습니다.
위원장(○○○): 그럼 제○○회 스승의 날 기념 장관표창 대상자로 ○○○ 선생님을 학교장에게 보고하겠습니다. 공적심사위원회에 참석하시어 포상대상자를 추천해주신 위원님께 감사를 드립니다. 이상으로 공적심사위원회를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.

20○○. 00. 00.

작성자　위 원 장　○ ○ ○ (인)
확인자　학 교 장　○ ○ ○ (인)

※ 의결서가 없을 때는 참석자 모두가 회의록에 서명함

【 양 공적심사 결과 의결서(예시) 】

공적심사결과의결서

아래의 20○○년 스승의 날 기념 포상 교원 추천에 대한 공적심사 결과 적격자로 선정 의결함.

소 속	직위	성 명	구 분	총재직기간	추천훈격
○○중학교	교사	○○○	선정의결	○○.○○	장관표창

20○○. 00. 00.

○○중학교공적심사위원회

위원장 ○○○ (인)
위 원 ○○○ (인)
위 원 ○○○ (인)
위 원 ○○○ (인)

본 포상건의 포상추천대상자에 대하여는 형사처벌, 징계 등 정부포상업무지침상 추천 제한 여부에 대한 조사결과 결격자가 없으며 본인이 포상에 동의하였음을 확인함
확인자: 소속 ○○중학교 직위(급) 교장 성명 ○○○ (인)

【 공 포상대상자 추천 발송 기안(예시) 】

제 목 제○○회 스승의 날 기념 유공교원 표창대상자 추천

1. 관련: 교육과-○○○(○○○.○.○.)
2. 제○○회 스승의 날 기념 유공교원 표창대상자를 붙임과 같이 추천합니다.

붙임 1. 공무원인사기록요약서 1부.
2. 공적조서 1부.
3. 자체공적심사위원회 심사의결서 및 회의록 사본 1부.
4. 자체공적심사 세부기준 1부.
5. 추천자명부(통계) 1부. 끝.

【 양 홍보대상 모범교원 공적소개(예시) 】

홍보대상 모범교원 공적 소개

사진 (반명함판)

성 명	○○○ (○○○)	생 년 월 일	○○○○.○.○ (○○세)	소 속 직 위	○○학교 교사 (전화: ○○○-○○○○)
주 소	충 남 ○○○ ○○○ ○○○ (전 화 : ○○○-○○○○)				
학 력	○○사범대 학 교		포 상 명		교육부장관상
주 요 경 력	'○○.3.1. ~ '○○.2.28. ○○학 교 교 사 '○○.3.1. ~ '○○.2.28. ○○학 교 교 사 '○○.3.1. ~ '○○년 현 재 ○○학 교 교 사				

공적사항: (구체적인 내용을 중심으로 보도자료 형식으로 작성)

○○○ 교사는 투철한 교육관과 사명감으로 평소 학생 사랑의 마음을 몸으로 실천하고 있으며, 특히 학생들의 특기와 적성을 계발하고 향상시키는 일에 관심이 많아 특별활동 지도를 통해 학생 개개인의 소질 계발과 향상에 다음과 같이 노력하여 특기·적성 및 창의성 신장에 많은 성과를 거두었다.

첫째, 학생들의 특기·적성 계발을 위해 다양한 프로그램을 기획하고 성실히 지도하여 ○○○○년 통일문예 지도교사 표창, ○○○○년 충청남도 정보 올림피아드 글짓기 부문 금상 입상, ○○○○년 학생 백일장 대회 지도 유공 교원 표창 등 학생들의 문예 지도에 탁월한 지도력을 보였으며, ○○○○년 충청남도 제 ○○회 음악경연대회 지도사례 보고대회 (○○부문) ○등급을 수상하는 등 학생들의 소질 계발하고 향상시키는 일에 적극적으로 참여하였음.

둘째, 국악교육에 대한 남다른 사랑과 열정으로 ○○○○년부터 ○○ 지도를 하여 ○학년 이상 모든 학생들이 ○○ 연주 기능을 갖추게 하였으며, 음악 교육과 연계 지도하여 국악기에 대한 이해력을 높였고, 우리 음악에 대한 긍정적인 사고를 하는데 기여하였으며,

셋째, ○○○○학년도부터 방과후학교 업무를 담당하여 다양한 방과후학교 프로그램을 운영하고 외부 강사 연수를 추진하여 프로그램의 질을 높이고 학생들의 특기와 소질을 신장시키는데 노력하고 있으며 지역사회의 다양한 인적자원을 활용한 방과후학교 프로그램을 운영하는 등 타교와 차별화된 특색 있는 프로그램으로 방과후학교 활성화에 기여한 공이 크다.

양 공적조서

양 인사기록요약서

양 정부 포상에 대한 동의서

나. 퇴직공무원 포상

1) 포상대상

장기간(25년 이상) 직무를 성실히 수행하여 국가발전에 기여하고 공사 생활에 흠결 없이 퇴직하는 공무원, 사립학교 교원(학력인정 평생교육시설 교원을 포함) 및 별정우체국 직원을 대상으로 실시함

2) 포상시기

가) 정년퇴직교원: 퇴직일인 2월말, 8월말

나) 명예퇴직교원: 2월말(전년 8월말 퇴직), 8월말(당해년 2월말 퇴직)

다) 의원 등 기타 퇴직 교원: 2월말(전년 3월~전년 8월 중 퇴직), 8월말(전년 9월~2월 중 퇴직)

3) 추천기한
특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 퇴직한 날로부터 1년 이내에 추천해야 함

4) 추천 제한
가) 감사조사 또는 수사 중이거나 형사사건으로 기소 중인 자
나) 공무원 재직 중의 행위 또는 공무원 재직기간에 합산되는 경력기간 중의 행위로 인해 벌금 이상의 형사 처분을 받은 자
- 다만, 재직 중 1회에 한해 100만원 미만의 벌금을 받은 자 중 공적심사위원회 심사 결과 경미한 잘못으로 인해 벌금형을 받았고, 퇴직포상을 받을 만한 특별한 공적이 있다고 인정되는 자는 추천가능하나,
-「공무원 징계령 시행규칙」제4조제2항(제1~12호)에 따라 감경이 제한되는 비위(주요비위) 또는 사회적 지탄의 대상이 되는 행위로 인해 형사 처분을 받은 자는 형벌의 종류와 횟수에 관계없이 추천 제외(선고유예를 받은 경우 포함)
다) 징계절차가 진행 중인 자 또는 관계행정기관의 징계처분 요구 중인 자
라) 재직 중 징계 또는 불문경고(징계위원회 의결에 의한 불문경고에 한함) 처분을 받은 자
- 다만, 주요비위나 사회적 지탄의 대상이 되는 행위가 아닌 잘못으로 견책 또는 불문경고를 받은 자 중 아래에 해당하는 자는 추천 가능

▲불문경고가 사면 또는 말소된 자
▲견책이 사면되었고, 당해 견책 처분이 적극적인 업무추진 과정에서 발생한 발못으로 인한 것임이 인정되는 자
-추천기관 공적심사위원회(또는 퇴직포상 분과위원회)에서 당사자의 소명을 들은 후 징계 관련 기록 확인 등을 통해 이에 해당 한다고 인정되는 경우에 한해 추천하여야 하며, 추천시 제10호 서싱에 따른 '견책 처분자 퇴직 포상 추천 사유서'를 행정안전부로 제출하여야 함. 다만, 위에 해당하더라도 불문경고·견책을 합쳐 3회 이상의 처분을 받은 자는 추천 제외

마) 퇴직포상을 이미 받은 자로서 공무원으로 복직한 자(정무직 제외)
바)「국가공무원법」제2조 제3항 제1호 및「지방공무원법」제2조 제3항 제1호의 특수경력직 공무원 중 선거에 의해 취임하는 공무원
사)「상훈법」제8조 및「정부 표창 규정」제19조 등에 따라 정부포상이 취소된 적이 있는 자
※ 단, 취소의 원인이 된 사유가 본인의 귀책이 아닌 경우는 추천 가능
아) 추천일 당시「국세기본법」,「관세법」 또는「지방세징수법」에 따른 체납 중에 있는 자
자) 부도덕한 행위 등으로 사회적 물의를 야기하거나, 언론보도 또는 소송·민원 제기 등의 논란이 있어 정부포상이 합당치 않다고 판단되는 자

5) 포상훈격
가) 훈장: 재직기간에 따라 5등급으로 구분

훈격	청조(1등급)	황조(2등급)	홍조(3등급)	녹조(4등급)	옥조(5등급)
재직년수	-	40년이상	39~38년	37~36년	35~33년

나) 포장: 재직기간 30년 이상 ~ 33년 미만인 퇴직공무원과 사립학교 교원
다) 대통령표창: 재직기간 28년 이상 ~ 30년 미만인 퇴직공무원과 사립학교 교원
라) 국무총리표창: 재직기간 25년 이상 ~ 28년 미만인 퇴직공무원과 사립학교 교원
마) 교육부장관표창: 재직기간 15년 이상 ~ 25년 미만인 퇴직공무원과 사립학교 교원

6) 재직기간 합산대상 및 산정방법
가) 공무원 경력:「국가공무원법」제2조 및「지방공무원법」제2조의 규정에 의한 공무원으로 재직한 기간
나) 군인 또는 군무원으로 재직한 기간 및 병역 의무복무기간
다) 국공립학교 교원경력 :「교육공무원법」제2조의 규정에 의한 교육공무원으로 재직한 기간

라) 사립학교 교원경력 :「사립학교법」제54조에 따라 그 임용에 관한 사항이 관할청에 보고된 교원 또는「평생교육법」제31조 제3항에 따른 학력인정 평생교육시설의 교원으로 재직한 기간(교원으로 퇴직하는 경우에 한함)

마) 직위해제 기간: 직위해제 기간은 제외하되, 직위해제를 받은 공무원에 대하여 징계위원회가 징계하지 아니하기로 의결하거나 징계가 무효 또는 취소로 확정된 경우, 직위해제 처분의 사유가 된 형사사건이 무죄로 확정된 경우 등에 있어서는 직위해제 기간을 재직기간에 산입

※ 세부적인 재직기간 산입 요건 및 기간은「공무원임용령」제31조 제2항 참조

바) 휴직기간: 공무상질병(부상)휴직, 병역휴직, 법률상 의무수행을 위한 휴직, 노조전임휴직, 국제기구 등 고용휴직, 국외유학 휴직(휴직기간의 1/2, 최대 1년), 육아휴직(자녀 1명당 1년 이내, 단 둘째 자녀부터는 휴직 전 기간) 등의 경우 재직 기간에 산입하되, 기타 청원휴직(연수휴직, 가사휴직, 해외동반휴직) 등 공무상 휴직이 아닌 경우는 제외

※ 재직기간에 산입되는 기간은「공무원임용령」제31조 제2항에 따름

사) 촉탁 및 일용, 잡급, 기한부, 무급조교, 시간강사 등 임시직 경력은 제외

아) 각 군 사관학교, 육군3사관학교 등 군양성 교육경력은 기간의 1/2을 재직기간에 산입(군인으로 퇴직하는 경우에 한함)

퇴직자 포상을 위한 재직기간 산정방법

○ 여러 가지 경력이 있는 경우에는 각 경력을 합산하며, 12월은 1년으로, 30일은 1월로 각각 계산하며, 최종 합산하여 일수가 15일이상일 경우 1월로 계산함

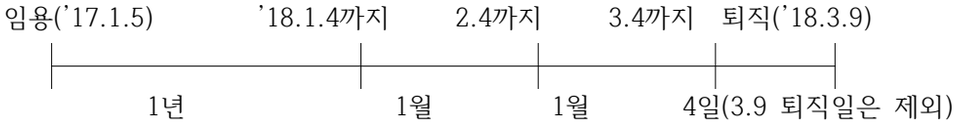
※ 예시: 재직기간을 합산한 결과 32년 11월 15일이 될 경우 33년을 재직한 것으로 봄

○ 재직기간은 연·월·일까지 계산하되(인사혁신처예규 제18호, '16.1.25.), 력(曆)에 의한 방법에 의하여 계산함(「민법」제160조 참조)

○ 기간계산에 있어 임용일은 산입하고 퇴직일은 제외함. 다만 군복무기간의 퇴직(전역)일 또는 근무기간이 정하여진 계약직공무원 등의 계약기간 만료일은 산입함

예 시

〈사례 1〉

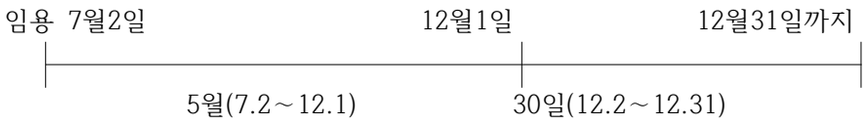


경력기간 : 1년 2월 4일

☞ '18. 2. 5일부터 '18. 3. 4일까지는 실제일수가 28일이나 월력에 의해서 1월로 계산함

※ 기산일의 전일에 해당하는 날로 만료되는 때는 1월로 계산하되(예: 2.5~3.4), 기산일의 전일에 해당하는 일자가 없는 경우에는 그 달의 말일까지를 1월로 계산함
(예: 1.31을 기산일로 하여 1개월은 2.30이어야 하나, 2월에는 28일까지 밖에 없으므로 1.31~2.28까지를 1월로 계산함)

〈사례 2〉



☞ 실제일수는 5월30일이나 월력에 의하여 계산하면 5월29일로 계산하여야 함
따라서 7월2일 임용된 자나 7월3일 임용된 자 모두 경력기간은 5월29일임
※ 기산일의 전일에 해당하는 날로 종료되지 않는 경우에는 기산일부터 순차적으로 실제일수를 계산함. 이 경우 실제일수가 30일이 될지라도 29일로 산정

도움말 **퇴직자 포상 추천 유의사항**

- 추천시 반드시 퇴직자 본인으로 하여금 재직기간 산정결과와 훈격을 열람·확인토록 하여 포상대상자가 불이익을 당하는 일이 없도록 하여야 함(추천 이후 상위 훈격으로 훈격 조정 불가)
- 명예 퇴직자에 대하여는 교육공무원법 제15조 제1항 제4호의 규정에 의하여 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 특별 승진 임용될 수 있도록 조치
- 교장 임기 만료 후 원로교사로 임용되어 재직하다가 퇴직하는 교원은 본인이 희망하는 경우 재임기간 중 최상위 직급과 그 당시 학교명을 기재하여 추천함
- 재직 중 정부포상을 받은 자는 '장관표창' 추천 불가
- 다른 종류의 공무원 경력 누락 주의

공 퇴직교원 공적심사위원회 구성 기안
공 퇴직교원 공적심사위원회 회의결과 기안
참 퇴직교원 공적심사 세부기준(안)
참 퇴직교원 공적심사위원회 회의록
참 퇴직교원 공적심사 의결서
양 퇴직교원 정부 포상 동의서
양 퇴직교원 정부 포상 추천자 현황

질의 ○ **2026년 8월말 퇴직예정입니다. 2026.3.1.에 불문(경고) 처분을 받은 경우 퇴직포상을 받을 수 있나요?**

답변 ○ 재직 중 징계처분을 받은 경우 재직기간 이내에 사면을 받아야만 추천 가능하며, 불문(경고)의 경우엔 말소되면(금품·향응수수, 공금횡령·유용, 성폭력, 음주운전, 성매매, 성희롱으로 인한 징계·불문경고는 사면·말소되어도 불가) 추천 가능하나 말소(처분일로부터 1년) 처분 또한 재직 중 이루어져야 하므로 2027.3.1.에 말소예정인 위의 경우엔 추천제외대상에 해당합니다.

질의	○ **재직 중에 교통사고로 200만원 이상의 벌금을 납부한 적이 있으나, 사면처분을 받았습니다. 퇴직시 포상을 받을 수 있나요?**
답변	○ 형사벌은 사면여부와 관계없이 추천이 제한됩니다. (다만, 벌금형의 경우 1회 200만원 이상 또는 3회 이상의 벌금형 처분을 받은 경우만 추천 제한)

질의	○ **2026년 2월말 퇴직자입니다. 퇴직당시 개인적인 사정으로 포상추천을 하지 못했는데, 지금이라도 퇴직교원 포상을 받을 수 있나요?**
답변	○ 퇴직공무원에 대한 포상추천은 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 퇴직한 날로부터 1년 이내에 추천하여야 합니다.

다. 추서

1) 추서대상
정부포상 대상의 요건을 갖춘 자로서 추천일 현재 사망한 자

2) 추서요건
위험성이 현저한 직무(간첩·범인검거, 화재진압 등) 수행 중 또는 천재지변 등 위급한 상황에서 국가안보 또는 타인의 생명과 재산 보호를 위해 힘쓰다가 사망한 경우

3) 훈격 결정
생전의 업적, 사회적 지위, 직급(계급), 수공기간, 기서훈, 사망사유 등을 종합적으로 검토하여 결정함

라. 모범공무원 표창

1) 선발대상
가) 5년 이상 재직한 실무직 공무원
- 6급 이하 또는 이에 상당하는 지방직(기능직, 별정직포함) 공무원
- 유치원·초·중·고등학교 교사(교장, 교감은 제외)

나) 모범공무원으로 이미 선발된 사실이 있는 사람은 다시 모범공무원으로 선발할 수 없음

2) 추천 및 선발
가) 모범공무원을 추천하고자 할 때에는「상훈법 시행령」제2조에 따른 공적심사위원회의 공적심사를 거친 후, 그 추천서에 공적조서를 첨부하여 행정안전부장관에게 제출

나) 모범공무원은 행정안전부장관과의 협의를 거쳐 국무총리가 선발

3) 표장의 패용
가) 모범공무원증은 국무총리 명의로 수여

나) 모범공무원으로 선발된 자에 대하여는 그 증표로 모범공무원표장 및 모범공무원증을 수여함

다) 모범공무원표장은 왼쪽 가슴 위에 패용

4) 모범공무원의 수당
가) 모범공무원으로 선발된 사람에게는 예산의 범위에서 월 7만원의 모범공무원 수당을 지급하되, 지급기간은 모범공무원으로 선발된 날이 속하는 달의 다음 달부터 3년간으로 함. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 때에는 그 사유가 발생한 날이 속하는 달의 다음 달부터 지급하지 아니함
(1) 퇴직 또는 면직된 때
(2) 징계처분을 받은 때
(3) 직위해제처분을 받은 때

나) 질병휴직한 공무원에게는 휴직기간 중 모범공무원 수당을 지급하며, 질병휴직 외의 휴직은 휴직한 날이 속하는 날의 다음 달부터 모범공무원 수당을 지급하지 아니하되, 복직한 날이 속하는 달부터 잔여분의 수당을 매월 지급함

3 상훈 업무관리시스템 사용방법

가. 상훈업무관리시스템 입력 절차

참 상훈시스템 사용방법 안내

1) 처음 사용자가 해야 할 일

가) 인증서 받기

(1) 발급받은 인증서가 없는 경우에 한함 ☜ 행정전자서명(행정안전부)을 발급받아야 한다. '교육부 인증서', '은행용 공인인증서'도 가능

(2) 인증서를 재발급 받으면 권한신청을 다시 하여야 한다.

(3) 가급적 행정전자서명(GPKI)을 발급받아 이용

나) 상훈업무관리시스템 접속하기

(1) 대한민국 상훈 홈페이지(https://www.sanghun.go.kr)에 접속

다) 인증서 등 관련 프로그램 설치하기

(1) 상훈업무관리시스템을 최초로 실행시키면 ActiveX실행하라는 화면이 나옴, 클릭하여 설치

(2) 설치가 안될 경우 왼쪽 하단의 '관련프로그램 다운로드'에서 '인증서 클라이언트 수동설치 파일'을 다운받아 수동 설치

2) 권한신청하기

가) 상훈입력담당자 권한신청 하기

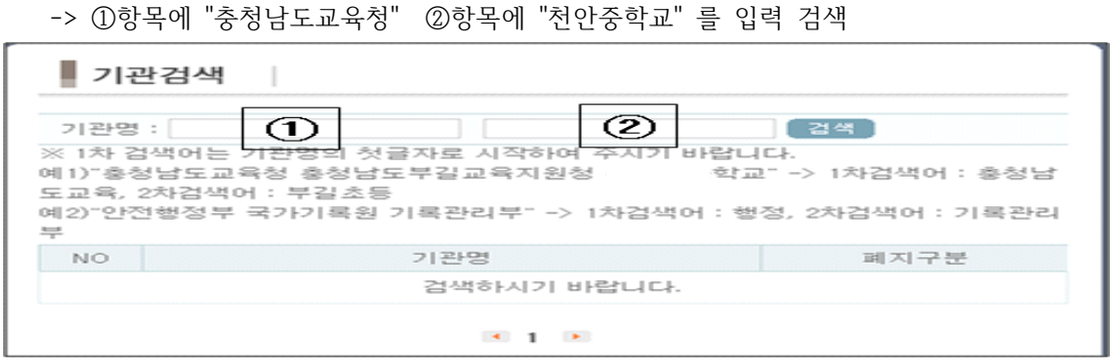
(1) 인증서 로그인하여 사용자 등록

(2) 사용자 정보, 특히 소속된 기관명을 정확하게 선택하여 저장한 후 권한신청을 한다.

(3) 기관명 검색 방법

예1) '충청남도교육청 충청남도천안교육지원청 천안중학교'소속인 경우

-> ①항목에 "충청남도교육청" ②항목에 "천안중학교" 를 입력 검색



(4) 기관총괄관리자(예:홍길동)에게 상훈입력담당자 사용권한 신청

(5) 승인자(예: 홍길동)를 선택하여 우측의 '신청' 버튼 클릭

(6) 승인을 받으면 반드시 로그아웃을 한 후 다시 로그인하여야 상훈추천자료 입력 등을 사용 할 수 있음

(7) 승인받은 후 다시 로그인 하여 아래의 메시지가 나오면 드디어 상훈추천 자료를 입력할 수 있게 됨

3) 추천대상자 자료 입력하기

가) 기본사항(인적사항, 공적사항)

(1) 추천 대상자 입력을 위해 해당 포상명을 찾아서 클릭

매뉴경로: **포상업무관리>추천관리 및 반려>포상**의 포상명(예:스승의 날) 클릭

(2) 대상자 입력을 위해"신규작성"버튼 클릭

(3) 개인단체구분

► 단체는 중앙, 지방, 공공, 민간단체, 군부대 중 선택

► 개인은 공무원, 민간인, 사립학교교원, 별정우체국직원 외국인 중 선택

► 단체포상의 경우는 단체의 이름(법인명)을 정확하게 입력(증서에 기재됨)

► 외국인도 한글 입력

(4) 주민등록번호

► 외국인의 경우 생년월일만 입력(개인/단체구분에서 외국인 먼저 선택함)

► 주민등록번호 없는 대상자는 '주민등록번호 없음'을 표시한 후 생년월일 입력

► 사망자의 경우도 반드시 주민등록번호를 입력

(5) 실명확인

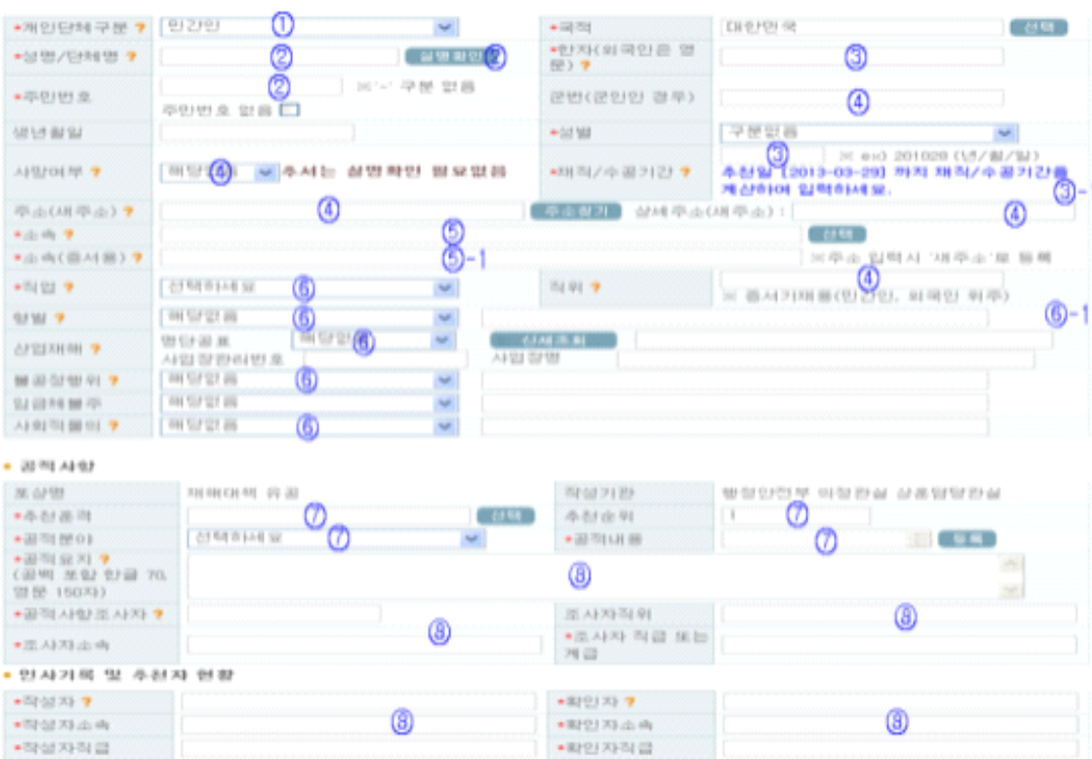
► 성명과 주민등록번호를 입력하고 '실명확인' 버튼을 클릭

► 사망자의 경우 사망여부에 '추서'를 선택하면 실명확인 안 함

※ 성명을 잘못 입력하여 실명확인 오류가 자주 발생

예) 류 유, 라 나, 률 율 등 ㄹ,ㅇ,ㄴ

※'성명/단체명'① 란에 단체명을 입력하면 증서기재용 '소속'⑤-1 란에 자동으로 입력됨



(6) 한자(외국인은 영문)입력

► 한자입력방법: 한글 앞에 커서 두고 키보드 한자키 버튼을 눌러 선택

► 한자는 영예안건에 상신되고 영구기록 보존되므로 중요(동명이인 구분)

► 외국인의 경우에만 영문명 입력 * 단체는 한자변환하지 않음

► **한자를 입력하지 않고 제출하는 경우 반려됨**

► 해당 한자가 없는 경우는 담당자에게 메일 또는 문서 등으로 전달

(7) 재직/수공기간
- ▸ 인적사항 및 공적사항을 먼저 입력·저장 한 후, '공무원인사기록' 화면에서 입력·저장, '재직기간' 화면에서 입력·저장 하는 순서로 작업을 진행해야만 재직기간이 자동으로 산정되어 입력됨.
- ▸ 민간인과 외국인, 단체는 직접 입력해야 함(추천일(③-1)까지 계산)
- ▸ 수공기간: 훈장은 15년, 포장은 10년, 표창은 5년 이하면 결격
- ▸ 입력양식: 년(2자리)+월(2자리)+일(2자리) 예)26년8개월25일: 260825

(8) 사망여부
- ▸ 사망자의 경우 추서를 선택, 이 경우 실명확인 필요 없음

(9) 주소
- ▸ 시군구명을 입력한 후 검색하여 선택
- ▸ 나머지 주소는 상세하게 도로명주소로 입력
- ▸ 외국인 등 국내주소가 없는 경우 상세주소란에 영문20자 이내로 입력

(10) 직위
- ▸ 민간인 및 외국인은 직위로 증서에 기재되므로 정확하게 입력
- ▸ '천안중학교 전 교장'인 경우 직위④란 입력 방법
  증서기재용 소속⑤-1란에 '전 천안중학교' 직위④란에 '교장' 입력

(11) 소속
- ▸ 선택버튼을 클릭하여 포상대상자의 소속을 검색
- ▸ 아래 칸(증서기재용 소속⑤-1)에는 위 칸(소속⑤)과 동일한 소속명이 나오며 포상증서에 나올 명칭으로 조정 필요
- ▸ 단체표창의 경우 '성명/단체명' 항목의 단체명이 증서기재용 소속 ⑤-1 항목에 자동으로 입력됨(수정불가)
- ▸ 소속(증서용) ⑤-1 항목은 "증서기재용"으로 영예안건 및 포상증서에 기재

※ 대통령 결재가 완료되어 포상이 결정된 사항에 대해 상기 증서용 소속 변경은 불가함

(12) 직업
- ▸ '공무원(교원)', '공무원(군인)', '공무원(군무원)', '공무원(일반 등)' 중 선택
- ▸ 공무원(교원)은 공무원 중 교사 등의 업무를 수행하는 공무원을 말함
- ▸ 공무원(일반 등)은 경찰, 일반직공무원, 소방, 교정직 등을 말함

(13) 추천 제한사항
- ▸ 형벌, 불공정행위, 임금체불 등은 해당사항 선택 후 텍스트란에 입력
- ▸ 내역 입력(예: '벌금 100만원' 등)

(14) 추천훈격
- ▸ 수공기간, 공적의 정도, 사회적 지위·직급 등을 고려한 훈격 선택

(15) 추천순위
- ▸ 1순위부터 자동으로 차례로 입력되며 변경 가능
- ▸ 변경 후 저장 시 자동으로 차례로 순위가 밀려남

(16) 공적분야
- ▸ 공적내용에 해당하는 분야 선택

(17) 공적내용
- ▸ 등록버튼을 클릭하여 입력, 수정할 때도 '등록'버튼 클릭
- ▸ 입력과정에서 30분 이상 경과 시 서버와의 연결이 종료되므로 한글 등을 이용하여 미리 작성 후 붙여넣기 권장
- ▸ 공적내용 입력 시 한글파일 내용을 그대로 카피해서 붙이는 경우 특수문자로 인해 해당자의 공적조서 출력 안 되는 경우 있음, 이런 경우 깨진 문자나 이상하게 변경된 특수문자 삭제하면 됨

(18) 공적요지

► 한글 70, 영문 150자 이내로 공적요지 작성

► 추천자 명부에 들어가므로 공적의 핵심을 잘 요약하여 작성

► **'이 사람은', '위 사람은', '위는' 용어 사용 제외**

► **공적요지 마지막 단어는 기여함으로 끝내고, 내용 말미에 마침표 제외**

⇒ 인적사항 및 공적사항의 모든 항목을 입력한 후 반드시 '저장' 버튼을 이용하여 저장

나) 인사기록요약

(1) 공무원구분

► 행정부국가공무원, 지방공무원 등 법령에 의한 공무원 구분을 선택

► 교사는 대부분 행정부국가공무원에 해당. 사립교원은 공무원구분 미 선택

(2) 직급

► 사립학교교원, 별정우체국직원도 반드시 입력함(예: 교장, 교사)

► '직급명'으로 증서에 기재됨

(3) 재직/퇴직 구분

► 퇴직자포상은 정년퇴직, 명예퇴직 등 선택

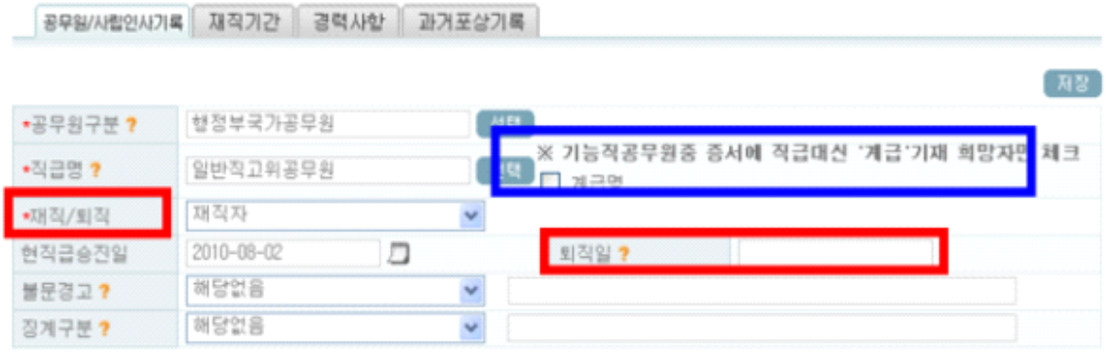
► 일반포상 중 공무원은 '재직자' 선택

(4) 퇴직일

► 퇴직자 포상의 경우 반드시 퇴직일 입력

► 2026년 2월28일 퇴직자는 퇴직일을 '2026-02-28' 입력

► 퇴직과 동시에 승진할 경우 퇴직일과 승진일이 같아야 함



(5) 인사기록확인

► 작성자: 상훈시스템 작성자(인사담당자)

► 확인자: 소속기관장(인사담당과장 이상)

(6) 추천 제한사항

► 불문경고 여부 선택 후 상세내용은 텍스트상자에 입력

► 징계사실 있는 지 여부 선택 후 사면여부, 말소사유 등을 기재

⇒ 공무원인사기록 사항 입력 완료 후 '저장'버튼 클릭

다) 재직기간

(1) 재직기간 입력

► 과거 경력부터 날짜 순서대로 입력

► 그 다음 입력할 경력의 시작일은 이미 입력한 경력보다 이전이거나 겹칠 경우 오류 메시지 발생

예) 2010.3.1 ~ 2020.2.29을 입력 후 2019.3.1을 입력하면 오류

► 교사는 특정직(「국가공무원법」제2조) 근무 선택
► 공백기간은 입력하지 않고 건너뛰어도 됨(시작일 변경)
► 재직휴직 구분에 없는 경우는“기타 재직기간 인정”과“기타 재직기간 제외”항목을 이용하여 입력
예) 육아휴직 항목 없으면 기타 재직기간 제외를 선택
► 퇴직자 포상은 임용일은 산입, 퇴직일은 제외
퇴직일 '19.8.31인 경우 => '19.8.30일까지 입력
► 재직기간을 모두 등록하면 자동으로 재직/수공기간이 계산되어 표시
► 재직기간 입력 예
군경력 후 휴직기간을 거쳐 1995년 6월에 임용 된 경우
91.1.5 ~ 92.3.31 "임용전 군경력"
92.4.1 ~ 95.5.31 "기타 재직기관 제외"(제대 후 경력기간에 해당되지 않는 기간) 아예 입력하지 않아도 됨
95.6.1 ~ 19.08.39 "특정직 근무"와 같이 입력

라) 경력사항
(1) 경력
► 주요경력위주로 년, 월까지만 입력
► 날짜 순서대로 빠른 날짜 먼저 입력

마) 과거포상이력
(1) 과거포상 기록
► 수여일자와 포상종류 선택하여 입력
► 훈·포장, 대통령표창, 국무총리표창, 모범공무원에 대해서 과거 포상기록 있는 경우 반드시 입력 (교육감 표창 이하는 제외)

4) 추천대상자 자료 수정하기
가) 매뉴경로: **포상업무관리>추천관리>포상**의 포상명 클릭
나) 상위기관에 제출한 포상은 수정 불가(반려 받은 후 수정 가능)
다) 수정하고자 하는 대상자의 '성명' 클릭 후 변경

5) 출력하기
가) 출력관련 프로그램 설치하기: 최초 1번만 설치
나) 공적조서 출력: 조사자 사인과 추천기관장 직인 날인 후 제출
다) 인사기록요약서 출력: 소속기관 인사담당자 사인 및 소속기관장 직인 날인 후 제출
※ 소속기관명은 자동으로 인쇄되지 않으므로 직접 필기하여야 함
라) 정부포상추천자현황 출력: 작성자 및 확인자 사인 날인 후 제출
※ 특정인의 공적조서가 출력이 안 되는 경우: 한글파일의 내용을 복사해서 붙여넣기 한 경우 특수문자가 MS윈도우와 맞지 않아 그런 경우가 발생하니 공적내용, 공적요지에서 이상한 문자나 깨진 문자를 찾아 수정하면 해결됨
※ 공적조서, 인사기록요약서 전체 다 출력 안 되는 경우: 리포팅 툴이 제대로 설치되어 있지 않기 때문이니 초기화면 좌측하단의 관련프로그램 다운로드에서 리포트프로그램 수동 설치

질의 ○ **내가 소속된 부서가 변경 또는 폐지되었을 경우**

답변 ○ 로그인하여 우측 상단의 개인 정보에서 탈퇴 후 새로운 부서로 재가입 신청

질의 ○ **사용자 로그인이 안 될 경우**

답변 ○ 인증서 비밀 번호 입력 후 아무 화면도 안 나올 경우 팝업이 차단되어 있으므로 상단의 도구 메뉴에서 팝업 차단을 해지
○ 클라이언트 프로그램이 설치되지 않았다는 메시지가 나올 경우: 좌측 하단의 관련 프로그램 다운 설치
○ 인증서가 폐지된 경우 로그인이 안 됨, 새로운 인증서로 사용자 신청을 새로 해야 하며, 기존 인증서의 사용자는 기관 총괄자가 삭제 처리하여야 함

질의 ○ **제출이 안 되는 경우**

답변 ○ 같은 기관(부서)에 2명이상의 상훈 입력자가 존재하는 경우, 같은 포상에 대해 어느 한 사람이 먼저 제출하면 나중에 제출하려는 사람이 제출할 수 없음
※ 관련 담당자와 전체 추천자 수를 확인하여 작성 완료되었음을 확인 후 제출(이미 제출한 기관에 연락하여 반려 받은 후 다시 제출)
○ 제출 받을 기관에서 같은 포상에 대해 상급 기관에 이미 제출한 경우 제출 안 됨

질의 ○ **추천 관리 메뉴를 클릭하였는데 접근할 수 없다는 메시지가 나올 때**

답변 ○ 사용자 등록을 하고 로그인한 상태에서 바로 승인 받았을 때는 로그아웃한 후 재 로그인을 하여야 정당한 사용자로 접근이 됨

질의 ○ **수정이나 신규 입력이 안 될 경우**

답변 ○ 이미 제출했기 때문에 추가로 제출하고자 하면 반려 받아야 함. 상위 기관에서 설사 삭제하여서 제출할 자료가 없더라도 반려를 받아 수정 및 추가 작성이 가능

Ⅱ. 교원의 징계

1 징계의 개요

가. 관련 법규

1) 국가공무원법
2) 교육공무원징계령
3) 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙
4) 공무원 징계령 시행규칙
5) 공무원 비위사건 처리규정
6) 국가공무원 복무·징계 관련 예규

나. 징계 사유(「국가공무원법」 제78조)

1) 국가공무원법 및 동 법에 의한 명령을 위반하였을 때
2) 직무상의 의무(다른 법령에서 공무원의 신분으로 인하여 부과된 의무 포함)를 위반하거나 직무를 태만히 한 때
3) 직무 내외를 불문하고 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한 때
4) 기타 유의 사항
   가) 수 개의 징계사유 중 일부가 인정되지 않더라도 인정되는 다른 일부 징계 사유만으로도 당해 징계 처분의 타당성을 인정하기에 충분한 경우에는 그 징계 처분을 유지하여도 위법하지 아니함
   나) 의무위반 행위로 인해 징계 처분을 받고도 또다시 의무를 이행하지 않는 경우 다시 징계할 수 있음
   다) 주의·경고 등은 국가공무원법 소정의 징계벌이 아니므로 이를 다시 징계사유에 포함하더라도 일사부재리의 원칙에 위배되는 것은 아님

다. 징계 사유의 시효

1)「국가공무원법」제83조의2

가) 징계 등 사유가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우: 10년
- 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」제4조에 따른 금지행위
- 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」제2조에 따른 성폭력범죄
- 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄
- 「양성평등기본법」제3조제2호에 따른 성희롱

나) 징계 등 사유가 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우: 5년

> 「국가공무원법」
>
> 제78조의2(징계부가금) ① 제78조에 따라 공무원의 징계 의결을 요구하는 경우 그 징계 사유가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 징계 외에 다음 각 호의 행위로 취득하거나 제공한 금전 또는 재산상 이득(금전이 아닌 재산상 이득의 경우에는 금전으로 환산한 금액을 말한다)의 5배 내의 징계부가금 부과 의결을 징계위원회에 요구하여야 한다.
>
> 1. 금전, 물품, 부동산, 향응 또는 그 밖에 대통령령으로 정하는 재산상 이익을 취득하거나 제공한 경우
> 2. 다음 각 목에 해당하는 것을 횡령, 배임, 절도, 사기 또는 유용한 경

다) 그 밖의 징계 등 사유에 해당하는 경우: 3년

2) 징계 시효기간의 계산은 징계 의결요구일로부터 역산하며, 일단 징계의결을 요구하면 시효는 정지되는 바, 이때의 징계 의결요구일은 징계 의결요구서가 관한 징계위원회에 도달(접수)된 때를 말함

3) 징계시효가 경과 한 후에는 징계의결을 요구할 수 없음

라. 징계시효 정지(「국가공무원법」 제83조)

1) 감사원에서 조사 중인 사건에 대하여는 조사개시 통보를 받은 날부터 징계 의결의 요구나 그 밖의 징계 절차를 진행하지 못함
2) 검찰·경찰, 기타 수사기관에서 수사 중인 사건에 대하여는 수사개시 통보를 받은 날부터 징계 의결의 요구나 그 밖의 징계 절차를 진행하지 아니할 수 있음
3) 감사원과 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관은 조사나 수사를 시작한 때와 이를 마친 때에는 10일 내에 소속 기관의 장에게 그 사실을 통보하여야 함

마. 징계의 종류와 효력(「국가공무원법」 제79조, 제80조, 「교육공무원임용령」 제16조, 「공무원보수규정」 제14조)

종류		기 간	신 분	보수, 퇴직 급여 등
중징계	파면	-	• 공무원 관계로부터 배제 • 5년간 공무원 재임용 제한	• 퇴직급여액의 1/2 감액 지급 (재직기간 5년 미만자 퇴직 급여액의 1/4 감액 지급)
	해임	-	• 공무원 관계로부터 배제 • 3년간 공무원 재임용 제한	• 퇴직 급여 전액 지급 • 금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용으로 징계 해임된 경우 퇴직급여액의 1/4 감액 지급(재직기간 5년 미만인자는 1/8 감액 지급)
	강등	3개월	• 1계급 아래직급+정직3개월 • 3개월 직무 종사 불가 • <18개월+정직3월> 승진.승급 제한 • <처분 기간> 경력 평정 제외 • 징계 기록 말소 제한 기간 9년+3개월	• 3개월간 보수 미지급 • <18개월+정직3월> 승급 제한
	정직	1월~3월	• 신분은 보유하나 직무에 종사 불가 • <18개월+처분기간> 승진제한 • <처분 기간> 경력 평정 제외 • 징계 기록 말소 제한 기간 7년+처분기간	• 처분기간 보수 미지급 • <18개월+처분기간> 승급제한
경징계	감봉	1월~3월	• <12개월+처분기간> 승진 제한 • 징계 기록 말소 제한 기간 5년+처분기간	• 보수의 1/3감액 • <12개월+처분기간> 승급 제한
	견책	-	• 6개월간 승진 제한 • 징계 기록 말소 제한 기간 3년	• 6개월간 승급 제한

1) 교육공무원의 강등은「교육공무원법」 제2조 제10항(강임)에 따라 동종의 직무 내에서 하위의 직위에 임명하고, 공무원 신분은 보유하나 3개월간 직무에 종사하지 못하며 그 기간 중 보수는 전액 감액
2) 금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용 사유로 인한 승급추가제한의 경우 2018.12.11. 이후 징계사유가 발생하는 경우부터 6개월추가로 변경.(기존 3개월추가)
3) 「교육공무원임용령」 제16조: 「국가공무원법」 제78조의2 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인한 징계처분과 소극행정, 음주운전, 성폭력, 성희롱 및 성매매, 상습폭행, 학생성적 관련 비위에 따른 징계처분의 경우 승진제한 6개월 추가
4) 「공무원 보수규정」 제14조: 「국가공무원법」 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인한 징계처분과 소극행정, 음주운전, 성폭력, 성희롱 및 성매매에 따른 징계처분의 경우 승급제한 기간 6개월 추가

바. 징계위원회의 종류와 관할(「교육공무원징계령」 제2조)

종류	설치기관	구성	징계심의 의결대상
교육부 특별징계 위원회	교육부	○위원장- 교육부 차관 ○위원- 교육부소속 실장·국장급 공무원과 교육공무원징계령 제4조 3항 각호에 해당하는 사람을 교육부장관이 임명 또는 위촉 ○구성: 위원장 1인을 포함하여 5명 이상 9명 이내의 위원 ○임기: 3년, 1회 연임가능	○대학에 준하는 각종 학교의 장 ○징계등 의결을 요구한 기관의 장이 「국가공무원법」제82조제2항 또는 「지방공무원법」 제72조제2항에 따라 청구한 심사 및 재심사 사건의 해당 교육공무원 ○교육부와 그 소속기관에 근무하는 장학관·교육연구관
충청남도 일반징계 위원회	도교육청	○위원장 - 부교육감 ○위원: 교육공무원(장학관 이상), 일반직 공무원(5급이상)과 교육공무원징계령 제4조 4항 각호에 해당하는 사람을 교육감이 임명 또는 위촉 ○구성: 위원장 1인을 포함하여 9명 이상 15명 이내의 위원 ○임기: 3년, 1회 연임가능	○공립 각급학교 교(원)장·교(원)감 ○시·도교육청 관할 기관의 장학(교육연구)관·장학(교육연구)사 ○공립 유치원, 초, 중, 고등학교 교사 ○교육부특별징계위원회 징계심의 의결대상자에 해당하지 않는 교육공무원

사. 징계와 직위해제(「국가공무원법」 제73조의3, 교육공무원법 제44조의2)

1) 직위해제는 징벌적 제재인 징계와는 그 성질을 달리하나 직위해제 처분을 받은 자는 직무에 종사하지 못할 뿐만 아니라 승급, 보수 등에 있어서 불이익한 처분을 받게 되므로 인사상 불이익한 처분에 해당함. 직위해제의 경우 출근의 의무가 없음
2) 직위해제의 사유는 본 책자 5쪽 참조
3) 직위해제란 직위를 계속 유지시킬 수 없는 사유가 있어 직위를 부여하지 아니하는 것으로서 징계와는 구별되는 성질의 처분이므로 직위해제 처분 후에 동일한 사유로 징계처분을 하였다고 하여 일사부재리의 원칙에 어긋나는 것은 아님
4) 징계의결요구사유로 직위해제된 경우 징계의결이 되거나 징계의결이 취소될 때 직위해제처분은 그 효력을 상실함

도움말 **직위해제자의 보수 수당 지급**

- 직위해제 기간 중에는 2호는 봉급의 8할을 지급
- 3호·4호·6호의 규정에 따라 직위해제 된 자는 5할 지급. 다만, 3월이 경과하여도 직위를 부여받지 못한 때에는 3할을 지급(2019.1.8.개정)
- 정근수당가산금, 가족수당, 자녀학비보조수당
  : 수당지급 기준 봉급액의 지급비율로 수당 지급
  예) 봉급*8할 수령시 수당*8할 / 봉급액*5할 지급시 수당*5할
- 정근수당: 직위해제 1월에 대하여 수당액의 1/6 감액 지급
- 초과근무수당: 지급하지 아니함
- 정액급식비, 교통보조비, 가계지원비, 직급보조비: 지급하지 아니함
- 명절휴가비: 지급기준일(명절날) 현재 직위해제 중인 경우 지급하지 아니함

아. 징계와 직권면직(「국가공무원법」 제70조)

1) 그 처분의 사유와 효과 면에서 징계면직처분(파면, 해임)과 구별되지만 공무원 본인의 의사와는 관계없이 국가의 일방적인 의사에 의하여 공무원의 신분관계를 소멸시킨다는 점에서는 파면 해임과 같기 때문에 직권면직은 공무원 신분보장의 측면에서 보다 신중한 운영이 필요함

2) 직권면직의 사유

가) 직제와 정원의 개폐 또는 예산의 감소 등에 의하여 폐직 또는 과원이 되었을 때

나) 휴직기간이 끝나거나 휴직사유가 소멸된 후에도 직무에 복귀하지 아니하거나 직무를 감당할 수 없을 때, 이 경우 직권면직일은 휴직기간의 만료일 또는 휴직사유의 소멸일로 함

다) 직무수행 능력이 부족하거나 근무성적이 극히 불량하여 임용권자 또는 임용제청권자로부터 직위해제 처분을 받고 3월 이내의 기간 대기명령을 받은 자가 그 기간에 능력 또는 근무성적의 향상을 기대하기 어렵다고 인정될 때

라) 병역판정검사·입영 또는 소집의 명령을 받고 정당한 사유 없이 이를 기피하거나 군복무를 위하여 휴직 중에 있는 자가 군복무 중 군무를 이탈하였을 때

마) 해당 직급.직위에서 직무를 수행하는데 필요한 자격증의 효력이 없어지거나 면허가 취소되어 담당 직무를 수행할 수 없게 된 때

바) 다만, 임용권자의 자의적인 직권면직의 남용을 방지하여 공무원의 신분보장을 강화하기 위해 직권면직 시킬 경우에 미리 관할 징계위원회의 의견을 들어야 하고, 다)의 경우 관할 징계위원회의 동의를 얻도록 하고 있음

2 징계 업무의 처리

가. 징계 의결 요구(「교육공무원징계령」 제6조)

1) 처리 절차 개관

범죄처분 통보서 접수	⇒	문답서 등 징구	⇒	징계 의결 요구	⇒	징계의결요구서 사본 송부
검찰→교육청		교육청→학교		교육청→징계위		교육청→혐의자

2) 자체 조사 및 관련 서류 징구

양 문답서

참 학교장 의견서(예시)

가) 수사기관 등으로부터 '공무원범죄처분결과통보서'가 접수되면 징계혐의자 소속기관을 방문하여 문답서, 학교장 의견서 징구 및 평소 근무태도 조사

나) 징계혐의자 소속기관을 방문하지 않을 경우에는, 소속기관장으로부터 학교장 의견서, 혐의자 진술서 등을 공문으로 제출하도록 조치

3) 징계 의결 요구 방법

서 교육공무원 징계 의결 요구서

가) 징계의결요구권자(교육감)는 공무원범죄처분결과통보서 접수 후 상당한 이유가 없는 한 1월 이내에 충청남도교육공무원 일반징계위원회에 징계 의결 요구

나) 징계의결요구권자는 징계 의결 요구시 징계 혐의자에게 징계의결요구서 사본을 송부하여야 하며, 사본 수령을 거부할 경우 징계위원회에 그 사실을 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 문서로 통보함

다) 징계 의결 요구는 중징계 또는 경징계로 구분해 요구 또는 신청해야 한다. 다만, 감사원장이「국가공무원법」 제79조에 따른 징계의 종류를 구체적으로 지정해 징계요구를 한 경우에는 그렇지 않다.

나. 징계위원회 개최

1) 징계 의결 기한(「교육공무원징계령」제7조)

가) 징계위원회가 징계 의결 요구를 받았을 때에는 그 요구서를 접수한 날로부터 60일(성희롱 행위 등 성 관련 비위만을 징계사유로 하는 경우에는 30일) 이내에 징계 등에 관한 의결을 해야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있을 때에는 해당 징계위원회의 의결로 30일의 범위에서 그 기한을 연기할 수 있다.

나) 징계 의결이 요구된 사건에 대한 징계 절차의 진행이 감사원 조사, 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관에서 수사 중인 사건에 대한 수사개시 통보를 받을 경우, 징계 절차를 중지해야 하며 이 기간은 징계 의결 기한에 포함되지 않는다.

2) 징계혐의자 출석(「교육공무원징계령」제8조)

가) 출석통지서 송부 방법

(1) 징계위원회 개최일 3일전까지 징계혐의자에게 도달하도록 직접 송부

(2) 징계혐의자의 주소를 알 수 없거나 그 밖의 사유로 직접 보내는 것이 곤란하다고 인정될 때에는 출석통지서를 징계등 혐의자의 소속기관장에게 교부하여 징계혐의자가 출석하도록 조치

(3) 징계혐의자가 출석을 원하지 않을 경우는 진술권 포기서를 제출하도록 함

나) 출석통지서 수령 거부

(1) 징계혐의자가 출석통지서 수령을 거부할 겨우 진술권을 포기하는 것으로 봄

(2) 수령을 거부한 사실을 증명하는 서류를 첨부하여 징계위원회에 송부

(3) 출석통지서는 최소 2회 이상 발송하되, 정당한 사유 없이 출석하지 않을 경우 그 사실을 기록에 명기하고 서면심사로 징계 의결

다. 징계 의결(「교육공무원징계령」 제9조, 제10조)

1) 징계 의결 방법

가) 징계혐의자 심문 및 진술권

(1) 징계위원회는 출석한 징계혐의자에게 혐의내용에 대해 심문권 행사 가능

(2) 징계혐의자에게 충분한 진술 기회를 부여해야 함

나) 징계의결서 작성

(1) 징계의결은 징계의결서에 의해 행하며 그 이유란에 징계의 원인이 된 사실, 증거의 판단, 관계법령 및 징계 등 면제 사유 여부를 명시해야 함

다) 위원의 제척 및 기피

(1) 징계위원회 위원 중 징계혐의자의 친족이나 그 징계사유와 관계가 있는 자는 그 징계사건의 심의.의결에 관여하지 못함

(2) 징계혐의자는 위원장, 위원이 불공정한 의결을 할 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 사유가 있는 때에는 그 사실을 서면으로 소명하고 기피를 신청할 수 있음

라) 징계위원회 징계 양정 기준

(1) 징계위원회는 징계혐의자의 평소 행실, 근무성적, 공적, 뉘우치는 정도, 징계 등 요구의 내용, 그 밖의 사정을 고려해야 함

(2) 징계사유에 따른 징계 기준 (「충청남도교육청 공무원 비위사건 처리규정」2019.7.5. 개정.시행)

라. 징계 관련 비위사건 처리 지침(「충청남도교육청 감사관」 2023.7.1. 개정.)

※ 공무원 사립학교 교원, 계약제 교원, 교육공무직원 범죄 사건, 혹은 조사·감사가 필요한 민원 또는 사안의 처리 흐름 안내

비위사건 처리 지침

[별표 1] 교육공무원 징계기준(제2조제1항 관련)(교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙)

비위의 정도 및 과실 / 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
1. 성실의무 위반				
가. 공금횡령 · 유용, 업무상 배임	파면	파면-해임	해임-강등	정직-감봉
나. 직권남용으로 다른 사람의 권리 침해	파면	해임	강등-정직	감봉
다. 부작위 또는 직무태만, 소극행정 또는 회계질서 문란	파면	해임	강등-정직	감봉-견책
라. 시험문제를 유출하거나 학생의 성적을 조작하는 등 학생 성적과 관련한 비위 및 학교생활기록부 허위사실 기재 또는 부당 정정 등 학교생활기록부와 관련한 비위	파면	해임	해임-강등-정직	감봉-견책
마. 대학수학능력시험 또는 모의시험의 출제 · 검토 경력을 활용하여 사교육과 관련한 영리행위를 하거나 사교육과 관련한 영리행위를 한 사실을 숨기고 대학수학능력시험 또는 모의시험의 출제에 참여하는 등 대학수학능력시험 또는 모의시험과 관련한 비위	파면	해임	해임-강등-정직	감봉-견책
바. 학생 선발 과정 및 그 결과를 왜곡하여 특정인의 합격 여부에 부당한 영향을 미치는 행위 등 「고등교육법」 제2조 각 호에 따른 학교 및 같은 법 제29조에 따른 대학원, 「초 · 중등교육법」 제2조 제3호에 따른 고등학교 및 이에 준하는 각종학교의 입학 또는 편입학과 관련한 비위	파면	해임	해임-강등-정직	감봉-견책
사. 신규채용, 특별채용, 승진, 전직, 전보 등 인사와 관련한 비위	파면	해임	해임-강등-정직	감봉-견책
아. 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」에 따른 학교폭력을 고의적으로 은폐하거나 대응하지 아니한 경우	파면	해임	해임-강등-정직	감봉-견책
자. 연구부정행위	파면	해임	해임-강등-정직	감봉-견책
차. 연구비의 부당 수령 및 부정 사용 등 연구비의 수령 및 사용과 관련한 비위	파면	파면-해임	해임-강등	정직-감봉
카. 소속 기관 내의 「교육공무원법」 제52조 각 호의 어느 하나에 해당하는 성 관련 비위를 고의로 은폐하거나 대응하지 않은 경우	파면	해임	해임-강등-정직	감봉-견책
타. 「국가공무원법」 제78조의2 제1항 각 호의 어느 하나 또는 「지방공무원법」 제69조의2 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 비위를 신고하지 않거나 고발하지 않은 행위	파면-해임	강등-정직	정직-감봉	감봉-견책
파. 부정청탁에 따른 직무수행	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책

하. 부정청탁	파면	해임－강등	정직－감봉	견책
거. 성과상여금을 거짓이나 부정한 방법으로 지급받은 경우	파면－해임	강등－정직	정직－감봉	감봉－견책
너. 초과근무수당 또는 여비를 거짓이나 부정한 방법으로 지급받은 경우	비고 제5호의2에 따름			
더. 직무상 비밀 또는 미공개정보를 이용한 부당행위	파면	파면－해임	강등－정직	정직－감봉
러. 그 밖의 성실의무 위반	파면－해임	강등－정직	감봉	견책
2. 복종의무 위반				
가. 지시사항 불이행으로 업무 추진에 중대한 차질을 준 경우	파면	해임	강등－정직	감봉－견책
나. 그 밖의 복종의무 위반	파면－해임	강등－정직	감봉	견책
3. 직장 이탈 금지 위반				
가. 집단 행위를 위한 직장 이탈	파면	해임	강등－정직	감봉－견책
나. 무단결근	파면	해임－강등	정직－감봉	견책
다. 그 밖의 직장 이탈 금지 위반	파면－해임	강등－정직	감봉	견책
4. 친절 · 공정의무 위반	파면－해임	강등－정직	감봉	견책
5. 비밀 엄수의무 위반				
가. 비밀의 누설 · 유출	파면	파면－해임	강등－정직	감봉－견책
나. 비밀 분실 또는 해킹 등에 의한 비밀 침해 및 비밀 유기 또는 무단 방치	파면－해임	강등－정직	정직－감봉	감봉－견책
다. 개인정보 부정 이용 및 무단 유출	파면－해임	해임－강등	정직	감봉－견책
라. 개인정보의 무단 조회·열람 및 관리 소홀 등	파면－해임	강등－정직	감봉	견책
마. 그 밖에 보안관계 법령 위반	파면－해임	강등－정직	감봉	견책
6. 청렴의무 위반	비고 제6호에 따름			
7. 품위유지의무 위반				
가. 성희롱	파면	파면－해임	강등－정직	감봉－견책
나. 미성년자 또는 장애인에 대한 성희롱	파면	파면－해임	해임－강등	강등－정직
다. 성매매	파면	파면－해임	해임－강등	강등－정직
라. 미성년자 또는 장애인에 대한 성매매	파면	파면	파면－해임	해임
마. 성폭력	파면	파면	파면－해임	해임
바. 미성년자 또는 장애인에 대한 성폭력	파면	파면	파면	파면－해임
사. 공연음란 행위	파면	파면－해임	강등－정직	감봉
아. 미성년자 또는 장애인에 대한 공연음란 행위	파면	파면－해임	해임－강등	강등－정직
자. 카메라 등을 이용한 불법촬영 또는 불법촬영물 유포	파면	파면－해임	해임－강등－정직	감봉
차. 통신매체를 이용한 음란행위	파면	파면－해임	해임－강등－정직	감봉
카. 「교육공무원법」 제52조 각 호의 어느 하나에 해당하는 성 관련 비위의 피해자에게 2차 피해를 입힌 경우	파면	해임	해임－강등－정직	감봉－견책
타. 「교육공무원법」 제52조 각 호의 어느 하나에 해당하는 성 관련 비위를 신고한 사람에게 피해(신고자 신상정보의 유출, 신고자에 대한 폭행 · 폭언, 그 밖에 신고자의 의사에 반하는 일체의 불리한 처우를 말한다)를 입힌 경우	파면	해임	해임－강등－정직	감봉－견책

파. 가목부터 카목까지에서 규정한 사항 외의 성 관련 비위	파면	해임	해임-강등-정직	감봉-견책
하. 학생에 대한 신체적·정신적·정서적 폭력 행위	파면-해임	해임-강등	강등-정직	감봉-견책
거. 음주운전	비고 제7호에 따름			
너. 그 밖의 품위유지의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
8. 영리 업무 및 겸직 금지 의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
9. 정치운동 금지 위반	파면	해임	강등-정직	감봉-견책
10. 집단 행위 금지 위반	파면	해임	강등-정직	감봉-견책

비고

1. 제1호다목에서 "부작위"란 교육공무원이 상당한 기간 내에 이행해야 할 직무상 의무가 있는데도 이를 이행하지 않는 것을 말한다.
1의2. 제1호마목에서 "대학수학능력시험"이란 「고등교육법」 제34조제3항 및 같은 법 시행령 제36조에 따른 대학수학능력시험을 말하며, "모의시험"이란 같은 법 제34조제8항에 따른 모의시험을 말한다.
2. 제1호자목에서 "연구부정행위"란 「학술진흥법」 제2조제5호에 따른 연구자에 해당하는 교육공무원이 같은 법 제15조에 따른 연구부정행위를 저지른 경우를 말한다.
3. 제1호파목에서 "부정청탁에 따른 직무수행"이란 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제6조의 부정청탁에 따른 직무수행을 말한다.
4. 제1호하목에서 "부정청탁"이란 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제5조에 따른 부정청탁을 말한다.
5. 제1호거목에서 "성과상여금"이란 「공무원수당 등에 관한 규정」 제7조의2제10항에 따른 성과상여금을 말한다.
5의2. 비위행위가 초과근무수당 또는 여비를 거짓이나 부정한 방법으로 지급받은 경우에 해당하는 경우 그 징계기준은 「공무원 징계령 시행규칙」 별표 1의2 또는 「지방공무원 징계규칙」 별표 1의2를 준용한다.
6. 비위행위가 청렴의무 위반에 해당하는 경우 그 징계기준은 「공무원 징계령 시행규칙」 별표 1의3을 준용한다.
6의2. 제7호가목 및 나목에서 "성희롱"이란 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱을 말한다.
7. 비위행위가 음주운전에 해당하는 경우 그 징계기준은 「공무원 징계령 시행규칙」 별표 1의5를 준용한다.
8. 제1호더목에서 "직무상 비밀 또는 미공개정보를 이용한 부당행위"란 「공직자의 이해충돌 방지법」 제14조를 위반하는 행위를 말한다.
9. 제7호차목에서 "통신매체를 이용한 음란행위"란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제13조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.

[별표 1의2] 초과근무수당 및 여비 부당수령 징계기준(공무원 징계령 시행규칙)

비위의 유형	부당수령 금액	비위의 정도 및 과실 여부	
		비위의 정도가 약하고 과실인 경우	비위의 정도가 심하거나, 고의가 있는 경우
「공무원수당 등에 관한 규정」 제15조부터 제17조까지의 규정에 따른 수당 또는 「공무원 여비 규정」에 따른 여비를 거짓이나 부정한 방법으로 지급받은 경우	100만원 미만	정직-견책	파면-정직
	100만원 이상	강등-감봉	파면-강등

※ 비고

1. 부당수령 금액은 해당 비위로 취득한 총 금액을 말한다.
2. 비위의 정도 및 과실 여부는 해당 비위의 동기, 경위, 방법 및 행위 정도 등으로 판단한다.

[별표 1의3] 청렴의무 위반 처리기준(공무원 징계령 시행규칙)

비위의 유형 \ 금품·향응 등 재산상 이익	100만원 미만		100만원 이상
	수동	능동	
1. 위법·부당한 처분과 직접적인 관계없이 금품·향응 등 재산상 이익을 직무관련자 또는 직무관련공무원으로부터 받거나 직무관련공무원에게 제공한 경우	강등-감봉	해임-정직	파면-강등
2. 직무와 관련하여 금품·향응 등 재산상 이익을 받거나 제공하였으나, 그로 인하여 위법·부당한 처분을 하지 아니한 경우	해임-정직	파면-강등	파면-해임
3. 직무와 관련하여 금품·향응 등 재산상 이익을 받거나 제공하고, 그로 인하여 위법·부당한 처분을 한 경우	파면-강등	파면-해임	파면

※ 비고
1. "금품·향응 등 재산상 이익"이란 「국가공무원법」 제78조의2제1항제1호에 따른 금전, 물품, 부동산, 향응 또는 그 밖에 「공무원 징계령」 제17조의2제1항에서 정하는 재산상 이익(금전이 아닌 재산상 이득의 경우에는 금전으로 환산한 금액을 말한다)을 말한다.
2. "직무관련자"와 "직무관련공무원"이란 「공무원 행동강령」 제2조제1호에 따른 직무관련자와 같은 조 제2호에 따른 직무관련공무원을 말한다.

[별표 1의4] 성 관련 비위 처리기준(공무원 징계령 시행규칙)

비위의 유형 \ 비위의 정도 및 과실	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
1. 성폭력범죄 가. 미성년자 또는 장애인 대상 성폭력범죄	파면	파면-해임	해임-강등	강등
나. 업무상 위력 등에 의한 성폭력범죄	파면	파면-해임	해임-강등	강등-정직
다. 공연(公然)음란행위	파면	파면-해임	강등-정직	감봉
라. 통신매체를 이용한 음란행위	파면	파면-해임	강등-정직	감봉
마. 카메라 등을 이용한 촬영 등 행위	파면	파면-해임	강등-정직	감봉
바. 가목부터 마목까지 외의 성폭력범죄	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책
2. 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱	파면	파면-해임	강등-정직	감봉-견책
3. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 성매매	파면-해임	해임-강등	정직-감봉	견책

※ 비고
1. 제1호에서 "성폭력범죄"란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄를 말한다.
2. 제1호나목에서 "업무상 위력 등"이란 업무, 고용이나 그 밖의 관계로 인하여 자기의 보호 또는 감독을 받는 사람에 대하여 위계 또는 위력을 행사한 경우를 말한다.
3. 제1호라목에서 "통신매체를 이용한 음란행위"란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제13조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.
4. 제1호마목에서 "카메라 등을 이용한 촬영 등 행위"란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.

[별표 1의5] 공무원 음주운전 사건 처리기준(공무원 징계령 시행규칙)

유 형 별			처리기준	비고
최초 음주 운전을 한 경우	혈중알코올농도가 0.08퍼센트 미만인 경우		정직-감봉	1. “음주운전”이란 「도로교통법」 제44조 제1항을 위반하여 음주운전을 한 것을 말한다. 2. “음주측정 불응”이란 「도로교통법」 제44조 제2항을 위반하여 음주측정에 불응한 것을 말한다. 3. “운전업무 관련 공무원”이란 운전직류 및 집배운영직류 공무원 등 운전을 주요 업무로 하는 공무원을 말한다. 다만, 운전업무 관련 공무원이 음주운전을 하였더라도 운전면허 취소나 운전면허 정지 처분을 받지 않은 경우에는 혈중알코올농도에 따른 징계 처리기준을 적용한다. 4. 음주운전 횟수를 산정할 때에는 행정안전부령 제253호 공무원 징계령 시행규칙 일부개정령의 시행일인 2011년 12월 1일 이후 행한 음주운전부터 산정한다.
	혈중알코올농도가 0.08퍼센트 이상 0.2퍼센트 미만인 경우		강등-정직	
	혈중알코올농도가 0.2퍼센트 이상인 경우		해임-정직	
	음주측정 불응의 경우		해임-정직	
2회 음주운전을 한 경우			파면-강등	
3회 이상 음주운전을 한 경우			파면-해임	
음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 운전을 한 경우			강등-정직	
음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 음주운전을 한 경우			파면-강등	
음주운전으로 인적·물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우	상해 또는 물적 피해의 경우		해임-정직	
	사망사고의 경우		파면-해임	
	사고 후「도로교통법」 제54조 제1항에 따른 조치를 하지 않은 경우	물적 피해 후 도주한 경우	해임-정직	
		인전 피해 후 도주한 경우	파면-해임	
운전업무 관련 공무원이 음주운전을 한 경우	면허 취소 처분을 받은 경우		파면-해임	
	면허 정지 처분을 받은 경우		해임-정직	

[별표 1의6] 징계부가금 부과 기준(공무원 징계령 시행규칙)

비위의 정도 및 과실 여부 / 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
1.「국가공무원법」 제78조의2제1항제1호의 행위	금품비위 금액 등의 4 ~ 5배	금품비위 금액 등의 3 ~ 4배	금품비위 금액 등의 2 ~ 3배	금품비위 금액 등의 1 ~ 2배
2.「국가공무원법」 제78조의2제1항제2호의 행위	금품비위 금액 등의 3 ~ 5배	금품비위 금액 등의 2 ~ 3배	금품비위 금액 등의 2배	금품비위 금액 등의 1배

※ 비고

1. "금품비위금액등"이란 「국가공무원법」 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로 취득하거나 제공한 금전 또는 재산상 이득(금전이 아닌 재산상 이득의 경우에는 금전으로 환산한 금액을 말한다)을 말한다.
2. 징계부가금 배수는 정수(整數)를 기준으로 한다. 다만, 징계부가금 감면 의결의 경우에는 정수로 하지 아니할 수 있다.
3. 「국가공무원법」 제78조의2제1항제1호의 행위가 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조제2항을 위반한 경우로서 그 비위의 정도가 약하고 경과실인 경우에는 금품비위금액등의 2배의 징계부가금을 부과한다.

[별표 2] 비위행위자와 감독자에 대한 문책기준(공무원 징계령 시행규칙)

업무의 성질 \ 업무 관련도			비위행위자(담당자)	직근 상급 감독자	2단계 위의 감독자	최고감독자(결재권자)
정책결정 사항	중요 사항(고도의 정책사항)	고의 또는 중과실이 없는 경우	-	3	2	1
		고의 또는 중과실이 있는 경우	4	3	2	1
	일반적인 사항		3	1	2	4
단순·반복 업무	중요 사항		1	2	3	4
	경미한 사항		1	2	3	
단독 행위			1	2		

※ 비고 1) 1, 2, 3, 4는 문책 정도의 순위를 말한다.
2) "고도의 정책사항"이란 국정과제 등 주요 정책결정으로 확정된 사항 및 다수 부처 관련 과제로 정책조정을 거쳐 결정된 사항 등을 말한다.
3) 고의 또는 중과실이 없는 경우란 제3조의2제2항에 해당하는 경우를 말한다.

도움말 공무원 범죄처분 용어 해설

- 구공판: 검사가 피의자에 대하여 범죄의 객관적 혐의가 충분하고 소송 조건을 구비하였을 경우 공소를 제기하는 것으로 구속기소(구속구공판)와 불구속기소(불구속구공판)가 있음 (구속된 경우 기소 전까지는 공가 처리함)
- 구약식: 공판 절차를 거치지 아니하고 원칙적으로 서면 심리만으로 피고인에게 벌금 등을 과하는 간이 재판절차를 말함
- 기소유예: 피의 사건에 대하여 소송조건이 구비되고 범죄의 객관적 혐의가 충분한 경우에도 검사는 범인의 연령, 성행, 지능과 환경, 피해자에 대한 관계, 범행의 동기, 수단과 결과, 범행 후의 정황 등을 참작하여 공소를 제기하지 아니할 수 있으며, 이를 기소유예라고 함
- 공소권 없음: 피의 사건에 관하여 소송 조건이 결여된 경우를 말함

2) 징계의 감경

가) 징계 감경 사유

(1) 「상훈법」에 따른 훈장, 포장 또는「정부포상규정」에 따라 국무총리 이상 표창을 받은 공적

(2) 교사는 중앙행정기관의 장인 청장 이상 또는 교육감 이상 표창 공적

(3) 「모범공무원규정」에 따라 모범공무원으로 선발된 공적

나) 불문경고 처분을 받은 사실이 있는 경우 처분 전의 공적은 감경 사유로 적용하였다고 보기 때문에, 처분 이후의 공적이 있을 경우만 감경 대상이 됨

다) 징계의 감경 기준: 파면 → 해임, 해임 → 강등, 강등 → 정직, 정직 → 감봉, 감봉 → 견책, 견책 → 불문경고

[별표 3] 징계의 감경기준(공무원 징계령 시행규칙)

제2조제1항 및 제3조에 따라 인정되는 징계	제4조에 따라 감경된 징계
파면	해임
해임	강등
강등	정직
정직	감봉
감봉	견책
견책	불문(경고)

3) 징계의 감경 불가 사유(교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙 제4조)

가)「국가공무원법」제83조의2제1항에 따라 징계의결요구 시효가 5년인 징계사유(금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용)에 해당하는 비위

나) 시험문제를 유출하거나 학생의 성적을 조작하는 등 학생 성적과 관련한 비위 및 학교생활기록부 허위사실 기재 또는 부당 정정 등 학교생활기록부와 관련한 비위

다)「교육공무원법」제52조 각 호의 어느 하나에 해당하는 성(性) 관련 비위로 징계 대상이 된 경우

(1)「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」제2조에 따른 성폭력범죄 행위

(2)「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄 행위

(3)「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」제2조제1항제1호에 따른 성매매행위

(4)「국가인권위원회법」제2조제3호라목에 따른 성희롱 행위

라)「도로교통법」제44조제1항에 따른 음주운전 또는 제44조제2항에 따른 음주측정에 대한 불응

마) 학생에게 신체적·정신적·정서적 폭력 행위를 하여 징계의 대상이 된 경우

바) 신규채용, 특별채용, 전직, 승진, 전보 등 인사와 관련된 비위

사)「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」에 따른 학교폭력을 고의로 은폐하거나 대응하지 아니한 경우

아) 위 다)호에 따른 소속 기관 내의 성 관련 비위를 고의로 은폐하거나 대응하지 않아 징계의 대상이 된 경우

자) 위 다)호에 따른 성 관련 비위의 피해자에게 2차 피해(피해자 신상정보 유출, 피해자 권리구제의 방해, 피해자에 대한 폭행.폭언, 그 밖에 피해자의 의사에 반하는 일체의 불리한 처우를 말한다.)를 입혀 징계의 대상이 된 경우

차)「공직선거법」상 처벌 대상이 되는 행위로 징계의 대상이 된 경우

카)「공직자윤리법」제8조의2제1항 또는 제22조에 따른 등록의무자에 대한 재산등록 및 주식의 매각.신탁과 관련한 의무 위반

타) 부작위 또는 직무태만

4) 재징계 의결 요구

가) 국가공무원법 제83조의2제3항의 징계시효의 특례 규정에 의거, 징계위원회의 구성·징계의결, 그 밖에 절차상의 흠이나 징계양정의 과다를 이유로 소청심사위원회 또는 법원에서 징계처분의 무효 또는 취소의 결정이나 판결을 한 경우에는 징계시효가 도과하였거나 그 남은 기간이 3개월 미만인 경우에도 그 결정 또는 판결이 확정된 날부터 3개월 이내에는 다시 징계의결을 요구할 수 있는 바,

나) 절차상 흠이나 징계양정의 과다를 이유로 무효 또는 취소의 결정이나 판결을 받은 경우에는 그 결정 또는 판결을 통보받은 날부터 상당한 이유가 없는 한 1개월 이내에 징계의결 등을 요구하도록 하고, 이 경우 관할 징계위원회에서는 다른 징계사건에 우선하여 재징계 의결을 하도록 함

※ 징계양정 과다가 아닌, 비위 자체가 징계사유에 해당하지 않는다고 인정되거나 무혐의로 확정된 경우에는 재징계 의결을 요구하여서는 안 됨

5) 징계부가금 제도

가) 주요 내용 및 절차

(1) 금품·향응수수, 공금 횡령·유용 시 징계처분 외에 해당 금품 수수액 등의 5배 이내의 징계부가금을 부과

(2) 징계 의결 요구 시 징계의결요구권자가 징계 의결 요구 및 징계부가금 부과의결을 함께 요구

(3) 징계부가금 부과의결 전 형사처벌을 받거나 변상책임 등을 이행한 경우 조정된 범위 내에서 의결

(4) 징계부가금 부과의결 후 형사처벌을 받거나 변상책임 등을 이행한 경우 부과의결을 받는 자의 신청 등에 의해 징계의결요구권자가 관할 징계위원회에 별도 징계부가금 감면의결을 요구

나) 징계부가금 집행: 부가금액 등을 명시하여 서면으로 통지함

라. 징계 집행(「교육공무원징계령」 제16조, 제17조)

1) 징계 의결 결과 통보

가) 징계위원회는 징계 의결을 했을 때에는 지체 없이 징계 또는 징계부가금의결서의 정본을 첨부해 징계 의결 요구자에게 통보하여야 함

나) 감사원으로부터 파면 요구를 받은 사안에 대해서는 의결이 있는 15일 이내에 감사원에 그 결과를 통보해야 함

2) 징계 처분

가) 징계 처분권자는 징계 또는 징계부가금 의결서를 받은 날부터 15일 이내에 징계 등 처분을 해야 함

나) 징계 처분권자가 징계 처분을 할 때에는 징계처분 또는 징계부가금 부과처분 사유설명서에 징계 또는 징계부가금 의결서의 사본을 첨부해 징계 처분의 대상자에게 교부해야 함

마. 징계 및 행정조치자에 대한 인사 반영

구 분	징계 양정	조치 내용	비고
교사	불문경고	해당사항 없음	
교감	경징계	타시군 인사조치(교육감 발령)	
교장	중징계	타시군 인사조치(교육감 발령)	

바. 교원 소청심사 및 행정소송

1) 소청심사 청구(「교원소청에관한규정」제2조)

양 소청심사 청구서

가) 청구인 자격: 유, 초, 중, 고, 대학의 국·공·사립학교 교원

나) 청구대상: 징계처분과 그 밖에 그 의사에 반하는 불리한 처분이어야 함

(1) 징계처분: 파면·해임·강등·정직·감봉·견책 및 국공립교원의 감경으로 인한 불문(경고)

(2) 그 밖에 그 의사에 반하는 불리한 처분: 재임용 거부, 직권면직, 직위해제, 휴직처분이나 휴직거부 처분, 강임(등)처분, 전보처분, 호봉정정거부 처분, 명예퇴직거부처분 등에 위법·부당한 점이 있을 경우

※ 행정처분으로 받은 주의, 경고 등은 청구대상이 아님

다) 청구기간: 그 처분이 있은 것을 안 날로부터 30일 이내

라) 청구방식: 인편 또는 우편을 통해 서면으로 청구할 수 있고, 온라인 소청심사청구를 할 수 있음

2) 소청심사 결정(「교원소청에관한규정」제16조, 「약칭: 교원지위법」 제10조)

가) 결정방법: 재적위원 3분의 2 이상의 출석과 재적위원 과반수의 합의

나) 결정기한: 접수한 날부터 60일 이내, 불가피한 경우 30일 연장 가능

다) 결정종류: 각하, 기각, 취소, 변경, 무효 확인 등

(1) 취소 결정

본안의 심사결과 원 징계처분이 위법 또는 부당하다고 인정하여 이를 취소한 결정

(2) 무효 확인

(가) 징계사유 부존재 등 처분의 원인 자체가 무효임을 확인하는 결정

(나) 징계위원회의 구성, 징계 의결, 기타 절차상의 하자 등의 중대하고 명백한 하자로 인하여 무효 확인이 된 경우는 3월 이내에 해당교육청에서 재징계를 해야 함

3) 행정소송(「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」제10조)

가) 행정소송 제기: 소청심사위원회의 결정에 대하여 불복할 때

나) 행정소송 기간: 결정서의 송달을 받은 날로부터 90일 이내

※ 행정소송은 소청심사위원회의 심의결정을 거치지 아니하면 이를 제기할 수 없음

사. 퇴직 후 재임용공무원의 징계사유 및 효력의 승계

1) 징계 사유의 승계

가) 공무원이었던 자가 퇴직 후 다시 국가공무원이 된 경우에는 재임용 전에 적용된 법령에 따른 징계사유는 국가공무원법에 따른 징계사유가 발생한 것으로 보아야 하기 때문에 징계시효가 도과하지 않았다면 징계의결요구 하여야 함

◈ 음주운전 비위를 범하고 징계의결 전에 퇴직 → 퇴직 1개월후 신규채용시
☞ 징계 등의 사유가 발생한 날부터 3년 이내이므로 징계의결을 요구하여야 함

음주운전('16.4.1) 퇴직('16.5.1) 신규채용('16.6.1) 징계시효 종료('19.3.31.24:00)

◈ 직무와 관련하여 금품을 수수하고 퇴직 → 퇴직 2년 후 신규채용시
☞ 징계 등의 사유가 발생한 날부터 5년 이내이므로 징계의결을 요구하여야 함

금품수수('16.4.1) 퇴직('16.5.1) 신규채용('18.5.1) 징계시효 종료('21.3.31.24:00)

나) 징계 사유가 발생한 날부터 3년(법 제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 5년)이 지난 후에 다시 임용되는 경우에는 징계시효 도과로 징계의결요구 할 수 없음

◈ 음주운전 비위를 범하고 퇴직 → 퇴직 4년 후 신규채용시
☞ 징계시효 도과로 징계의결요구 할 수 없음

음주운전('16.4.1) 퇴직('16.5.1) 징계시효 종료('19.3.31.24:00) 신규채용('20.5.1)

◈ 직무와 관련하여 금품을 수수하고 퇴직 → 퇴직 6년 후 신규채용시
☞ 징계시효 도과로 징계의결요구 할 수 없음

금품수수('16.4.1) 퇴직('16.5.1) 징계시효 종료('19.3.31.24:00) 신규채용('22.5.1)

2) 징계처분 집행 및 효력의 승계

가) 징계처분을 받고 승진임용 및 승급제한 기간*이 도과하지 않은 자가 퇴직 후 다시 국가공무원이 된 경우에는 임용 전에 적용된 법령에 따른 징계의 효력은 그 처분일로부터 국가공무원법에 따른 징계처분을 받은 것으로 보아야 하기 때문에 징계처분별로 승진임용 및 승급 제한기간이 도과하지 않은 범위 내에서 승진임용제한 및 승급제한 기간을 계속 적용하여야 함. 다만, 면직 후 동일자로 재임용되어 공무원 신분이 계속 유지되는 경우에는 징계의 효력이 승계됨

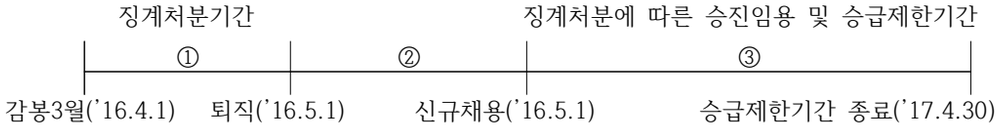
* 견책6월, 감봉12월, 정직·강등18월(법 제78조의2제1항 각 호에 해당하는 비위, 소극행정, 음주운전(음주측정 불응 포함), 성폭력, 성희롱 및 성매매에 따른 징계처분의 경우에는 각각 6개월을 가산)

나) 징계처분을 받고 승진임용 및 승급제한 기간이 도과된 후 다시 임용되는 경우에는 승진임용제한 및 승급제한 기간을 적용하지 아니함

예 시

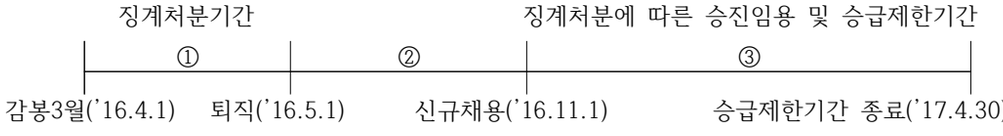
◈ 감봉3월 처분을 받고 1개월만 처분 적용 후 퇴직 → 퇴직 1개월 후 신규채용시

☞ 징계처분 집행기간은 퇴직과 동시에 소멸되나 승진임용 및 승급제한기간은 퇴직 후 재임용되었을 경우에는 계속 적용(②의 기간은 경과한 것으로 간주)되므로 신규 채용된 6.1.이후 11개월간 승진임용 및 승급제한을 하여야 함



◈ 감봉3월 처분을 받고 1개월만 처분 적용 후 퇴직 → 퇴직 6개월 후 신규채용시

☞ 퇴직 후 6개월의 기간이 경과하였으므로 임용 후 6개월간 승진임용 및 승급제한을 하여야 함



아. 원격영상회의 및 서면의결 운영 절차

1) 원격영상회의

가) 원격영상회의는 출석자가 징계위원회에 직접 출석하기 어려운 특별한 사정이 있는 경우 개최

(1) 징계위원장이 필요하다고 인정하거나 징계등 혐의자 또는 징계의결등 요구자의 신청에 대해 징계위원장이 필요하다고 인정하는 경우에 한해 실시

(2) 징계등 혐의자와 징계의결등 요구자의 동의가 있어야 함(동의서 징구)

나) 출석자(징계등 혐의자, 징계의결등 요구자, 증인, 피해자 등 국가공무원법 및 공무원 징계령에 따라 회의에 출석하는 사람)의 보안서약이 있어야 함(보안서약서 징구)

(1) 징계등 혐의자 및 피해자 등의 신상정보, 회의 내용·결과 등이 유출되지 않도록 보안에 유의해야 함

다) 혐의자측(혐의자, 대리인, 증인 등), 기관측(징계의결 요구기관, 감사원 등), 피해자는 공공청사에 마련된 공간에서 영상회의에 참여해야 함

(1) 징계위원들은 동일한 공간에서 심의·의결

라) 출석자들이 사용하는 공간에는 보안이 보장되는 영상회의 장비가 있어야 하며, 징계위원회 간사는 회의 진행을 지원·점검하고 출석자들의 자유로운 의견 진술기회를 보장해야 함

2) 서면의결

가) 징계위원장이 필요하다고 인정하는 경우 공무원 징계령 제2조제5항 단서에 따른 징계등 사건의 관할 이송에 관한 사항 또는 동 영 제9조제1항 단서에 따른 징계의결등의 기한 연기에 관한 사항에 대해서는 서면으로 의결할 수 있음

나) 징계위원회 위원들의 동의 및 보안서약이 있어야 함(동의서 및 보안서약서 징구)

(1) 징계등 사건 관련자의 신상정보, 회의 내용·결과 등이 유출되지 않도록 보안에 유의해야 함

다) 일정한 기한을 정하여 서면으로 심의·의결하되, 기한의 말일을 회의를 개최한 날로 봄

자. 중징계 요구기관의 징계위원회 출석 관련 사항

1) 「공무원 징계령」 제11조제4항에 의거하여 중징계 요구 사건의 경우 징계의결 등 요구자는 징계위원회에 출석하여 진술할 의무가 있음. 다만, 필요한 경우 사건 조사·감사 공무원도 함께 출석하여 진술할 수 있음

2) 또한 단순 음주운전, 교통사고 등 혐의에 대한 사실관계가 명확한 사건의 경우 징계의결 등 요구자는 위원회에 출석하지 않을 수 있음

차. 징계에 관계되는 기간

사 유	기 간
① 징계시효 완성 (국가공무원법 제83조의2제1항)	징계사유 발생일로부터 3년(제78조의2제1항 각 호의 경우 5년)을 경과한 때
② 징계효력(국가공무원법 제80조) - 강등 - 정직 및 감봉 - 해임(공무원 임용제한) - 파면(공무원 임용제한)	- 처분일로부터 3개월 - 처분일로부터 1월 내지 3월 - 처분일로부터 3년간 - 처분일로부터 5년간
③ 감사원과 검찰. 경찰 기타 수사기관이 공무원에 대한 조사. 수사를 개시 또는 종료한 때(국가공무원법 제83조제3항)	10일 이내에 소속기관의 장에게 통보
④ 징계위원회의 구성. 징계의결. 기타 절차상의 하자나 징계양정의 과다를 이유로 소청심사위원회 또는 법원에서 무효 또는 취소의 결정이나 판결한 때(국가공무원법 제83조의2제3항)	시효기간에 불구하고 결정 또는 판결이 확정된 날로부터 3월 이내에 재징계 의결을 요구할 수 있음
⑤ 징계요구권이 없는 행정기관의 장으로부터 징계사유를 통보받은 경우 (「교육공무원징계령」제6조제4항)	상당한 이유가 없는 한 통보받은 날로부터 1월 이내에 징계 요구
⑥ 징계혐의자의 해외체재, 형사사건으로 인한 구속, 여행, 기타사유로 서면심사가 가능한 기간 (교육공무원 징계령 제8조제5항)	징계 요구일로 부터 50일 이내에 출석할 수 없다고 인정될 때 서면 진술 등에 의거 징계
⑦ 징계위원회의 징계의결 기간(교육공무원 징계령 제7조제1항)	징계의결요구서를 점수한 날로부터 보통징계위원회(인사위원회)는 60일 이내 - 위원회의 의결로 그 기간을 30일에 한하여 연장 가능
⑧ 감사원 수사기관의 통보로 징계절차를 진행하지 못하여 시효기간이 경과하거나 잔여기간이 1월 미만인 경우(국가공무원법 제83조의2제2항)	조사 또는 수사의 종료 통보를 받은 날로부터 1월이 경과한 날에 징계사유의 시효가 완성되는 것으로 봄
⑨ 출석통지기한(교육공무원 징계령 제8조)	징계위원회 개최 3일전에 혐의자에게 도달되도록 하여야 함

3 징계 기록의 말소

가. 말소 대상(「교육공무원 인사기록 및 인사사무 처리 규칙」 제8조의2)

1) 징계사항
 가) 교육공무원 인사기록카드에 기재된 강등, 정직, 감봉, 견책을 말함
 나) 징계처분이 무효.취소의 결정 또는 판결로 확정된 경우에는 파면이나 해임도 말소대상에 포함
2) 직위해제 기록
 가) 직위해제 처분은 「국가공무원법」 제73조의3 제1항 각 호의 직위해제 사유를 불문하고 당해 공무원의 인사기록카드에 등재된 직위해제 처분을 말함
3) 불문(경고) 기록
 가) 징계위원회의 의결에 의한 불문(경고)도 인사기록카드에 기록하게 되는 바, 이에 관한 기록도 말소대상임
 나) 징계위원회의 의결결과에 따른 불문(경고)가 아니고 각 기관별로 운영중인 '경고', '훈계', '계고', '훈고', '주의' 등은 인사기록카드 등재 대상이 아니므로 말소대상이 아님

나. 말소권자

1) 임용권자 또는 임용제청권자가 말소권자가 된다.

양 징계 등 처분기록 말소 통지서 및 말소기록 신청서

다. 말소대상별 제한 기간

1) 징계 등 처분기록의 말소제한기간은 다음과 같음

구 분		말소제한기간	기 간 계 산	참고 (승진·승급 제한 기간)
징 계	강 등	9년	징계처분집행 종료일부터	(18개월)
	정 직	7년		(18개월)
	감 봉	5년		(12개월)
	견 책	3년		(6개월)
직 위 해 제		2년	직위해제 처분 종료일부터	
불문(경고)		1년	경고처분일부터	

2) 말소제한기간은 제도의 취지상 실제로 직무에 종사한 기간을 의미하므로 휴직기간 등 직무에 종사하지 않은 기간은 제외되나, 다음의 기간은 포함하도록 함
 가) 국가공무원법 제71조제1항제1호에 따른 휴직 중 법 제72조제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 공무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직기간
 나) 국가공무원법 제71조제1항제3호·제5호·제6호 또는 동조 제2항제1호에 따른 휴직기간
 다) 국가공무원법 제71조제2항제2호에 따른 휴직은 그 휴직기간의 5할에 해당하는 기간(다만, 말소제한기간에 포함되는 기간은 1년을 초과할 수 없음)
 라) 국가공무원법 제71조제2항제4호에 따른 휴직기간(자녀 1인에 대한 총 휴직기간이 1년이 넘는 경우에는 최초의 1년으로 하되, 둘째자녀부터는 총 휴직기간이 1년을 넘는 경우에도 그 휴직기간 전부 포함)

라. 처분별 말소 사유

1) 징계처분

가) 말소제한기간의 경과

(1) 단일처분의 경우: 규정 제9조제1항제1호 본문에서 규정한 바와 같이 징계처분의 집행이 종료된 날로부터 말소제한기간 동안 다른 징계처분이 없을 때, 강등 9년, 정직 7년, 감봉 5년, 견책 3년이 경과하게 되면 말소함

예시1	정직처분의 말소 - '10. 5. 7. 정직1월 처분 시 '10. 6. 7.부터 기산 7년 뒤인 '17. 6. 7. 말소
예시2	견책처분의 말소 - '13. 2. 7. 견책 처분 시 3년 뒤인 '16. 2. 7. 말소

(2) 중복처분의 경우: 규정 제9조제1항제1호 본문에서 규정에 의거 징계처분의 말소제한 기간 내에 또 다른 징계처분을 받은 때는 각각의 징계처분에 대한 해당기간(처분기간+말소제한기간)을 합산한 기간이 경과하여야 하는 바, 선행 징계처분일로부터 기산하여 각각의 징계처분기간과 말소제한기간을 합산한 기간이 경과한 후 전·후 처분을 동시에 말소함

예시1	- '13. 11. 7. 정직3월 처분 - '13. 12. 5. 견책처분 ☞ 선행 징계처분일인 '13. 11. 7.부터 기산하여 각각의 징계처분기간(3월+0월)과 말소제한기간(7년+3년)을 합산한 기간인 10년 3월이 경과한 '24. 2. 7.에 정직3월과 견책이 동시에 말소
예시2	- '12. 2. 1. 견책처분 - '15. 1.10. 감봉1월 처분 - '16. 9.25. 정직3월 처분 ☞ 선행 징계처분일인 '12.2.1.부터 기산하여 각각의 징계처분기간(0월+1월+3월)과 말소제한기간(3년+5년+7년)을 합산한 기간인 15년 4월이 경과한 '27. 6. 1.에 견책·감봉1월·정직3월이 동시에 말소

나) 징계처분의 무효·취소

(1) 소청심사위원회나 법원에서 징계처분의 무효 또는 취소의 결정이나 판결이 확정된 때는 원 징계처분 일자로 말소함

(2) 국가공무원법 제83조의2제3항에 의거 재징계를 한 경우에는 선행처분은 원 처분일자로 말소되고, 후행처분은 후행 처분일부터 기산하여 말소제한기간이 경과한 때 말소함

예시	- '15. 3. 5. 정직3월 처분 - '15. 5.10. 무효 또는 취소 확정 - '15. 7. 7. 감봉3월(재징계) 의결 - '15. 7.14. 감봉3월 처분 ☞ 선행처분인 정직3월은 '15. 3. 5.자로 말소하고, 후행처분인 감봉3월은 '15.10.14.부터 기산하여 5년이 지난 '20.10.14.자로 말소

다) 징계처분에 대한 사면

(1) 일정기준 시점 이전의 징계처분에 대하여 일반사면 및 특별사면 조치를 단행한 때

예시1	- ’14. 2. 5. 견책처분 - ’16. 8.15. 특별사면 - ’16.10. 1. 감봉1월 처분 ☞ 견책은 ’16. 8.15.자로 말소하고, 감봉1월은 ’16.11. 1.부터 기산하여 5년이 지난 ’21.11. 1.자로 말소
예시2	- ’13. 2. 5. 견책처분 - ’15. 1.10. 감봉1월 처분 - ’16.12. 2. 일반사면 ☞ 중복처분에 해당되어 각각의 징계처분기간(0월+1월)과 말소제한기간(3년+5년)을 합산한 기간인 8년 1월이 경과한 ’21. 3. 5.에 견책과 감봉1월이 모두 말소되어야 하나, 말소예정일 이전에 일반사면이 있었으므로 사면일인 ’16.12. 2.자로 견책과 감봉1월이 모두 말소
예시3	- ’13. 2. 5. 견책처분(사면대상이 아님) - ’15. 1.10. 감봉1월 처분 - ’16.12. 2. 특별사면 ☞ 선행처분인 견책은 사면되지 않고 후행처분인 감봉1월만 사면되었을 경우, 사면일 이전에 선행처분이 단일처분으로서의 말소제한 기간을 경과하였을 경우에는 사면일인 ’16.12. 2.자로 견책과 감봉1월 모두 말소

예시4	- ’13. 2. 5. 정직3월 처분(사면대상이 아님) - ’15. 1.10. 감봉1월 처분 - ’16.12. 2. 특별사면 ☞ 선행처분인 정직은 사면되지 않고 후행처분인 감봉1월만 사면되었을 경우, 사면된 감봉1월은 사면일인 ’16.12. 2.자로 말소, 사면일 이전에 선행처분이 단일처분으로서의 말소제한기간을 경과하지 아니하였을 경우에는 ’13. 5. 5.부터 기산하여 7년이 지난 ’20. 5. 5.자로 정직3월 말소

2) 직위해제 처분기록

가) 말소제한 기간의 경과

(1) 단일처분의 경우

(가) 규칙 제8조의2제2항제1호의 ‘직위해제처분이 끝난 날’이란 직위해제처분 후 복직명령을 받은 날을 말함

(나) 직위해제처분의 종료일부터 2년 동안 다른 직위해제처분이 없을 때는 2년이 경과한 때 말소함

(2) 중복처분의 경우

(가) 규칙 제8조의2제2항제1호의 단서에 규정된 바와 같이 복직된 날로부터 2년 내에 또 다른 직위해제 처분을 받은 때에는 선행 직위해제 처분 후 복직된 날로부터 기산하여 각 직위해제 처분마다 2년을 더한 기간이 경과한 때 전·후 처분을 동시에 말소함

예시	- '12. 5. 9. 직위해제 - '12. 8. 9. 복직 - '14. 2.27. 직위해제 - '14. 5.27. 복직 ☞ 선행 직위해제 처분의 종료 시점인 '12. 8. 9.부터 기산하여 두 직위해제 처분의 말소제한기간을 합한 4년이 경과된 때인 '16. 8. 9.자로 전·후 처분을 동시에 말소

(나) 다만, 합산한 기간이 경과할 때까지 최종 직위해제처분에 대한 복직이 되지 않을 경우에는 복직된 날을 기준으로 말소함

예시	- '13. 4.15. 직위해제 - '13. 7.15. 복직 - '15. 4. 1. 직위해제 - '20. 7. 4. 복직 ☞ '20. 7. 4. 자로 전·후 처분을 동시에 말소

나) 직위해제처분의 무효·취소:

(1) 소청심사위원회나 법원에서 직위해제처분의 무효 또는 취소의 결정이나 판결이 확정된 때는 원 직위해제처분일자로 말소함

3) 불문경고 처분기록

가) 징계위원회의 불문경고 통고를 받은 소속기관의 장이 당해 공무원에게 경고처분을 한 날로부터 1년이 경과한 때 말소함

나) 불문경고처분을 받은 후 1년 내에 또 다른 불문경고처분을 받은 때는 각 말소제한기간을 합산한 기간이 경과한 때 전·후 처분을 동시에 말소함

4) 징계처분과 불문경고 기록이 중복되는 경우

가) 선행 징계 또는 불문경고 처분일로부터 기산하여 각각의 처분기간과 말소제한기간을 합산한 기간이 경과한 때 전·후 처분을 동시에 말소함

마. 말소 방법(「교육공무원 인사기록 및 인사사무 처리 규칙」)

1) 규칙 제8조의2제3항에 의거, 징계·직위해제·불문경고 등 처분의 기록 말소는 인사 및 성과기록카드의 당해 처분기록란의 여백에 다음의 예시와 같이 기록함

예시1	"18.1.1.자로 말소함"(말소제한기간 도과, 소청·법원에서 무효·취소의 경우
예시2	"대통령특별사면(2019. 8.15.)에 의거 사면"
예시3	"일반사면령(대통령령 제14818호, 2017.12. 2.)에 의거 사면"

2) 규칙 제8조의2제3항 단서규정에 의거, 소청심사위원회나 법원에서 징계·직위해제·불문경고 등 처분의 무효 또는 취소의 결정이나 판결이 확정된 때는 당해 사실이 나타나지 아니하도록 인사 및 성과기록카드의 해당란을 삭제함

3) 다만, 법 제83조의2제3항의 규정에 따라 재징계된 경우에는 원 징계처분은 규칙 제8조의2제3항의 단서규정을 적용하여 인사 및 성과기록카드의 해당란을 삭제하고, 재징계된 처분은 위 1)의 방법에 따라 말소함

바. 말소 기한

1) 말소권자는 말소사유가 발생하면 당해 사유가 발생한 날로부터 14일 이내에 위 말소방법에 따라 말소조치를 완료하고, 해당공무원에게 '징계등처분기록말소통지서'로 말소사실을 통보하여야 함
2) 다만, 14일 이내에 이와 같은 조치가 없을 경우에는 징계 등 처분을 받은 자는 '징계등처분기록말소신청서'를 작성하여 말소권자에게 말소신청을 할 수 있음

사. 말소 효과

1) 기성(旣成)효과의 회복 여부
 가) 인사기록카드상의 징계기록이 말소되었다고 하여 징계 등 처분으로 받은 기성의 효과에는 영향을 미치지 않으므로, 징계 등 처분으로 인하여 받은 법령상의 각종 불이익이나 제한사항이 완전히 회복되는 것은 아님
 나)「공무원보수규정」제15조에 따라 견책·감봉·정직·강등처분이 말소된 경우, 징계처분기간을 제외한 승급제한기간은 회복되므로 승급기간에 산입하여야 함
2) 승진·보직관리 등 인사운영 전반
 가) 승진, 보직관리 등 임용권을 행사함에 있어서 말소된 징계처분 등을 이유로 합리적인 근거 없이 불리한 처우를 해서는 아니 됨
 나) 근무성적평정 시 말소된 징계처분 등을 이유로 불리한 평정을 해서는 아니 됨
3) 서훈 및 포상 대상자 선정
 가) 각종 포상대상자 선정 시 말소된 징계처분 등을 이유로 불리한 처우를 해서는 아니 됨
 나) 다만, 징계처분 기록이 말소되었다 하더라도「정부포상 업무지침」(행정안전부) 등 관련규정의 근거에 따라 포상추천을 제한할 수 있음
4) 징계양정결정시
 가)「공무원징계령」제17조 및 동 법령 시행규칙 제2조 규정에 의한 징계양정 결정시 말소된 징계처분을 이유로 부당하게 무거운 징계를 의결해서는 아니 됨
 나) 징계의결요구권자 등은 징계의결요구를 위한 '확인서' 작성 시 이전 징계처분이 말소된 경우, 말소된 징계기록은 기재하지 않는 것을 원칙으로 하되, 비위 횟수에 따라 징계양정이 가중되는 경우(예: 음주운전 비위 2회 시 징계 가중)등 징계의결에 참고할 필요성이 있는 경우 아래와 같은 방법으로 말소사실을 기재하도록 함

확 인 서(예시)

① 공 적 사 항			② 징 계 사 항 [불문(경고) 포함]		
포상일자	포상종류	시행청	일 자	종 류	발령청
			2010. 9. 2. 2013. 9. 2.	견 책 위 기록의 말소	○○○ ○○○

5) 전력조사 통보 및 경력증명서 발급 시
 가) 재직자 또는 퇴직한 공무원에 대하여 규칙 제11조 및 제32조제2항의 규정에 의한 전력조사 통보 및 경력증명서 발급 시 말소된 징계 등 처분기록을 기재하지 않도록 함
6) 기타 사실상의 불이익 금지
 가) 말소제도의 취지에 부합하도록 말소된 징계처분 등을 이유로 신분·처우 상 어떠한 불리한 대우를 하여서는 아니 됨

질의 ○ **국가공무원법 제73조의3제1항제4호에 의거 교장이 직위 해제되어 1차 교장 임기 만료가 도래하고, 판결이 종료되지 않은 경우 중임 심사 대상인지 여부?**

답변 ○ 직위 해제 처분은 교원의 신분이나 지위에는 영향을 미치지 아니하고 단지 직무를 수행하지 못하도록 할 뿐이므로 중임 임용 제청의 대상에는 영향을 미치지 아니한다고 할 것임

○ 다만, 불구속 기소된 사안을 가지고 징계 처분을 할 수 있으므로 그 징계 처분 결과에 따른 교장 중임 임용 여부는 별도임

질의 ○ **형사 사건으로 기소되어 직위 해제된 공무원이 1심에서 무죄 판결을 받았으나 검찰의 항소 제기로 인하여 2심에 계류 중에 있을 때 복직을 시킬 수 있는지 여부 및 복직 시기는?**

답변 ○ 국가공무원법 제73조의3제1항제4호에 의하면 형사 사건으로 기소된 자는 직위를 해제하여야 하는 바 1심에서 무죄 판결을 받았다 할지라도 검찰의 항소 제기에 의하여 소가 계속 중일 때에는 직위 해제 사유가 소멸되었다고 볼 수 없다고 사료됨

질의 ○ **휴직 중인 자에 대한 직위 해제 처분 가능 여부에 대하여?**

○ **휴직 중인 자가 형사 사건으로 제소되어 직위 해제 처분 상태가 지속되고 있는 중에 휴직 기간이 만료된 경우의 인사 조치 문제에 대하여?**

답변 ○ 휴직은 공무원의 신분을 보유하면서 부여된 직위도 그대로 유지하고 있는 반면 직위해제는 공무원의 신분은 보유하되 부여된 직위를 강제 해제시켜 보직이 없는 상태를 말하는 바, 휴직 중인 공무원에 대해서는 국가공무원법 제73조의3제1항제3호 및 제4호의 사유로는 직위 해제 처분이 가능하나 제2호의 사유로는 직위 해제 처분을 할 수 없다고 판단됨

○ 제2호의 사유에 의해 직위 해제된 자에 대해서는 3개월 이내의 기간 동안 대기를 명하고 연구 과제 부여 등 필요한 조치를 취하여 직무 수행 능력 또는 근무 성적이 향상되면 지체 없이 직위를 부여하고 직무 수행 능력 또는 근무 성적의 향상을 기대하기 어렵다고 인정된 때에는 징계 위원회의 동의를 얻어서 직권 면직시키는 절차를 반드시 취해야 하는데 휴직 중인 공무원에 대하여는 이러한 일련의 조치를 취할 수 없기 때문임

○ 휴직 기간이 만료되어 복직 신고를 한 경우 임용권자는 휴직 사유 소멸에 따라 지체 없이 복직을 명하여 휴직에 따른 임용 조치를 취하여야 하나 휴직과 직위 해제 처분은 각각 다른 법령 규정의 사유에 의해 행하는 별개의 임용 행위로서 재판이 확정될 때까지는 직위 해제 처분의 효력은 유효하므로 직위 해제 상태는 계속되는 것이며, 휴직 기간이 만료되었음에도 불구하고 기간 내에 복직 신고를 하지 않는 경우 임용권자는 직위 해제 상태와는 상관없이 동법 제70조제1항제4호의 규정에 의해 당해자를 직권 면직시킬 수 있음

질의 ○ **국가공무원법 제73조의3제1항제2호 또는 제4호의 규정에 의하여 직위해제된 자가 그 직위해제 기간 중에 정년이 도래하였을 경우 정년퇴직 조치하는 것이 타당한지**

답변 ○ 국가공무원법 제74조의 규정에 의한 정년이 도래하면 당연히 퇴직되어야 할 것이므로, 직위해제기간에 관계없이 퇴직 조치하는 것이 타당함

질의 ○ **교육공무원징계령 제7조제1항 규정에 의한 징계의결 기한을 초과하여 징계의결을 할 수 있는지?**

답변 ○ 교육공무원징계령 제7조제1항 규정의 취지는 징계혐의자의 불안정한 신분관계를 조속히 확정함으로써 징계혐의자를 보호하기 위하여 징계의결요구서를 접수한 징계위원회가 그 처리를 이유 없이 지연하는 것을 방지함에 있다할 것이므로, 그 기한(90일)은 불변기간으로 볼 수 없고 위 규정은 단지 징계의결사안을 가급적 조속히 처리하라는 훈시규정으로 보아야 할 것임

질의 ○ **성범죄 관련하여 교원의 임용결격 사유 및 해임 조건이 어떻게 되나?**

답변 ○ 교육공무원법 제10조의4에 교육공무원으로 임용될 수 없는 결격사유에 대하여 규정하고 있음. 제2호에 미성년자에 대한 '성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법' 제2조에 따른 성폭력범죄 행위와 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 제2조제2호에 따른 아동·청소년 대상 성범죄 행위로 파면·해임되거나 100만 원 이상의 벌금형이나 그 이상의 형을 선고받아 그 형이 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예 기간이 경과한 사람을 포함한다)은 교육공무원으로 임용될 수 없다고 규정하고 있으며, 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 제56조에는 아동·청소년 대상 성범죄 또는 성인대상 성범죄로 형 또는 치료감호를 선고받아 확정된 자는 그 형 또는 치료감호의 전부 또는 일부의 집행을 종료하거나 집행이 유예·면제된 날부터 10년 동안 아동·청소년 관련 교육기관을 운영하거나 취업 또는 사실상 노무를 제공할 수 없다고 규정하고 있음

○ 따라서 성범죄로 200만원의 벌금형을 받았다면 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 제56조에 의거 학교 등 교육기관에 근무할 수 없으며, 교원의 징계에 대하여는 구체적인 사건에 따라 판단할 사항임

질의 ○ **징계의결 요구된 자에 대하여 징계위원회가 불문으로 의결한 경우 이를 공무원보수규정 제30조제2항에 규정된 "징계의결요구가 기각된 경우"로 볼 수 있는지?**

답변 ○ 공무원보수규정 제30조제2항에 의하면 징계의결이 요구되어 직위해제처분을 받은 자가 징계위원회의 의결로 당해 징계의결요구가 기각된 경우에는 그 직위해제 처분기간 중에 지급한 보수액의 차액을 소급하여 지급하도록 되어 있는 바, 징계의결요구를 받은 자가 징계위원회에서 불문으로 의결이 되었다 하면 공무원보수규정 제30조제2항의 규정에 의한 징계의결요구가 기각된 경우로 볼 수 있다고 사료됨

질의 ○ **교육공무원이 형사사건으로 기소되어 국가공무원법 제73조의3제1항제4호의 규정에 의거 직위해제 중에 있을 때 별도로 징계조치 할 수 있는지?**

답변 ○ 공무원에 대한 징계는 국가공무원에 대한 사용주로서의 특별권력에 의거 공무원 관계의 질서를 유지하기 위하여 국가에 대한 공무원의 특별한 의무 위반에 대하여 과하는 제제를 말하는 바, 기소된 형사사건이 국가공무원법상의 제 규정에 위반되었거나 직무와 관련된 범죄행위 또는 공직기강 및 사회정화 차원의 비행 등에 해당할 때에는 형사벌과는 별도로 마땅히 징계조치하여야 한다고 사료되지만, 형사사건으로 기소되어 재판에 계류되었다 하여 당연히 징계사유가 발생하여 징계절차를 진행하여야 하는 것은 아니라고 봄

○ 다만, 공무원이 형사사건에 관련됨은 국가공무원법 제78조제1항제3호에 해당될 수가 있는 바, 임용권자는 당해 공무원이 형사사건에 관련됨에 따라 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하였는지 및 그로 인하여 공무원 관계의 질서유지에 위해를 주었는지 여부를 신중히 판단하여 징계요구 내지 징계절차의 진행 또는 중지를 결정하여야 한다고 사료됨

4 주요 비위행위자 제재 강화 방안

※ 주요비위행위자에 대한 제재 강화 방안(2023. 7. 1. 시행)

- 주요비위행위란, 음주운전, 금품·향응수수, 공금 횡령·유용, 성관련 비위(성폭력, 성추행, 성희롱 등), 학생상습폭행, 성적조작

구 분	변 경	비 고
성과상여금	◆ 지급 제외 : 차(次)학년도 미지급 ◆ 등급 부여 : 차차(次次)학년도 최하등급 부여	
국외연수	◆ 주요비위행위로 인한 징계처분을 받은 자는 말소·사면되더라도 국외연수대상자 선정 제외	
포상	◆ 추천 제한 - 주요비위행위자는 징계 및 불문경고가 말소 및 사면되더라도 포상 추천 배제	
근무성적 평정	◆ 경징계 : **'미'이하 평정** ◆ 중징계 : '미'이하 평정	
맞춤형 복지제도	◆ 맞춤형복지 점수 감액 - 감액점수 : 200점(단체보험 가입에 필요한 점수를 제외한 최대 감액 점수 - 신규임용자 기준) - 감액횟수 : 2회	

5 청탁금지법 위반 시 비위사건 처리

가. 목적(「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 징계 Ⅳ. 청탁금지법 위반 시 비위사건 처리)

- 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 '청탁금지법' 이라 함) 및 동법 시행령의 시행('16.9.28.)과 관련하여 「국가공무원법」등 공무원 징계관계법령에 따른 징계업무 처리를 위하여 필요한 사항을 정함

나. 청탁금지법 위반과 공무원 징계사유

1) 청탁금지법 제21조 징계
   가) 공공기관의 장 등은 공직자등이 청탁금지법 또는 동 법에 따른 명령을 위반한 경우에는 징계처분을 하도록 정하고 있음
   나) 따라서 공무원이 청탁금지법 및 동법 시행령을 위반한 경우, 소속기관의 장은 관할 징계위원회에 징계의결을 요구하여야 함
2) 청탁금지법 위반과 공무원 의무 위반
   가) 공무원이 청탁금지법을 위반한 경우에는 기본적으로 성실 의무 위반으로 징계대상이 됨
   나) 금품등을 수수하지 않은 '부정청탁' 및 '부정청탁에 따른 직무수행'은 성실 의무 위반 징계기준을 적용하여야 함
   다) '금품등의 수수'와 관련하여는 직무관련 여부에 따라 청렴의 의무 위반 또는 품위 유지의 의무 위반의 징계기준을 적용하여야 함

예시1	- 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품을 받거나 요구 또는 약속한 경우 ㉮ 직무관련성이 있는 경우 ⇒ 청렴의 의무 위반 ㉯ 직무관련성이 없는 경우 ⇒ 품위 유지의 의무 위반 하고, 감봉1월은 '16.11. 1. 부터 기산하여 5년이 지난 '21.11. 1.자로 말소
예시2	- 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원 이하의 금품을 받거나 요구 또는 약속한 경우 ㉮ 직무관련성이 있는 경우 ⇒ 청렴의 의무 위반 ※ 일정금액을 초과하는 음식물(3만원), 선물(5만원), 경조사비(5만원)의 경우, 청탁금지법상 과태료 부과 대상이면서 동시에 국가공무원법 징계대상임 ※ 일정금액 이내의 음식물(3만원), 선물(5만원), 경조사비(5만원)의 경우라 하더라도 원활한 직무수행 또는 사교.의례, 부조 목적을 벗어나는 경우에는 청탁금지법상 과태료 부과 대상이면서 동시에 국가공무원법상 징계대상임 ㉯ 직무관련성이 없는 경우 : 청탁금지법상 처벌대상은 아니나, 공무원으로서의 품위를 손상한 것으로 인정되는 경우에는 품위유지의 의무 위반이 될 수 있음

다. 외부강의 등의 사례금 수수 제한

1) 청탁금지법 제10조의 외부강의

가) 「청탁금지법」제10조의 규율대상인 외부강의등은 '직무관련성'이 있고 '교육·홍보·토론회·세미나·공청회'와 같이 다수인을 대상으로 의견·지식을 전달하거나 회의 형태'인 경우임

나) 직무관련성이 없는 경우 또는 다수인을 대상으로 하지 않거나 회의 형태가 아닌 경우는 제10조의 규율대상에서 제외

2) 외부강의 등의 신고 및 사례금

가) 외부강의등은 소속부서의 장으로부터 사전 결재를 받아야 함

나) 사례금을 받는 외부강의등을 할 때는 외부강의를 마친 날부터 10일 이내에 신고해야 함
※ 다만, 외부강의 등을 요청한 자가 국가나 지방자치단체인 경우에는 제외

다) 외부강의등의 신고 또는 허가 관련 사항을 위반했을 경우에는 '영리 업무 및 겸직 금지 의무' 위반 징계기준을 적용하여야 함

라) 직무와 관련한 외부강의 등을 통해 청탁금지법 시행령 [별표2]의 외부강의등 사례금 상한액을 초과하여 그 대가를 수수하였을 경우에는 '청렴의 의무' 위반 징계기준을 적용하여야 함

마) 직무관련성이 인정되지 않는 경우에도 강의요청자가 통상적으로 적용하는 기준 금액을 초과 수수해서는 아니 되며, 기준 금액을 초과하여 수수한 경우에는 '품위 유지의 의무' 위반 징계기준이 적용됨

6 경고 · 주의 등 처분 지침

가. 목적(「국가공무원 복무 · 징계 관련 예규」 징계 Ⅸ. 공무원의 경고 · 주의 등 처분지침)

- 비위정도가 경미하여 국가공무원법상 징계책임을 물을 정도에 이르지 아니한 사항에 대한 경고·주의 처분 지침을 마련하여 기관별 형평성을 확보하고 공직내 적극행정(積極行政)* 공직문화 조성에 기여하고자 함

  * 공무원이 불합리한 규제를 개선하는 등 공공의 이익을 위해 창의성과 전문성을 바탕으로 적극적으로 업무를 처리하는 행위

나. 처분의 종류 및 요건

1) 경고
   가) 징계 책임을 물을 정도에 이르지 아니한 사항이나 비위의 정도가 주의 보다 중하여 해당 공무원에게 과오를 반성하도록 경고할 필요가 있는 경우
   나) 시효의 완성으로 징계사유가 소멸되어 다른 조치가 곤란할 때
   다) 주의 처분을 받은 자가 1년 이내에 동일 사유 또는 다른 비위 사유로 다시 주위에 해당되는 비위를 저질렀을 경우 중 이에 대하여 엄중 경고할 필요가 있는 경우
2) 주의
   가) 비위의 정도가 경미하다고 판단되어 그 잘못을 반성하게 하고 앞으로는 그러한 행위를 다시 하지 않도록 지도할 필요가 있는 경우

다. 처분의 효력

1) 경고 : 처분 후 1년 이내에 근무성적평정·성과상여금 등급 조정, 포상 대상자 추천·해외연수 대상자 선발 등 인사관리에 반영(불이익 부여)
2) 주의 : 처분 후 1년 이내에 포상 대상자 추천·해외연수 대상자 선발 등 인사관리에 반영(불이익 부여)

라. 처분권자 등

1) 소속 행정기관의 장
2) 각 부서의 장은 소속 직원에게 경고·주의 사유가 있을 경우에는 소속 행정기관의 장에게 보고하여야 함
3) 행정기관의 장은 경고 처분권을 갖지 아니하는 공무원에 대해서 경고 사유가 있다고 인정할 때에는 경고 처분권을 갖는 행정기관의 장에게 그 사유를 증명할 수 있는 관계 자료를 첨부하여 통보하여야 함
4) 경고 사유를 통보받은 행정기관의 장은 경고 사유를 통보한 행정기관의 장에게 해당 사건의 처리결과를 통보하여야 함

마. 처분 방법 및 기록 유지

1) 대상자에게 별지 제1호 서식 참 경고 주의장(양식)을 교부
2) 기관장은 경고·주의 처분을 한 경우에는 참 경고 주의(양식) 처분대장을 비치하고 그 처분일로부터 1년 동안 처분상황에 대한 기록을 유지 하여야 함

7 불법촬영 등 디지털 성범죄 비위행위자 처리 지침

「국가공무원 복무 · 징계 관련 예규」 징계 Ⅻ. 불법촬영 등 디지털 성범죄 비위행위자 처리 지침

※ “몰래카메라 범죄에 대한 처벌 강화와 피해자 보호를 위한 특단의 조치가 필요하다.”는 대통령 지시(2017.8.8., 국무회의)와 관련입니다.

공무원은 국민전체에 대한 봉사자로서 직무의 내외를 불문하고 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 됨에도, 공무원이 카메라 등을 이용한 ‘불법촬영·유포’행위로 적발되는 디지털 성범죄 사례가 증가하고 있어 이를 시정하고자 다음과 같이 동 비위행위자에 대한 처리지침을 마련하였으니 시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 카메라 등을 이용한 불법촬영 및 유포는 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조에 의한 성폭력범죄 행위에 해당하므로 관련 비위 발생시 각 기관의 장은 지체 없이 관할 징계위원회에 징계의결을 요구함으로써 공직기강을 확립해 주시기 바랍니다.

나. 불법촬영 등 고의성 디지털 성범죄는 「공무원 비위사건 처리규정」(대통령훈령) 제3조에 따라 비위의 경중과 관계없이 반드시 중징계의결을 요구하시기 바랍니다.

다. 또한, 비위가 있음에도 수사단계에서 피해자와 합의가 이루어져 “공소권없음” 처분이 되거나, 가해자가 초범이라는 이유로 “기소유예” 등 “불기소”된 경우에도 예외 없이 징계의결을 요구하시기 바랍니다.

라. 특히, 소속 공무원의 불법촬영·유포 등 성폭력범죄에 대해 알고도 묵인하는 등 이를 비호한 감독자나 감사업무에 종사하는 자에 대해서도 비위의 경중을 고려하여 징계 등 엄중 문책하시기 바랍니다.

중등교육공무원 인사 실무

교원의 연수 및 자격

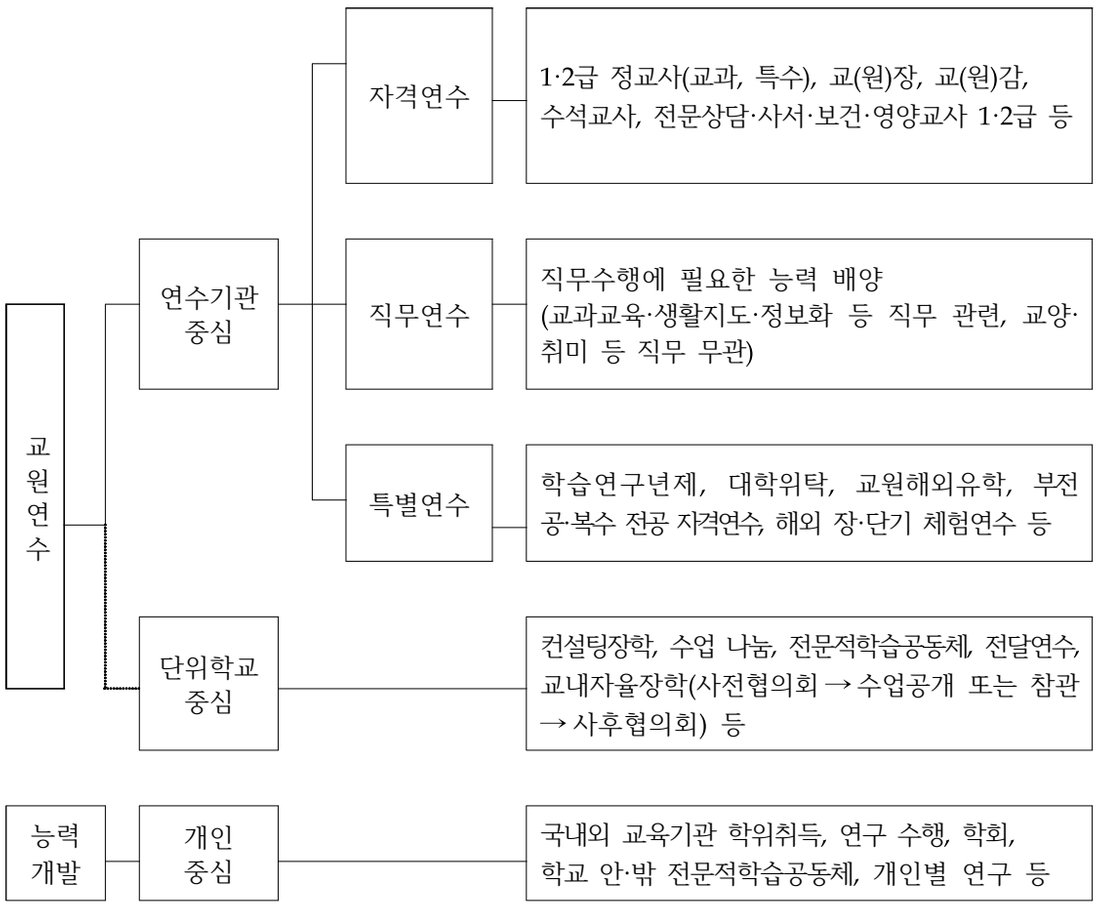
Ⅰ. 교원의 연수 및 자격

1 연수의 필요성

참 교원 등의 연수에 관한 규정 참 교원 등의 연수에 관한 규정 시행 규칙

가. 교원은 교육자로서 갖추어야 할 품성과 자질을 향상시키기 위하여 노력하여야 함(「교육기본법」제14조)
나. 교육공무원은 그 직책을 수행하기 위하여 부단히 연구와 수양에 노력하여야 함
다. 교육공무원에게는 연수기관에서 재교육을 받거나 연수할 기회가 균등히 부여되어야 함
라. 교원은 수업에 지장이 없는 한 소속 기관장의 승인을 얻어 연수기관 또는 근무 장소 이외의 시설 또는 장소에서 연수할 수 있음

2 연수의 종류 및 내용



3 교원의 연수기관

가. 연수기관의 종류 및 연수대상(「교원 등의 연수에 관한 규정」 제2조, 제3조)

구 분	기관명	주요 연수과정
중앙단위 연수원	중앙교육연수원	·교육정책, 교원·일반직 연수 ·연수 발전 및 자료 개발
시·도 교육연수원	충청남도교육청교육연수원 등 17개 기관	·유·초·중등 교원 자격 및 직무연수
교장자격 연수기관	한국교원대학교 종합교육연수원	·교(원)장 자격연수 ·특별연수 및 외국어연수
	서울대학교사범대학 부설 교육행정연수원	·교장(중등) 자격연수 ·교육행정 지도자 과정
	서울교육대학교 부설 교육연수원	·교장(초등)·원장 자격연수
대학부설 교육연수원	서울대학교사범대학 부설 교육연수원 등 80개 기관	·부전공·복수전공 자격연수 등
원격교육연수원	EBS 원격교육연수원 등 26개 원격 연수기관	·교원 직무연수, 원격연수 과정
교육행정연수원	서울대학교사범대학 부설 교육행정연수원	·교장(원장), 교감(원감) 대상
종합교육연수원	한국과학창의재단 종합교육연수원 등 15개 기관	·교장(원장), 교감(원감) 및 교원의 직무연수
특수분야연수기관	국립국어원 등 각종 공공·민간분야	·유·초·중등교원 직무연수

나. 연수 종목별 연수과정(참 자격연수의 연수 과정표)

연수 종별	연수목적	연수과정	연수기간 및 이수시간	연수대상자 선발
직무연수	교육의 이론 방법 및 직무수행에 필요한 능력 배양	• 연수원장이 정함 ※위탁연수의 경우 위탁받는 기관의 장이 정함	• 해당 연수원장이 정함 • 전 교원에 대해 교직 4년차부터 3년 주기 최소 6학점(90시간) 이상 의무 이수	• 직무연수를 받지 아니하고 근무한 기간이 오래된 자의 순. 다만, 학력·경력 및 연수과정, 내용 등을 고려하여 특히 필요하다고 인정하는 자에 대하여는 그러하지 아니하다. • 2년 이상 자녀양육·임신·출산휴직 후 복직하고자 하는 교원 • 2년 이상 배우자 국외근무·해외유학·연수·연구 사유로 동반 휴직 후 복직하고자 하는 교원(교육공무원법 제45조 3항)
자격연수	교원의 자격 취득	• 1급 정교사(교과교사, 특수교사) • 전문상담·사서·보건·영양교사 1급 • 수석교사 • 교감	• 15일 이상 • 90시간 이상	• 1급 정교사 과정: 2급 정교사로 근무한 기간이 오래된 자의 순위 • 1급 보건교사 및 영양교사 과정: 2급 보건교사 및 영양교사로 근무한 기간이 오래된 자의 순위 • 수석교사 과정: 소속 기관장의 추천을 받아 교육감의 공개전형에서 선발된 사람 • 교감 과정: 대상자 순위명부 선 순위자 순으로 관할 교육감이 실시하는 교직, 교양 등에 관한 면접고사에 의하여 선발된 사람
		• 교장	• 25일 이상 • 180시간 이상	• 교장 과정: 연수대상자명부 선순위자 순

다. 위탁 연수 및 지정연수(「교원 등의 연수에 관한 규정」 제4조, 제5조)

1) 위탁연수: 연수원장은 필요하다고 인정할 때 연수의 일부를 다른 연수기관이나 교육행정기관에 위탁하여 실시할 수 있다.

2) 지정연수: 교육감은 연수원이 실시할 수 없는 특수 분야에 관한 연수를 위하여 필요하다고 인정할 때에는 특정기관을 지정하여 연수를 실시하게 할 수 있다.

4 연수원에서의 연수

가. 연수대상자 선발(「교원 등의 연수에 관한 규정 시행규칙」 제4조)

1) 직무연수대상자는 교육감 또는 국립학교의 장이 지명하되, 교육감은 연수과정별로 필요하다고 인정하는 경우 교육장 또는 공·사립학교의 장으로 하여금 연수대상자를 지명하게 할 수 있다. 이 경우 지명을 받은 연수대상자는 특별한 사유가 없으면 연수를 받아야 한다.
2) 자격연수 중 정교사(1급)과정, 정교사(2급)과정, 준교사과정(특수학교 실기교사), 전문상담교사(1급)과정, 사서교사(1급)과정, 보건교사(1급)과정, 영양교사(1급)과정, 교감과정 및 원감과정의 연수대상자는 그 연수과정에 해당하는 교육경력이 있는 사람 중에서 관할 교육장 또는 학교의 장의 추천을 받아 관할 교육감이 지명한다. 다만, 국립학교 등에 근무하는 사람에 대하여는 그 소속 기관의 장이 지명하되, 교감과정 및 원감과정의 연수대상자를 지명하는 때에는 교육부장관이 정하는 기준 및 인원수의 범위 안에서 지명한다.
3) 직무연수와 자격연수 중 정교사(1급)과정, 정교사(2급)과정, 준교사과정, 전문상담교사(1급)과정, 사서교사(1급)과정, 보건교사(1급)과정, 영양교사(1급)과정의 대상자를 지명할 때에는 교원 및 교원이 아닌 교육공무원과 기간제교원 외의 교원 등으로 구분하고, 그 구분에 따른 대상자별로 다음의 기준에 따라 지명할 수 있다.
   가) 직무연수의 연수대상자는 학력, 경력, 연수과정의 내용 및 본인의 희망 등을 고려하여 지명할 것
   나) 정교사(1급)과정의 연수대상자는 정교사(1급)과정의 연수를 받지 아니하고, 정교사(2급)로 근무한 기간이 오래된 사람 순으로 지명할 것
   다) 정교사(2급)과정의 연수대상자는 정교사(2급)과정의 연수를 받지 아니하고, 준교사로 근무한 기간이 오래된 사람 순으로 지명할 것
   라) 준교사과정의 연수대상자는 준교사과정의 연수를 받지 아니하고, 특수학교 실기교사로 근무한 기간이 오래된 사람 순으로 지명할 것
   마) 전문상담교사(1급)과정, 사서교사(1급)과정, 보건교사(1급)과정, 또는 영양교사(1급)과정의 연수대상자는 1급 과정을 받지 아니하고, 2급 교사로 근무한 기간이 오래된 사람 순으로 지명할 것
4) 교감과정 및 원감과정의 연수대상자를 지명하는 경우는 국립·공립학교 또는 기관에 근무하는 사람에 대하여 「교육공무원승진규정」 제40조의 규정에 의한 승진후보자명부의 선순위자 순으로 관할 교육감 또는 교육부장관이 실시하는 교직과 교양 등에 관한 면접시험을 거쳐 선발된 사람을 지명한다.
   ※ 교(원)감 자격연수성적평정점 = 9점-(연수성적만점-연수성적)×0.025
5) 교육감은 필요 시 중등학교의 교감과정 응시대상자 순위명부를 각 교과 또는 계열별로 작성할 수 있다.
6) 교감과정 및 원감과정 자격연수 응시대상자 순위명부를 작성할 때에는 한국사 능력의 검정 결과가 3급 이상이거나 연수원에서 60시간 이상의 한국사 관련 연수를 받은 사람을 대상으로 한다.(「교원 등의 연수에 관한 규정 시행규칙」제4조 제6항)
   가) 업무처리 방법은 "「교원 등의 연수에 관한 규정 시행규칙」제4조 제6항 관련 업무처리 요령 개정 안내(교원인사과-26949, 2023.11.22.)"을 참조

※ 주요 개정 내용

순	영역	개정 전	개정 후	비고
1	한국사 능력 검정	순위명부 작성일 기준 5년 이내에 한국사능력검정시험(3급 이상)에 합격한 경우	제18조에 따른 한국사 능력 검정시험(3급 이상)에 합격한 경우	인정기준(5년 이내 인정 기간 삭제)
2	한국사 연수	순위명부 작성일 기준 5년 이내에 「교원 등의 연수에 관한 규정」 제2조제2항에 따른 연수원에 운영하는 60시간 이상 연수를 이수한 경우	임용일(교사 신규채용) 이후 「교원 등의 연수에 관한규정」 제2조제2항에 따른 연수원에 운영하는 60시간 이상 연수를 이수한 경우	인정기준(5년 이내가 임용일 이후 변경)

7) 자격연수 중 교장과정 및 원장과정의 연수대상자는 교장·원장 자격에 관한 교육경력이 있는 사람, 공모교장으로 선발된 사람, 「교원자격검정령」 제23조에 따라 교장·원장의 자격인정을 받은 사람 중에서 교육부장관이 정하는 기준에 따라 교육감이 지명한다. 다만, 국립학교 등에 근무하는 사람에 대해서는 그 소속 기관의 장이 교육부장관이 정하는 기준 및 인원의 범위에서 지명한다.
8) 교장과정 및 원장과정의 자격연수 대상자를 지명할 때는 국·공립학교 등에 근무한 사람에 대하여 「교육공무원승진규정」 제40조의 규정에 의하여 순위명부를 작성한 후 그 명부의 선순위자 순으로 지명한다.

나. 연수성적의 평가 및 수료(「교원 등의 연수에 관한 규정」 제9조)

1) 연수원장은 객관적이고 공정한 평가기준과 평가방법을 정하여 연수자의 연수 성적을 평가하여야 한다.
 가) 평가기준, 평가방법, 동점자 처리, 부정행위자에 대한 조치 등에 대한 평가 운영세칙 등을 마련하여 평가의 객관성, 투명성 제고
  ※ 부정행위자에 대하여는 엄정한 조치 이행(미이수 처리, 기관 통보 등) : 「교원 등의 연수에 관한 규정」 제11조
  ※ 상대평가의 경우 동점자 발생 시 처리기준에 대하여 사전에 연수원에서 자체 기준을 마련하여 연수생에게 공지, 동점자 처리 시 나이나 성별 등을 고려한 처리기준은 부적절함
2) 효율적 평가 방법과 영역별 점수 배정을 하여야 한다.
 가) 연수과정에 따라 지필평가, 수행평가 등 적절한 평가방법 활용
 나) 원점수 60점 미만인 자는 미 이수 처리 ※「교원 등의 연수에 관한 규정」 제9조
 다) 상대평가는“교원연수성적 산출방식 개선 방향(교원양성 연수과-945, 2006.2.6.)” 참조
3) 연수원장은 연수 과정별로 연수성적이 우수한 사람을 표창할 수 있다.
4) 연수원장은 연수자의 연수성적을 연수과정 수료 후 10일 이내에 연수자의 소속 기관의 장에게 통보하여야 한다.

다. 수료점수 미달자에 대한 조치(「교원 등의 연수에 관한 규정」 제10조)

연수자의 소속 기관의 장은 연수성적이 수료점수에 미치지 못하는 사람에 대해서는 다시 연수를 받게 할 수 있다.

라. 퇴학처분(「교원 등의 연수에 관한 규정」 제11조)

1) 연수원장은 다음의 어느 하나에 해당할 때에는 퇴학처분을 하고, 연수자의 소속 기관의 장에게 통보하여야 한다.
 가) 다른 사람으로 하여금 대리로 연수를 받게 한 때
 나) 정당한 사유 없이 결석하였을 때
 다) 수업을 매우 게을리하였을 때
 라) 시험 중 부정한 행위를 하였을 때
 마) 연수원장의 연수에 관한 지시를 따르지 아니하였을 때
 바) 다른 연수자의 연수를 방해하거나 연수 질서를 어지럽게 하였을 때
 사) 질병이나 그 밖의 연수자의 사정으로 인하여 연수를 계속 받을 수 없게 되었을 때
2) 소속 기관의 장은 다음 어느 하나에 해당하게 된 사람이 국가공무원법 제78조 제1항 각호 어느 하나의 징계 사유에 해당된다고 인정하면 관할 징계위원회에 징계의결을 요구할 수 있다.
 가) 제1항 **가)에서부터 바)**까지의 사유로 퇴학처분을 받은 사람
 나) 연수자로 선발된 사람으로서 해당 연수원에 연수 시작 전까지 정당한 사유 없이 등록을 하지 아니한 사람
3) 연수자의 소속 기관의 장은 위 2)의 사유에 따라 징계의결을 요구하였을 때에는 그 사실을 해당 연수원장에게 통보하여야 한다.

5 원격연수

가. 운영 방법

1) 원격수업은 인터넷 및 멀티미디어 활용 강의, 화상강의를 주된 방법으로 하되, 원격수업의 보조 방법으로 출석수업 실시

2) 교직원 대상 1일 연수시간은 2시간 이내로 하고 공휴일에도 연수 가능. 다만, 화상강의는 5시간 이내로 실시

3) 교원 연수 인정 기준(교원정책과-24309, 2013.11.19.)

> ▣ **동일・유사과정 중복: (원칙) 2강좌 중 1강좌 인정**
> ① (예외) 해당 연수생이 동일・유사과정이 아님을 증명할 경우 2강좌 모두 인정(연수생 입증 책임)
> ② 2개 강좌명이 동일・유사하여도 해당 연수과정표 등을 통해 과목의 70% 이상 다른 과정임을 증명할 경우 2강좌 모두 인정
>
> ▣ **연수 기간 중복 허용**
> ① 같은 기간 동안 2개 이상 연수과정을 이수하여도 전부 인정
> ② 기존의 기간 중복 금지는 2013.12.31까지 받은 연수에 적용하고, 2014년 1월 이후 개설되는 연수과정부터 기간 중복 금지 폐지
> ③ 같은 기간 동안에 서로 다른 집합연수를 2개 이상 이수하는 등 물리적으로 불가능한 경우에는 허용되지 아니함(대학원 연수 파견 기간 중 교감 자격연수 등)

4) 원격교육의 질을 높이고, 중복투자 해소 및 경비 절감을 위해 원격교육연수원과 대학·산업체와 협의체를 구성하여 연계프로그램 운영과 콘텐츠 공동 개발

5) 원격교육연수과정은 관리·감독기관에서 학습자가 학습을 진행하고 있는 상황을 확인할 수 있는 학습 진도 관리 기능 개발 권장

6) 원격교육연수원 단위로 운영위원회 구성·운영: 연수원 운영 방향, 교육과정, 콘텐츠 개발, 모집 요강 등 원격교육 연수의 주요 사항 심의

7) 원격교육연수원으로 선정된 후 추가로 강좌를 개설할 경우에는 콘텐츠 개발 전에 교육부의 승인을 받아 개설. 다만, 교원(전문직 포함) 대상이 아닌 일반인 대상의 강좌는 자유롭게 개설 운영

8) 원격교육연수원의 교원(전문직 포함) 자격연수 및 직무연수는 반드시 사전에 교육감의 추천(교육감의 권한 위임받은 교육장 또는 학교장 추천)을 받아 수강 신청. 다만, 교원(전문직 포함)이 아닌 일반인은 자유롭게 수강 신청

9) 동점자 처리 규정, 연수일정, 평가방법, 수강료 환불, 부정행위자 처리 등 연수 관련 사항에 대한 내용을 홈페이지 등에 고지

가) 평가 방법

(1) 공정한 평가를 위하여 교육부 지침을 토대로 연수원별로 엄정한 평가(수료) 기준 마련

(2) 60시간 이상의 원격연수는 출석평가를 반드시 1회 이상 실시

(3) 60시간 이상의 직무연수는 교원연수 지침에 따른 연수성적분포 조견표에 의거 상대평가 실시

참 연수성적 분포 조견표

(4) 객관식 평가, 주관식 평가 등 다양한 평가 형태·방법 활용

나) 원격교육 수강료

원격교육 수강료는 콘텐츠 개발비, 수강인원(반당 인원 및 총 수강 인원), 노동부의 인터넷통신 교육훈련비 등을 고려하여 적정한 수강료 책정

다) 연수 이수실적의 기록·관리(교원 등의 연수에 관한 규정 시행규칙 제8조)

(1) 교원의 임용권자는 교원 등의 연수에 관한 규정 제8조의3 제1항에 따라 연수 이수실적을 학점화할 때에는 연수 이수시간을 기준으로 15시간당 1학점으로 하여야 한다.

(2) 교원의 임용권자는 교원 등의 연수에 관한 규정 제8조의3에 따른 교원의 연수 이수실적을 해당 교원의 인사기록카드에 기록·관리하여야 한다.(개정 2013.08.16.)

라) 등록 및 수료(「교원 등의 연수에 관한 규정 시행규칙」 제9조)

(1) 제4조 및 교원 등의 연수에 관한 규정 제13조에 따라 연수대상자로 지명되거나 선발된 사람은 해당 연수원의 장이 정하는 바에 따라 등록하여야 한다.

(2) 연수과정을 마친 사람에게는 해당 연수원의 장이 별지 서식에 따른 교원연수 이수증을 수여한다. 다만, 교원 등의 연수에 관한 규정 제4조에 따른 위탁연수를 마친 사람에게는 위탁한 연수원의 장이 수여하고, 교원 등의 연수에 관한 규정 제5조에 따른 지정연수를 마친 사람에게는 지정된 특정기관의 장이 수여한다.(개정 2013.08.16.)

마) 원격연수과정의 질 관리 개선

(1) 연수생의 형식적인 수강행위를 방지하기 위해서 동영상 강의를 제대로 수강하였는지 확인할 수 있도록 평가 등 장치를 마련하여야 한다.

※ (사례) 총 6시간 15분의 강의시간 중 접속시간이 15분 45초에 불과함에도 과목 이수한 것으로 인정

(2) 연수생의 실제 접속시간을 측정하여 콘텐츠의 총 강의시간보다 짧을 경우 연수이수가 불가능하도록 하는 등 콘텐츠 개발 기준을 개선한다.

(3) 원칙적으로 모든 원격연수과정에 '학습자평가'를 실시하고, 원격연수콘텐츠 성격을 감안하여 3년 주기로 재심사한다.

6 특수분야 연수기관 지정 및 운영

참 2026학년도 특수분야 연수기관 지정 및 운영 지침

가. 특수분야 연수기관 지정(「교원 등의 연수에 관한 규정」 제5조)

1) 목적

충청남도교육청교육연수원에서 실시할 수 없는 특수한 분야에 관한 연수를 위하여 교육감은 특수분야 연수기관 지정·운영에 관한 절차와 요건을 규정하고, 특수분야 연수기관을 지정하여 교원의 전문성 신장을 꾀함

2) 연수기관 신청

가) 신청기관 자격: 특수분야연수기관 지정을 희망하는 기관 및 비영리단체

나) 연수대상: 교원 및 교육전문직원

※ 교원과 일반인의 혼성은 인정하지 않음

(1) 비심의기관(충청남도교육청 소속기관): 해당 기관장이 필요한 서류를 아래의 신청 기간 내에 충청남도교육청교육연수원으로 공문 제출

(2) 심의기관(외부기관): 특수분야연수를 실시하고자 하는 외부기관에서는 필요한 서류를 아래의 신청 기간 내에 연수영역에 따라 충청남도교육청 해당과에 제출

구분	지정	신청 기관(대상)	신청기한	공문제출	비고
비심의 기관	수시	충청남도교육청 소속 기관 (도교육청 각 과, 교육지원청, 직속기관, 단위학교, 전문적 학습공동체, 교과연구회 등)	연수 시행 전월(前月) 15일까지	충청남도교육청 교육연수원으로 신청	매월 말 1회 지정
심의 기관	1차~4차	외부 기관	연수 시행 전 3,5,8,10월 15일까지	본청 해당과로 신청	신청 마감일 기준 30일 후 지정

3) 연수기관 지정 및 안내

가) 비심의기관: 충청남도교육청교육연수원으로 공문발송

※연수신청시 지정기간을 고려하여 연수 시행 전월 15일까지 연수신청 요망

나) 심의기관: 충청남도교육청 해당 부서로 공문발송

(1) 연수안내

(가) 충청남도교육청교육연수원누리집 [http://www.ceti.or.kr]/연수안내/특수분야연수안내]

(나) 충청남도교육청누리집 [http://www.cne.go.kr]/정보마당/교원연수안내/특수분야연수안내]

(2) 특수분야연수기관으로 지정된 후 구체적인 연수계획을 해당 연수기관에서 (1), (2)항으로 안내한 게시판에 직접 탑재하며, 학교에는 공문을 발송하지 않도록 함 [업무관리시스템 공문 이용 불허]

(3) 특수분야연수기관 지정 사항은 신청 마감일 기준 30일 후 충청남도교육청교육연수원에서 공문 발송하여 교원의 연수계획 수립에 도움이 되도록 함

4) 연수 내용

가) 교원의 전문성 향상(교수·학습지도, 생활교육, 교육정책·시책)과 자기개발과정(특기신장)에 관련된 능력 배양으로 학교교육과정과 직접 관련된 연수

나) 실습 관련 직무연수는 '학생지도과목'을 30% 이상 편성하여야 함

다) 연수내용이 학교교육과정과 관련이 없는 내용일 경우 지정 불허

5) 연수 평가 관리

가) 연수 성적을 산출하지 않는 연수 과정: 60시간 미만

■ 출석(80% 이상) 및 근태(지각, 지참 등) 등 연수과정으로 필요한 이수 기준 명시

■ 기능 연마 위주의 연수과정은 성적을 산출하지 않는 것을 원칙으로 함

나) 연수 성적을 산출하는 연수 과정

(1) 학교 교과교육과 직접적인 관련성이 있는 60시간 이상의 연수과정으로, 교실수업을 개선할 수 있는 내용과 방법이 포함

(2) 평가방법, 평가관리, 영역별 배점, 서술형 문제 및 실기평가 채점기준, 근태평가 기준 등을 포함하는 평가관리 계획을 사전에 제출

(3) 동일 연수과정에서 초.중등 교원 구분 없이 모집된 연수일 경우에는 성적산출을 별도로 하지 않으나, 초.중.고 구분 모집 시에는 초.중.고 구분하여 평가

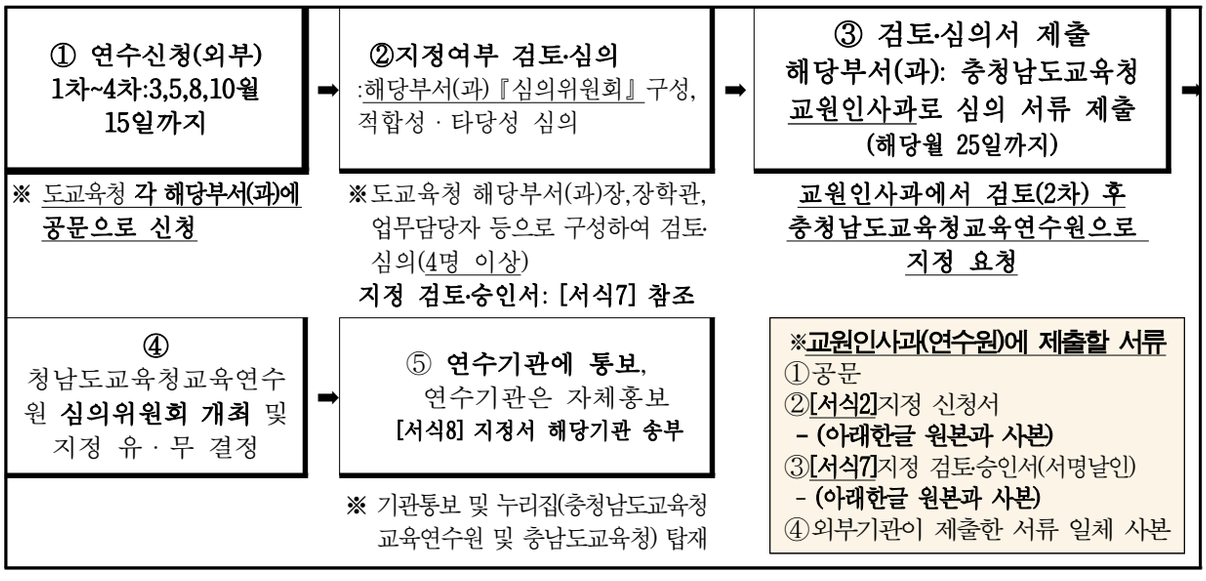
(4) 일반 민간 및 공공기관은 지정 신청하는 해 전년도 운영에서 문제가 없어야 하며, 서류 심사 및 현장 실사 결과에 따라 성적산출 연수를 신청할 수 있다.

6) 특수분야 연수기관 신청 및 지정 절차

가) 비심의기관: 충청남도교육청교육연수원으로 공문 신청**(서식1~4)** ➡ 지정·승인

나) 심의기관: 외부기관 특수분야 연수기관 신청 및 지정 절차

(1) 업무 흐름도



(2) 해당과 부서별 연수 영역

영역 / 해당부서		영 역 분 류	비고
기획국	정 책 기 획 과	학교혁신, 전문적학습공동체, 마을교육공동체, 학교지원센터, 학교업무최적화	
교육국	초등특수교육과	참학력 초등학교 교육과정, 장학, 기초학력, 특수교육, 늘봄학교, 작은학교, 도서관, 평생학습, 학부모정책, 방과후학교	
	중 등 교 육 과	중학교교육과정, 고등학교교육과정, 자유학기제, 진로연계학기제, 학교생활기록부, 예술교육, 고교학점제, 공동교육과정, 중등 기초학력, 국제교육, 다문화교육, 세계시민교육, 영어교육, 진로진학, 고입전형, 대학수학능력시험	
	유아교육복지과	유아교육, 유보통합, 교육복지	
	교 원 인 사 과	교원 인사, 교권보호, 기타 타 과에 속하지 않은 연수	
	민주시민교육과	학교자치, 학생자치, 인성·인권교육, 학교폭력예방, 학생생활교육, 학생자살예방 및 생명존중, 청소년단체, 양성평등, 학업중단 숙려제, 평화·통일교육, 역사·독도교육	
	미 래 인 재 과	과학, 영재, 정보, 직업교육과정, S/W, 수학, 융합, 발명, 상상이룸교육, 환경교육, 직업교육, AI교육, AI디지털교과서, 에듀테크	
	체 육 건 강 과	체육관련 일체, 보건, 영양 및 급식교육	
기타 본청 각과		부서 업무와 밀접한 관련 있는 영역	
추가사항		※ 위에 명시되지 않은 영역은 업무관련 부서에 신청	

충청남도교육규칙 충청남도교육청행정기구설치 조례 시행규칙 일부개정(2019.1.31.) 규칙 614호에 의거
- o 여러 과정이 통합되어 있을 경우 관련이 많은 과에서 주관 처리
- o 이후 연수기관 지정 승인, 연수기관 관리 감독 등은 해당과(담당장학사)에서 지속적으로 실시한다.

다) 특수분야 연수기관 지정 신청서 구비서류

1. 신청공문
2. 특수분야 연수기관 신청서, 신청 현황
(※ 연수기관장의 직인이 날인된 출력본과 출력을 위한 작성본(한글파일) 모두 제출)
3. 개설 연수 교육과정 편성표
4. 연수강사 승낙서
5. 운영 경비 예산편성 내역 및 집행 계획
6. 연수기관의 목적을 증명하는 서류(정관, 회칙 등)
7. 연수원 시설의 승낙서, 배치도(별도 연수장소 운영시)
8. 평가계획 및 출결 등 관리 계획서
9. 연수 장소 설비 배치도
10. 기타 연수관련 참고 자료

나. 특수분야 연수기관 운영(「교원 등의 연수에 관한 규정」 제5조)

1) 지정기관: 특수분야 연수기관은 충청남도교육청교육연수원에서 지정함

2) 연수대상자 선정

가) 특수분야 연수기관으로 지정받은 연수기관의 연수대상 기준에 의해 선발

나) 연수대상자가 선정되면 연수대상자 개인에게 통보

3) 연수기관 안내 홍보

가) 특수분야 연수기관으로 지정된 기관에서는 연수에 관련된 내용을 자세히 작성하여, 직접 도교육청 홈페이지 및 충청남도교육청교육연수원 홈페이지 안내 홍보

나) 안내

- 충남교육청교육연수원홈페이지 [http://www.ceti.or.kr]/연수안내/특수분야연수안내]
- 충남교육청홈페이지 [http://www.cne.go.kr]/정보마당/교원연수안내/특수분야연수안내]

4) 교육과정 편성·운영

가) 특수분야 연수기관으로 지정된 내용에 의거 실시

나) 교수·학습지도 분야 및 학생지도 분야 영역 위주의 연수 활성화

5) 연수비의 운용

가) **연수비 관련 증빙서류는 5년 이상 보관하여야 함**

나) 자비 부담의 연수비는 연수기관명의 통장으로 개설·운영

다) 강사료 및 제 수당 지급은 충청남도교육청 회계 관계 규정에 의거 처리

라) 연수비는 불가피한 경우 환불 가능하나 연수 진행 10% 이내에서만 가능하며, 보험료는 환불 금액에서 제외

6) 연수성적의 평가 방법 및 관리

가) 성적을 산출하지 않는 연수

(1) 학교교육과정과 직접적인 관련이 있는 60시간 미만의 연수과정 기준

(2) 출석(**80% 이상**) 및 근태(지참, 지각 등) 등 평가 관리에 필요한 사항 명시

나) 성적을 산출하는 연수

(1) 필기시험을 포함한 다양한 평가 방법을 활용하되, 객관적이고 공정한 평가 기준 제시

(2) 평가 문항, 출제에서부터 보관 및 채점까지 엄정한 관리로 객관성, 투명성 유지

(3) 초·중등 교원이 혼성된 연수일 경우 성적은 별도로 산출하지 않고, 학점만을 인정함

(4) 연수 이수 인원이 30명 미만인 연수과정은 연수성적 100점을 줄 수 없음

참 연수성적 분포 조견표

(5) 연수성적 산출 프로그램: 도교육청 홈페이지 탑재【정보마당-연수안내-특수분야연수안내(5번)】

7) 연수 여건의 조성

가) 학급편성: 1개반 40명 기준, 40명 이상은 분반 원칙

나) 연수 효과를 높이기 위해 합반 운영은 가급적 지양하되, 연수기관장이 부득이하다고 판단될 경우에 한하여 강의시간 20% 미만 범위에서 운영 가능

다) 연수 교재: 연수경비에 포함

라) 시간 운영: 연수 운영 단위시간(1시간)은 50분(강의)+10분(휴식)

마) 연수 시설: 시설의 안전성, 쾌적성, 통근 및 주차의 편리성 확보

8) 연수 결과 처리

가) 연수 미이수 처리

(1) 연수 시간의 8/10 이상 이수하지 못한 경우

(2) 부정행위자, 원점수가 60점 미만인 경우

(3) 문제 누출 등으로 물의를 일으킨 경우에도 연수 결과를 인정하지 않음

나) 연수이수번호 부여 및 이수증 발급 (양 교육연수 이수증)

(1) 예, 충남-특직-학년도-특수분야 연수기관 지정번호-001번부터 시작(동일기관에서 여러 과정을 개설된 경우 먼저 끝난 과정의 마지막 이수번호의 다음 번호 부여함)

(2) 지정번호가 '충남-2025-017'인 기관의 경우, 첫 번째 연수과정의 마지막 이수번호가 '충남-특직-2025-017-050'이면, 다음 과정의 이수번호는 '충남-특직-2024-017-051'부터 시작되어야 함

(3) 연수 이수증 발급: 「교원 등의 연수에 관한 규정 시행규칙 제9조 제2항의 규정」에 의거 연수과정을 이수한 자에게 발급

다) 연수결과 통지

(1) 연수기간 종료 후 10일 이내 소속기관에 연수 결과 통지

(2) 연수이수자가 전국인 경우 해당 시.도교육청에 이수자 명단 및 성적, 연수기관 지정서와 함께 공문으로 통보

라) 연수 결과 처리

(1) 연수 결과 등재(교육공무원 인사기록 및 인사사무 처리규칙 제8조)

- 충남교육청교육연수원에서는 연수결과를 인사기록카드에 등재

(2) 연수서류 보존: **연수에 관한 일체의 서류는 10년 이상 보관**

7 연수경비 및 여비

가. 연수경비 및 여비 일반

1) 관련 규정

가) 연수비의 지급 등(「교원 등의 연수에 관한 규정」 제8조)

(1) 연수자에게는 예산의 범위 안에서 연수에 필요한 실비의 전부 또는 일부를 지급할 수 있다.

나) 소요경비의 반납 조치(「교원 등의 연수에 관한 규정」 제17조)

(1) 교육부장관 또는 교육감은 특별연수자가 다음 (가)~(마)의 어느 하나에 해당하는 때에는 [별표2]의 반납액 산정기준에 따라 해당 연수에 든 경비의 전부 또는 일부를 본인이나 연대보증인으로 하여금 반납하게 하여야 한다.

(가) 연수 중에 질병 또는 사고 등 부득이한 사유로 인하여 면직되었을 때

(나) 특별한 사유 없이 연수를 중도에 포기하였거나 연수에서 탈락하였을 때

(다) 제14조에 따른 의무나 지시사항에 위반하여 중도에 복귀하게 된 때

(라) 제15조에 따른 복귀명령을 받고 정당한 사유 없이 지정된 기일까지 복귀하지 아니하였거나 복귀한 후에 연수 중 발생한 사유로 면직된 때

(마) 제16조 제1항의 본문에 따른 복무 의무를 이행하지 아니하였을 때

(2) 교육부장관 또는 교육감은 제1항에 따른 연수 경비의 반납의무자가 반납고지서를 받은 날부터 90일 이내에 반납하지 아니하면 법 제40조 제5항에 따른 특별연수 경비의 징수를 관할 세무서장에게 의뢰하여야 한다.[전문개정 2013. 7. 15.]

[별표2] 반납액의 산정 기준표(「교원 등의 연수에 관한 규정」 제17조 관련) 양 연수 포기원 양식

구 분	반 납 액
1. 제17조 제1항 제1호 또는 제3호 해당자	소요경비 전액
2. 제17조 제1항 제2호 해당자	소요경비 × $\frac{1}{2}$
3. 제17조 제1항 제4호 해당자	소요경비 × $\frac{\text{의무복무월수} - \text{근무월수}}{\text{의무복무월수}}$

다) 여비의 지급 구분(동 규정 제3조)

■ 여비는 충청남도교육청 교육공무원 여비지급 기준에 의하여 지급한다.

8 강사수당 지급

가. 외부강사 수당

1) 경비의 성격

가) 경비의 성격: 학교 자체 연수계획에 의하여 학생, 교직원, 학부모 교육을 실시한 강사의 수당을 말한다.

나) 강사료에는 강사수당, 원고료, 여비 등 부대 경비가 포함되며, 별도의 경비를 따로 지급하지 아니한다.

2) 강사수당 지급 기준(「2026년도 학교회계세출예산집행지침」 충남교육청)

구분		내 용	지급단가 (천원)
특별 강사	1	◦ 해당 분야의 권위자로 학교(원)장이 인정하는 자	(기본) 300 (초과) 200
	2	◦ (전·현) 장·차관, 국회의원, 대학총장(급), 교육감 ◦ 대기업 총수(회장), 국영기업체장, 정부출연 연구 기관장 ◦ 인간문화재, 유명 예술인	(기본) 200 (초과) 150
일반 강사	1	◦ 대학 전임강사 이상 ◦ 대(중소)기업·국영기업·공사의 임원(이사급 이상) ◦ 판·검사, 변호사, 변리사, 의사, 공인 회계사, 기술사 등 자격(면허)증 소지자 ◦ 정부 출연 연구기관 연구원 ◦ 문화, 예술 등 특별분야의 전문강사 ◦ 24호봉 이상 교육공무원 또는 연금법상 재직경력 15년 이상 교육공무원 외 공무원 (사립학교 교직원 포함) ◦ 해당 분야 전문가로 특별 및 일반강사 2, 기타강사, 다수인강사 이외의 강사	(기본) 160 (초과) 90
	2	◦ 대학 시간강사 ◦ 대(중소)기업·국영기업·공사의 직원으로 일반강사 1에 해당하지 않는 자 ◦ 23호봉 이하 교육공무원 또는 연금법상 재직경력 14년 이하 교육공무원 외 공무원 (사립학교 교직원 포함) ◦ 특별강사 또는 일반강사 1에 해당하지 않는 자	(기본) 90 (초과) 60
보조 강사	분임 지도	○분임지도 및 분임평가수당	기본 : 30 초과 : 20
	보조 강사	○각종 실기실습 보조자	기본 : 30 초과 : 10

※ 위 지급단가로는 강사 초빙이 곤란하다고 인정되는 경우 학교의 판단에 따라 **국가공무원인재개발원 또는 지방자치인재개발원의 「강사수당 및 원고료 등 지급 기준」을 준용**하여 별도의 강사료를 정하여 지급할 수 있으며, 지리적 접근성 등 우수강사 확보의 어려움을 감안하여 **기준액의 20% 범위 내에서 추가로 지급**할 수 있음

※ 수당지급 관련 주의 및 참고사항

· 외부강사 수당 단가이므로 내부직원 지급 불가

· 각 기관 및 공무원 교육기관에서 공무원을 초빙하여 교육을 실시하는 경우, 타 기관 공무원에 대하여 강사료 지급 가능

· 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 시행령」 제25조 별표 2의 상한액(강사료, 원고료 등을 포함한 총액)을 초과하여 지급할 수 없음

· 지도·감독 기관에 소속된 직원(사업부서 직원으로서 공무원 및 고용계약을 체결하고 공무를 수행하고 있는 자 포함)이 업무추진을 위하여 사업비를 교부하고, 교부받은 학교에서 소관 업무(사업부서의 업무)와 관련하여 강의를 한 경우 강사수당 지급 불가

· 학교에서 타 기관(학교)의 공무원을 자체 연수계획에 따른 강사로 위촉하여 교육을 실시하는 경우 강사수당 지급이 가능하나, 당해 학교 소속 공무원이 자신의 업무와 관련하여 '자신의 소속 학교'에서 교육을 실시하는 경우에는 강사수당을 지급하지 아니함

※ 학교 직원이 본청, 직속기관, 교육지원청에서 강의를 한 경우 요청기관에서 강사수당 지급

· 특별한 사정(전문성 등)에 따라 당해 학교 소속 직원을 자체 교육 강사로 활용할 경우에는 다음의 요건을 모두 충족하는 경우 강사료를 시간당 5만원(일 7만원 한도) 이하로 지급할 수 있음(연간 6회 이내 가능)

❶ '자신이 속한 학교'의 직원이외의 인원*이 강의 대상 인원의 과반수 이상을 차지하는 경우

* 다른 학교의 학생·학부모·교직원이 과반수 이상인 경우를 말함

❷ 강의 준비에 장시간이 소요되거나 전문적인 지식이 요구되는 등 학교장이 실비보전과 자체 교육 내실화를 위해 필요하다고 판단하는 경우

· 강사가 원격지에서 위촉되는 경우에는 운임·식비·숙박비에 한하여 「공무원 여비 규정」이 정한 상한액 범위 내에서 지급 가능

※ 일비의 경우 청탁금지법의 적용을 받지 않는 강사는 지급 가능, 청탁금지법의 적용을 받는 공직자 등에게 지급되는 일비는 사례금에 포함하여 상한액의 범위 내에서 지급할 수 있음

※ 공무원을 강사로 위촉할 경우에는 여비가 이중 지급되지 않도록 주의

※ 운임, 식비, 숙박비는 증빙서 제출 생략 가능

· 강의시간 산출기준

구 분	1시간 이하	1시간 초과~ 2시간 이하	2시간 초과~ 3시간 이하	3시간 초과~ 4시간 이하
강의시간 산출기준	1시간	2시간	3시간	4시간
강의료지급	기본료	기본료+초과1시간	기본료+초과2시간	기본료+초과3시간

※ (초과시간 인정기준) 30분 이상부터 1시간으로 인정하며 30분 미만은 강의 시간에 미포함. 다만, 각급학교 학생 대상 강의 시 수업시간 1교시를 1시간으로 계상함

※ (4시간 초과 시) 기본료(1시간)+초과시간(기본료 1시간을 제외한 시간)

· 동일강사 1일 중복 출강시 최초 1시간(교시) 인정기준

- 출강일자가 다른 강의(교육과정이 같더라도 해당)
- 출강일은 같으나 교육대상이 다른 강의
- 출강일과 교육대상은 같으나 교육내용(주제 포함)이 다른 강의

예시) 동일 강사가 동일한 강의 내용으로 하루에 A집단 오전 2시간, B집단 오후 2시간으로 강의를 한 경우 강의료 지급은?

→ A집단(기본료+초과 1시간) + B집단(기본료+초과 1시간)으로 계산하여 지급

■ 다수인 출강 수당 지급기준

· 대상 : 현대·전통 음악 및 무용 등 다수강사의 참여가 필요한 교육

· 지급기준

구 분	5인이하	6~10인	11인이상
2시간미만	50만원	70만원	90만원
2시간이상	70만원	90만원	110만원

- 강사 교통비, 식비, 숙박비 지급 : 공무원 여비규정에 따라 지급 가능
- 본 규정 이외의 강사료는 기관 자체에서 기준을 설정하여 운용할 수 있음

나. 원고료 지급 기준

항 목	구 분	단 위	단가
원 고 료	국 문 (외국어)	◦ A4규격, 글자 12포인트, 행간격 160, 상·하여백 20mm, 좌·우여백 25mm - 강의 시간당 4쪽 이내	1쪽당 14,000원
PPT 자료	슬라이드	◦ 장(시간당 6장 이내) (※2쪽=1장)	1쪽당 10,000원
제 작 료	녹음제작	◦ 10분(40쪽)	100,000원
일러스트 삽화(사진)		◦ 매	10,000원
		◦ 표지	30,000원
출연료	영상 등 출연료	◦ 편당 한도	30,000원

※ 소관 업무와 관련한 업무 매뉴얼 등 자료 제작 시 원고료 및 수당 지급 불가
※ 같은 건에 대하여 원고료 지급 시 기타수당(개발수당, 편집수당, 검토수당) 중복 지급 불가
※ 강의를 병행하는 강사 원고료가 아닌 책자 제작 등의 속기료·원고료는 일반수용비로 집행

다. 강사 교통비 지급 기준(예산의 범위 내에서 실비지급)

【 강사 수당 지급 기안 (예시) 】

제목 20○○년도 맞춤형 직무연수 강사 수당 지급

1. 관련: 교육과-1234(20○○. 00.00.)
2. 20○○년도 교원능력개발 맞춤형 자율 직무연수(수업설계 및 분석) 강사 수당을 다음과 같이 지급하고자 합니다.
   가. 일시: 20○○. 00. 00.(월) 15:00~16:50(2시간)
   나. 장소: 다목적 강당(공주○○중)
   다. 강사: 홍길동(공주대학교 교수)
   라. 지급 내역(단위:원)

구분	수당	원고료	교통비	지급액
금액	250,000	112,000	10,000	**372,000**

붙임 1. 강의 원고(8매) 1부.
2. 강사 등록부 1부. 끝.

	구분	지급비율	비고
기존활용 원고의 수정 사용시	30% 미만 수정 시 (미수정)	미 지 급	※근거: 강사수당 및 원고료 지급 규정(법제처, 2010.11.1.)
	30~70% 미만 수정 시 (부분수정)	50% 지급	
	70% 이상 수정 시 (전체수정)	100% 지급	

※ 기존 저작물 활용 여부는 충청남도교육청교육과정평가정보원 표절검사(copy killer)를 통해서 확인

Ⅱ. 교원의 연수실적 학점화

1 교원의 연수실적 학점화

가. 연수실적의 기록 및 관리 (참 교원 연수 이수실적의 기록 및 관리 요령)

1) 교원의 임용권자는 소속 교원의 연수 이수실적을 학점화하여 기록·관리하여야 한다. 이때 연수 이수시간을 기준으로 15시간당 1학점으로 하여야 한다.

2) 교원의 임용권자는 교원의 연수 이수실적을 당해 교원의 인사기록카드에 기록·관리하여야 한다.

가) '98.02.28. 이전 완료된 실적은 교육공무원 인사기록카드 연수란에 등재된 실적만을 학점화하여 기록·관리함(인사기록카드에 연수시간기록이 없는 연수실적은 1일 6시간으로 계산)

나) '98.03.01. 이후 완료된 연수실적 중 연수기관에서 성적 등을 포함한 연수결과가 일괄 통보된 실적은 증빙서류 없이 학점화하여 기록·관리하고, 연수기관에서 일괄 통보하지 아니한 때에는 연수 이수증 등 증빙서류를 받아 학점화하여 기록·관리함

3) 연수 희망자는 전자문서 또는 나이스에 결재권자의 결재를 받아 연수를 신청함

【근거: 교육부 교원양성연수과-2252(2019.4.15.) 교원 연수지명 제도 개선】

참 교원연수 지명 제도 개선 안내

4) 연수신청 절차는 다음과 같음

구 분	절 차
① 교육행정데이터통합관리시스템으로 추천의 경우	연수신청자 신청→소속기관장 결재 ⇒교육(지원)청으로 송부
② **전자문서**로 추천의 경우	연수신청자 신청→소속기관장 결재 ⇒교육(지원)청, 교육연수원으로 송부
③ ①,② 방법 이외에 **이메일, FAX를 통해 집합연수 신청**의 경우	**신청전 내부(나이스)결재를 득한 후 신청**(③과 동일)
④ **교육감 또는 교육감의 위임을 받아 지명**하는 경우	별도로 학교장(기관장)의 지명 없이 연수대상자를 지명할 수 있음

5) 연수대상자가 선정되면 연수대상자 개인에게 통보

나. 연수 이수

1) 학점화 대상 연수기관(「교원연수 이수실적의 기록 및 관리요령」 제2조)

다음 각 호의 기관은 학점화 대상 연수과정을 구성·운영할 수 있다.

가) 「교원 등의 연수에 관한 규정」 제2조 제2항에 따라 설치인가를 받은 연수기관

나) 「교원 등의 연수에 관한 규정」 제5조에 따라 교육감이 지정한 특수분야 연수기관

다) 기타 법령(조례, 교육규칙 포함)에 따라 교원 연수기능이 부여된 교육부 또는 교육청의 직속기관

2) 학점 환산 방법(「교원연수 이수실적의 기록 및 관리요령」 제3조)

교원 연수 실적은 다음 각 호의 기준에 따라 학점으로 환산된다.

가) 학점 산정 기준: 연수과정 단위

나) 자격, 직무연수 실적 학점화 시기: 매년 학년도 종료일 기준(2월 말일 기준)

다) 교원 연수 시간에 대한 학점화 환산: 연간 누적 연수시간에 대해 15시간마다 1학점으로 환산하여 인정하되, 잔여시간은 학점인정 제외

3) 대학원 학위 취득의 학점화 대상(「교원연수 이수실적의 기록 및 관리요령」 제4조)

가) 다음 각 호의 기준에 의해 교원이 담당하는 직무와 관련이 있는 학위의 경우에는 취득 학점의 전부를 교원연수 학점화 대상으로 인정하고, 그 밖의 학위의 경우에는 취득학점의 1/2을 교원연수 학점화 대상으로 인정한다. 이 경우 직무와 관련 있는 학위의 인정기준은 임용권자가 정한다.

(1) 국내대학원에서 취득한 석사 또는 박사 학위

(2) 해당 국가의 정부, 대사관 또는 주재 한국대사관의 확인서가 첨부되어, 학력이 인정되는 적법한 외국대학원에서 취득한 석사 또는 박사학위(우리나라와 석사, 박사 기준이 다른 경우는 우리나라 방식으로 환산)

나) 대학원 학위 취득을 교원연수의 학점화 대상으로 인정됨에도 불구하고, 「교육공무원 승진규정」에 따라 학위 취득 실적으로 평정된 학점은 교원연수 학점화 대상에서 제외한다.

학위취득실적평정	교원연수 학점화 제외
박사	해당 박사학위 취득학점 전부 및 동일한 계열의 석사학위 취득학점 전부
석사	해당 석사학위 취득학점 전부

다) 임용권자는 승진후보자명부를 작성할 때 대학원 학위취득 실적에 대한 학점화를 하여야 한다.

4) 자격 취득의 학점화 대상(「교원연수 이수실적의 기록 및 관리요령」 제5조)

가) 다음 표의 기준에 따라 교원이 담당하는 직무와 관련 있는 자격 취득의 경우에는 인정 학점의 전부 또는 일부를 교원연수 학점화 대상으로 인정한다. 이 경우 직무와 관련 있는 자격의 기준은 임용권자가 정한다.

<table>
<tr><th colspan="3">대상 자격</th><th>인정학점</th><th>직무관련
학점인정기준</th></tr>
<tr><td rowspan="4">국가기술
자격법령에
의한 자격</td><td rowspan="3">기술계 및
기능계
기술자격</td><td>기능사
(기능사보 제외)</td><td>3</td><td rowspan="5">-직무와 직접적으로 관련되는 경우: 인정학점 전부
-직무와 간접적으로 관련된 경우: 인정학점의 1/2</td></tr>
<tr><td>기사</td><td>5</td></tr>
<tr><td>기능장 및 기술사</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">서비스계 기술자격</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="3">기타 교육부장관이 정하는 직무능력
인증 자격</td><td>3</td></tr>
</table>

나) 교원이 담당하는 직무와 관련이 있는 자격 취득의 경우 교원연수의 학점화 대상으로 인정됨에도 불구하고, 국가기술자격법시행령 별표상의 동일 종목의 자격증이 2개 이상의 경우는 인정 학점이 가장 많은 자격증 하나만을 학점화 대상으로 한다.

다) 임용권자는 승진후보자명부를 작성할 때 자격증 취득실적에 대한 학점화를 하여야 한다.

5) 학점화 증빙(「교원연수 이수실적의 기록 및 관리요령」 제6조)

가) 임용권자는 승진후보자명부를 작성할 때 필요한 경우 승진후보자명부에 등재되거나 등재되고자 요청하는 교원에게 증빙서류를 추가로 요청할 수 있다.

6) 학점화 기록·관리자(「교원연수 이수실적의 기록 및 관리요령」 제7조)

기록자는 인사담당자, 확인자는 차상급자로 하는 것을 원칙으로 하되, 충청남도교육청 및 기관별 여건에 따라 운영한다.

7) 심의·자문기구 구성·운영(「교원연수 이수실적의 기록 및 관리요령」 제8조)

교육감 및 국립학교장은 필요한 경우 자체 심의·자문기구를 구성하여 학점화 대상 여부, 부여 학점의 적정성 여부, 기타 시행상 문제점 등에 대해 심의·자문받아 운영할 수 있다.

※ 교원연수 이수실적의 기록 및 관리요령[교육부예규 제30호(시행 2016.12.30.)]

중등교육공무원 인사 실무

교육공무원 평정

안내 사항

○ 중등교육공무원 인사 실무의 평정 분야는 2021학년도부터 매년 12월 중 학교에 안내되는 중등교육공무원 평정업무 처리요령으로 대신하기로 하였습니다.

○ 중등교육공무원 평정업무 처리요령이 필요하신 분은 학교에 안내된 공문 또는 「충청남도교육청 누리집 → 정보마당 → 인사정보 → 인사공지/정책 → 중등교원 공지/정책」을 확인하시기 바랍니다.

중등교육공무원 인사 실무

교육공무원 호봉

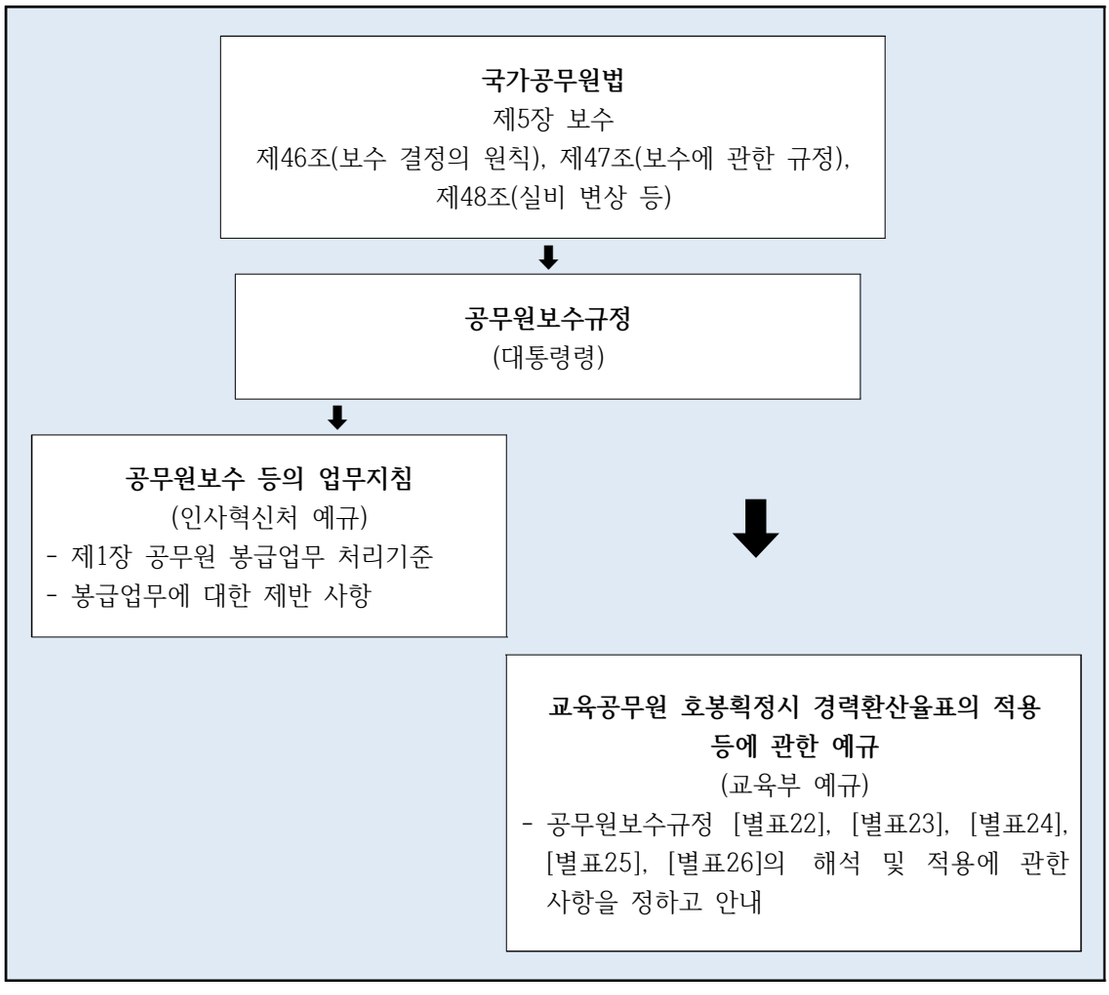
Ⅰ. 호봉 개요

1 법적근거

- 「국가공무원법」(법률) 제47조(보수에 관한 규정)
- 「교육공무원법」(법률) 제35조(보수에 관한 규정)
- 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」(법률) 제3조(교원 보수의 우대)
- 「공무원보수규정」
- 「공무원보수 등의 업무지침」
- 「교육공무원 호봉획정시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규」(이하 '교육부 예규'라 한다.)

※ 교육공무원의 호봉획정(경력기간의 계산 제외)과 관련된 내용을 제외하고는 **「공무원 보수 등의 업무지침」**(인사혁신처 예규)을 따른다.

2 근거 법령 위계도



3 호봉 획정의 종류

종류	적용시기	호봉획정일
초임호봉획정	● 공무원을 신규 채용할 때 초임 호봉 획정 [공무원보수규정 제8조]	임용일
호봉재획정	● 새로운 학력 또는 경력을 합산하여야 할 경우 ● 휴직, 징계 등으로 승급제한 기간을 승급기간에 산입하는 경우 ● 호봉획정 방법이 변경되는 경우 [공무원보수규정 제9조]	**호봉재획정 부분 참고**
정기승급	● 공무원의 호봉 간 승급에 필요한 기간(1년)에 승급 [공무원보수규정 제13조]	매월 1일
승급제한	● 징계처분, 직위해제 또는 휴직(공무상 질병 제외) 중인 자 ● 징계처분의 집행이 끝난 날부터 승급제한 기간 미 경과자 ● 근무성적평정점이 최하등급에 해당되는 자(6개월) [공무원보수규정 제14조]	
특별승급	● 업무실적이 탁월하여 행정발전에 크게 기여한 자 ● 관련 법령의 규정에 따라 제안의 채택·시행에 따른 인사상 특전으로서 특별승급이 확정된 자 [공무원보수규정 제16조]	
호봉정정	● 호봉의 획정 또는 승급이 잘못된 경우에는 그 잘못된 호봉발령일로 소급하여 호봉을 정정 [공무원보수규정 제18조]	

Ⅱ. 초임호봉의 획정(「공무원보수규정」 제8조)

순서	가. 신규교사 임용 시 구비서류 확인 ⬇ 나. 신규교사 초임호봉획정 통보에 따른 공문 접수 ⬇ 다. 신규교사 초임호봉획정 확인 ⬇ 라. 신규교사 초임호봉획정 결과에 따른 조치 ⬇ 마. 신규교사 NEIS 기본사항 확인 및 미기재 사항 등재

1 신규교사 임용 시 구비서류 확인

신규임용교사 구비서류	1. 신체검사용 채용 신체검사서 2. 마약류 중독 여부 확인을 위한 검사결과통보서 3. 주민등록표 초본(병역사항 포함) 4. 교원자격증 사본 5. 호봉획정표 6. 경력기간합산신청서 7. 대학 졸업증명서 8. 대학 성적증명서(수학기간을 확인하기 위함) 9. 경력증명서 등

2 신규 임용교사 초임호봉 획정 확인

가. 호봉획정 절차 및 방법

호봉 = 환산 경력연수 + [(학령-16) + 가산연수] + 기산호봉

경력환산 (경력환산율표 적용)	- 경력 기간 합산신청서 배부 (「공무원보수 등의 업무지침」 인사혁신처 예규 별지 제1호 서식) - 경력 증명 및 조회(경력인정 여부 결정 - 유사경력) - 교육공무원 등의 경력환산율표 적용(「공무원보수규정」 별표22, 교육부 예규 별표1) - 교육부 예규 별표2에 따른 상향 인정대상여부
⬇	
학령 및 경력 연수가감 산정	- 중등학교 교원 등 학령가감 산정(「공무원보수규정」 별표23)
⬇	
기산호봉 적용	- 중등학교 교원의 자격별 기산호봉(「공무원보수규정」 별표25)
⬇	
호봉경력 평가 . 심의	- 기관별 「호봉경력 평가 심의회」 개최 - 교육부 예규에 따른 상향 인정대상 여부 등 심의 후 경력 인정 여부 결정 ※ 심의회 세부 구성, 운영에 관한 사항은 공무원보수규정과 공무원보수등의 업무지침에 따름
⬇	
초임호봉 획정	- 초임호봉표 적용 - 잔여기간 계산(호봉계산)

나. 경력환산율 적용

1) 경력 증명 및 전력 조회(경력인정 여부 결정 - 유사경력)

가) 경력의 증명 서 **호봉획정을 위한 경력기간 합산신청서**

■ 공무원보수 등의 업무지침 제1장 [별지 제1호 서식]

호봉획정을 위한 경력기간 합산신청서

[ ]공무원경력, [ ]군복무경력, [ ]유사경력

소속		직명		성명	

업체명	직종 및 직급	경 력 기 간 (연·월·일)			1주간 근무시간	면직일	승급제한사유 및 승급제한기간 (연·월·일)	특별승급사유 및 특별승급 (○급○호→○호)
		부터	까지	기간				

「공무원보수규정」 제8조 및 제9조제2항의 규정에 의하여 초임호봉의 획정과 새로운 경력을 합산하고자 경력증명서를 첨부하여 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

소속기관의 장 (호봉획정권자) 귀하

(1) 호봉획정권자는 신규채용자의 초임호봉획정 전에 『호봉획정을 위한 경력기간 합산신청서』(「공무원보수 등의 업무지침」 인사혁신처 예규 별지 제1호 서식)를 배부하여 호봉합산 대상경력이 있는 경우 신청할 수 있도록 안내한다.

(가) 『호봉획정을 위한 경력기간 합산신청서』는 호봉정정 등의 사유가 발생할 경우 증빙자료로 사용되므로 반드시 구비, 보존하여야 한다.

(2) 경력의 증명은 인사발령을 위한 구비서류로 제출된 경력증명서에 의한다.

(가) 외국경력의 증명은 발급권한이 있는 자가 발급한 경력증명서도 가능하다.

(3) 호봉획정권자가 호봉획정 대상공무원의 개인별인사기록을 보관하고 있는 경우에는 별도의 경력 증명 없이 이에 의할 수 있다.(「공무원 인사기록·통계 및 인사사무 처리 규정」 제4조 및 「교육공무원 인사기록 및 인사사무 처리 규칙」 제4조 참조)

(4) 경력증명기관에서 경력을 증명할 수 있는 근거서류가 없는 경우

(가) 당사자와 경력증명기관은 최대한 상호 협조하여 재직사실과 재직기간을 입증할 수 있는 증빙자료를 수집하여 객관적으로 인정할 수 있다고 판단되면 경력증명기관의 장은 증빙자료를 근거로 경력증명서 발급

(나) 증빙자료: 임용장, 승급발령기록, 면직기록 등

(다) 인우증명은 객관적 자료로 볼 수 없으나, 국민건강보험공단 자료, 금융기관 보수 입금 내역, 세무서 근로소득납세증명 등은 객관적 증빙자료로 인정할 수 있다.

나) 전력 조회(「교육공무원 인사기록 및 인사사무 처리 규칙」 제10조)

(1) 교육공무원 전력 조회 (학교 → 전 근무지): 교육공무원 전력조회서(「교육공무원 인사기록 및 인사사무 처리 규칙」 제10조, 별지 제4호 서식)에 의해 전력조회(경력증명서의 내용이 불확실한 경우 및 유사경력이 호봉 인정 조건에 일치하는지 확인(조회 요청할 때 필요한 사항을 추가할 것)

【 공 교육공무원 전력 조회 요청 (예시) 】

제 목 교육공무원 전력 조회 요청

「교육공무원인사기록 및 인사사무처리규칙」 제10조제1항에 따라 다음과 같이 교육공무원의 전력 조회를 요청하니 통보해 주시기 바랍니다.

성명 (직급)	주민등록 번호	경력내용						
		근무처	직급	담당 직무	경력기간	정규직/ 비정규직	주당 근무시간	비 고
홍길동	800101- 1234567	○○ 주식회사	사원	행정 사원	2020. 3. 1.~ 2021. 1. 31.	비정규직		

※ 위의 전력조회결과는 공무원 보수책정의 근거자료가 되오니 사실관계를 정확히 기재하여 주시기 바랍니다.

끝.

(2) 교육공무원 전력조회 결과 통보

(가) 전력조회를 요청받은 기관의 장은 20일 이내에 조회 결과를 통보하여야 한다.

(나) 임용일로부터 3월 이내에 완료

【 교육공무원 전력 조회 통보 (예시) 】

제 목 교육공무원 전력 조회 통보

(문서분류번호)로 요청하신 전력 조회 결과를 다음과 같이 회보합니다.

인적 사항	성명	○○○	주민번호	800101-1234567					
	총 근무년한	11월							
근무 경력	경력기간		직위 (급)	담당 직무	정규직 여부		주당 근무시간		비고
	2020. 03. 01. ~ 2021. 01. 31.		사원	행정 사원	비정규직		주20시간		
근무지 해당사항 체크(O)	국가 또는 지방자치단체등의 기관		합명 회사	합자 회사	주식 회사	유한 회사	재단 법인	사단 법인	개인 회사
			O						
기타특기사항									

끝.

(3) 군복무 경력

(가) 다음에 해당되는 경우에는 이를 당해 지방병무청 또는 각 군 본부 등에 전력조회하여 승급제한기간 또는 무관후보생기간을 확인하되, 경력합산신청서를 제출한 후 3월 이내에 완료한다.

- 복무기간이 불명확한 경우
- 복무기간이 현저하게 장기인 경우
- 전역근거가 불명확한 경우
- 부사관(본인의 지원에 의하지 아니하고 임용된 부사관 제외), 준사관, 장교로서 무관후보생기간이 부사관, 준사관 또는 장교의 복무기간에 포함되어 있거나 기타 무관후보생기간을 확인하여 제외할 필요가 있는 경우
- 기타 병적사항이 불명확한 경우

(4) 유사경력

(가) 유사경력은 반드시 전력조회를 실시하여 경력을 확인하여야 한다.

(나) 유사경력(외국경력 포함)의 조회확인은 임용일로부터 3월 이내에 완료함을 원칙으로 한다.

(5) 전력조회 절차 및 방법

(가) 전력조회 대상기관: 경력증명서(기타 증빙자료) 발급 기관

(나) 전력조회 시 확인사항: 담당업무, 경력기간, 직위, 정규직원 여부 등 경력 인정과 관련된 사항

예) 공공법인 경력의 경우: 법인의 설립근거, 담당업무(행정, 경영, 연구, 기술 분야), 정규직원 여부 등

2) 경력기간의 계산

가) 경력기간 계산 요령

(1) 역에 의한 방법(민법 제160조) 적용

(가) 기간을 정함에 있어 일(日)단위로 환산하지 않고 계산하는 방법을 의미

→ 기간을 주(週), 월(月) 또는 연(年)으로 정한 때에는 력(曆)에 의하여 계산

→ 주(週), 월(月) 또는 연(年)의 처음으로부터 기간을 기산(起算)하지 아니한 때에는 최후의 주(週), 월(月) 또는 연(年)에서 그 기산일(起算日)에 해당한 날의 전일(前日)로 기간이 만료

→ 월(月) 또는 연(年)으로 정한 경우에 최종의 월(月)에 해당일이 없는 때는 그 월(月)의 말일(末日)로 기간이 만료

(나) 역에 의한 계산 예시

예1) 07년 2월 5일 임용하여 08년 4월 8일 퇴직한 경우
경력기간-1년 2월 3일**(퇴직일 4월 8일은 제외)**
단, 퇴직 경력기간이 아닐 경우는 1년 2월 4일

예2) 07년 3월 5일부터 07년 5월 3일까지 임용한 경우
경력기간-1월 29일(실제 일수는 60일이지만 曆에 의한 방법으로 계산하면 1월 29일이 됨.)
* 기산일에 해당한 날의 전일(5월 4일)까지가 2월임

예3) 2월 1일부터 2월 28일(末日)까지 임용: 경력기간-1월

예4) 2월 5일부터 3월 4일까지 임용: 경력기간-1월
(실제 일수는 28일이나 曆에 의해서 1월로 계산함)
* 기산일에 해당한 날의 전일(3월 4일)까지가 1월임

예5) 07년 10월 2일부터 07년 12월 31일까지 임용
경력기간-2월 29일(실제 일수는 2월 30일이나 曆에 의하여 계산하면 2월 29일임)
* 실제 일수가 30일이 될지라도 29일로 산정함

예6) 기산일의 전일에 해당하는 일자가 없는 경우에는 그달의 말일까지를 1월로 계산
(1. 31.~2. 28.=1월, 1. 30.~2. 28.=1월, 1. 29.~2. 28.=1월)
* 윤년의 경우(1. 31.~2. 29.=1월, 1. 30.~2. 29.=1월)

예7) **기산일 전일에 해당하는 날로 종료되지 않는 경우에는** 기산일부터 순차적으로 실제 일수를 계산 (단, 이 경우 실제 일수가 30일이 될지라도 29일로 산정)
1월 24일부터 2월 28일까지 - 1월 5일(경력기간)
→ (2월23일까지 1월이며, 2월 24일부터 순차적으로 실제 일수는 5일임)
1월 24일부터 2월 29일까지 - 1월 6일(경력기간)
*** 주의: 1월을 단순히 30일로 간주하여 계산하는 것은 '절대 불가'**
1월 24일부터 2월 28일까지 - 1월 5일(경력기간)
→ (2월 23일까지 1월이며, 2월을 30일로 간주하여 경력기간을 1월 7일로 할 수 없음)

(2) 임용일은 산입하고 퇴직일은 제외함: 단, 군 전역일, 근무 기간이 정해진 계약직공무원(기간제교사 포함)은 만료일도 산입
(3) 학력과 경력의 중복: 유리한 1개만 적용
(4) 석사·박사학위 취득 시 경력 계산: 학위 취득한 경우만 인정함
※ 교육공무원 경력환산율표 적용(「공무원보수규정」 별표22)

나) 경력기간 계산시 유의 사항
(1) 경력으로 인정할 수 있는 경우: 유급·주 15시간 이상 근무[교원인사과-2066(2021. 1. 29.)참고]
(2) 휴직기간 중 타경력 인정 여부: 휴직목적 위반에 대한 제재조치로서 경력인정을 제한받을 수 있음
(3) 교원경력
(가) 교원자격증의 종류와 근무한 학교가 일치하지 않는 기간제교원: 80% 이내
(나) 관할청에 임면이 보고되지 않은 사립교원(기간제 교사 포함): 50% 이내
(다) 어린이집 근무경력: 유아교육법 제22조에 의한 자격 또는 초중등교육법 제21조에 의한 특수학교 교원 자격(유치원 과정만 해당)을 갖추고 지방자치단체장에게 임면이 보고된 경우 100% 이내
(라) 장애영유아 어린이집 근무경력: 초、중등교육법 제21조에 의한 특수학교 교원 자격(유치원 과정은 제외한다)을 갖추고 지방자치단체장에게 임면이 보고된 경우 80% 이내
(4) 교원 외의 공무원 경력
(가) 국가공무원 또는 지방공무원: 100%
(나) 고용직공무원: 80%
(5) 유사경력
(가) 기간제교사를 제외한 유·초·중등학교 강사 등 경력: **30% ~ 100%**
※ 방과후학교 강사 경력은 호봉으로 인정(각급 학교에서 교원자격증을 소지하고 방과후학교 수업을 담당하는 강사에 적용)

※ 강사 근무 경력에 대한 환산율은

- 전일제 또는 종일제(1일 8시간 이상) 강사로 근무한 경력은 10할을 인정하고,
- 시간제 강사로 근무한 경력은 다음의 계산방법에 따르되, 주당 실근무시간이 명확하지 않거나 12시간 이하인 경우에는 3할을 인정한다(소유한 자격증과 학교가 일치하지않아 감할 경우에도 **최저는 3할**).

$$\text{근무기간} \times \frac{\text{주당 실근무시간}^{*}}{\text{유치원 및 초·중등교원 평균 주당 근무시간}}$$

초.중등교원 평균 주당 근무시간			
2005. 2. 28. 이전	2005. 3. 1.~2006. 2. 28.	2006. 3. 1.~2012. 2. 29.	2012. 3. 1. 이후
44시간	43시간	42시간	40시간

* 주당 실근무시간은 계약으로 정한 주당 수업시간을 말하며, 계약으로 정해져 있지 않는 경우에는 평균으로 계산한다.

- 소지한 교원자격증의 종류와 근무한 학교가 일치하지 않는 경우(중등 교원자격증 → 초등학교 근무 등)에는 근무시간에 따라 계산된 환산율의 **8할**을 인정한다.

-「유아교육법」 제23조 및 「초.중등교육법」 제22조에 따른 강사의 종류는 유치원 방과후 과정 강사, 영어회화강사, 스포츠강사, 수준별 이동수업 강사, 특수교육지원센터 순회강사, 방과후학교 강사, 인턴교사 등

(나) 대학시간강사 경력: 명확하지 않을 때는 50% 인정

주당 수업시수	환산율	주당 수업시수	환산율
5시간 이하	5할	8시간	8할
6시간	6할	9시간	9할
7시간	7할	10시간 이상	10할

(다) 학교강사 경력은 타학교 경력과 중복 가능

(라) 대학원에서 학위취득 경력: (석사) 각 대학에서 학칙으로 정한 최저 수업연한 내에서 인정. 단, 학기제를 달리하는 대학원 및 계절학기제 대학원의 석사학위는 2년의 범위에서 인정. (박사) 3년의 범위에서 인정.

(마) 국·공·사립의 유·초·중등학교 육성회 및 대학의 기성회 직원으로 3월 이상 근무한 경력(5할이내)

(바) 기타 국가 또는 지방자치단체 등의 기관에서 사실상 공무를 수행하고 3월 이상 근무한 경력(5할이내)

(사) 국·공·사립의 유·초·중등학교 및 대학·대학원에서 「학교회계직원 관리규칙」 등의 규정에 따라 근로계약을 체결하고 정기적인 보수를 지급받으며 근무한 경력(5할이내). 다만, 방학 등으로 일을 하지 않고 보수를 지급받지 않은 기간 제외

(아) (사)의 경력 중 다음의 표와 같이 자격증표시과목 업무분야와 동일한 교원자격증 취득 후의 근무경력은 8할 이내 인정

직종	교원자격증(표시과목)	직종	교원자격증(표시과목)
영양사	영양교사	유치원교육보조	유치원교사
전산보조	초·중등교사(전산)	전임코치(체육)	초·중등교사(체육)
과학실험보조	초·중등교사(과학과)	특수교육보조원	특수교사
사서, 사서보조	사서교사	상담사	전문상담교사

※ 단, 이 지침의 시행 전(2011. 9. 이전), 개별 지침(IMF 실업구제책 등)에 의해 표시과목에 관계없이 교원자격증을 소지하고, 과학실험보조, 전산보조, 수업보조, 초등영어보조교사 등으로 근무한 경력을 8할로 인정받은 경우에는 당해 경력환산율(8할이내) 적용을 인정

(자) 교원단체 및 교원노조 근무경력: 70%이내(단, 교원노조는 1999. 7. 1. 시행 이후)

(차) 공공기관 등 근무: 50%이내

(카) 재외교육기관 및 재외교육단체 근무: 50%이내(한국학교, 교육원 제외)

(타) 학원 강사 경력: 50%이내(교육지원청에 보고한 경우에 한함)

※ 미신고자는 납세 증명등 객관적 자료가 있으면 30%이내 인정 가능

(파) 개인과외교습자 경력: 인정불가

(하) 합명회사, 합자회사, 주식회사, 유한회사 경력: 40%이내

※ 점원, 외교인(보험판매원, 외판원 등): 인정불가

(거) 학습지교사 경력: 30%이내(단, 정기적으로 보수를 지급받았으며, 직접 방문 지도를 한 경우에만 해당)

(6) 교육공무원 등의 경력환산율표 비고1에 따른 경력환산율 상향 인정[별표 2]

합산대상교원	인정대상기관 (환산율)	인정대상경력
중등학교 및 특수학교에서 실업(전문)계 교과 및 기술·가정, 기술, 가정을 담당하는 정교사, 준교사, 실기교사	○ 법령에 의해 설립된 법인, 연구기관(10할) ○「상법」에 의한 합명회사, 합자회사, 주식회사, 유한회사(10할) ○ 사업자등록이 된 개인사무소 등(9할)	○ 고등교육과정 이수에 상응하는 국가기술자격증 취득 후 또는 대학(전문대학) 졸업 후의 경력으로, 교원자격증 표시과목과 동일한 분야의 업무에 근무한 경력
특수학교에서 이료, 치료교육을 담당하는 정교사, 준교사, 실기교사	○ 법령에 의해 설립된 법인, 연구기관(10할) ○「상법」에 의한 합명회사, 합자회사, 주식회사, 유한회사(10할) ○ 사업자등록이 된 개인사무소 등(9할)	○ 대학(전문대학) 졸업 후의 경력으로, 교원자격증 표시과목과 동일한 분야의 업무에 근무한 경력
사서교사	○ 법령에 의해 설립된 법인, 연구기관(10할) ○「상법」에 의한 합명회사, 합자회사, 주식회사, 유한회사(10할) ○ 사업자등록이 된 개인사무소 등(9할)	○ 대학(전문대학) 졸업 후의 경력으로, 사서자격증 소지 후 경력 또는 이에 상응하는 경력으로서 동일한 분야의 업무에 근무한 경력
보건교사	○ 학교법인, 의료법인 등 법인체 소속 종합병원(10할) ○「지방공기업법」에 의해 지방공사로 설립된 병원(10할) ○「지역보건법」 제10조 및 제13조에 따른 보건(지)소, 「농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법」 제15조에 따른 보건진료소(10할 이내) ○ 법령에 의해 설립된 법인(10할) ○「상법」에 의한 합명회사, 합자회사, 주식회사, 유한회사(10할) ○ 사업자등록이 된 개인사무소 등(9할)	○ 대학(전문대학) 졸업 후의 경력으로, 교원자격증 표시과목과 동일한 분야의 업무에(간호사, 물리치료사 또는 작업치료사 등) 근무한 경력
영양교사	○ 법령에 의해 설립된 법인, 연구기관(10할) ○「상법」에 의한 합명회사, 합자회사, 주식회사, 유한회사(10할) ○ 사업자등록이 된 개인사무소 등(9할)	○ 대학(전문대학) 졸업 후의 경력으로, 교원자격증 표시과목과 동일한 분야의 업무에 영양사로 근무한 경력
전문상담교사	○ 법령에 의해 설립된 법인, 연구기관(10할) ○「상법」에 의한 합명회사, 합자회사, 주식회사, 유한회사(10할) ○ 사업자등록이 된 개인사무소 등(9할)	○ 고등교육과정 이수에 상응하는 상담관련 국가기술자격증 취득 후 또는 대학(전문대학) 졸업 후의 경력으로 교원자격증 표시과목과 동일한 분야의 업무에 상담사로 근무한 경력

※ 과목 변경, 전직, 전과, 승진 등으로 해당 과목을 담당하지 않는 경우에는 원래의 경력환산율표를 적용하여 호봉을 재획정 하여야 한다.

※ 다만, 산업체 근무경력을 상향 인정받던 교원이 승진하여 특성화고, 마이스터고에 근무하는 경우에 한하여 상향된 경력을 인정한다(중학교, 일반고 등으로 발령받는 경우에는 상향된 경력을 인정할 수 없음)

※ 비정규직 경력에 대한 환산율은 해당 경력별로 정해진 환산율에서 2할을 감하여 적용한다.

다. 학령 및 경력연수가감 산정(가산연수) – (「공무원보수규정」 [별표23])

■ 사범계 가산연수(1년)
- 수학연한 2년 이상인 사범계 학교 졸업자는 1년을 가산

■ 특수학교(학급) 가산연수
- 수학연한 2년 이상인 사범계학교(대학에 설치된 교육계학과 포함) 졸업: 2년 인정
- 수학연한 1년 이상 2년 미만인 사범계로 인정된 교원양성기관 수료자: 1년 인정
- 비사범계학교 졸업자: 1년 인정

라. 기산호봉 적용(「공무원보수규정」 [별표 25])

자격별	기산호봉	자격별	기산호봉
1급정교사	9	1급사서교사	9
2급정교사	8	2급사서교사	8
1급보건교사	9	1급전문상담교사	9
2급보건교사	8	2급전문상담교사	8
1급영양교사	9	준교사	5
2급영양교사	8	실기교사	5
교장, 원장, 교감, 원감, 교육장, 장학관, 교육연구관, 장학사 및 교육연구사에 대해서는 정교사(1급)의 호봉을 적용			

3 초임호봉 획정 사례

가. 사례 1

가장 흔한 경우로 사범대학을 졸업하고 바로 임용고시를 응시해서 교단에 들어온 교사의 경우

- 경력이 없으므로 경력가산은 0
- 사범대학을 졸업했으므로 학령가감에서 사범계 가산년수가 1년
- 2급정교사 자격증을 가지고 있으므로 기산호봉 8호봉
- 그러므로 경력 (0) + 학령가산 (1) +기산호봉 (8) = 9호봉 획정

나. 사례 2

4년제 일반대학에서 교직이수로 교원자격(2급)을 취득하며 졸업한 후 대학원 석사학위(학칙으로 정한 최저 수업연한 2년) 취득한 후 임용한 교사의 경우

- 연구경력(대학원 학위취득)이 있으므로 2년
- 4년제 일반대학은 비사범계로 가산년수 0
- 가산호봉은 2급 정교사를 가지고 있으므로 8호봉
- 그러므로 경력 (2) + 학령가감(0) + 기산호봉 (8) = 10호봉

다. 사례 3

4년제 대학에서 간호과를 졸업하고 2급 정교사 자격을 취득한 후, 보건소에서 지방공무원으로 5년간 근무했던 자를 보건교사로 임용할 경우

- 보건소 근무 경력은 공무원으로 근무한 경력이므로 5년
- 4년제 대학 간호과를 졸업했다면 사범계 가산이 없으므로 학령가감은 0
- 기산호봉은 2급 정교사로서 8호봉
- 그러므로 경력 (5) + 학령가감 (0) + 기산호봉 (8) = 13호봉

※ 호봉을 획정 하는데 다양한 사례가 있을 수 있어 경력가산, 학령가감, 기산호봉의 의미를 정확히 이해할 필요가 있음

4 신규 임용교사 초임호봉 획정(안)에 따른 조치

※ 발령 이후 초임교사 유사경력에 대한 전력조회 실시

가. 이상이 없을 경우

경력합산확인서 및 호봉획정표 내부결재 실시(본인 서명 必)

나. 이상이 있을 경우

초임호봉 획정 내용에 이상, 수정하여야할 내용 등이 있는 경우 관할 교육(지원)청에 누락, 변경된 사항 등을 [예시]를 참고하여 요청하고 관할 교육(지원)청에서 이를 확인 등재. 등재이후 재직 학교에서 나이스 호봉 재획정(정정) 실시

【예시】

제 목 2025. 3. 1.자 중등 신규교사 임용전 경력 추가 등재요청

2025. 3. 1.자 임용된 아래 신규교사의 임용전경력을 다음과 같이 추가 신청합니다.

① 소속	② 성명	③ 항목	④ 내용				⑤ 비고
			기간	근무처	직위	호봉 인정률	
○○ 중학교	○○○	임용전경력					

붙임 증빙서류 및 관련자료 ○부. 끝.

다. 신규임용교사 NEIS 기본사항 확인 및 미기재 사항 등재

개인이 직접 추기 또는 변경 신청할 수 있는 항목을 등재 - 가족, 학력, 자격취득, 연수, 포상/서훈, 연구실적

도움말 **교원의 호봉**

- 호봉표에는 40호봉까지 나와 있음. 그러면 그 이후에는 어떻게 될까? 최고호봉(40호봉)을 받은 후에는 승급기간을 초과할 때마다 정기승급일에 속하는 달로부터 근속가봉을 지급함. 근속가봉은 최고호봉을 받고 근무성적이 양호한 사람에게 승급기간을 초과할 때마다 정기승급일이 속하는 달부터 근속가봉을 기산할 수 있도록 규정하고 있는 것으로 가산하는 횟수는 10회를 초과하지 못함

Ⅲ. 호봉재획정(「공무원보수규정」 제9조)

1 경력합산 입증자료 제출 및 요구(본인)

가. 경력증명서

나. 교원자격증 사본

다. 기타 경력 입증자료(발령대장 사본, 보수지급 관련 서류 등)

※ 교육청에 기제출한 자료로 확인이 가능할 경우 기존 자료 활용 가능

2 호봉재획정 요건·시기·방법의 적절성 확인

가. 새로운 경력을 합산하여야 할 사유가 발생한 경우

요건 (제1항)	○ 재직 중 새로운 경력 합산 사유가 발생한 경우 - 호봉승급기간에서 제외되는 휴직기간 중에 새로운 경력이 발생한 경우 - 징계 등의 사유로 승급제한을 받던 교원이 사면을 받은 경우 - 대학원을 수료한 자가 교육공무원으로 임용 후 석사(박사)학위를 취득한 경우 ○ 자격변동이 생긴 경우 - 임용된 교과목의 상위자격을 취득한 경우를 말함 - 임용되지 아니한 교과목의 상위자격을 취득한 경우 호봉재획정 대상이 안 됨 ○ 학력 변동이 생긴 경우 ○ 호봉획정에 누락된 경력을 산입하는 경우
시기 (제2항)	○ 공무원경력은 경력합산을 신청한 날이 속하는 달의 다음달 1일 ○ 재획정하고자 하는 현재 휴직·정직 또는 직위해제 중인 자는 복직일
방법 및 절차 (제3~5항)	○ 초임호봉획정 방법에 의하여 획정: 현재까지의 경력 + 새로운 경력 ○ 잔여기간은 다음 승급기간에 산입

나. 승급제한기간을 승급기간에 산입하는 경우

요건 (제1항)	○「공무원보수규정」 제15조제2호의 규정에 의하여 승급 제한기간을 승급기간에 산입하는 경우 - 징계처분을 받은 교육공무원: 징계처분기간 + 징계처분집행이 종료된 후 일정기간 (강등 및 정직-18월, 감봉-12월, 견책-6월) - 근무평정 최하 등급자: 6월 - 승급심사에 합격하지 못한 연구관: 1년
시기 (제2항)	○ 제15조제2호의 규정에 의한 기간이 경과한 날(징계말소기간)이 속하는 달의 다음달 1일 ○ 재획정하고자 하는 현재 휴직·정직 또는 직위해제 중인 자는 복직일
방법 및 절차 (제3~5항)	○ 징계처분의 집행이 종료된 날로부터 징계기록말소기간(강등9년, 정직7년, 감봉5년, 견책3년)이 경과한 날이 속하는 달의 다음 달 1일에 각각 승급 제한 기간(강등·정직 18개월, 감봉 12개월, 견책 6개월) 산입. (단, 징계처분 기간은 승급기간에 산입하지 아니함. 다만, 공무원임용령 제57조의5제1항의 복직명령에 따라 복직된 경우의 휴직기간은 승급기간에 산입하지 아니함) ○「공무원보수규정」에 의하면, 징계처분기간은 추후에 승급기간으로 산입될 여지가 없음. 다만, 사면령에 의하여 징계처분기간이 승급기간에 산입된 바 있음('98.3.18. 행정자치부 예규 제2호)

다. 당해 공무원의 호봉획정 방법이 변경되는 경우

요건 (제1항)	○「공무원보수규정」 [별표 23, 24, 25, 26] 등 당해 공무원에게 적용되는 규정이 변경되는 경우 - 전직, 학교교원이 교육부 연구관 또는 장학관으로 되는 경우 등
시기 (제2항)	○ 전직일 또는 개정된 법령의 적용일
방법 및 절차 (제3~5항)	○ 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 초임호봉획정의 방법을 적용함 ○ 잔여기간은 다음 승급기간에 산입

3 인정대상 경력 확인(호봉획정권자)

가.「교육공무원법」제44조 제1항 및 제45조를 적용받는 교육공무원의 휴직시 봉급지급 및 승급기간 산입 여부 참조

※ 공무상 질병휴직의 경우 승급제한을 하지 않으며, 봉급도 전액 지급됨

나. 인정대상 검토 사항

1) 관련 규정이 맞는가?
「공무원보수규정」제9조(호봉의 재획정)
「교육공무원 인사기록 및 인사사무 처리 규칙」제8조(인사기록카드의 정리 및 변경) 제4항
2) 호봉재획정 사유는 맞는가?
3) 경력기간, 주당 근무시간은 맞는가?
4) 붙임 서류가 준비되었는가?
가) 교육공무원 호봉획정표(엑셀프로그램에 의한 출력물)
나) 교원자격증(중등1정) 사본 등

4 호봉재획정(호봉획정권자)

가. 해당 교원으로부터 호봉재획정 신청 → 전력조회 → 호봉경력평가 심의회 개최 → 신청한 날이 속하는 다음달 1일에 재획정

나. 잔여기간은 차기 승급일에 반영

다. 호봉획정에 관한 사항은 기존의 호봉재획정 방법에 의함

라. 호봉획정표 적용

5 호봉재획정 결과 보고(예시)

【 공 자격변동 호봉재획정 보고 기안 예시 】

▸중학교→관할교육지원청 교육과, 급여담당과 ▸고등학교→도교육청 교원인사과, 재무과

【 자격변동에 따른 호봉재획정 보고 기안 예시 】

제목 자격변동(중1정)에 따른 호봉재획정 보고

1. 법적근거: 「공무원보수규정」 제9조(호봉의 재획정)
2. 자격변동(중1정)에 따른 호봉재획정 결과를 다음과 같이 보고합니다.

순	성명	성별	소지자격	경력	당초호봉	재획정호봉	차기승급일	비고
1	○○○	남	중1정	4.06	13	14	2022. 3. 1.	

붙임 1. 자격취득에 따른 기산호봉 변경신청서 1부.
2. 호봉획정표 1부.
3. 교원자격증(중1정) 사본 1부. 끝.

【환산율 변경따른 재획정 보고 기안 예시 】

제목 교육공무원 호봉 재획정 보고

「교육공무원 호봉획정시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규」가 개정됨에 따라 경력기간합산을 신청한 본교 교사의 호봉재획정 결과를 보고합니다.

소속	직위(직급)	성명	현호봉	재획정호봉	비고
○○중	교사	○○○	10	11	자격증과 다른 초등학교 강사경력을 8할로 경력 인정

붙임 1. 경력합산신청서 1부.
2. 경력증명서 사본 1부.
3. 호봉획정표 1부. 끝.

【징계기록 말소기간 경과에 따른 호봉재획정 보고 기안 예시】

제목 징계기록 말소기간 경과에 따른 호봉재획정 보고

1. 법적근거: 「공무원보수규정」 제9조(호봉의 재획정)
2. 본교 재직 중인 ○○○교사의 징계(견책)처분에 따른 징계기록 말소기간이 경과되어 승급제한기간을 산입한 호봉재획정 결과를 다음과 같이 보고합니다.

소 속	직 급	성 명	현 호봉	재획정호봉	발령일자	재획정사유
○○중	교사	○○○	15	16	2022. 3. 1.	징계기록 말소

붙임 호봉획정표 1부. 끝.

【자격취득에 따른 기산호봉 변경신청서 양식】

자격취득에 따른 기산호봉 변경신청서

「공무원보수규정」,「교육공무원 호봉획정시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규」에 근거하여 정교사(1급) 자격취득에 따라 교육공무원 호봉획정시 반영되는 기산호봉을 변경하고자 본 신청서를 제출합니다.

첨부: 자격증명서 부.

년 월 일

신청인 인

000학교장 귀하

6 NEIS 호봉재획정 처리 절차

가. 메뉴: 교원인사-호봉-호봉재획정관리

나. 처리 순서

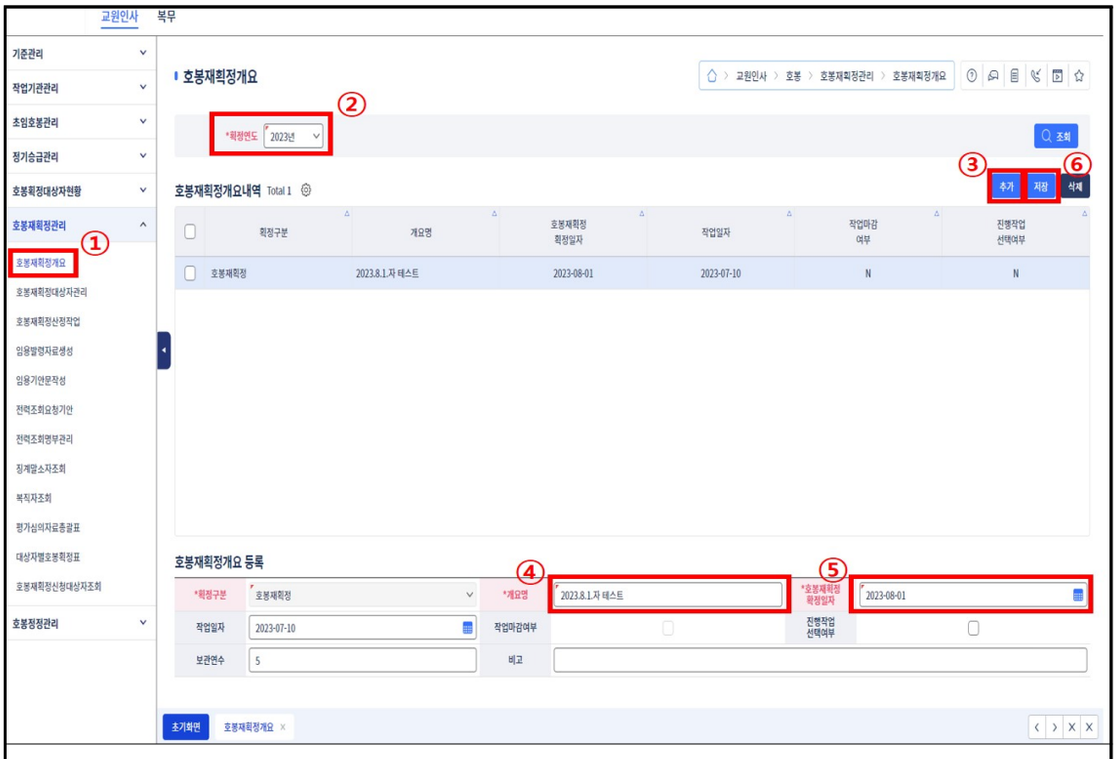
호봉재획정개요 - 호봉재획정대상자관리 - 호봉재획정산정작업 - 임용발령자료생성 - 임용기안문작성

다. 호봉재획정 전 확인 사항

- 사전에 호봉재획정 대상자의 인사기록상 학력, 병역, 경력(휴직), 임용전경력, 징계사항 등을 확인한 후 시행한다.

라. 처리 방법

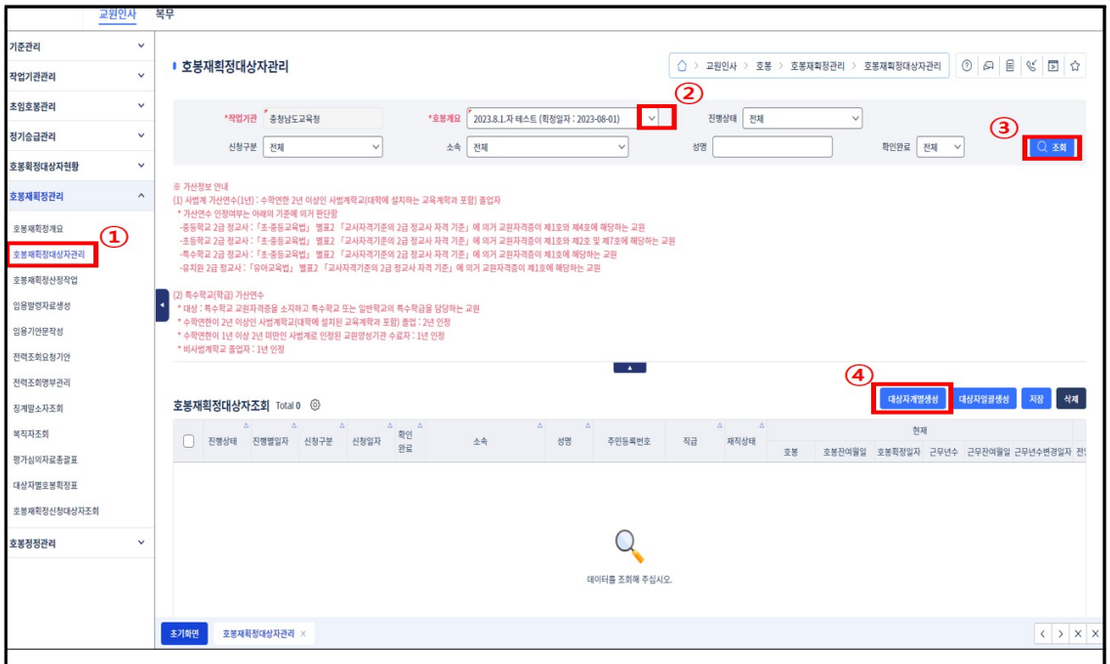
1) 호봉재획정개요



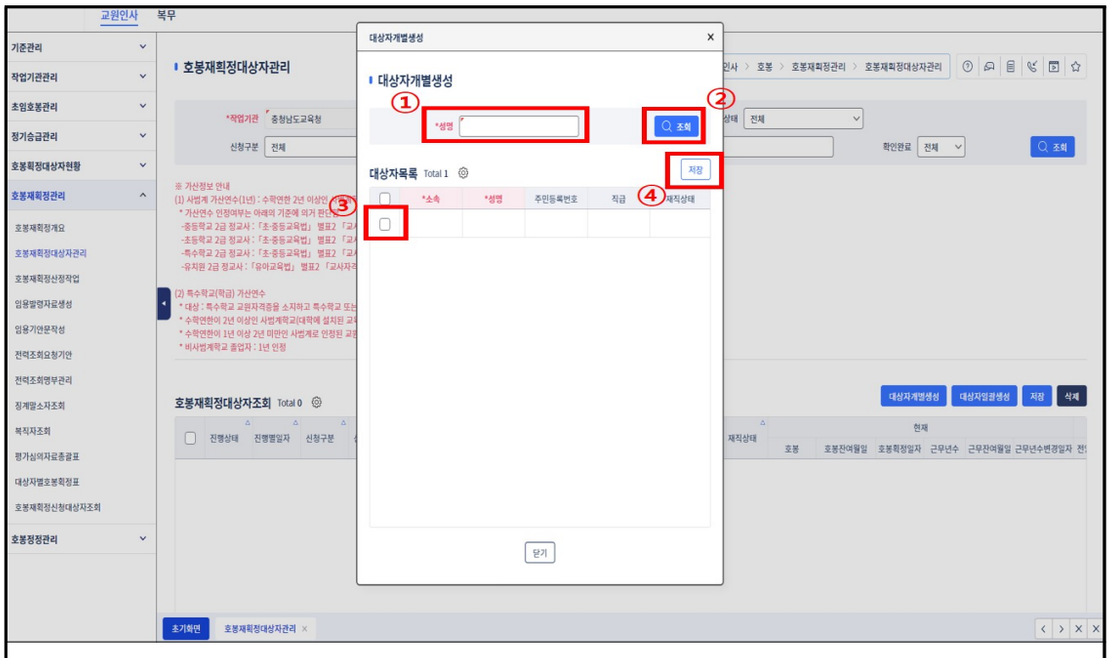
❶ 호봉재획정개요 메뉴 클릭
❷ 획정연도 확인
❸ 추가 버튼 클릭
❹ 개요명 입력 예) 0000.00.00.자 00휴직 복직자 호봉재획정
❺ 호봉재획정 획정일자 입력(정확한 획정일자 확인)
❻ 저장 버튼 클릭

2) 호봉재획정대상자관리

가) 대상자개별생성

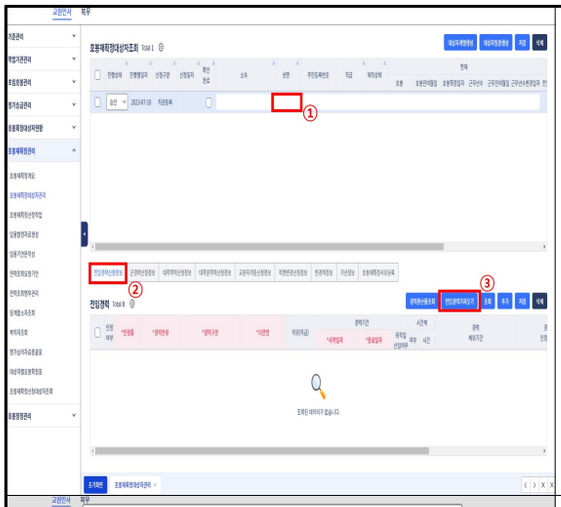
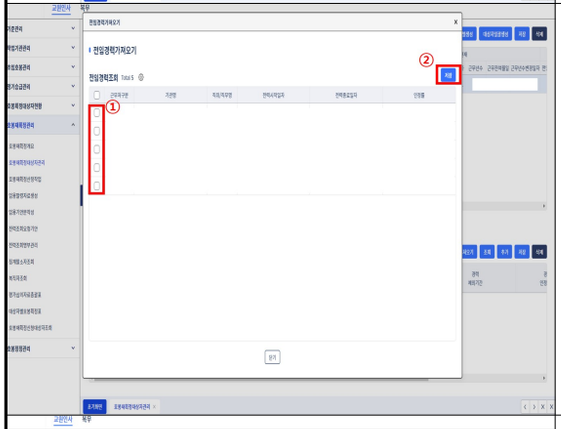
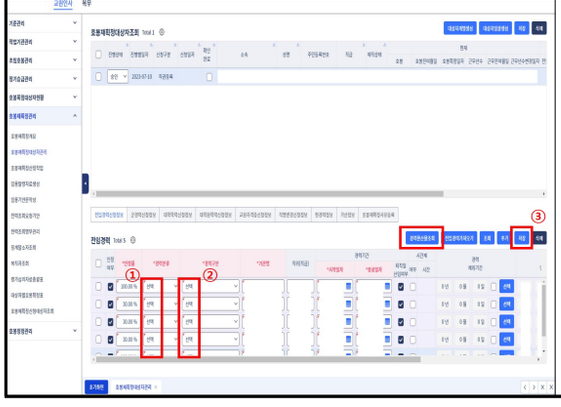


❶ 호봉재획정대상자관리 메뉴 클릭
❷ 호봉개요에서 개요명 선택
❸ 조회 버튼 클릭
❹ 대상자개별생성 버튼 클릭



❶ 성명 입력
❷ 조회 버튼 클릭
❸ 체크박스 클릭
❹ 저장 버튼 클릭

나) 전임경력신청정보

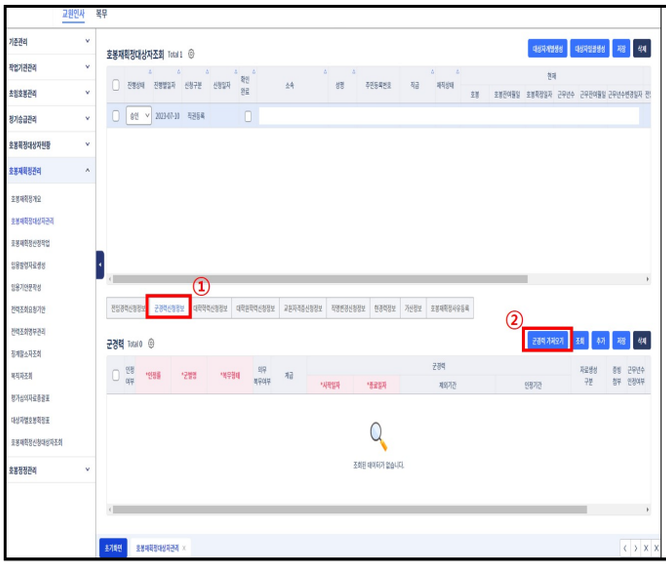
<table>
<tr><td>  </td><td>❶ 호봉재획정하고자 하는 대상자의 성명 클릭
❷ 전임경력신청정보 탭 클릭
❸ 전임경력가져오기 버튼 클릭</td></tr>
<tr><td>  </td><td>❶ 가져오고자 하는 전임경력 체크박스 클릭
※ 전임경력의 추가, 수정, 삭제 등이 필요한 경우 호봉재획정 전에 반드시 인사기록을 먼저 변경해야함(관할청에 변경 신청 공문 발송 필요)
※ 학력과 경력의 중복에 유의
❷ 저장 버튼 클릭</td></tr>
<tr><td>  </td><td>❶ 경력분류 선택
※ 경력환산율조회 버튼을 클릭하여 참고
❷ 경력구분 선택
※ 경력환산율조회 버튼을 클릭하여 참고
❸ 저장 버튼 클릭</td></tr>
</table>

도움말 **호봉 인정률 변경 처리 방법(추후 인사기록카드 변경신청필수)**

- 호봉인정률을 변경해야 하거나 오류가 있을 경우, 관할청에 인사기록 변경 신청하여 임용전 경력을 정정한 후 호봉재획정을 한다.

- 호봉재획정 과정에서 인정률을 정정한 후 처리할 수 있으나 급하게 인정률을 수정해야 하는 경우만 사용한다. **이 경우라도 추후 인사기록 변경(관할청에 호봉인정률 변경 공문 신청)을 반드시 신청한다.**

다) 군경력신청정보

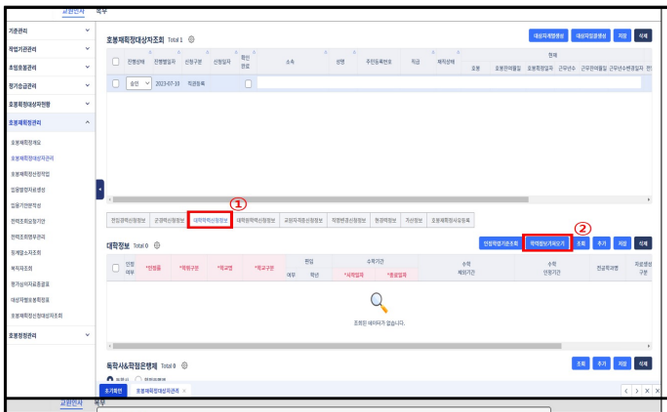


❶ 군경력신청정보 탭 클릭

❷ 군경력 가져오기 버튼 클릭

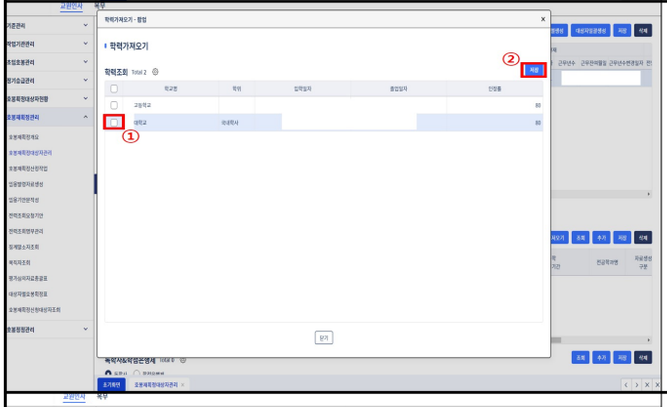
※ <u>전임경력신청정보 탭에 이미 군경력이 있는 경우 군경력신청정보 탭에서는 군경력을 가져오지 않아야 함</u>

라) 대학학력신청정보



❶ 대학학력신청정보 탭 클릭

❷ 학력정보가져오기 버튼 클릭

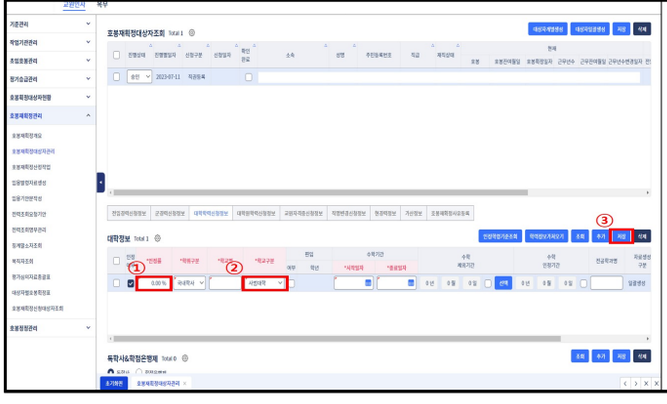


❶ 학령 가감의 대상[(전문)대학 졸업 학력] 체크박스 클릭

예시) 왼쪽 화면의 경우 대학교만 클릭

※ 학력과 경력의 중복에 유의

❷ 저장 버튼 클릭



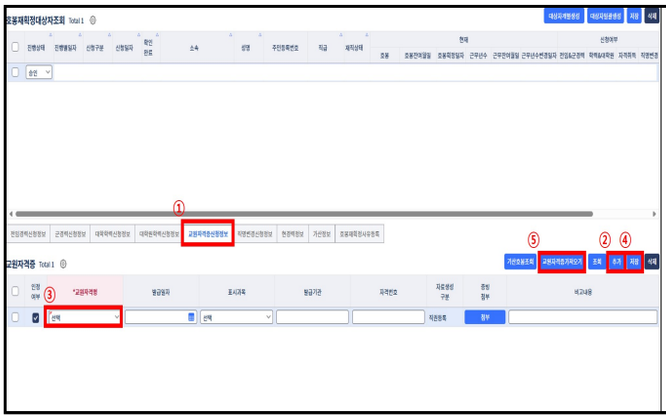
❶ 인정률 0%로 수정

❷ 학교구분 선택

❸ 저장 버튼 클릭

마) 대학원학력신청정보: 사용하지 않음

바) 교원자격증신청정보

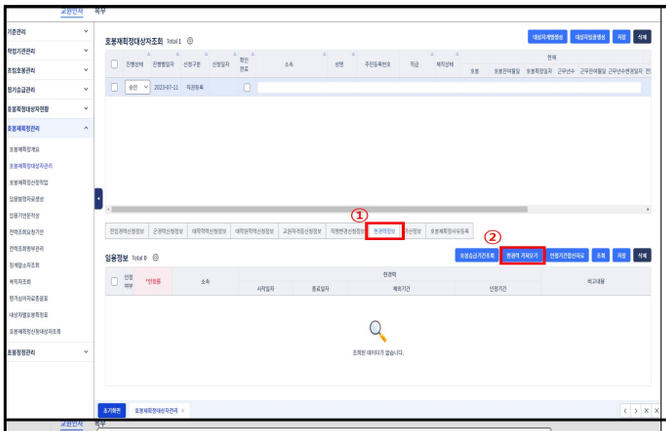


❶ 교원자격증신청정보 탭 클릭
❷ 추가 버튼 클릭
❸ 교원자격명 선택
❹ 저장 버튼 클릭

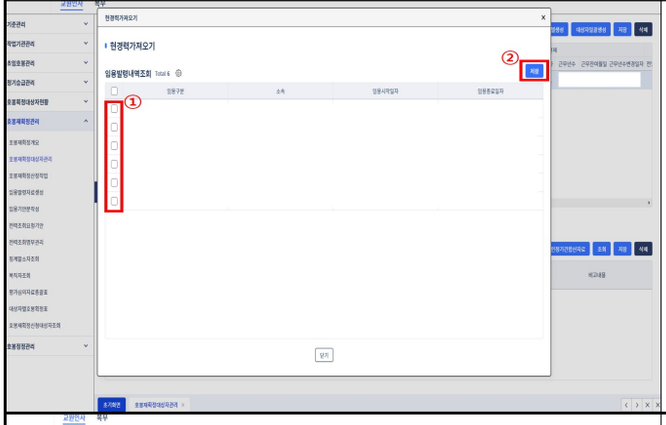
❺ 교원자격증가져오기 버튼 활용하여 인사기록의 교원자격증 끌고오기 가능
※ 교원자격증에 관한 정보는 인사기록-자격면허에서 확인 가능

사) 직명변경신청정보: 사용하지 않음

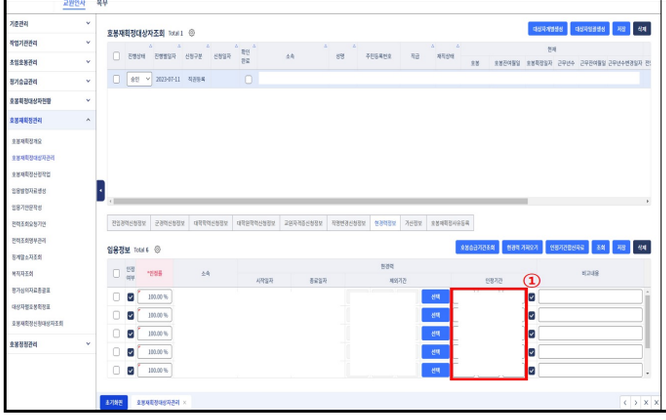
아) 현경력정보



❶ 현경력정보 탭 클릭
❷ 현경력 가져오기 버튼 클릭

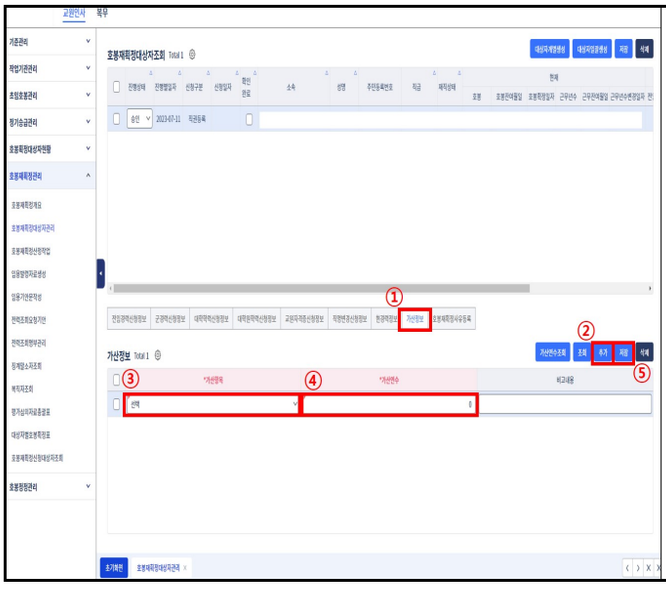


❶ 가져오고자 하는 현경력 체크박스 클릭
※ 전보, 휴직, 휴직연장, 징계, 파견 등을 확인하며 기간이 중복되지 않도록 유의
※ 기간이 끊김 없이 연속되어야 함
❷ 저장 버튼 클릭



❶ 인정기간 확인
※ 별도 수정을 하지 않았을 경우, 현경력정보는 자동 저장되므로 저장 버튼 클릭 불필요

자) 가산정보

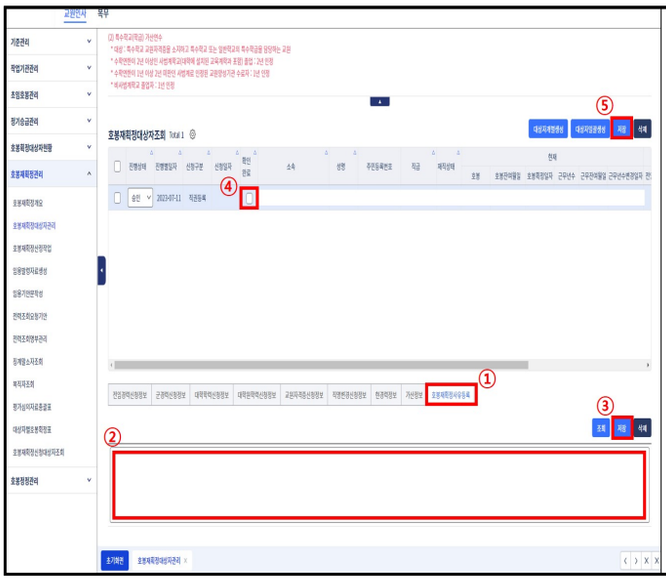


❶ 가산정보 탭 클릭
❷ 추가 버튼 클릭
❸ 가산항목 선택
❹ 가산연수 입력
- 사범계졸업: 1(년)
- 특수학교/학급: 1(년)
❺ 저장 버튼 클릭

도움말 **가산년수 인정 여부**

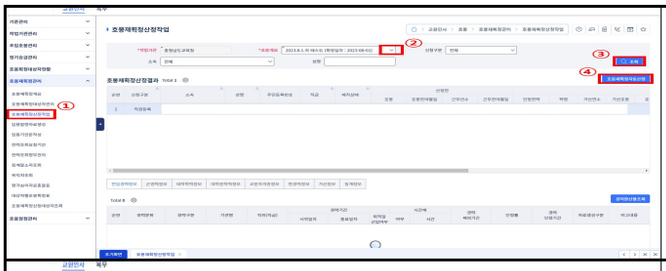
- 사범계졸업 가산 - 4년제 일반대학의 ○○교육과와 4년제 사범대학 졸업자만 해당
(일반대학 졸업 후 교육대학원에서 교원자격증을 취득한 자는 사범계졸업 가산 해당 없음)
- 4년제 산업대학과 개방대학은 ○○교육과를 졸업하였더라도 사범계 인정을 받지 못한다.
- 특수교사는 사범계 졸업 1년 가산과 특수학교/학급 가산 1년을 추가하여 가산년수가 총2년이 된다.
(특수학교/학급 가산은 특수학교 근무하는 교원, 일반학교 특수학급 담당하는 교원, 특수교육지원센터에 근무하는 교원에 한함)

차) 호봉재획정사유등록

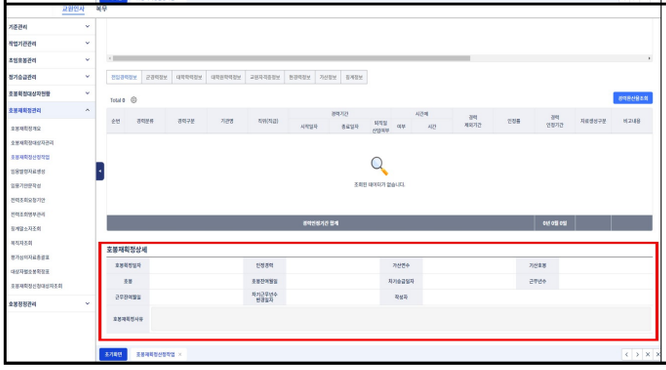


❶ 호봉재획정사유등록 탭 클릭
❷ 사유 입력
예시) 1급 정교사 자격 취득으로 인함, 0000.00.00.자 00휴직 복직으로 인함.
❸ 저장 버튼 클릭
❹ 확인완료 체크박스 클릭
❺ 저장 버튼 클릭
※ 전임경력신청정보 등 수정 필요 시, 확인완료 체크박스 해제 후 저장하면 수정 가능해짐

3) 호봉재획정산정작업



❶ 호봉재획정산정작업 메뉴 클릭
❷ 호봉개요에서 개요명 선택
❸ 조회 버튼 클릭
❹ 호봉재획정자동산정 버튼 클릭

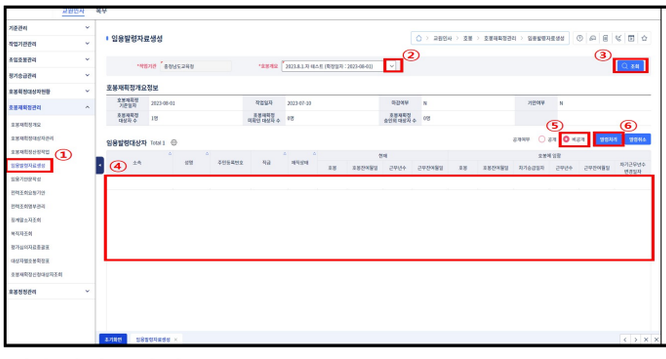


스크롤을 아래로 내려 호봉재획정상세를 확인

※ **<u>호봉획정일자, 인정경력, 호봉, 호봉잔여월일, 차기승급일자, 근무년수, 근무잔여월일, 차기근무년수 변경일자, 호봉재획정사유 등이 올바르게 작업되었는지 확인</u>**

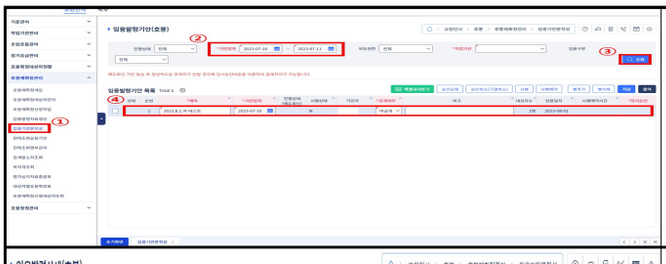
※ 이상이 있을 경우 이전 메뉴로 돌아가 다시 확인

4) 임용발령자료생성



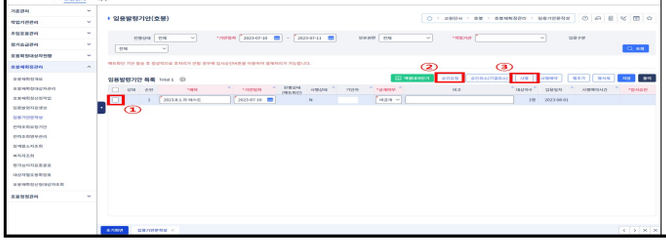
❶ 임용발령자료생성 메뉴 클릭
❷ 호봉개요에서 개요명 선택
❸ 조회 버튼 클릭
❹ 임용발령대상자 확인
❺ 비공개 체크박스 클릭
❻ 발령처리 버튼 클릭
→ 마감여부 및 기안여부가 Y로 변경됨

5) 임용기안문작성



❶ 임용기안문작성 메뉴 클릭
❷ 기안일자 확인
❸ 조회 버튼 클릭
❹ 기안하고자하는 개요 더블클릭

❶ 임명권자 입력 및 일괄반영 클릭
예) ○○학교장
충청남도○○교육지원청교육장
❷ 목록으로 클릭



❶ 체크박스 클릭
❷ 승인요청 버튼 클릭
❸ 결재 완료 후 진행상태 완결일 시, 시행 버튼 클릭

Ⅳ. 호봉 정정(「공무원보수규정」 제18조)

1 호봉 정정 개요

가. 대상

호봉의 획정 또는 승급이 잘못된 교육공무원(「공무원보수규정」 제18조)

나. 시기

호봉획정 또는 승급이 잘못된 것이 발견될 때

다. 방법

1) 당초 호봉의 획정 또는 승급이 잘못된 경우, 그 잘못된 호봉 발령일자로 소급하여 호봉 정정
2) 현재의 호봉획정 및 승급 시행권자
3) 필요한 경우 종전의 호봉획정 및 승급 시행권자에게 호봉정정을 위한 필요 사항 확인
4) 호봉정정의 사유 및 근거를 명확히 하여 호봉 승급대장에 준하여 관리
5) 처리과정: 호봉의 재획정 방법과 동일

라. 호봉정정 신청 서류 검토 사항

1) 관련 규정이 맞는가? 「공무원보수규정」 제18조(호봉의 정정)
2) 호봉정정 내용 및 정정일자 등이 맞는가?
3) 붙임 서류가 준비되었는가? 호봉정정 증빙자료, 호봉획정표

2 호봉정정 관련 기안

【 공 호봉정정 내부기안 (예시) 】

제목 교육공무원(교사 ○○○) 호봉정정

1. 관련: 「공무원보수규정」 제18조(호봉의 정정)
2. 교육공무원(교사 ○○○)의 호봉정정을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

분류	소속기관	직위(급)	성명 생년월일	변경사항	비고
호봉정정	○○중학교	교사	○○○ 87.6.13.	2014. 2. 1.자 10호봉을 동일자로 9호봉으로 정정함	잔여기간 환산 오류로 2014.2.1.자 10호봉으로 오승급함

붙임 호봉획정표 1부. 끝.

【 공 호봉정정 보고 기안 (예시) 】

제목 교육공무원(교사 ○○○) 호봉정정 보고

1. 관련: 「공무원보수규정」 제18조(호봉의 정정)
2. 교육공무원(교사 ○○○)의 호봉정정 결과를 다음과 같이 보고합니다.

분류	소속기관	직위 (급)	성명 생년월일	변경사항	비고
호봉 정정	○○ 중학교	교사	○○○ 1987.6.13.	2015. 2. 1.자 10호봉을 동일자로 9호봉으로 정정함	잔여기간 환산 오류로 2015.2.1.자 10호봉으로 오승급함

붙임 호봉획정표 1부. 끝.

3 NEIS 호봉정정 처리 절차

가. 메뉴: 교원인사 – 호봉 – 호봉정정관리

나. 처리 순서

호봉정정개요 - 호봉정정대상자관리 - 호봉정정산정작업 - 임용발령자료생성 - 임용기안문작성

다. 호봉정정 전 확인 사항

- 사전에 호봉정정 대상자의 인사기록상 학력, 병역, 경력(휴직), 임용전경력, 징계사항 등을 확인한 후 시행한다.

라. 호봉정정 대상자 선정

인사기록-승급기록에서,

- 근무년수가 1년씩 증가하지 않고 중복되거나 건너뛰는 경우
- 1년에 1호봉 증가가 원칙이나 그렇지 않은 경우
- 『호봉획정일=현근무년수변경일』, 『차기 승급일=차기근무년수변경일』 의 원칙에서 벗어나는 경우
- 정기승급의 호봉 잔여일수가 1월 이상인 경우

마. 처리 방법

NEIS 호봉정정 처리 절차는 [교원인사-호봉-호봉정정관리] 메뉴에서 호봉재획정과 동일한 방법으로 처리

Ⅴ. 정기승급(「공무원보수규정」 제13조, 제14조)

1 정기승급 개요

가. 정기승급 기간

호봉간의 승급에 필요한 기간은 1년으로 함

나. 정기승급일

매월 1일자로 승급

다. 승급 제한 만료된 날 현재로 승급기간이 1년 이상 되는 경우

1) 통상의 정기승급일에 불구하고 승급 제한이 만료된 날의 다음 날에 동 승급기간 1년에 대하여 승급시킴
2) 차기승급일은 다시 정기승급일(매월 1일자)로 됨

라. 징계처분을 받은 공무원이 징계처분의 집행이 종료된 경우

1) 징계처분의 집행이 종료된 날부터 징계기록 말소기간이 경과한 날이 속 하는 달의 다음달 1일에 처분기간을 제외한 승급제한기간을 승급기간에 포함시킴
2) 징계기록 말소기간: 강등(9년), 정직(7년), 감봉(5년), 견책(3년)
3) 징계처분에 따른 승급제한 기간: 강등·정직(18월), 감봉(12월), 견책(6월)
   단, 금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용, 성폭력, 성희롱, 성매매, 소극행정, 음주운전(음주측정 거부포함)으로 인한 징계처분의 경우에는 각 처분별 승급제한 기간에 6월을 가산함
4) 징계기록 말소기간이 경과하기 전에 또 다른 징계처분을 받은 경우에는 각각의 징계처분에 대한 징계기록 말소기간을 합산한 기간이 경과하여야 함

마. 승진 또는 강임 시에 승급기간이 1년 이상이 있는 공무원

1) 승진 전 또는 강임 전의 계급에서 승진일 또는 강임일에 승급함
2) 다만, 이 경우에는 승급발령을 별도로 하지 아니하고, 승진 또는 강임 시의 호봉획정 발령으로 갈음함

바. 승급제한기간이 단축되는 경우(「공무원 보수규정」 제14조제3항)

1) 단축기간을 합산하여 1년 이상이 되는 경우에는 표창 또는 포상 등을 받은 달의 다음달 1일자로 승급할 수 있음

2 승급의 제한

가. 승급 제한기간 중에는 승급발령을 할 수 없음

나. 승급이 제한되어 승급시킬 수 없는 기간

1) 징계처분 기간·직위해제기간·휴직기간(군 입대휴직 포함) 중 공무상 질병으로 인한 휴직은 승급제한 대상이 아니며, 공무상 질병휴직자는 재직자와 같이 정기승급일에 승급할 수 있음

2) 징계처분의 집행이 종료된 날로부터 다음의 기간이 경과 할 때까지

종류		승급제한 등
중징계	강등	• <18월 + 3개월> 승급 제한 • 국가공무원법 제78조의2 제1항(금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용), 성폭력, 성희롱, 성매매로 인한 징계처분인 경우 승급의 제한 기간 6월 가산 ※ • 소극행정, 음주운전(음주측정 거부포함)로 인한 징계처분인 경우 제한 기간 6월 가산
	정직	• <18월 + 정직 처분 기간> 승급 제한 • 국가공무원법 제78조의2 제1항(금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용), 성폭력, 성희롱, 성매매로 인한 징계처분인 경우 승급의 제한 기간 6월 가산 ※ • 소극행정, 음주운전(음주측정 거부포함)로 인한 징계처분인 경우 제한 기간 6월 가산
경징계	감봉	• <12월 + 감봉 처분 기간> 승급 제한 • 국가공무원법 제78조의2 제1항(금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용), 성폭력, 성희롱, 성매매로 인한 징계처분인 경우 승급의 제한 기간 6월 가산 ※ • 소극행정, 음주운전(음주측정 거부포함)로 인한 징계처분인 경우 제한 기간 6월 가산
	견책	• 6월간 승급 제한 • 국가공무원법 제78조의2 제1항(금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용), 성폭력, 성희롱, 성매매로 인한 징계처분인 경우 승급의 제한 기간 6월 가산 ※ • 소극행정, 음주운전(음주측정 거부포함)로 인한 징계처분인 경우 제한 기간 6월 가산

※ 국가공무원법 제78조의2 제1항(금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용), 성폭력, 성희롱, 성매매로 인한 징계처분인 경우 2018.1.18. 이후 징계사유가 발생하는 경우부터 6개월 추가로 변경(2018.1.18. 전은 3개월 추가)

3) 법령의 규정에 의한 근무성적 평정점이 최하 등급에 해당하는 자(근무성적평정에 관한 규정의 적용을 받지 아니하는 자는 상급감독자가 근무성적이 불량하다고 인정하는 자): 최초 정기승급 예정일부터 6개월

다. 승급 제한이 중복되는 경우의 승급 제한 기간 계산

승급제한 기간 중에 있는 자가 다시 징계처분이나 기타 사유로 승급을 제한 받게 되어 승급 제한이 중복되는 경우, 당초의 승급 제한 기간이 만료된 날로부터 다음의 승급 제한이 시작되는 것으로 함

라. 승급 제한 기간의 단축

1) 징계처분을 받은 후, 당해 계급에서 훈장·포장·국무총리 이상의 표창·모범공무원 포상 또는 제안의 채택으로 포상을 받은 경우

2) 최근에 받은 가장 중한 징계처분에 한하여 승급제한기간의 1/2을 단축 가능

도움말 **정기승급 누락자 발견 시**

- 정기승급 누락자 추가 승급 실시
- 행정실, 관할청(지원청 행정과 혹은 도교육청 재무과)에 통보하여 호봉 미처리에 대한 급여 반영

3 NEIS 정기승급 처리 절차

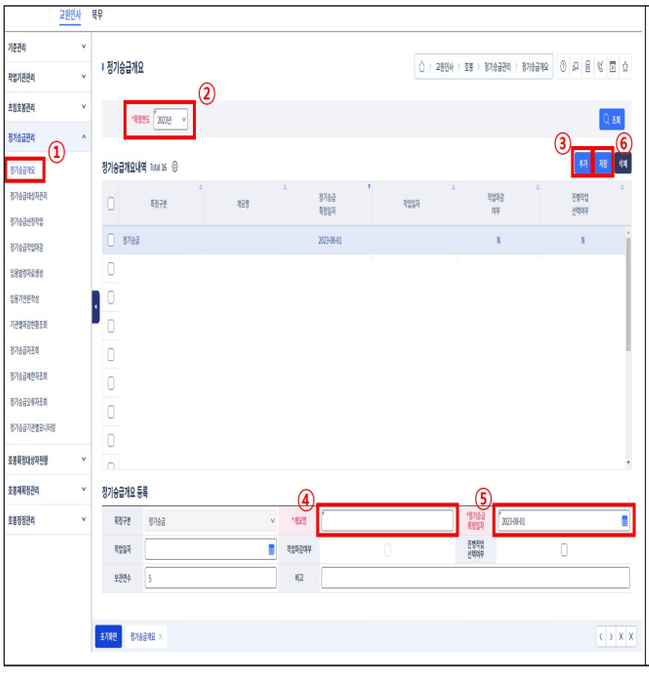
가. 메뉴: 교원인사 – 호봉 – 정기승급관리

나. 처리 순서

정기승급개요 – 정기승급대상자관리 – 정기승급산정작업 – 정기승급작업마감 – 임용발령자료생성 – 임용기안문작성

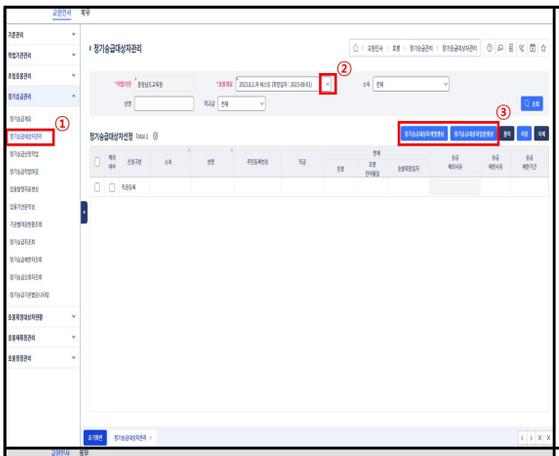
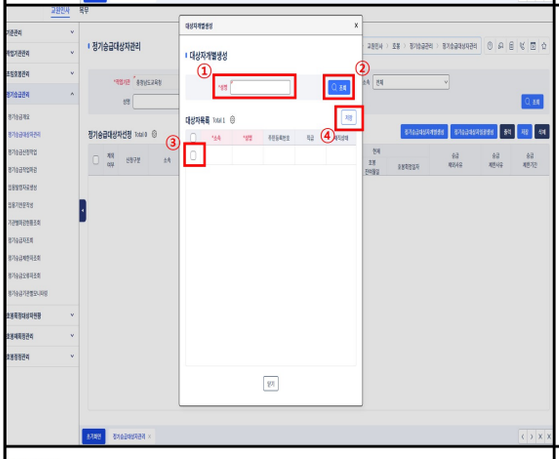
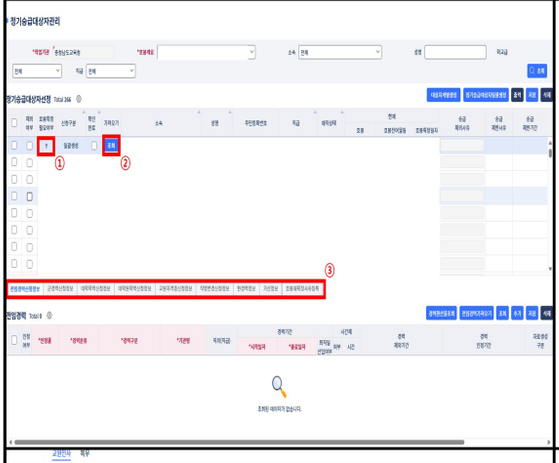
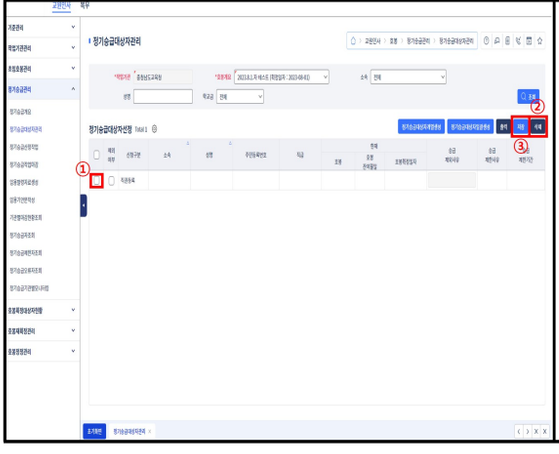
나. 처리 방법

1) 정기승급개요

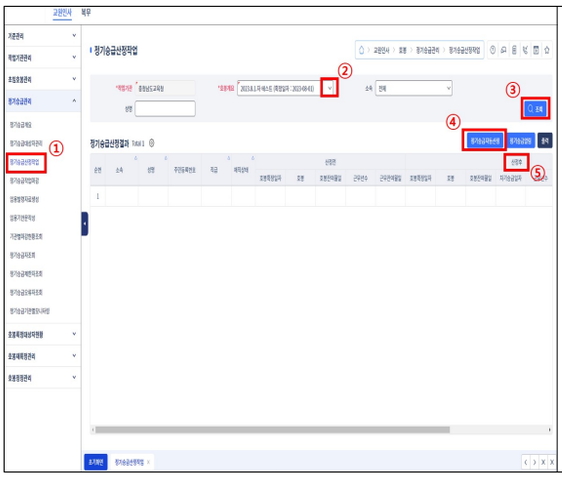


❶ 정기승급개요 메뉴 클릭
❷ 획정연도 확인
❸ 추가 버튼 클릭
❹ 개요명 입력
예시) 0000.00.00.자 정기승급
❺ 정기승급 획정일자 입력(매월 1일)
❻ 저장 버튼 클릭

2) 정기승급대상자관리

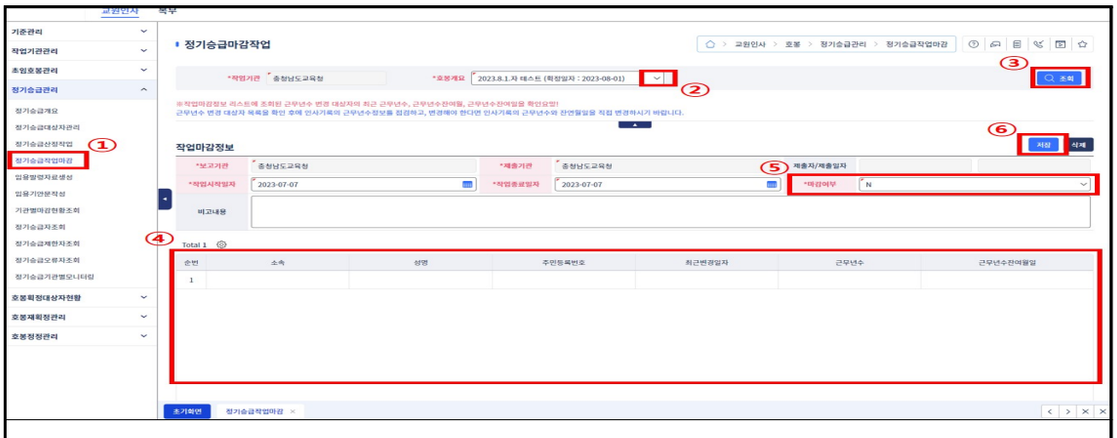
	❶ 정기승급대상자관리 메뉴 클릭 ❷ 호봉개요에서 개요명 선택 ❸ 정기승급대상자개별생성 또는 정기승급대상자일괄생성 클릭 ※ 개별생성: 대상자를 직접 선정 가능 ※ 일괄생성: 정기승급 획정일자를 기준으로 대상자 자동 생성 ※ 생성된 대상자가 올바른지 반드시 검토
	정기승급대상자개별생성 시 화면 ❶ 성명 입력 ❷ 조회 버튼 클릭 ❸ 체크박스 클릭 ❹ 저장 버튼 클릭
	정기승급대상자 생성 후 화면 ❶ <u>월중 복직자</u>의 경우 호봉획정 필요여부가 Y로 표시됨 ❷ 가져오기의 조회 버튼 클릭하여, 가장 최근의 호봉재획정, 정정 내역 가져오기 ❸ 호봉재획정 절차와 동일하게 정보 가져오기 ※ 개별생성한 경우에는 가져오기 조회 버튼 비활성화됨
	❶ 정기승급 미대상자의 경우, 체크박스 클릭 ❷ 삭제 버튼 클릭 ❸ 저장 버튼 클릭 ※ 승급의 제한 중(직위해제 등)인 대상자는 삭제 혹은 제외 ※ 제외여부에 체크 후 승급 제외사유를 입력하고 저장 시, 삭제와 동일한 효과를 냄 ※ 공립 원장, 교장의 정기승급은 관할청에서 처리

3) 정기승급산정작업



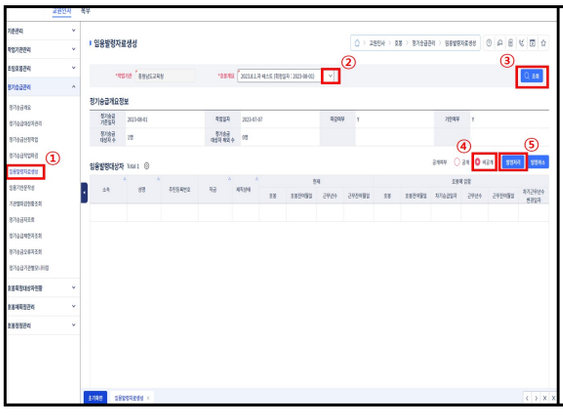
❶ 정기승급산정작업 메뉴 클릭
❷ 호봉개요에서 개요명 선택
❸ 조회 버튼 클릭
❹ 정기승급자동산정 버튼 클릭
❺ 산정후 호봉 내용이 올바른지 검토

4) 정기승급작업마감



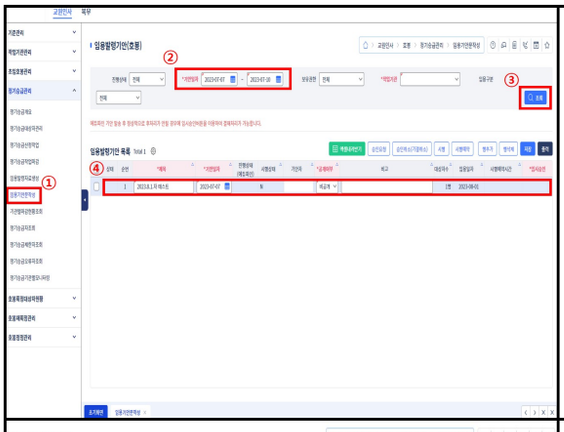
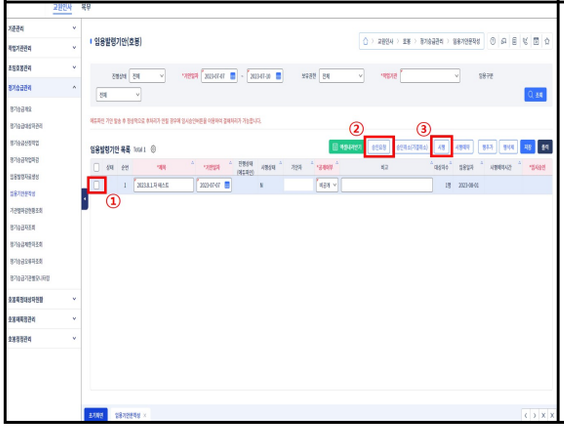
❶ 정기승급작업마감 메뉴 클릭
❷ 호봉개요에서 개요명 선택
❸ 조회 버튼 클릭
❹ 정기승급마감내역 확인
❺ 마감여부 Y 선택
❻ 저장 버튼 클릭

5) 임용발령자료생성



❶ 임용발령자료생성 메뉴 클릭
❷ 호봉개요에서 개요명 선택
❸ 조회 버튼 클릭
❹ 비공개 체크박스 클릭
❺ 발령처리 버튼 클릭
→ 기안여부가 Y로 변경됨

6) 임용기안문작성

	❶ 임용기안문작성 메뉴 클릭 ❷ 기안일자 확인 ❸ 조회 버튼 클릭 ❹ 기안하고자하는 개요 더블클릭
	❶ 임명권자 입력 및 일괄반영 클릭 예) ○○학교장 충청남도○○교육지원청교육장 ❷ 목록으로 클릭
	❶ 체크박스 클릭 ❷ 승인요청 버튼 클릭 ❸ 결재 완료 후 진행상태 완결일 시, 시행 버튼 클릭

Ⅵ. 교원의 수당

1 수당의 근거

가. 국가공무원법 제47조, 제48조

나. 공무원보수규정

다. 공무원수당 등에 관한 규정

라. 공무원보수 등의 업무지침

2 교직수당가산금 지급대상자 선정(「공무원수당등에관한규정」[별표11])

고등학교 이하의 각급 학교에 근무하는 교원 중 정기승급일 현재 교육경력이 30년 이상이고, 연령 55세 이상인 교사 및 수석교사

- 교육경력은「유아교육법」제20조제1항,「초·중등교육법」제19조제1항 및 제19조의2제1항,「장애인 등에 대한 특수교육법」제25조제1항 또는「고등교육법」제14조제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 교원으로서 전임으로 근무한 경력을 말함.
- 교육경력은 소정의 자격을 가지고「초·중등교육법」제2조 및「고등교육법」제2조의 학교 등에서 전임으로 학생을 지도한 경력에 따라 계산
- 교원으로 임용 후 입대 휴직기간은 교직수당가산금 지급을 위한 교육경력에 포함되나 임용 전 군 경력은 제외됨
- 기간제교원으로 근무한 기간은 포함되나 시간강사경력은 포함될 수 없음

도움말 **참고 사항**

- 공무원 수당과 관련한 제 법령 규정은 국가법령정보센터(http://law.go.kr)에서 검색

중등교육공무원 인사 실무

교내 인사관리

Ⅰ. 교내 인사 관리

1 교내 인사

가. 절차 및 방법

구 분	주 요 내 용
인사 규정 제정 및 개정	신학년도 학급담임 배정 및 교무분장, 보직교사 선정을 위한 인사 규정 제정 및 개정
희망 조사	교무분장 및 학급담임 희망 조사
조 정	교무분장 및 학급담임 희망서로 조정(안) 마련
인사자문위원회 (사립 교원인사 위원회) 개최	○ 인사자문위원회(사립 교원인사위원회) 개최 ○ 특색과제 및 중점추진과제 고려하여 조정
교내 인사 확 정	○ 인사자문위원회 결과 학교장 보고 ○ 교무분장 및 학급담임 학교장 최종 결정 ○ 학교장 결정 내용 내부 결재로 확정

도움말 **교무분장 착안 사항**

- 인사자문위원회(사립 교사인사위원회) 구성(전체 교무회의에서 인사위원 선정)
- 인사규정 개정 및 안내
- 중책업무 및 특색과제 등 교육과정 운영을 고려
- 휴직, 퇴직, 자격연수, 휴가 등 복무 발생을 고려한 대행자 배정(정, 부 배정)
- 조직 구성원의 능력 및 희망, 업무의 경중과 양을 고려

나. 교내 인사 주요 업무

월	주 요 업 무
2월	○ 인사자문위원회(사립 교원인사위원회) 규정 제정 및 개정 ○ 학급담임 및 교무분장 희망 조사 ○ 학급담임 및 교무분장 희망서로 조정안 마련 ○ 인사자문위원회(사립 교원인사위원회) 심의 ○ 내부결재 전 학교장 보고 및 최종 결정 ○ 신학년도 학년 및 교무분장 내부결재 (학급담임 배정, 교무분장표, 보직교사 임용서, 교실배치도) ○ 업무인계인수: 전출자 및 잔류 교사를 대상으로 함 (업무별로 폴더를 만들어 인계인수에 철저) ○ 함께 만드는 교육주간 운영 학사일정, 학교 비전, 교육 목표, 구현 중점 과제, 특색사업, 교과운영 등 학교 교육과정운영계획)
3월	○ 각종 위원회 구성 및 정비(안) 마련 ○ 발령대장 기록(전출, 전입 교직원 기록) ○ 학교 현황 작성 ○ 성과상여금 지급을 위한 기준 심의 ○ 보직 구분 설정, 보직교사 및 담임교사 NEIS 발령 ○ 인사기록 확인, 교원 현황 및 정기 승급 대상자 현황 파악 ○ 계약제교원 처리

도움말 **효율적인 교무분장**

- 교육과정 운영을 위한 관리자의 구상도 중요
- 보직 교사, 중책 과제, 경합 업무는 사전 조율이 효과적임
- 인사내규에 대한 사전 안내
- 기피 업무에 대한 보상책과 인센티브 마련
  (교무 업무, 학생부 업무 등)

- 【인사자문위원회(사립 교사인사위원회 개최 기안(예시)】 공 인사자문위원회 개최 기안문
- 【학급담임 및 교무분장 배정 희망조사 내부기안(예시)】 공 희망조사 기안문
- 【보직교사 포기원(예시)】 양 보직교사 포기원 양식
- 【학급담임 및 교무분장 희망조사서(예시)】 양 희망조사서 양식
- 【학급담임 및 교무분장 조정을 위한 기안(예시)】 공 담임 및 업무조정 기안문
- 【학급담임 배정, 교무분장 및 임용 관련 내부기안(예시)】 공 인사발령 기안문
- 【보직교사 인사발령 통지서(예시)】 양 보직교사 인사발령 통지서 양식

【 20○○학년도 3. 1.자 학년담임 및 교무분장 조정안(예시) 】

부서	담당자	학년	담당 업무 내용	대행	관리
교장	○○○	·	통할	○○○	
교감	○○○	·	관리	○○○	
교무부장	○○○	2	교육과정운영부 업무 총괄, 교육과정운영계획 운영, 학교행사 및 학사업무 추진, 인사자문위원회 운영, 학칙 및 규정 개정·관리, 부장회의 및 교무회의 추진, 의식행사(입학식, 졸업식) 추진, 교권보호 관련, 교직원 포상 관련, 교원단체 관련, 학교정상화(교원업무경감)관련, 교육공동체 관련, 타과에 속하지 않는 업무	○○○	교무실
교무기획	○○○	3	교육과정운영계획 수립, 학교평가 관련 , 방학 중 운영계획 수립 및 운영, 교원성과급 관련, 순회교사·계약제교원 관련, 학습공동체 운영, 학생수상 및 시상 관련, 행복 나눔 장학(수업공개) 관련, 각종 연구대회, 교육실습 관련, 교원연수 관련, 신입생 관련, 교원능력개발평가 관련, 국제교류 관련	○○○	영어전용실
학적일과	○○○	1	학적 및 생활기록부 관리 업무, 학업중단 예방(위탁교육) 업무, 일과운영 및 수업시수 관리, 창의적체험활동(자율) 업무, 전입생 미이수 관련 및 결보강 처리, 정보보안 및 개인정보보호, NEIS 권한 부여 관련 업무, 교사 컴퓨터 및 정보기자재 관리 업무, 영재교육·발명, 창의융합교육 관련	○○○	과학실
학력평가	○○○	2	학업성적관리에 관한 제반 업무, 국가수준 학업성취도 관련 업무, 학생 성장 발달 책임교육 업무, 장학생 관련 업무 3학년 관련 업무, 학력증진 계획 수립 및 추진 업무, 기초·기본 학력 책임 지도 업무, 사이버 학습(에듀스 충남), 교과교실제 운영 업무	○○○	수학실

【 20○○학년도 학급담임 배정(예시) 】

1. 보직교사

구분	교육과정 운영부장	학생생활 안전부장	진로진학 상담부장	1학년부장	2학년부장	3학년부장
성명	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○

2. 학급담임

학년 \ 반		1	2	3
1	담임	○○○	○○○	○○○
	부담임 또는 복수담임	○○○	○○○	○○○
2	담임	○○○	○○○	○○○
	부담임 또는 복수담임	○○○	○○○	○○○
3	담임	○○○	○○○	○○○
	부담임 또는 복수담임	○○○	○○○	○○○

- 【20○○학년도 인계·인수서(예시)】 양 인계인수서 양식

※ **발령대장**(「교육공무원인사기록및인사사무처리규칙」제19조)별지 제24호 서식<개정 2023.11.13>

○ 발령대장을 비치, 보관하여야 함. 단, 승급발령의 경우 인원이 많으면 생략 가능

【 발령대장 서식(예시) 】 서 발령대장 서식

발령일	소속	직위(직급)	성명	발령사항	발령권자	발령근거	기재자날인	확인자날인	비고
20○○. 2.28.	○○중학교	중학교장	○○○	교육공무원법 제47조의 규정에 의하여 20○○년 2월 28일자로 정년퇴직	충청남도교육감	교원인사과-123 (20○○.2.28.)	인	인	
20○○. 2.28.	○○중학교	중학교장	○○○	국가공무원법 제36조의 규정에 의하여 그 직을 면함(명예퇴직)	충청남도교육감	교원인사과-123 (20○○.2.28.)	인	인	명예퇴임
20○○. 2.28.	○○중학교	중학교교사	○○○	충청남도○○교육지원청교육장이 지정하는 중학교 근무를 명함	충청남도교육감	교원인사과-234 (20○○.3.1.)	인	인	관외전출
20○○. 3.1.	○○중학교	중학교교사	○○○	(　　) 중학교 근무를 명함	충청남도○○교육지원청교육장	○○교육과-234 (20○○.3.1.)	인	인	○○중에서 전입
20○○. 3.1.	○○중학교	중학교교사	○○○	보직교사에 임함 교무부장에 보함 (20○○.3.1.~20○○.2.28.)	○○중학교장	○○중-123 (20○○.3.1.)	인	인	
20○○. 3.1.	○○중학교	중학교기간제교사	홍길동	중등계약제 기간제 교사를 명함(임용)14호봉(20○○.3.1.~20○○.8.31.)	○○중학교장	○○중-123 (20○○.3.1.)	인	인	7.28 중도해임
20○○. 3.1.	○○중학교	중학교시간강사	○○○	중등계약제 시간강사를 명함(임용) (20○○.3.1.~20○○.2.29., 주당5시간 총 20시간)	○○중학교장	○○중-123 (20○○.3.1.)	인	인	
20○○. 7.28	○○중학교	중학교기간제교사	홍길동	중등계약제 기간제 교사를 면함(해임)(20○○.3.1.~20○○.7.28.)	○○중학교장	○○중-1234 (20○○.7.28.)	인	인	

도움말 **발령대장 기재요령**

- 발령일: 교육공무원 인사 발령에 따른 발령 년, 월, 일을 일자 순으로 기재
- 소 속: 소속된 직제상의 최초 단위 기관명이나 학교명을 기재
- 직위(직급): 교육공무원 인사 발령에 의한 발령 사항을 기재(기재예문 참조)
- 성 명: 한글로 기재
- 발령사항: 교육공무원 인사 발령에 의한 발령 사항을 기재(기재예문 참조)
- 발령권자: 교육공무원 인사 발령에 따른 발령권자를 기재
- 비 고: 기재 사항의 정정 등 특기사항이나 참고할 사항을 기입
- 발령일이 같을 경우 퇴직, 전출, 전입, 보직, 교과전담, 계약직 순으로 함
- 방과후학교 강사의 경우 강사 관리 대장에 기록

- 【방과후학교 강사 관리 대장(예시)】 양 방과후학교 강사 관리대장 양식

2 각종 위원회

가. 위원회 설치·운영

연번	위원회 명	설치 근거
1	학교운영위원회	「초·중등교육법」 제31조
2	학교폭력대책심의위원회 학교폭력전담기구(학교)	「학교폭력예방및대책에관한법률」 제12조 1항 「학교폭력예방및대책에관한법률」 제14조 3항
3	교원인사자문위원회 (공립만 해당)	「교육공무원인사관리규정」 제8장 제34조~35조
4	조기진급·졸업·진학 평가위원회	「조기진급등에관한규정」 제5조(대통령령 제27751호)
5	학교교권보호위원회	「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 시행령 제 15조
6	다면평가관리위원회	「교육공무원승진규정」 제28조의4, 3항
7	정보공개심의위원회	「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 시행령 제11조
8	학교급식소위원회	「초·중등교육법 시행령」 제60조의2 1항
9	학교도서관운영위원회	「학교도서관진흥법」 제10조
10	개별화교육지원팀	「장애인 등에 대한 특수교육법」 제22조
11	의무교육관리위원회	「초·중등교육법 시행령」 제25조의2
12	학교학력심의위원회	「초·중등교육법 시행령」 제98조의2 , 104교 지정
13	영재교육대상자선정심사위원회	「영재교육진흥법 시행령」 제16조, 영재학급 운영교
14	근무성적평정조정위원회	「교육공무원승진규정」 제23조, 교육감, 교육장 소속하에
15	학업성적관리위원회	「학교생활기록부작성 및 관리지침」(교육부 훈령 제365호)
16	교원능력개발평가관리위원회	「교원 등의 연수에 관한 규정」 제22조 (대통령령 제31359호)
17	학교교육과정위원회	초·중등학교 교육과정 총론(교육부 고시)
18	성과상여금심사위원회	「공무원 수당 등에 관한 규정」, 대통령령, 도교육청 지침
19	학교복지위원회	교육복지우선지원사업 계획
20	규정·제개정심의위원회	학생수가 1/3 이상이 되도록 구성
기타	학교운영위원회 관련	교복/체육복선정위원회, 예·결산소위원회, 방과후학교소위원회, 학교체육소위원회, 수학여행·수련활동 활성화위원회 등
	학생지도 관련	학생생활교육위원회, 성희롱·성폭력 고충심의위원회, 교내위기관리위원회 등
	교육과정 관련	교무위원회, 교과협의회, 학년협의회 등
	교재·교구 및 물품 관련	물품선정위원회 등

나. 법정 교육 시수

▣ [교육부 제시] 교원 대상 법정의무교육 목록 및 원격연수 개설 현황

※아래 ◉표시 과정은 실제학습시간으로 인정됨

도교육청 소관부서	내용	대상	연간시수	법률근거(약칭)	충청남도교육청교육연수원등 개설원격연수과정명(참고용)	차시	비고
감사관	부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 교육	교원	**연1회이상**	청탁금지법 제19조 청탁금지법 시행령 제42조	2026년 청렴 직무연수	7	◉
	부패방지교육	교원	**2시간이상**	부패방지권익위법 제81조의2	2026년 청렴 직무연수	7	◉
					사례로 배우는 부패영향평가	10	◉
	이해충돌방지법 교육 (사립학교 제외)	초중등 교원	**연1회이상**	이해충돌방지법 제24조 이해충돌방지법 시행령 제30조	청렴연수원, 중앙교육연수원 등 연수		
	공무원행동강령 교육	교원	**연1회이상**	충청남도교육청 공무원행동강령 제27조			
초등특수 교육과	장애인식개선 교육	교원	**연1회이상**	장애인복지법 제25조	2026년 법정의무연수 II	12	◉
	장애인학대·성범죄 예방 및 신고 의무교육	교원	**연1회이상**	장애인복지법 제59조의4 장애인복지법 시행령 제36조의6	중앙교육연수원 등 연수, 충남교육연수원 콘텐츠 요청 중 (향후 개설 검토)		
중등 교육과	선행교육 및 선행학습 예방교육(특수학교 제외)	중등 교원		공교육정상화법 제5조 ③	중앙교육연수원 등 연수		
교원 인사과	교육활동 침해행위 예방교육	교원	**연1회이상**	교원지위법 제16조의3	2026년 법정의무연수 I	12	
					평화로운 교육공동체를 위한 교육활동 보호	7	
민주시민 교육과	인성교육	교원	**1시간이상**	인성교육진흥법 제17조 인성교육진흥법 시행령 제14조	2026년 법정의무연수 I	12	
					학교교육과정내 인성교육의 이해와 실제	15	
					아직 두렵다면? 교사를 위한 인권교육!	15	
	아동학대예방 및 신고의무 교육	교원	**1시간이상**	아동복지법 시행령 제26조	2026년 법정의무연수 II	12	◉
	성희롱·성폭력·성매매·가정폭력 예방교육	교원	**각연1회 각1시간 이상**	양성평등기본법 제31조 양성평등기본법시행령 제19조 성폭력방지법 제5조 성매매피해자보호법 제5조 가정폭력방지법 제4조의3	2026년 법정의무연수 II	12	◉
					평등한 일상, 폭력예방교육	5	◉
	학교폭력 예방교육	초중등 교원	**학기별 1회이상**	학교폭력예방법 제15조	2026년 법정의무연수 I	12	
					(초등,중등 각각) 사이버어울림 기본(역량) 프로그램 이해 및 수업	15	
					(초등, 중등 각각) 사이버어울림 심층(유형) 프로그램 이해 및 수업	15	
					2015년 개정 교육과정에 따른 학교폭력 예방 어울림 기본 프로그램(초등5-6학년용)	18	
					2015년 개정 교육과정에 따른 학교폭력 예방 어울림 기본 프로그램(중학교)	18	
					2015년 개정 교육과정에 따른 학교폭력 예방 어울림 기본 프로그램(고등학교)	18	
					관계회복 기반 학교폭력예방 및 사안처리의 이해와 실제	15	
중등 교육과	다문화교육	교원	**3년마다 15시간 이상**	다문화가족지원법 제 5조 다문화가족지원법 시행령 제10조의2	교육과정 연계 다문화사회 세계시민교육의 실제	15	
					다문화사회, 다양해서 더 즐거운 학교 길라잡이	15	
					다문화학생 진로 진학지도 및 상담의 이해	15	
체육 건강과	심폐소생술 등 응급처치에 관한 교육	교원	**3시간이상 (실습2시간)**	학교보건법 제9조의2 학교보건법 시행규칙 제10조의 1	중앙교육연수원 등 연수, 충남교육연수원 콘텐츠 요청 중 (향후 개설 검토)		
안전 총괄과	안전교육	교원	**3년마다 15시간 이상**	학교안전법 제8조 학교안전교육 실시 기준 등에 관한 고시 제32조	수업 전 5분 안전을 잡아라	30	
					우리들이 만들어가는 안전한 학교, 함께 만들어 가요	15	
총무과	정보공개에 관한 교육	교직원	**연1회이상**	정보공개법 제6조제5항 정보공개법 시행령 제3조의2	2026년 법정의무연수 II	12	◉
학교 지원과	긴급지원대상자의 신고의무 관련 교육	교원	**연1회, 1시간이상**	긴급복지지원법 제7조 긴급복지지원법시행규칙 제2조의3	2026년 법정의무연수 I	12	

※ 위 목록은 교육부 제시안으로서 관계 법령과 도교육청 정책에 따라 표에 제시되지 않은 의무교육이 추가될 수 있으며, 내용별 충청남도교육청교육연수원 원격연수 개설 현황을 참고할 수 있도록 함께 안내함

다. 교원인사자문위원회(공립만 해당, 사립은 교원인사위원회)

1) 설치 및 기능

구 분	주요 내용
관 련 근 거	○ 교육과학기술부훈령 제145호 ○ 「교육공무원인사관리규정」 제8장 ○ 제34조(설치) 임용권자는 합리적이고 민주적인 인사행정을 구현하기 위해 단위학교별 교원인사자문위원회를 설치할 수 있다. ○ 제35조(운영) 각급학교에 설치하는 단위학교별 교원인사자문위원회의 운영에 관하여 필요한 사항은 임용권자가 정한다.
구 성	○ 교감을 위원장으로 하고, 교사 위원은 학교 규모 및 여건을 고려하여 교사의 의견을 다양하게 수렴할 수 있도록 구성 ○ 위원장은 위원회를 주재하고 회무를 책임지며 간사는 회의 내용을 기록 ○ 위원의 임기는 학년도 단위로 하고 3월초에 구성, 다음해 2월말에 해산 ○ 일반직 임용 시에는 행정실장이 위원으로 참가
기 능	○ 인사자문위원회 규정 제정 및 개정 ○ 학급 담임 배정 및 보직교사 임면에 관한 사항 ○ 교무분장 조직에 관한 사항 ○ 해외 연수 대상자 및 상훈 등에 관한 사항 ○ 전입 요청 및 전보 유예에 대한 사항 ○ 기간제교사 및 회계직 임용에 관한 사항 ○ 기타 인사 관련 사항
회 의 소 집	○ 정기회의(학년말, 학년초)와 임시회의(사안발생 시) ○ 학교별 자체 규정에 명시된 내용에 따라 자문할 사항이 발생한 경우 ○ 학교장이 자문을 요청한 경우 ○ 위원장이 필요하다고 소집을 요청한 경우 ○ 회의결과는 공개를 원칙으로 하되 위원회의 결정에 따라 비공개로 할 수 있음 ○ 회의 과정에서 노출된 개인 신상에 관한 사항은 기밀 유지
결 과 처 리	○ 학교장은 자문 결과를 객관적이고 합리적으로 판단하여 학교경영에 무리가 없다고 판단될 경우에는 적극 수용 ○ 자문 결과를 수용할 수 없는 객관적인 이유가 있는 경우에는 그 이유를 위원에게 설명

※ 교원인사자문위원회는 의결기구가 아니고 자문기구임

※ 사립은 교원인사위원회이며 심의기구임

2) 절차 및 방법

절 차	주요 내용 및 방법
교무회의 개 최	인사자문위원 선정을 위한 교무회의 개최
위원구성	○학교 규모에 따라 인원 조정 ○교감, 보직교사 ( )명, 남·여 성비 및 경력 고려 ( )명 ○교무회의 과반수 찬성으로 인사자문위원 선정 ○교감을 위원장으로 함
위원결정	인사자문위원 선정 결과 내부결재
인사자문 위원회 개 최	○20○○학년도 인사규정 개정 및 제정을 위한 인사자문위원회 개최 ○지난 해 인사규정안을 기본으로 하여 제·개정 심의 (교무분장, 학급담임 배정, 연수 및 상훈 추천, 성과상여금, 기타 인사에 관한 사항) 매 교내 인사관리규정 예시
규정 결정	○인사자문위원회 결과 학교장에게 보고 ○인사자문위원회 결과 회의록 작성, 회의 결과 내부기안
규정 안내	○인사자문위원회 회의 결과 전교사에게 공람 및 안내 ○정기회의 및 임시회의 개최 안내

도움말 **표창 대상자 추천 시 유의사항**

- 교원인사자문위원회는 의결기구가 아닌 자문기구이므로, 학교장으로부터 대상자 추천을 요청받았을 경우 표창 대상자 추천 인원의 2~3배수를 선정하여 학교장에게 보고하는 것이 바람직함

【 인사자문위원회 회의록(예시) 】 양 인사자문위원회 회의록 양식

인사자문위원회 회의록

안 건	20○○년도 다면평가자 구성			일 시	20○○. ○○. ○○. 16:00~	
				장 소	교 무 실	
참석자	위원장	위원	위원	위원	위원	위원
	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
회 의 내 용						
주요 내용	· 다면평가자 구성에 대한 심의					

- 간사: 20○○학년도 다면평가자 구성에 대한 인사자문위원회를 시작하겠습니다. 위원장님의 말씀이 있겠습니다.
- 위원장: 기간제교사를 제외한 교과교사 및 비교과교사(영양, 보건, 상담, 사서교사)가 다면평가 대상자입니다. 위원님들께서는 평가할 다면평가자 구성에 대해 말씀해주세요.
- ○○○: 평가위원은 평가대상자의 근무실적, 근무 수행능력 및 근무수행 태도를 잘 아는 동료 교사 중 3명 이상 7명 이하로 구성하도록 되어 있습니다. 우리 학교는 소규모 학교이므로 위원의 수를 5명으로 했으면 좋겠습니다.
- ○○○: 동의합니다.
- 위원장: 평가 위원의 수를 5명으로 하는 것이 좋겠다는 의견에 동의하십니까?
- ○○○: 동의합니다.
- 모두: 재청합니다.
- 위원장: 동의와 재청이 있었으므로 다면평가 평가위원의 수는 5명으로 하겠습니다. 그럼 평가위원 구성을 어떻게 할지에 대하여 말씀해주시기 바랍니다.
- ○○○: 교육경력 또는 연령과 업무 부서를 고려하여 구성하면 어떨까요?
- ○○○: 남녀 성별도 고려하고, 선정은 교무회의에서 추천을 받았으면 좋겠습니다.
- ○○○: 동의합니다.
- ○○○: 재청합니다.
- 위원장: 이번 회의는 다면평가자를 구성하는 일이었는데 평가위원 수는 5명으로 하고, 평가자 선정은 교무회의에서 하도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.
- 간사: 이상으로 회의를 마치겠습니다. 감사합니다.

【 인사자문위원회 심의 결과 보고(예시) 】 양 심의 결과 보고서 양식

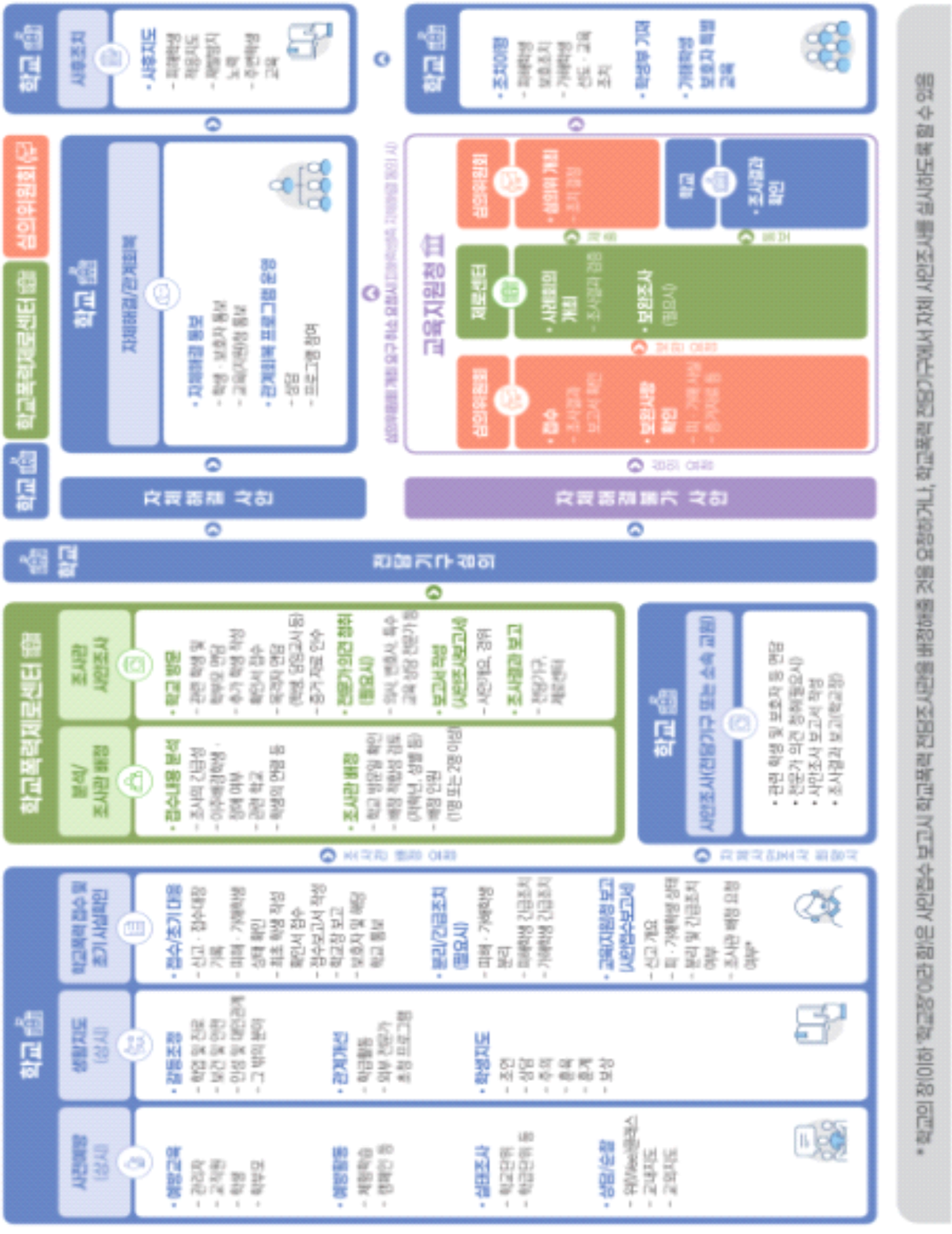
<table>
<tr><th colspan="7">인사자문위원회 회의 결과</th></tr>
<tr><td rowspan="2">안 건</td><td colspan="3" rowspan="2">1. 20○○ 인사규정 정비
2. 계약제 교원 채용 건</td><td>일 시</td><td colspan="2">20○○. ○. ○○.</td></tr>
<tr><td>장 소</td><td colspan="2">회의실</td></tr>
<tr><td rowspan="2">참석자</td><td>위원장</td><td>위원</td><td>위원</td><td>위원</td><td>위원</td><td>위원</td></tr>
<tr><td>○○○</td><td>○○○</td><td>○○○</td><td>○○○</td><td>○○○</td><td>○○○</td></tr>
<tr><td colspan="7">주요 결정 내용</td></tr>
<tr><td>인사
규정</td><td colspan="6">○ 인사위원 구성
– 교감, 부장교사 2
– 남녀 비율과 경력 고려 4명으로 구성

○ 학급담임 배정
– 본인 1희망을 원칙
– 경합 시 순환근무를 우선
– 원로교사 우대 조항 수정</td></tr>
<tr><td>계약제
교원
채용</td><td colspan="6">○ 수준별 수업 운영을 위한 시간제기간제교사 채용
○ 공고에 의한 선발
○ 면접관 참여(3명), 인사위원회 및 운영위원회 협조</td></tr>
</table>

라. 학교폭력 사안 처리

어울림 톡 사안 보고 체계
학교(학교폭력 담당)
지역 및 도교육청
1
학교폭력 접수 보고
- 학교폭력 발생 사안 작성
어울림 톡 보고(1차)
2
접수
- 학교폭력 사안 접수
책임교사 문자(SMS) 발송
3
사안처리 결과 보고
- 학교장 자체해결 결과 입력
- 심의위원회 개최 요청
어울림 톡 보고(2차)
4
학교장 자체해결
- 사안 종결
심의위원회 개최
- 심의위원회 결과 입력
책임교사 문자(SMS) 발송
5
조치이행 결과 보고
- 조치이행 결과 입력
어울림 톡 보고(3차)
6
사안종결
- 모든 조치 이행 확인

◩ 학교폭력 사안처리 절차도

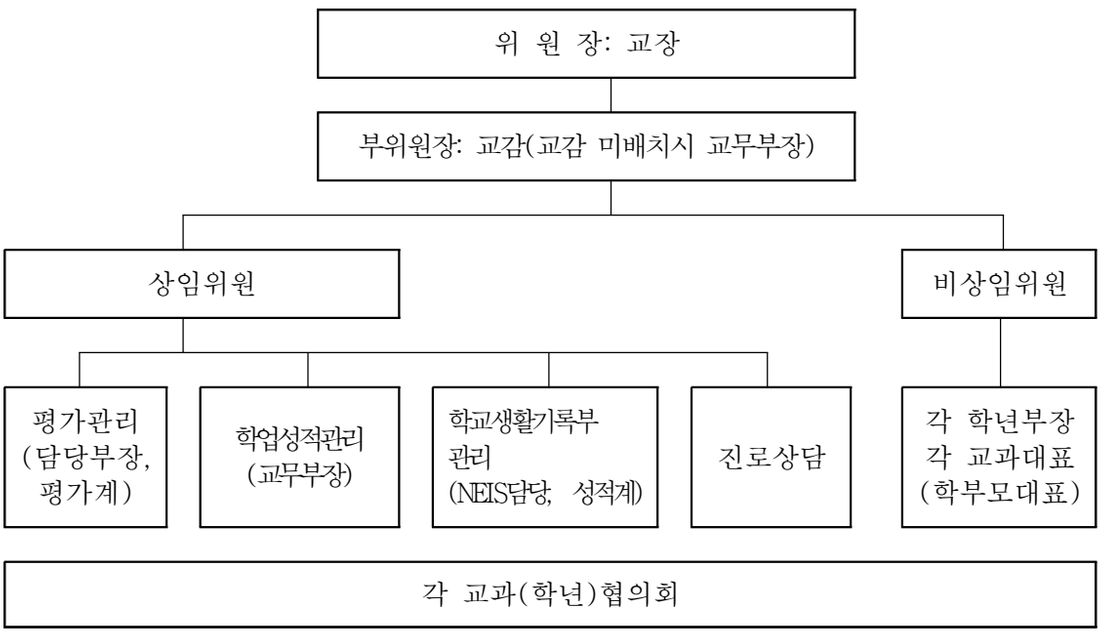


- 【학교폭력 사안처리 길라잡이(서식 포함)】 매 학교폭력 사안처리 길라잡이
  (학교폭력의 이해, 신고 및 접수, 사안조사, 전담기구 심의, 사안심의(심의위원회), 결과이행, 분쟁조정)
- 【어울림톡 사용자 길라잡이】 매 어울림톡 사용자 길라잡이(학교폭력)
  매 어울림톡 사용자 길라잡이(아동학대)

마. 학업성적관리위원회

구 분	주요 내용
관 련 근 거	○ 「학교생활기록부작성및관리지침」(교육부 훈령 제477호, 2024. 3. 1.) ○ 「충청남도 2025 중·고등학교 학업성적 관리 시행지침」
구 성 및 임 무	○ 위원장은 학교장으로 하며 학업성적관리위원회의 업무를 총괄 ○ 부위원장은 학교장이 정한 사람으로 하며 위원장을 보좌하고 위원장 유고 시 위원장을 대행 ○ 위원의 수는 학교 규모에 따라 정하며, 교직원 중에서 교무분장 업무를 고려하여 학교장이 임명하고 위원은 당해 학교의 학업성적관리 관련 업무에 대하여 심의 ○ 학부모의 의견수렴과 학업성적 관리의 투명성 등을 확보하기 위하여 학교장은 약간 명의 학부모위원을 위촉(교직원의 자녀 또는 3촌 이내의 친인척이 재학할 경우에는 학부모위원을 2인 이상 반드시 위촉하여야 한다.)
심 의 내 용	○ 학교 학업성적관리규정 제·개정 ○ 각 교과(학년)협의회에서 제출한 지필평가 및 수행평가의 시기·영역·요소·방법·횟수·세부기준(영역별 배점과 채점기준)·반영비율 등과 성적처리 방법 및 결과의 활용 ○ 창의적 체험활동의 평가 기준 및 방법 ○ 학업성적 평가 및 관리의 객관성·공정성·투명성과 신뢰도 제고 방안(평가단계별 보안 관리 방안, 인정점 부여, 재시험에 관한 사항, 평가의 기준·방법·결과의 공개, 홍보와 평가결과에 대한 후속 조치(환류, 이의제기 등) 방안 등) ○ 학교생활기록부의 기재방법 및 기재내용, 학교생활기록부 정정을 위한 증빙자료의 객관성 여부 등을 포함한 정정에 관한 사항 ○ 중학교 자유학기활동상황의 평가 기준 및 방법 ○ 중학교 자유학기의 학교생활통지표 작성 시 교육정보시스템 자료의 활용 여부 ○ 고등학교의 교과목별 성취도별 기준 성취율에 따른 분할 점수 산출 방식 등에 관한 사항 ○ 산업수요 맞춤형 고등학교(마이스터고) 및 특성화고등학교의 현장 실습 평가에 관한 사항 ○ 고등학교 공동교육과정의 평가 기준 및 방법 ○ 기타 학교 학업성적관리 관련 업무
운영	○ 정기적으로 학기별 2회 이상 개최(심의사항이 발생했을 때 개최) ○ 학업성적관리규정에 대한 교직원 연수를 학기별로 실시 ○ 심의와 기타 사안발생 시 학교장 결재 후 회의를 개최하고 참석자 명단 및 회의록 작성 보관

【 학업성적관리위원회 구성(예시) 】



【 학업성적관리위원회 임무(예시) 】

구 분		업 무
위원장		학업성적관리위원회의 업무 총괄
부위원장		위원장 보좌, 위원장 유고시 위원장을 대행
상임위원	평가관리	○ 각 교과 평가기준안 작성 ○ 비교과 평가기준안 작성 ○ 평가계획 수립(종류, 횟수, 시기, 방법 등) ○ 평가문항 검토(신뢰도, 객관도, 타당도 등) ○ 성적 처리, 결과의 이기·검토·확인 ○ 학기 중의 성적일람표 및 성적통지표 작성 ○ 평가 시행에 따른 제반 업무 및 관리 등
	학업성적관리	○ 평가 시행에 따른 제반 업무 및 관리
	학교생활 기록부관리	○ 학교생활기록부 전산 입력, 처리 및 관리 ○ 교육정보시스템(통칭 '나이스') 기술지원 ○ 학교생활기록부에 학업성적 평가 결과 반영 ○ 입력 여부 확인 및 점검, 정정 사항
	진로상담	○ 학생 계도 ○ 표준화 검사 추진 ○ 학생·학부모와의 상담 및 진로 상담 자료 비치 ○ 진로지도에 필요한 각종 평가 자료 수집 및 활용
비상임위원		○ 학교학업성적 전반 사항 협의 및 관리

바. 조기진급·조기졸업·진학 평가위원회

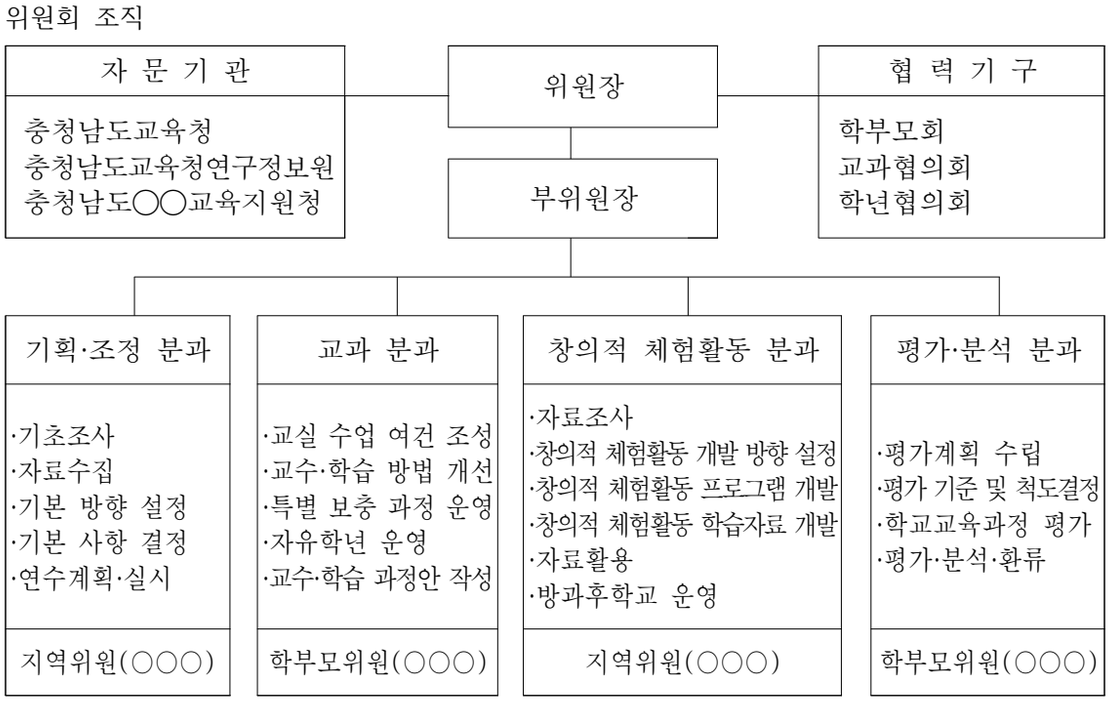
구 분	주요 내용
관 련 근 거	○ 「초·중등교육법」 제27조(조기진급 및 조기졸업 등) ○ 「초·중등교육법시행령」 제9조(학교규칙의 기재사항) ○ 「초·중등교육법시행령」 제53조(조기진급·조기졸업 등) ○ 조기진급 등에 관한 규정(대통령령 제27751호, 2017.1.1.)
구 성	○ 위원장 1명을 포함하여 5명 이상 15명 이하의 위원으로 구성 ○ 위원장은 해당 학교의 교감, 단, 교감이 없는 학교는 학교장이 지명하는 교사 ○ 위원은 해당 학교의 교사, 학부모 및 교육 관련 전문가로 구성
역 할	○ 조기진급·조기졸업 대상자의 개별 교과목의 조기이수 인정 평가 ○ 상급학교 조기입학 자격 부여 평가
기타	○ **위원회 평가에 대한 이의 신청 및 재평가** – 결과에 대하여 이의가 있는 대상 학생이나 학부모는 평가 결과를 안 날부터 10일 이내에 학교의 장을 통하여 재평가를 요청할 수 있음 – 위원회는 재평가 요청을 받으면 요청받은 날부터 15일 이내 실시해야함 **※ 위원회 구성 및 운영** 등에 필요한 세부사항은 **학교 규칙**으로 정해야 함 매 조기 진급 등에 관한 학교규칙 예시

사. 학교교육과정위원회

1) 구성 및 기능

구 분	주요 내용
관련 근거	○ 충청남도 중학교 교육과정 편성·운영 지침 ○ 충청남도 고등학교 교육과정 편성·운영 지침
구 성 및 설 치	○ 위원회의 구성은 학교별 실정에 맞게 구성 ○ 국가 수준 교육과정 및 충청남도 교육과정편성·운영 지침에 의거 선발 및 위촉 ○ 교원, 교육과정(교과 교육) 전문가, 학생의 보호자 등으로 구성 통합교육이 이루어지는 학교의 경우 특수교사 참여 권장 특성화 고등학교와 산업수요 맞춤형 고등학교의 경우 산업계 인사 참여
기 능	○ 학교장의 교육과정 운영 및 의사 결정에 관한 자문 역할을 담당 ○ 교육과정의 합리적 편성과 효율적 운영을 위하여 교원, 교육과정 전문가, 학생의 보호자 등이 참가하여 체계적이고 합리적으로 학교교육과정을 운영 ○ 위원은 교육과정 기준과 지침을 분석하여 기초 교육과정 운영 계획서를 작성 ○ 교원, 학생, 학생의 보호자, 지역사회의 요구사항을 조사 분석하여 학교교육과정에 반영 ○ 추출된 문제점 반영 및 시안의 작성·수정을 위하여 필요시 위원회를 소집 ○ 학교교육과정의 수정·보완 필요 시 소집 협의

2) 위원회 조직



[학교교육과정위원회 조직 모형(예시)]

아. 학교운영위원회

1) 학교운영위원회 연간 심의 내용(예시)　　학교운영위원회 길잡이

월별	활 동 계 획
1월	○학교급식 운영 계획안 심의　○학교생활기록부 기록사항 협의 ○기타 각종규정 정비
2월	○교육과정 운영계획안 심의　○학교안전계획 심의 ○학교회계 예산안 심의 ○수학여행, 학생수련계획에 대한 사전계획 수립
3월	○방과후 교육활동 운영에 관한 사항 심의 ○학교회계 결산안 심의(학교실정에 따라 4월에 심의 가능) ○학교발전기금 결산 및 집행결과 보고 ○봉사활동, 동아리활동 운영계획안 심의 ○학교운동부 구성·운영 계획안 심의 ○학교헌장 및 학칙 제.개정안 심의(사립: 법인 요청 시)
4월	○학교발전기금 조성 계획 수립　○수학여행계획안 심의 ○앨범제작안 심의　○(춘계)현장학습 및 수련회계획안 심의 ○추가경정예산안 심의
5월	○학교운영에 대한 제안 및 건의 사항 심의 ○대입 특별전형 중 학교장 추천에 관한 사항 심의 ○2학기 교과용 도서 및 교육자료의 선정안 심의 ※운영위원 연수실시 - 교육과정 운영에 관한 사항
6월	○학교 현안 사업 협의　○하계방학 중 교육과정 운영계획안 심의 (체험학습, 청소년단체활동, 운동부 훈련 계획 등 포함)
7월	○교장 초빙에 관한 사항 심의 ○추가경정예산안 심의
8월	○체육대회 운영계획안 심의　○학교예술제 계획안 심의 ○2학기 주요 교육사업 협의
9월	○각종 교육자료 선정안 심의　○(추계)현장학습 계획안 심의
10월	○체육복 선정안 심의(익년도) ○학교운영에 대한 제안 및 건의 사항 심의
11월	○추가경정예산안 심의 ○대입 특별전형 중 학교장 추천에 관한 사항 심의
12월	○동계방학 중 교육과정 운영계획안 심의 ○교원 초빙에 관한 사항 심의 ○익년도 교과용 도서 및 교육자료의 선정안 심의 ○방과후학교 연간 운영계획 심의 ※운영위원 연수실시 - 예산 편성 및 심의에 관한 사항

※「2024 학교운영위원회 길잡이」충청남도교육청 누리집 > 학부모 > e-학교운영위원회 > 자료마당 (http://www.cne.go.kr)예시 안이므로 학교별로 차이가 있을 수 있음

2) 학교운영위원회의 기능(유아교육법 제19조의 4, 초·중등교육법 제32조)

국 · 공 립 학 교(심의기구)	사 립 학 교(자문기구)
○ 학교헌장 및 학칙의 제정 또는 개정에 관한 사항 ○ 학교의 예산안 및 결산에 관한 사항 ○ 학교교육과정의 운영방법에 관한 사항 ○ 교과용도서 및 교육자료 선정에 관한 사항 ○ 교복·체육복·졸업앨범 등 학부모 경비 부담 사항 ○ 정규학습시간 종료 후 또는 방학기간중의 교육활동 및 수련활동에 관한 사항 ○ 교육공무원법에 따른 공모 교장의 공모 방법, 임용, 평가 등 ○ 교육공무원법에 따른 초빙교원의 추천에 관한 사항 ○ 학교운영지원비의 조성·운용 및 사용에 관한 사항 ○ 학교급식에 관한 사항 ○ 대학입학 특별전형 중 학교장 추천에 관한 사항 ○ 학교운동부의 구성·운영에 관한 사항 ○ 학교운영에 대한 제안 및 건의 사항 ○ 기타 대통령령, 시·도의 조례로 정하는 사항	아래의 사항을 제외하고 국·공립학교의 기능과 같음 < 학교법인의 요청 시 자문사항 > ○ 학교헌장 및 학칙의 제정 또는 개정에 관한 사항 < 제외되는 자문사항 > ○ 교육공무원법 제29조의3제8항에 따른 공모 교장의 공모방법, 임용, 평가 등에 관한 사항 ○ 교육공무원법 제31조제2항의 규정에 의한 초빙교원의 추천에 관한 사항

3) 학교운영위원회의 심의사항(충청남도학교운영위원회 설치·운영에 관한 조례 제6조)

1. 규정 개정에 관한 사항
2. 학생지도를 위한 지원 사항
3. 교복 및 체육복의 선정, 수학여행·학생수련활동 등 학부모가 경비를 부담하는 사항. 다만, 특정 동아리 등에서 특정 학생을 대상으로 하는 사항은 제외한다.
4. 지역사회 교육에 관한 사항
5. 학부모 및 일반인을 대상으로 한 평생교육 프로그램의 설치·운영에 관한 사항
6. 학부모·교직원· 학생·지역주민으로부터 제출된 학교운영 등과 관련된 건의사항
7. 그 밖에 학교운영에 관한 위원들의 제안사항과 학교장이 심의 요청한 사항

4) 위원의 선출 방법(초·중등교육법 시행령 제59조)

구 분	국 · 공 립 학 교	사 립 학 교
학부모위원	학부모 전체회의에서 직접 선출	국 · 공립학교와 같음
교원위원	교직원전체회의에서 무기명 투표로 선출	교직원전체회의에서 추천한 자 중 학교의 장이 위촉
지역위원	학부모위원 또는 교원위원의 추천을 받아 학부모위원 및 교원위원이 무기명 투표로 선출	국 · 공립학교와 같음

자. 교원능력개발평가관리위원회

구 분	주요 내용
관 련 근 거	○ 「교원 등의 연수에 관한 규정」 제23조 (대통령령 제31359호, 2021.1.5.) ○ 「교원능력개발평가 실시에 관한 훈령」 (교육부 훈령 제320호,2020.1.1.)
개요	○교원능력개발평가의 실시 및 운영에 필요한 제반 사항을 '심의'하는 기구 ○평가실시와 관련된 의사결정과정의 공정성·투명성 확보
평가관리자	○평가관리자: 교감 중 1인을 학교장이 임명(미배치교 수석교사 또는 부장교사) ○평가실무자: 업무의 관리와 효율적 처리를 위해 별도로 임명할 수 있음 ○평가관리위원회 구성 및 운영 ○단위학교 운영계획 수립 및 추진 ○교원능력개발평가 운영계획 홍보 및 연수 실시 ○온라인평가시스템의 운영(평가실무자와 협조하여 운영) ○학생에 대한 사전연수 실시(평가관리자가 직접 실시) ○교원능력개발평가 정보제공 관련 업무 및 자료 보관 ○평가 결과에 대한 진단과 분석, 능력개발 지원 계획 수립 ○결과의 취합, 정리, 보관, 운영 결과보고서 작성 ○평가 관련 회의, 협의회, 간담회 등 주관 ○기타 교원능력개발평가 관련 업무 추진(평가실무자와 협조하여 추진)
위 원 의 구 성	○교원, 학부모, 외부인사 등 5인 이상 11인 이하로 구성(당연직 교감, 교무협의회에서 무기명 투표 선출 교원위원, 학부모위원, 외부전문가위원) ○임기 1년 1회 연임 가능, 학년도 단위 운영 ○학부모위원은 학교운영위원회 또는 학부모대표의 추천으로 공개적이고 대표성을 갖도록 선정하고, 평가시행 과정에서 학부모위원 역할 부여 ○위원장은 위원회에서 호선, 교원이 아닌 위원의 비율을 50%이상.
심의 사항	○소속 교원에 대한 평가 시행 또는 운영 계획 ○소속 교원에 대한 교원능력개발평가의 구체적인 평가대상자 및 평가참여자, 평가내용·방법(학생·학부모 참여방식 등)·절차·시기 ○평가 문항의 선정에 관한 사항 ○교원능력개발평가 결과에 대한 해당 교원의 원자료 열람 여부 ○학교 교원능력개발평가 운영결과 보고서 ○교원능력개발평가 결과에 따른 능력개발 지원 계획, 맞춤형 연수 대상자 선정 및 추천에 관한 사항 ○평가 및 맞춤형연수 거부·방해·해태한 교원에 대한 조치 사항 ○기타 평가 실시를 위해 필요하다고 인정되는 사항
운영및 규정 재개정	○평가 운영계획을 4월말까지 수립하여 시행(2025학년도 평가 운영계획은 별도 공문 시행 예정) ○학교 교원능력개발평가 평가관리위원회 운영 규정안을 마련하고 학교운영위원회 심의를 거쳐 평가관리위원회 운영 규정을 제·개정

차. 의무교육관리위원회

구 분	주요 내용
관 련 근 거	○ 초·중등교육법 시행령 제25조의 2(의무교육관리위원회 설치) ○ 2025학년도 학업성적관리시행지침 ※ 의무교육관리위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항은 학칙으로 정함
역할	○ 제28조제2항·제3항에 따른 취학 의무의 면제·유예 결정에 관한 사항 ○ 그 밖에 취학의무대상자의 관리를 위하여 중학교의 장이 심의를 요청하는 사항
구 성	○ 위원장(학교장)을 포함하여 5명 이상 7명 이하의 위원으로 구성, 외부 전문가(각 호의 어느 하나에 해당하는)1명 이상 포함 1. 해당 학교가 소재하고 있는 지역을 관할하는 경찰서에 소속된 경찰공무원 2. 해당 학교가 소재하고 있는 지역을 관할하는 읍·면·동에 소속된 사회복지전담 공무원 3. 해당 학교가 소재하고 있는 지역의 아동보호 기관 관계자
회의 개최	○ 취학 의무의 면제·유예 결정에 관한 사항을 심의하거나, 취학의무대상자의 관리를 위하여 중학교의 장이 심의를 요청하는 사항에 따라 위원장이 필요하다고 인정한 경우, 재적위원 3분의 1이상의 요구가 있을 때 회의를 소집할 수 있으며, 개최 여부 및 그 시기는 학교장이 결정함 ○ 취학의무의 면제 및 유예 신청에 대한 심의가 필요한 경우 반드시 개최 ○ 입학기일 이후 취학 유예 신청 또는 보호자 동의 없이 이루어지는 전학에 관해 심의할 필요가 있는 경우 수시로 개최
회의 개의 및 의결	○ 재적위원 과반수의 출석으로 개의함 ○ 출석위원 과반수의 찬성으로 의결함
회의록 작성	○ 회의 결과의 요지를 기록한 회의록 및 결과 보고서를 작성 ○ 취학의무의 면제 및 유예 결정 등에 관한 심의는 승인 또는 불승인 사유를 결과 보고서에 상세히 기록

카. 각종 위원회 정비

<table>
<tr><th>각종 위원회</th><th>위원구성</th><th>A형</th><th>B형</th><th>C형</th></tr>
<tr><td>학교운영위원회</td><td>교원, 학부모, 외부인사</td><td colspan="3">학교운영위원회</td></tr>
<tr><td>학교폭력전담기구
성희롱고충심의위원회
학교생활지도추진위원회</td><td>교원, 학부모, 외부인사</td><td colspan="3">학교폭력전담기구</td></tr>
<tr><td>학업성적관리위원회</td><td>교원, 학부모</td><td colspan="3">학업성적관리위원회</td></tr>
<tr><td>조기진급·조기졸업·진학 평가위원회</td><td>교원, 학부모,
교육전문가</td><td colspan="3">조기진급·조기졸업·진학 평가위원회</td></tr>
<tr><td>교원능력개발평가관리위원회</td><td>교원, 학부모, 외부인사</td><td colspan="3">교원능력개발평가관리위원회</td></tr>
<tr><td>교원인사자문위원회</td><td>교원</td><td colspan="3">교원인사자문위원회</td></tr>
<tr><td>학부모회</td><td>학부모</td><td colspan="3">학교 학부모회</td></tr>
<tr><td>교육과정위원회
교과(학년)협의회
개별화교육지원팀
도서(교과서)선정위원회
교육기자재선정위원회
수련활동, 수학여행 활성화위원회
독서지도위원회</td><td>교직원
(단, 교육과정위원회는 전문가 참여 가능)</td><td>교육과정
위원회</td><td rowspan="2">교무위원회
(가칭)</td><td rowspan="3">교무위원회
(가칭)</td></tr>
<tr><td>자율장학협의회
방과후학교운영위원회
홈페이지관리위원회
예산, 결산준비위원회
학교정보화추진위원회</td><td>교직원</td><td>교무위원회
(가칭)</td></tr>
<tr><td>학교생활교육위원회
학생복지위원회
학교급식소위원회
포상 및 사정심의위원회
장학생선정위원회</td><td>교직원</td><td>학생지도 및 복지위원회
(가칭)</td><td>학생지도 및 복지위원회
(가칭)</td></tr>
</table>

※ 학교의 규모 및 특성에 따라 위원회 정비 안을 선택하거나 자체적 운영가능

※ 학교생활교육위원회: 충청남도 학생인권조례 제정·시행(2020.7.10.)

※ 학부모회: 충청남도교육청 학교 학부모회 설치·운영에 관한 조례(제4651호) (2020.2.9.)

3 학교의 제반 규정

학교를 운영함에 있어 판단의 준거를 마련하고 합법성, 합리성, 형평성을 확보하며, 교육적 자율성, 안정성을 도모하고자 규정을 제정

○ 학교가 갖추어야 할 규정의 종류

종류	지침 및 구성 내용	담당
교내 여비 규정	○ 공무원 여비규정(「대통령령」 제33312호, 2023. 3. 2.) ○ 교육공무원 자율연수 경비 지원에 관한 학교회계 지침 ○ 학부모 관련 여비 지급 근거 마련 ○ 학교에 필요에 의한 연수 지명자에 대한 여비 지급 근거 마련	행정실장
교내 인사 규정	○ 학급담임 배정 및 교무 분장 배정 원칙 ○ 보직교사 임용, 교직원 포상 관련 ○ 교사 전보 내신 규정 ○ 기타 중요한 사항 심의	교감
위임 전결 규정	○ 행정효율과 협업 촉진에 관한 규정(「대통령령」 제34518호, 2024. 5. 21.) ○ 행정 능률의 향상, 교원업무경감, 근무여건 개선, 활기찬 교직사회 조성 ○ 수임권자가 권한을 행사하지 못할 경우 위임권자에게 권한이 돌아옴 매 학교장 위임전결 규정(예시) 양 표준안(엑셀)	행정실장 교무부장
학교 규칙	○ 「초·중등교육법」 제8조 및 「초·중등교육법시행령」 제9조 ○ 학교운영위원회 심의를 거친 후 학교장이 결재 후 효력 발생 ○ 수업연한·학년·학기 및 휴업일 ○ 학급편제 및 학생 정원 ○ 교과 수업일수 및 고사와 과정수료의 인정 ○ 입학·재입학·편입학·전학·휴학·퇴학·수료 및 졸업 ○ 조기진급, 조기졸업 및 상급학교 조기 입학 자격부여 ○ 학칙개정 절차 ○ 학생 포상 및 학생징계 등 학생의 학교생활에 관한 사항 ○ 학생자치활동의 조직 및 운영 ○ 기타 법령에서 정하는 사항	교무부장
학교 생활 규정	○ 학교규칙에 미비 된 학교생활에 관한 사항 ○ 학교규칙에 따라 정해지는 구체적인 사항 ○ 학생자치활동의 조직 및 운영, 기타 법령에서 정하는 사항 ○ 두발·복장 등 용모, 교육목적상 필요한 소지품 검사, 휴대전화 등 전자기기의 사용 및 학교내 교육·연구활동 보호와 질서 유지에 관한 사항 등 학생의 학교생활에 관한 사항	생활부장
학생 포상 규정	○ 학교교육과정운영 계획 및 학교 규칙, 학교생활 규정에 의거함 ○ 포상의 종류 및 기준 및 포상 대상자의 추천 ○ 각종 교내 대회에 관한 시상 기준	
학교시설 이용규정	○ 학교 개방 시간 안내 및 승인에 관한 사항 ○ 학교시설 사용 방법: 시설 이용료 및 비용 징수, 손괴에 대한 변상 ○ 개방 시설의 종류 및 유지·보수·관리 등 운영에 필요한 세부 사항	행정실장

4 학교별 비치 장부 목록

가. 용어의 설명

구 분	내 용	비고
법정장부	개별 법에 법정서식이 정해져 있는 장부	
학교장 장부	NEIS 교무업무시스템에서 '업무승인(결재)' 기능을 이용하여 문서를 전자적으로 승인 처리한 후 출력하지 않고 전자문서로 보관하는 문서	
비업무승인(결재) 장부	NEIS 교무업무시스템의 '업무승인(결재)' 기능으로 처리할 수 없는 각종 출력물로, 학교교육과정 운영상 반드시 결재가 필요한 장부(단, 출력 후 Off-Line 결재를 최소화 함)	

나. 학교급별 공통 장부(중 · 고)

연번	장부명	비치 근거	종류	관리방법		관련 부서	비고
				시스템(전자적 관리)	종이 장부(출력물)		
1	졸업대장	·초·중등교육법 시행령 제50조 ·공공기록물 관리에 관한 법률시행령 제26조	법정	○	○	중등교육과	준영구
2	학교생활기록부Ⅰ	학교생활기록부 작성 및 관리지침(교육부 훈령 제477호)	법정	○		중등교육과	준영구 보존
	학교생활기록부Ⅱ		법정	○		중등교육과	준영구 보존
3	학교생활기록부 정정대장	학교생활기록부 작성 및 관리지침(교육부 훈령 제477호)	법정	○	○	중등교육과	준영구(학년도말 출력)
4	도서대장	도서관법 제2조	법정	○		초등특수교육과	유 포함
5	도서대출대장	도서관법 제2조	법정	○		초등특수교육과	
6	출석부	초중등교육법 제25조	법정	○		중등교육과	유 포함
7	결보강일지	학교생활기록부전산처리 및 관리지침	학교장	○		중등교육과	
8	수상대장	학교생활기록부전산처리 및 관리지침	학교장	○		중등교육과	유 포함
9	진급반편성일람표	〃	학교장	○		중등교육과	
10	학업성적관리규정	〃	법정	○		중등교육과	
11	학교교육과정편제 및 시간배당표	〃	학교장	○		중등교육과	
12	학교교권보호위원회 회의록	교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법	법정	○		교원인사과	

연번	장부명	비치 근거	종류	관리방법		관련 부서	비고
				시스템 (전자적 관리)	종이 장부 (출력물)		
13	개별화교육계획	장애인 등에 대한 특수교육법 제22조 및 동법 시행규칙 제5조	법정	○		초등특수 교육과	특수 교육팀
14	통합교육계획	장애인 등에 대한 특수교육법 제21조	법정	○		초등특수 교육과	특수 교육팀
15	학교급식일지	학교급식법 시행규칙 제7조 제2호	학교장	○		체육건강과	
16	학교폭력조치대장	학교생활기록부 기재요령 (교육부 훈령 제477호)	학교장		○	민주시민 교육과	반드시 비치, 생기부기록시필요
17	선도(복지)위원회 회의록	초중등교육법 제18조	법정	○		민주시민 교육과	
18	보건일지	의료법 제22조, 의료법 시행규칙 제15조	학교장		○	체육건강과	유 포함
19	성희롱 고충접수 처리대장	양성평등기본법 제31조, 영성평등기본법 시행령 제19조, 제20조	법정	○		체육건강과	
20	학생징계처리부	초·중등교육법 18조	비업무 승인	○		민주시민 교육과	
21	학교폭력신고접수 대장	학교폭력사안대응기본지침	비업무 승인		○	민주시민 교육과	
22	학교폭력전담기구 협의록	학교폭력사안대응기본지침	비업무 승인	○	○	민주시민 교육과	스캔하여 전자문서 결재
23	학생건강기록부	학교신체검사규칙 제9조, 학생건강기록부 등 전산처리 및 관리지침 제4조	법정	○		체육건강과	
24	학업중단숙려제 대상자 명부	초·중등교육법 51조	비업무 승인	○		민주시민 교육과	
25	학업중단숙려제 운영대장	초·중등교육법 51조	비업무 승인	○		민주시민 교육과	
26	실험실험 폐수관리 확인점검표 및 폐수관리대장	수질 및 수생태계 보전에관한 법률 제2조 7호, 8호, 10호 동법시행규칙 제3조, 4조, 6조	법정		○	미래인재과	
27	과학실험실 안전관리 점검표	2024 과학실험실 안전관리 계획 (미래인재과-3268(2024.2.19.)	비업무 승인		○	미래인재과	
28	물질안전보건자료 (MSDS)	산업안전보건법 제41조(물질안전보건자료의 작성·비치 등)	법정		○	미래인재과	
29	정보공개처리대장	공공기관의 정보공개에 관한 시행규칙 제3조 2항	법정	○		총무과	내부결재
30	이의신청처리대장	공공기관의 정보공개에 관한 시행규칙 제8조 4항	법정	○		총무과	내부결재

※연수지명 명부 폐지(교육부 교원양성연수과-2252, 2019.4.15.), 교원인사과-3478(2019.4.16)

다. 비치 장부(중 · 고)

연번	장부명		비치 근거	종류	관리방법		관련 부서	비고
					시스템 (전자적 관리)	종이 장부 (출력물)		
1	교과협의록		학교생활기록 작성 및 관리지침	법정	○		중등교육과	동일교과 교사 2인 이상일 경우
2	학생회회의록			비업무 승인		○	민주시민 교육과	
3	지필평가일람표 (과목별)		학교생활기록 작성 및 관리지침	학교장	○		중등교육과	업무승인 된 경우에 한함
4	수행평가일람표 (과목별)		〃	학교장	○		중등교육과	업무승인 된 경우에 한함
5	월말출결통계표		〃	학교장	○		중등교육과	
6	학교일지		〃	학교장	○		중등교육과	
7	학기말성적일람표 (과목별)		〃	학교장	○		중등교육과	업무승인 된 경우에 한함
8	학생 성적 확인용 NEIS 출력 자료 (지필평가, 수행평가)		〃	학교장		○	중등교육과	과목담당교사 확인자료
9	학생이동부	전입/편입/재취학	〃	학교장	○		중등교육과	중
		전출						
		유예/면제						
		추가입학/ 전산미등록자						
		반변경						
10	학생이동부	전입/편입/ 재입/ 복학	〃	학교장	○		중등교육과	고
		전출						
		자퇴/퇴학/ 제적/ 휴학						
		추가입학/ 입력누락자						
		계열/학과/반변경						
11	내신성적 석차연명부		고등학교 입학전형 기본계획	비업무 승인		○	중등교육과	중
12	입학전형대상자 석차연명부		고등학교 입학전형 기본계획	비업무 승인		○	중등교육과	고

※ 회의록/협의록은 「공공기록물 관리에 관한 법률」에 따라 생산.관리

❍ 문서의 생산(기안)은 '전자문서'로 하는 것을 원칙(행정효율규정 제8조)

❍ 공공기록물의 전자적 생산.관리 원칙(공공기록물법 제6조)

5 교사 다면평가

가. 교사 다면평가의 개요

1) 의의

○ 교사에 대하여 동료교사 다면평가를 실시하고, 그 결과를 근무성적평정 결과와 합산하여 승진에 반영하고 다면평가 점수는 개인성과급에 반영함으로써 현행 관리자 중심의 근무성적평정을 보완하고자 함

2) 실시 근거: 「교육공무원승진규정」제28조의2 ~ 제28조의9

○ 다면평가자 선정기준 마련 및 다면평가 평가지표 심의 등을 하기 위하여 다면평가관리위원회를 구성·운영

○ 다면평가관리위원회는 학년초에 학년별.업무분장.교과군 등을 고려하여 각 분야별 대표성이 있는 동료교사 중 3명 이상 7인 이하로 위원을 구성

- 위원회 구성 시 수업을 주로 하지 않는 교사(보건·영양·전문상담) 1명 이상 참여 권장

3) 적용 대상: 「교육공무원승진규정」제2조 및 제28조의2 ①항

○ 교육공무원으로서 각급학교에 근무하는 교사(수석교사 제외)

4) 다면평가 실시 개요

다면평가관리위원회 구성 및 운영	다면평가자 선정 및 다면평가 실시
(시기) 학년초	(시기) 학년말
· 다면평가관리위원 선정(3~7인) · 다면평가자 선정 기준 및 방법 결정 · 정량평가지표 및 수업을 하지 않는 교사의 정성평가 (학습지도)지표 추가·수정·삭제 · 다면평가 관련 사안 발생 시 심의	· 평가 직전 다면평가자 선정(3~7인) · 서약서 제출 · 정성평가 · 정량평가 · 합산 후 제출

※ 단위학교별 추가.삭제.수정 가능한 평가지표에 대해서는 학년초 전체 교원의 의견을 수렴하여 다면평가관리위원회에서 심의하되, 명부작성권자(학교장이 아님)가 정하면 따라야 함(단, 평가요소 및 배점은 변경할 수 없음)

나. 다면평가 내용

1) 평가 시기: 「교육공무원승진규정」제19조

○ 매 학년도 종료일을 기준으로 하여 정기적으로 실시

2) 평가 기준: 「교육공무원승진규정」제28조의2 ②항

3) 다면평가자 선정: 「교육공무원승진규정」제28조의4 ①항, ②항, ⑤항

- 다면평가자 선정의 주체를 근무성적 확인자로 함(제28조의4제1항)
- 다면평가자는 다면평가관리위원회에서 선정기준에 충족하는 동료교사 중에서 3명 이상 구성(제28조의4제2항)
- 다면평가자 선정기준 및 정성·정량평가 평가지표도 명부작성권자가 정하면 따라야 함(제28조의4제5항)

○ 다면평가자의 역할: 정성평가와 정량평가 방법에 따른 다면평가 실시

4) 근무성적 다면평가 반영비율

○ 승진에 활용되는 다면평가 반영비율: 40%

- 정성평가 : 정량평가 = 32% : 8%

○ 개인성과급에 활용되는 다면평가 반영비율: 100%

- 정성평가 : 정량평가 = **0~20%** : 80~100%(전체의 의견수렴을 통해서 결정)

다. 다면평가 실시

1) 사전교육

○ 전 교원에게 평가기준을 사전에 고지 다면평가에 대한 사전 이해와 관심을 갖도록 함

2) 평가 실시

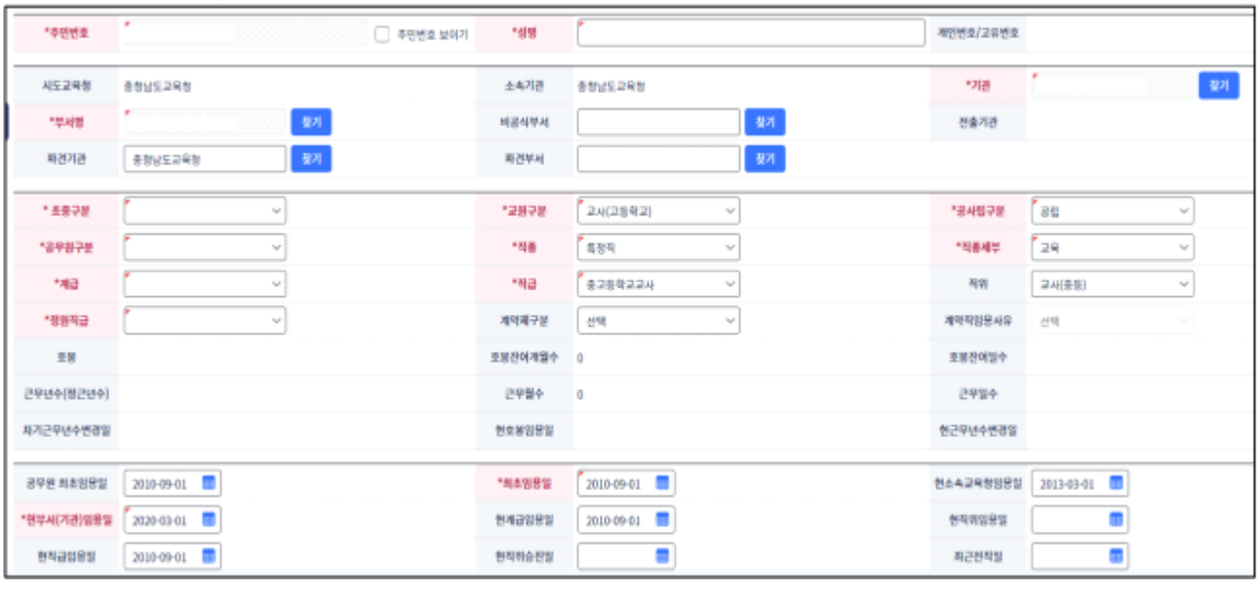
순	내용	관련 공문 및 양식
1	▶다면평가관리위원회 구성 – 학년초	
2	▶정성 및 정량평가 지표 선정	
3	▶교사 다면평가 계획수립	
4	▶다면평가자 선정	
5	▶다면평가 실시 연수	
6	▶다면평가 시행 – 학년말 – 자기실적보고서 제출(별지 제3호의2서식) – 정량평가지표에 따른 실적 제출 – 정성평가 – 합산 후 제출	다면평가자 서약서 교사 자기실적평가서 교사 다면평가표(정성,정량) 교사 다면평가 합산표

중등교육공무원 인사 실무

NEIS 인사기록

Ⅰ. 근무사항

1 근무사항 개요



<근무사항 조회 화면(일부)>

○ [근무사항]은 정식 인사기록은 아니지만, NEIS 인사기록에서 현재 가장 기본적인 개인정보를 모아놓은 부분으로서 보수 및 각종 통계처리의 기본이 된다.

★ [승급기록] 및 [경력]에서 임용발령 처리를 하면 자동으로 반영되므로 일일이 입력 및 수정할 필요가 없다.

★ 'Ⅰ.근무사항'의 내용은 과거에 NEIS 교원인사기록 중 [근무사항] 각 항목을 임의로 입력 및 수정하였거나 승급기록 및 임용발령을 잘못 처리하여 문제가 발생하였을 때 한하여 수정하는 방법을 설명한 것이다.

○ 근무사항의 내용을 수정할 경우 복무 및 보수에 영향을 미치므로 유념해서 수정한다. 수정은 도교육청 및 교육지원청 장학사가 직접 수정한다(수정이 필요한 경우 도교육청 및 교육지원청 장학사에게 수정 신청 공문을 제출하여 처리한다).

2 소속기관

<근무사항 중 소속기관 화면>

○ 현재 소속된 기관(학교)을 표시하는 항목이다.

○ [기관]은 반드시 찾 기 를 이용해서 입력해야 한다.

▸ 학교 및 직속기관은 [기관]명과 [부서]명이 동일하다.

▸ 도교육청 및 교육지원청은 [기관]명과 [부서]명이 다르다.

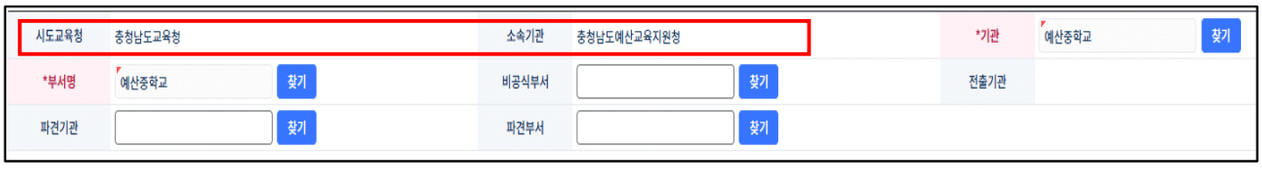
가. [시도교육청] 및 [소속기관]

○ 직접 입력할 수 없고, [기관]란에 기관명(학교명)이 입력되면 자동으로 표시된다.

▸ 시도교육청: 시·도교육청 ☞ 충청남도교육청

▸ 소속기관: 교육지원청 ☞ 충청남도◎◎교육지원청(고등학교의 경우는 '충청남도교육청'으로 표시됨)

○ [시도교육청]과 [소속기관]에 아무런 표시가 없고 [기관]만 입력되어 있는 경우에는, 찾 기 를 통해 입력한 것이 아니라 직접 입력한 것이므로, 반드시 찾 기 를 이용해서 수정 입력해야 한다.



<소속기관을 찾 기 를 통해 입력한 화면>

나. [기관]

○ [기관명]란에 기관(학교)명을 입력하고 【조회】를 클릭한다.

○ 현재 소속된 기관(학교)명을 선택하고 클릭한다.

○ <소속기관 입력 화면>과 같이 [시도교육청]과 [소속기관]이 자동으로 입력된다.

<소속기관 입력 화면>

다. [부서명]

○ 학교 및 직속기관: 기관명과 부서명이 같다.

○ 도교육청, 교육지원청: <소속기관 입력 화면>과 같은 방식으로 [부서명]에서 '교원인사과' 등을 조회한 후, 현재 소속된 기관을 선택하고 클릭한다.

★ 특히, 도교육청 및 교육지원청의 경우 부서명을 입력하지 않게 되면, K-에듀파인과 연동되지 않고, 인사담당자에 의해 검색되지 않을 수 있다.

라. [비공식부서], [전출기관], [파견기관], [파견부서]

<근무사항 중 재직자의 소속기관 정상화면>

○ [비공식부서]: 모두 빈칸이어야 한다.

○ [전출기관]: 타 시도로 전출되었을 때만 표시되므로, 재직자는 빈칸이어야 한다.

<근무사항 중 재직자의 타 기관 파견자의 표시 화면>

○ [파견기관] 및 [파견부서]: 현재 타 시도 파견(교환)근무, 연수파견 및 기관파견일 경우에만 표시되고 재직자는 빈칸이어야 한다.

▸파견발령은 교육청에서 임용발령 처리할 경우 자동으로 반영되고, 직접 입력 및 수정이 불가능하다.

도움말 **타시도 교환근무자의 NEIS 인사기록**

● 타시도 전출의 경우 NEIS 인사기록 자체가 전출 시도교육청으로 넘어간다. 반면에, 타시도 교환근무(파견)의 경우 NEIS 인사기록은 원소속 시도교육청에 남아 있으며, 교환근무지에서 출장, 휴가 등의 근무사항 처리를 위해 사본처럼 최소한의 정보가 해당 시도교육청으로 이관된다. 따라서 인사기록의 추기 또는 오류사항 정정 및 승급처리는 원소속 시도교육청에서 해주어야 한다. 교환근무지에서 NEIS 인사기록을 하여도 원소속 시도교육청에 있는 NEIS 인사기록에는 반영되지 않는다.

3 교원구분

<근무사항 중 교원구분 화면>

○ 현재의 직위, 직급 등을 설정한 항목으로서, 반드시 다음과 같이 설정해 주어야 한다.

가. [초중구분]

○ ▼목록에서 '중등'으로 선택한다.

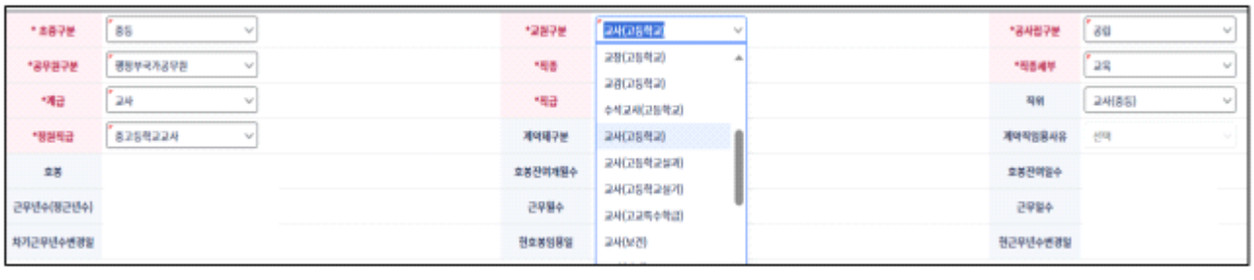
나. [교원구분]

○ 교원의 교원구분, 직급, 직위, 정원직급은 아래 표를 참조한다.

초중구분	교원구분	계급	직급	직위	정원직급
중등	교장(중학교)	교장	중고등학교장	교장(중등)	중고등학교장
중등	교감(중학교)	교감	중고등학교교감	교감(중등)	중고등학교교감
중등	수석교사(중학교)	교사	중고등학교수석교사	교사(중등)	중고등학교수석교사
중등	교사(중학교)	교사	중고등학교교사	교사(중등)	중고등학교교사
중등	교사(중학교실과)	교사	중고등학교교사	교사(중등)	중고등학교교사
중등	교사(중학교실기)	교사	중고등학교교사	교사(중등)	중고등학교교사
중등	교장(고등학교)	교장	중고등학교장	교장(중등)	중고등학교장
중등	교감(고등학교)	교감	중고등학교교감	교감(중등)	중고등학교교감
중등	수석교사(고등학교)	교사	중고등학교수석교사	교사(중등)	중고등학교수석교사
중등	교사(고등학교)	교사	중고등학교교사	교사(중등)	중고등학교교사

초중구분	교원구분	계급	직급	직위	정원직급
중등	교사(고등학교실과)	교사	중고등학교교사	교사(중등)	중고등학교교사
중등	교사(고등학교실기)	교사	중고등학교교사	교사(중등)	중고등학교교사
중등	교장(특수학교)	교장	특수학교교장	교장(특수학교)	특수학교교장
중등	교감(특수학교)	교감	특수학교교감	교감(특수학교)	특수학교교감
중등	수석교사(특수학교)	교사	특수학교수석교사	교사(특수학교)	특수학교수석교사
중등	중등부교사(특수학교)	교사	특수학교교사	교사(특수학교)	특수학교교사
중등	교사(중학교특수학급)	교사	중고등학교교사	교사(중등)	중고등학교교사
중등	교사(고등학교특수학급)	교사	중고등학교교사	교사(중등)	중고등학교교사
중등	교사(보건)	교사	보건교사	교사(보건)	보건교사
중등	교사(사서)	교사	사서교사	교사(사서)	사서교사
중등	교사(상담)	교사	상담교사	교사(상담)	상담교사
중등	교사(치료)	교사	치료교사	교사(치료)	치료교사

1) 중등학교 교사의 경우



<근무사항 중 교원구분 목록 선택 화면>

○ [교원구분]에서 ▼목록을 선택하면 [직종], [직종세부], [계급], [직급], [직위], [정원직급]이 **<u>자동으로 선택된다.</u>**

▸ [교원구분]에서 ▼목록을 선택했음에도 위 표와 같이 표시되지 않는 경우에는 다른 항목을 선택한 후 다시 원래 항목을 선택하여 재설정한다.

☞ 예 '교원구분'에서 '교사'를 '교장' 또는 '교감'으로 선택했다가 다시 '교사'를 선택

○ [직종]: 모두 '특정직' 임에 유의한다(「국가공무원법」 제2조 제2항 2호).

○ [직종세부]: 모두 '교육'임에 유의한다.

2) 특수교사의 경우(치료교사 포함)

<고등학교에 재직하는 특수교사의 교원구분 화면>

★ 특수학교에 근무할 경우에만 특수학교교사이고, 중등학교 및 교육지원청에 근무할 경우에는 중고등학교 교사이다. → 보건교사, 영양교사 등이 특수학교에 근무할 경우에도 동일하다.

○ 따라서, 일반 중등학교의 특수학급을 담당하는 경우

▸ [교원구분]: 교사(중학교특수학급) 또는 교사(고등학교특수학급)으로 선택

▸ [직급]은 중고등학교교사로, [직위]는 교사(중등)으로, [정원직급]은 중고등학교교사로 자동 설정됨

<특수학교에 재직하는 특수교사의 교원구분 화면>

○ 특수학교(공주정명학교, 천안인애학교, 서산성봉학교, 아산성심학교, 성광온누리학교, 천안늘해랑학교, 당진꿈나래학교,예산꿈빛학교, 보령정심학교, 나사렛새꿈학교)에 근무하는 경우

▸[교원구분]: '중등부교사(특수학교)'로 선택

▸[직급]은 '특수학교교사'로, [직위]는 '교사(특수학교)'로, [정원직급]은 '특수학교교사'로 자동 설정됨

3) 사서교사, 상담교사, 보건교사, 영양교사의 경우

<보건교사 등의 [정원직급] 화면>

○ 사서교사, 상담교사, 보건교사, 영양교사 등도 [교원구분]에서 목록을 선택하면 [직급]이 [초중구분]에 따라 자동으로 설정된다.

★ [직위]는 각각 '교사(사서)', '교사(상담)', '교사(보건)'임에 유의한다. ('중등학교교사'가 아님)

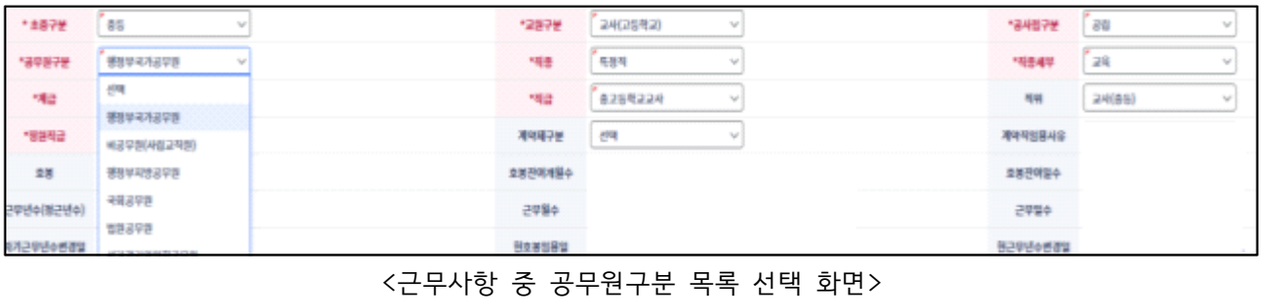
★ 사서교사, 보건교사, 영양교사 등 '비교수전문직'은 초등과 중등의 구분이 없다. 따라서 초등학교에서 중등학교(또는 중등학교에서 초등학교)로 전보될 경우 전직처리를 하여야 하며, 근무사항에 교원구분이 제대로 반영되지 않았을 경우, 임용기안문으로 발령 처리 후 [경력]과 [근무사항]을 일일이 초등 또는 중등에 맞게 수작업으로 변경시켜 주어야 한다.

다. [공사립구분]

○ [공사립구분]의 목록에서 '국공립교원' 또는 '사립교원'을 선택한다.

<공사립구분 목록 선택 화면>

라. [공무원구분]



<근무사항 중 공무원구분 목록 선택 화면>

○ 국공립교원: ‘행정부국가공무원’으로 한다.
○ 사립교원: ‘비공무원(사립교직원)’으로 한다.
○ 기간제교사: ‘--선택--’으로 한다.(기간제교사는 공무원이 아님)

마. 기간제교사

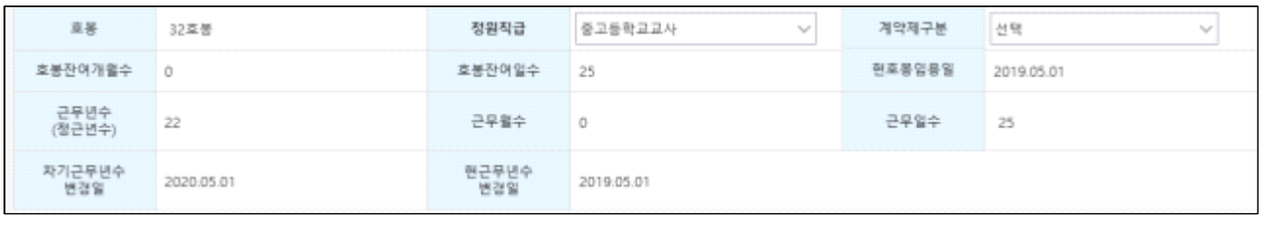
<근무사항 중 기간제교사의 교원구분 및 호봉 화면 >

○ 기간제교사는 권한을 가진 교감이 직접 입력 및 수정할 수 있다.
○ 다음 사항을 제외하고는 앞에서 설명한 정규 교원과 동일하게 입력한다.
▸ [공무원구분]: 기간제교사는 공무원이 아니므로 ‘--선택--’으로 남겨둔다.
▸ [계약제구분]: 기간제교사로 선택한다(정규교원은 ‘--선택--’으로 되어있어야 한다).
▸ [호봉]: 기간제교사는 1년 이내의 단위로 임용되므로 정기 승급이 없다. 따라서 임용 당시에 부여된 호봉을 입력하고, 이하 내용은 모두 빈칸이어야 한다.

도움말 **기간제교사의 NEIS 인사기록**

- 기간제교사는 타시도 교환근무(파견)과 마찬가지로 복무 및 보수 처리를 위한 최소한의 정보만 있으면 되므로 정규교원처럼 인사기록을 하지 않아도 된다. 즉, 기간제교사는 [근무사항] 메뉴만 존재해도 무방하다.
- 기간제교원의 인사기록에 관한 사항은 『2026학년도 계약제교원 운영 지침』[교원인사과-2692(2026.1.29.)] ‘Ⅳ. 계약제 교원 NEIS 인사 기록관리’를 참조한다.

4 호봉



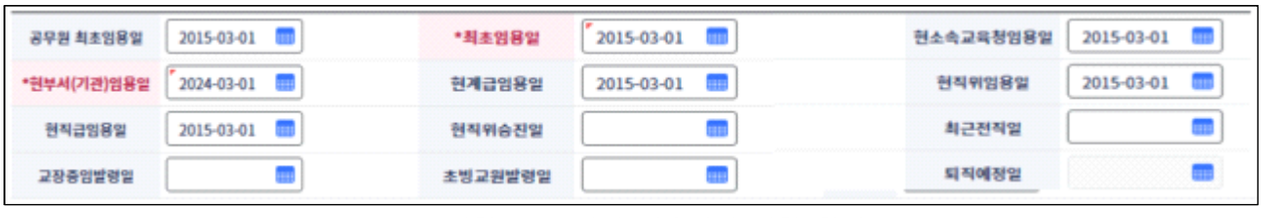
<근무사항 중 호봉 화면>

○ 보수와 관계되는 중요한 항목이므로 절대 직접 수정하지 않는다.
○ [승급기록] 메뉴에서 작업한 내용이 반영되는 것이므로 오류 및 수정사항 발견 시에는 다음과 같이 조치한다.
▸ 학교장 내부결재(엑셀 호봉획정표 첨부)에 의해 호봉정정
- 중학교의 경우 교육지원청 행정과와 교육과에 수정사항을 공문으로 보고
- 고등학교의 경우 도교육청에 수정사항을 공문으로 보고

○ **NEIS 교원인사의 호봉과 관련된 용어**

[호봉]	• [현호봉임용일]에 획정된 현재 호봉
[호봉잔여개월수] **[호봉잔여일수]**	• 현재 호봉을 산정하고 남은 잔여월일 - 매월 승급을 하므로 정상적인 경우 잔여월은 0이어야 한다.
[현호봉임용일]	• 현재 호봉 획정일
[근무년수] **(정근년수)**	• 호봉획정시의 환산년수, 급여의 정근년수 - 정근년수란 급여에서 정근수당 시 참조하는 정근년수를 의미 - 따라서, **[경력] 메뉴에서의 '경력(재직)증명서 근무년한'과 의미가 다르다.** - [근무년수]는 [경력] 메뉴에서의 '경력(재직)증명서 근무년한'과 값이 같거나 임용전 경력 등이 포함되어 커야한다. • **기간제교사의 근무년수**: 정규교사와 마찬가지로 [승급기록]에서 처리
[근무월수 및 일수]	• 현재 호봉을 부여하면서 근무년수를 산정하고 남은 잔여월일
[차기근무년수변경일]	• 현재 호봉을 부여하고, 앞으로 근무년수가 올라갈 다음 연월일
[현근무년수변경일]	• 현재 호봉을 부여한 일자(정기승급일 또는 호봉재획정일)로 [현호봉임용일]과 동일하다.

5 임용발령 사항



<근무사항 중 교사의 임용발령 사항 화면>

○ 이하 모든 내용은 국공립학교 교원을 기준으로 설명하였다.

○ 도교육청 및 교육지원청에서 임용발령 처리하면 자동으로 입력되므로, 입력 내용이 오류일 경우에만 수정한다. ☞ 복무 및 보수와 관계되는 항목이므로 오류 사항을 발견하면 반드시 도교육청 및 교육지원청 담당자의 확인을 거쳐 수정해야 한다.

★ 이하 설명하는 모든 사항의 일자와 [경력] 메뉴의 일자가 일치해야 한다.

가. [공무원 최초임용일]

○ 임용전경력을 포함하여 공무원으로 최초 임용된 일자이다.

▸ 즉, 교육공무원으로 신규임용 전 타부처 공무원 또는 교육공무원 경력이 있을 경우 공무원 종류를 불문하고, 공무원으로서 가장 최초의 임용일을 의미한다.

▸ 신규임용전 경력 중 공무원 경력이 없을 경우: [공무원 최초임용일]과 [최초임용일]을 같게 입력하거나, [공무원 최초임용일]을 빈칸으로 둔다.

▸ 사립교원으로 재직하다 국공립교원으로 특별채용 되었을 경우: [공무원최초임용일]과 [최초임용일]이 같다.

★★ 연금 및 퇴직금 정산과 관련하여, 이전 공무원 경력에서 퇴직금 정산이 완료되었으면 [최초임용일]과 동일한 일자로 입력해야 한다.

☞ 임용전 경력자는 공무원연금관리공단(http://www.geps.or.kr)에서 반드시 확인

나. [최초임용일]

○ 현재 국공립교원으로 신규임용된 연월일로서, [경력] 메뉴의 신규임용 일자와 동일해야 한다.
○ 교사일 경우 [최초임용일]과 다음에서 설명하는 [현계급임용일], [현직위임용일], [현직급임용일]이 같아야 한다.
○ 교원으로 임용과 퇴직을 몇 번 반복 하였어도 현재 신규임용된 일자이다.
▸ 퇴직 후 신규 임용되었을 경우 인사기록카드를 새로 작성하는 원리와 같다.

2015년 1월 1일 - 2017년 3월 31일: 경찰공무원(퇴직) 2018년 3월 1일 - 2019년 2월 28일: 중등학교 교사(퇴직) 2020년 9월 1일 - 2022년 2월 28일: 중등학교 교사(퇴직) **2023년 3월 1일** - 현재 : 중등학교 교사(신규 임용)
[공무원최초임용일] - 공무원연금이 합산되었을 경우: 반드시 연금관리공단 사이트에서 확인 - 퇴직금 정산이 완료되었을 경우: 빈칸 또는 2023년 3월 1일 [최초임용일] 2023년 3월 1일

<최초임용일 예시>

다. [현소속교육지원청 임용일]

○ 현재 소속하고 있는 교육청 또는 교육지원청 전입일이다.
○ 단, 특수학교 및 고등학교는 도교육청 소속이므로 해당학교 전입일이다.

2024년 9월 1일 - 2026년 2월 28일: 서산교육지원청 관내 중등학교 교사 2026년 3월 1일 - 현재 : 천안교육지원청 관내 중등학교 교사
[현소속교육지원청임용일] 1997년 3월 1일

<현소속교육지원청 임용일 예시>

라. [현부서(기관)임용일]

○ 현재 근무하는 소속기관(학교)에 임용발령 받은 일자이다.
○ 타시도 교환근무, 한국교원대 연수파견, 행정기관 파견, 휴직 등의 경우에도 **원소속**은 현재 학교이므로 현재 학교에 임용발령 받은 일자를 입력해야한다.
☞ 예 A교사가 2022.03.01. 충청남도의 B중학교에 발령을 받고, 2026.03.01.부터 대전광역시에서 교환근무를 하는 경우에도 현부서(기관)임용일은 2022.03.01.이다.

마. [현계급임용일]

○ 교사, 교감, 교장, 장학사, 장학관, 연구사, 연구관, 과장, 교육장 등으로 임용된 일자이다.
○ 교사는 최초임용일과 동일하다.

바. [현직위임용일]

○ 교사, 교감, 교장, 장학사, 장학관, 연구사, 과장, 교육장 등으로 임용된 일자이다.
▸ **보직교사는 교감, 교장 등과 같은 직위가 아닌 교사이므로, 보직교사 임용일을 [현직위임용일], [현직급임용일], [현직위승진일]에 입력해서는 안 된다.**
○ 교사는 최초임용일과 동일하다(빈칸이어도 무방함).

사. [현직급임용일]

○ [현계급임용일]과 같다.
○ 교사는 최초임용일과 동일하다.

아. [현직위승진일]

○ 교감, 교장, 장학관, 연구관, 과장, 교육장 등으로 승진한 일자이다.

○ 교사는 빈칸이어야 한다(보직교사도 교사이므로 빈칸이어야 한다).

○ 승진이란, 동종(同種)의 직무에 종사하는 바로 하위직에 있는 자 중에서 대통령령이 정하는 바에 의하여 경력평정·재교육성적·근무성적 기타 능력의 실증에 의하여 임용되는 것을 의미한다(「교육공무원법」 제13조).

▸ 교사 → 교감(원감) → 교장(원장)

▸ 장학사 → 장학관

▸ 교육연구사 → 교육연구관

자. [최근전직일]

○ 현직위로 전직한 일자이다.

○ 교사는 빈칸이어야 한다. 단, 교육전문직 등에서 교사로 전직 또는 특수학교교사에서 중등학교교사로 전직된 사실이 있을 경우에는 예외이다.

○ 전직이란, 교육공무원의 종별과 자격을 달리하는 임용을 의미한다(「교육공무원법」 제2조 제8항).

▸ 교사, 교감(원감), 교장(원장) ↔ 교육전문직

▸ 교육연구사 ↔ 장학사, 교육연구관 ↔ 장학관

▸ 초등학교교원 ↔ 중등학교교원

▸ 유치원교원 ↔ 초등학교교원, 중등학교교원

▸ 따라서, **교육전문직에서 교장(교감)으로 임용되는 경우 승진이 아닌 전직**이다.

○ 「교육공무원법」 제13조에 의한 승진의 원칙에 의해 장학사에서 교육연구관, 또는 연구사에서 장학관의 직에 바로 전직 임용되는 경우는 없다.

차. [교장중임발령일] & [초빙교원발령일]

○ 해당사항이 있을 경우에만 임용발령 기안에 의해 자동 입력된다(누락되었을 경우에만 수동 입력한다).

○ 교장중임발령의 경우 실제 중임발령을 임용기안 처리하면 자동으로 입력되므로, 교장중임예정일을 교장중임발령일에 입력하면 안 된다.

▸ 교장 중임은 대통령 발령사항으로서 사망, 퇴직 등의 사유로 인해 반드시 중임 임용된다고 예정할 수 없다.

카. [퇴직예정일]

1) 정규교원: 교원인사 - 임용발령 - 퇴직예정자 및 겸임자 관리 - 퇴직예정자 관리

○ 교장, 교육전문직, 명예퇴직자(교감, 교사 포함)는 도교육청에서 일괄처리하므로 교육지원청에서 입력하지 않는다.

○ 교감 및 교사의 정년퇴직은 교육지원청에서 입력한다.

<퇴직예정자 관리 화면>

2) **계약직교원: 교원인사 - 계약제교원 - 인사기록관리 - 퇴직예정자관리**

○ 단위 학교에서 인사권한을 가진 자가 [등 록]클릭한 후, 퇴직예정 대상자조회 → [신청일], [퇴직예정년월일] 입력 → [퇴직사유]를 '계약만료'로 선택 → [저 장]

<계약제교원 퇴직예정자 관리 화면>

6 재직사항

<근무사항 중 재직사항 화면>

○ 현재 재직상태를 보여주는 화면이다.

▸ 특히, 과거의 해외파견구분과 특수학급교사 경력을 '예'에 체크하면 안 된다.

★ **<u>담임업무수당, 보전수당가산금, 보직교사 수당 등과 관련이 있으므로 임의로 수정하지 않고 관할교육지원청 권한부여 담당장학사에게 수정 의뢰한다.</u>**

가. [신규임용구분]

○ 빈칸이어야 한다.

나. [해외파견구분]

○ 수당과 관련 있으므로 현재 해외 파견 중일 경우에만 '예'에 체크되어 있다.

다. [보직구분]

<근무사항 중 보직구분 목록 화면>

○ **용어 설명**
- ▸부장교사: 부장교사 중 담임을 맡고 있지 않은 경우
- ▸담임교사: 부장교사가 아닌 담임교사인 경우
- ▸교사: 부장교사와 담임교사가 아닌 경우(영양교사, 보건교사 등)
- ▸교감담임: 학급담임을 맡고 있는 교감일 경우
- ▸부장담임: 부장교사이면서 학급담임인 경우(부장교사 + 담임교사)

라. [근무지역]

○ 현재 근무기관이 소재한 행정명칭상의 시·군명을 입력한 후 찾 기 를 클릭하면 자동 입력된다.

○ 기관파견 근무자는 파견지의 근무지역을 입력한다.

마. [특수학급교사]

○ 특수학급 수당과 관련 있으므로 현재 특수학급 담임교사일 경우에만 '예'를 선택한다.

○ 일반학급 담임교사는 '아니오'를 체크한다.

바. [표시과목 종류], [담당과목자격], [정원과목]

○ [표시과목종류]는 일반학교에 근무하는 경우'중등학교(일반)'으로 하고, [담당과목자격]과 [정원(임용)과목]은 담당교과를 기록한다.
- ▸ 본 자료는 교원의 기본 통계 기초자료로 활용되는 자료이다.

사. [재직상태]

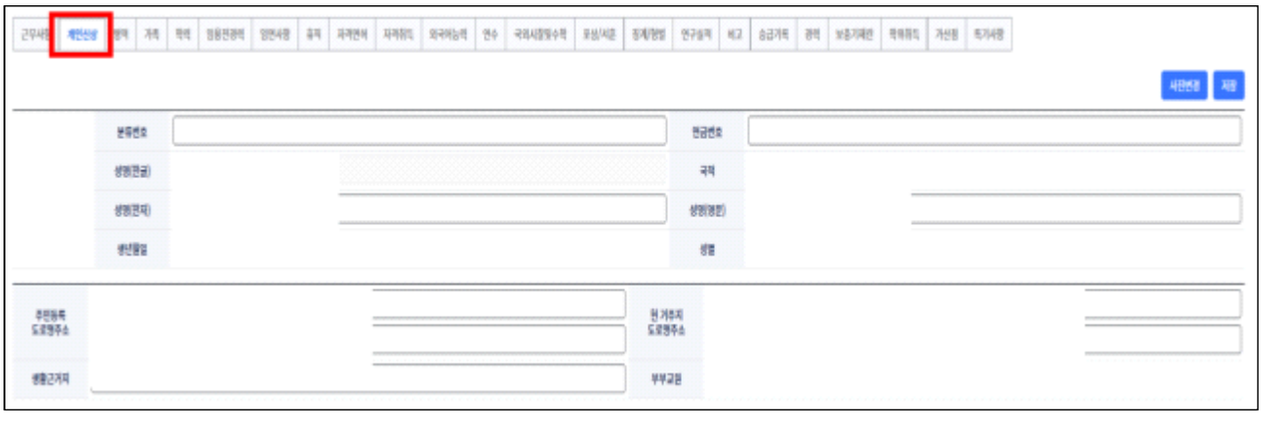
<근무사항 중 재직상태 목록 화면>

○ 퇴직, 파견, 휴·복직, 타시도 또는 국립학교 전출 등 임용발령에 따라 재직상태가 자동으로 변경되므로 잘못된 경우에만 도교육청 및 교육지원청 담당자가 확인 후 수정한다.

Ⅱ. 개인신상·병역·가족·육아시간 및 가족돌봄휴가

1 개인 신상

가. 개인 신상 개요



<개인신상 조회 화면>

○ 개인에 관한 기초 자료이므로 가급적 빠짐없이 기록되어야 한다.
○ [개인 신상]은 본인이 직접 수정할 수 있으며, 수시로 개인신상 변동 사항을 입력해야 한다.
☞ 메뉴명: [기본메뉴] ⇨ [인사기록] ⇨ [기본사항]

나. 개인 신상 정비 방법

1) 사진 등록

<사진등록/변경 화면>

○ [사진등록/변경]을 위해 [사진변경]을 클릭하여 사진을 등록한다.
▸ 사진은 반명함판을 기준으로 정면 탈모 상태를 원칙으로 하고, JPG 형식의 파일을 사용한다.

2) 개인신상

○ [성명]
▸ 성명은 가족관계등록부에 등록된 표기대로 입력함을 원칙으로 한다.
▸ **<u>성명은 본인이 수정할 수 없으며</u>** 개명 등의 사유가 발생하면 중학교의 경우에는 교육지원에 보고하고, 고등·특수·각종학교의 경우에는 도교육청에 개명 사실을 보고해야 한다.

▸ **한자(漢字) 성명은 반드시 입력한다.**
- 순한글 이름이어도 최소한 성(姓)은 한자 명(名)은 한글로 입력한다. 예 李루리

▸ 영문 성명은 여권에서 사용하는 것과 동일하게 입력한다.

○ [주민등록도로명주소]

▸ [주민등록도로명주소]에서 찾 기 를 클릭하면 우편번호 및 주소를 검색하는 팝업창이 나타난다.

<우편번호 및 주소 검색 화면>

▸ 검색하고자 하는 도로명을 입력 후 조회 를 클릭하면 자동으로 입력되며, 그 아래 칸에 상세 주소를 입력한다.
- 아파트는 ○○아파트 107동 301호로 입력하며, 아파트를 @로 입력하지 않는다.
- ○○리 1구 등은 공식 행정구역 명칭이 아니다.

▸ 현 거주지 주소는 실제로 거주하고 있는 주소를 입력한다.

▸ 주민등록도로명주소와 현 거주지 도로명주소가 같을 경우 '주민등록도로명주소복사'를 클릭하면 자동 복사된다.

▸ 주민등록주소는 경기도이고 실제는 학교 관사 등에서 거주할 경우, 주민등록도로명 주소는 경기도로, 현 거주지 도로명주소는 학교 주소를 입력한다.

2 병역

가. 병역 개요

○ 병역필 및 면제가 확정된 자에 한해서 입력함을 원칙으로 한다.

1) 임용전 군경력(병역 + 임용전경력)

○ 남자는 보수 및 근속경력평정과 관련이 있으며, 여자는 보수만 관련이 있다.

○ 남자는 [병역] 메뉴에 병역필 또는 면제 사항이 반드시 기록되어 있어야 한다.

▸ 여자의 임용전 군경력은 「교육공무원법」 제44조 제2호 및 병역의무 복무기간 인정 범위(「교과부 예규」 제235호, 1994.10.13.)에 해당되지 않으므로 [병역] 메뉴에 기록하지 않는다(본인이 기록을 원하거나 이미 입력된 경우 그대로 둔다).

○ 남자의 임용전 군경력은 보수 및 「교육공무원승진규정」 제11조와 관련하여 교육총경력 계산을 용이하게 하기 위해 [임용전경력] 메뉴에도 입대일로부터 3년 이내의 기간을 입력한다(경력인정률을 100%로 함).

○ 여자의 임용전 군경력은 보수와 관련하여 [임용전경력] 메뉴에만 입력한다(호봉인정률은 100%, 경력인정률은 0%로 함).

2) 임용후 군경력(병역 + 경력)

○ 전역 후 복직과 동시에 추기 신청을 받아 교육지원청에서 [병역] 메뉴에 기록한다.

○ 현재 병역 휴직일 경우 교육지원청에서 임용기안문을 시행하면 [경력]에 자동 반영되고, [병역]에는 전역 후에만 기록한다.

○ 임용 후 군경력이 누락되었을 경우

▸ [병역] 메뉴에 해당 사항을 입력한다.

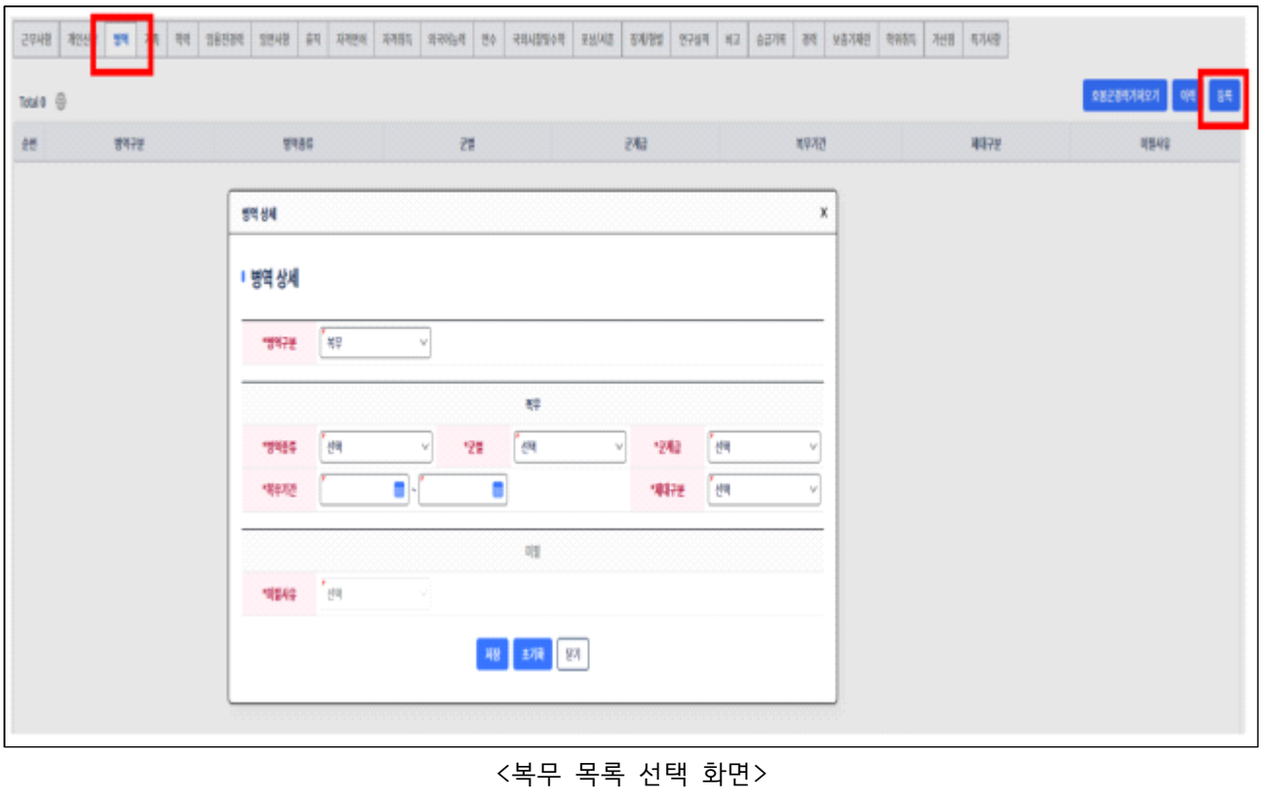
▸ [경력] 메뉴에 병역사항을 추기하되, 임용명에 휴직(2호)로 해야 근속경력 기간이 누락되지 않는다.

▸ 병역휴직은 「교육공무원법」 제44조 제1항 제2호에 의한 직권휴직으로서, 병역휴직기간은 주민등록초본의 병역사항과 일치하여야 한다.

- 군입대를 위하여 휴직원을 제출한 공무원에 대하여는 입영일자가 휴직 발령 기준일이 된다(입영준비기간은 공무원휴가업무처리 요령에 의거하여 연가를 사용).
- 휴직기간의 만료 후 30일 내에 복귀 신고를 했을 경우에는 복직일까지를 휴직기간으로 본다(「국가공무원법」 제73조(휴직의 효력)제3항).
- ㉒ 실제병역 수행을 1997.10.06.-2000.04.05.까지 하였으나 병역휴직을 1997.10.01.- 2000.04.20.까지 하고, 21일에 복직하였다면 병역휴직 시작일은 1997.10.06.으로 해야 하고(5일의 공백이 생김) 병역휴직 종료일은 전역일로부터 30일이내이므로 2000.04.20.까지임
- 병역휴직기간과 관련하여 다툼이 있을 경우 병역사항이 기재된 주민등록초본, 병적증명서 및 당시 발령대장을 근거로 해결해야 한다.

나. 병역 정비 방법

1) [병역구분]



<복무 목록 선택 화면>

○ 해당없음: 여자의 경우 목록에서 선택한다. 단, 병역사항에 아무런 기록이 없을 경우 이 과정을 생략해도 무방하다.

○ 복무 & 미필: **남자의 경우 목록에서 반드시 선택되어야 한다(입대 예정자 제외).**

▸ 미필의 경우에는 아래와 같이 [미필사유]를 목록에서 선택하여 입력한다.

2) [병역종류]

<병역종류 목록 선택 화면>

○ 병역종류 목록 선택 화면의 목록에서 다음과 같이 선택한다.

▸ **현역:** 현역으로 군복무를 마쳤다는 의미가 아닌, 현재 현역으로 군복무 중인 경우를 의미하므로, 병역을 필한 자는 목록에서 예비역을 선택한다.

징집 또는 지원에 의하여 입영한 병과 병역법 또는 군인사법에 의하여 현역으로 임용된 장교, 준사관, 하사관 및 무관후보생을 말한다.

▸ **보충역:** 현재 재직 중인 자가 보충역으로 병역을 마친 경우

징병검사를 받아 현역복무를 할 수 있다고 판정된 사람 중에서 병력수급사정에 의하여 현역 입영대상자로 결정되지 아니한 사람과 공익근무요원, 산업기능요원으로 복무 또는 의무종사하고 있거나, 그 복무 또는 의무종사를 마친 사람, 기타 병역법에 의하여 보충역에 편입된 사람을 말한다.

▸ **예비역:** 현재 재직 중인 자가 병역을 마친 경우

현역을 마친 사람, 기타 병역법에 의하여 예비역에 편입된 사람을 말한다.

3) [군별], [군계급]

○ 해당내용의 목록에서 선택하거나 직접 입력한다.

4) [복무기간]

○ 해당내용의 주민등록초본에 기재된 복무기간을 직접 입력한다.

5) [제대구분]

○ [제대구분]의 목록에서 제대 구분을 선택한다.

<사병으로 입대한 자가 장교로 임관된 경우>
무관후보생 기간이 발생하는데, 무관후보생 기간은 호봉 및 경력에서 모두 제외된다.
따라서 주민등록초본이 아닌 병적증명서를 토대로 다음과 같이 입력한다.
1. 호봉과 관련하여 [병역] 메뉴에는 장교 임관일로부터 전역일까지 입력한다.
2. 호봉 및 경력과 관련하여 [임용전경력]에는
 가. 사병입대일로부터 무관후보생 전날까지의 기간을 입력하고 호봉인정율 100%, 경력인정율 0%로 입력
 나. 장교임관일로부터 3년 이내의 기간을 입력하고 호봉인정율 100%, 경력인정율 100%로 입력
[임용전경력]에 장교임관일로부터 3년 이내의 기간만 입력하는 것은 교육총경력 계산을 위한 것으로서 호봉과는 아무런 관련이 없다.

3 가족

<가족 조회 화면>

○ <가족 조회 화면>에서 가족 정보의 추가 및 수정은 나이스 인사기록 추기 기간에 할 수 있다.

○ **가족수당, 학비수당, 연말정산 소득공제, 의료비공제내역과 관계있으므로** 성명, 관계, 생년월일 등을 정확히 입력해야 한다.

▸ 성명은 빈칸 없이 입력해야 한다.

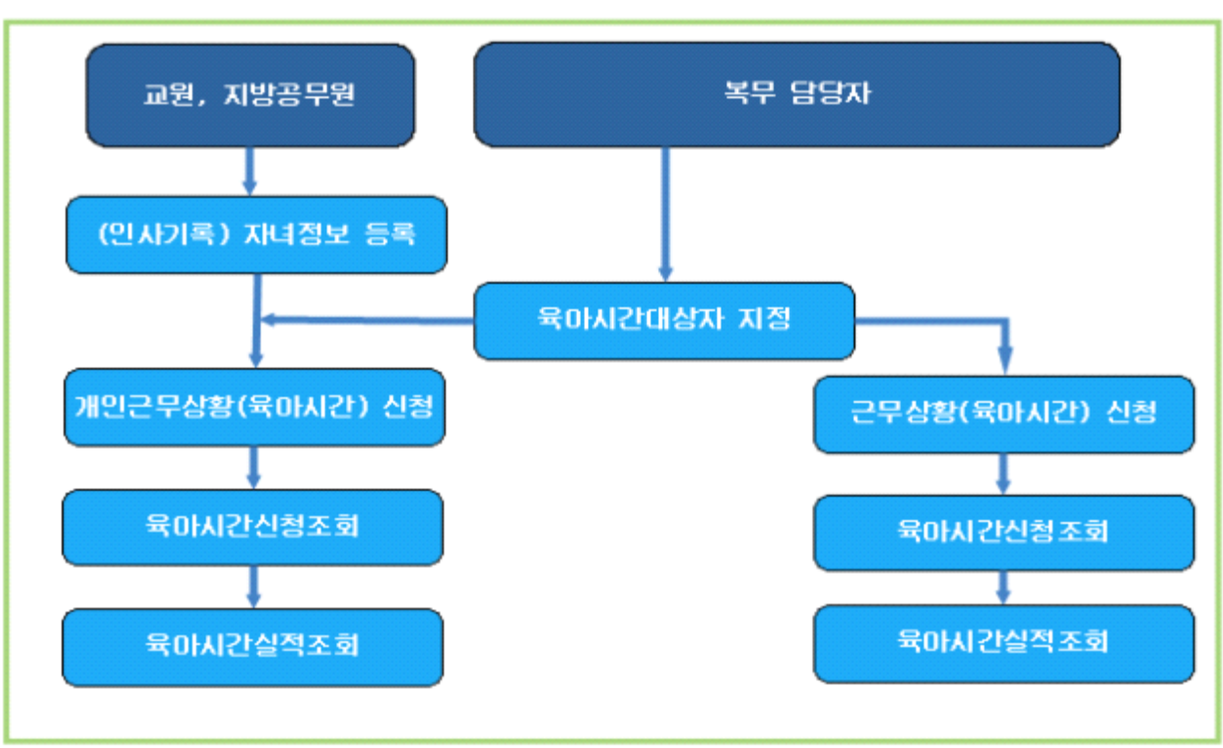
○ 종전의 수기 인사기록카드 기록에도 불구하고 현재 가족수당, 학비수당, 연말정산 소득공제, 의료비공제 내역과 관계있는 가족 모두를 입력한다. → **연말정산과 관련하여 본인도 등록해야 한다.**

○ **가족에 관한 사항은 개인이 추가, 삭제 및 수정 신청할 수 있다.**

▸ 메뉴: [기본메뉴] ⇨ [나의메뉴] ⇨ [인사기록] ⇨ [개인정보변경신청]

4 육아시간 및 가족돌봄휴가

가. 업무처리 절차



<업무 절차 구성도-육아시간>

<업무 절차 구성도-가족돌봄휴가>

나. 육아시간 신청 절차

1) [인사기록] 자녀 정보 등록

- 메뉴 경로: 기본 메뉴 - 인사 - 인사기록 - 개인정보변경신청
- 개요: 개인이 육아시간 신청을 위한 자녀 정보를 인사기록에 등록 요청한다.

<개인정보변경신청 화면>

<개인정보변경신청(가족사항) 화면>

- [가족]탭을 클릭한 후 [신규신청] 버튼을 클릭한다.
- 등록할 자녀 정보를 입력하고 [저장] 버튼을 클릭한다.
- 이후, 증빙자료를 공문으로 발송한다. (중학교→소속 교육지원청, 고,특수,각종학교→도교육청)

- 인사 담당자가 변경 신청을 승인하면 인사기록의 가족탭에 자녀 정보가 등록된다.
  ※ 자녀 정보를 등록하지 않은 사용자(교원, 지방공무원)는 육아시간을 신청할 수 없음
  ※ 인사 정보에 자녀 정보가 이미 등록되어 있는 사용자는 자녀 정보를 추가로 등록할 필요가 없음

2) [복무] 육아시간 대상자 등록

○ 메뉴 경로: 복무 - 근무사항관리 - 육아시간대상자관리
○ 개요: 복무 담당자가 소속 부서원 중 육아시간 사용 실적을 산정할 대상자를 지정하거나 제외하는 화면이다.

<육아시간대상자관리 화면>

- 조회 조건을 선택한 후 [조회] 버튼을 클릭한다.
- 대상자로 지정하거나, 대상자에서 제외할 사용자를 선택한다.

구분	육아시간 신청	사용실적 산정	사용일수 제한
대상자	대상 자녀를 선택하여 육아시간을 신청	국가공무원 복무·징계 관련 예규에 명시된 육아시간 산정방식에 따라 육아시간 사용실적을 산정	24개월 초과 시 신청 불가
비대상자	대상 자녀를 선택하여 육아시간을 신청	사용실적을 산정하지 않음	사용일수를 제한하지 않음
비공무원	대상 자녀를 선택하지 않고 육아시간을 신청	사용실적을 산정하지 않음	사용일수를 제한하지 않음

- [대상자지정] 버튼을 클릭하면 선택된 사용자를 육아시간대상자로 지정한다.
- [대상자제외] 버튼을 클릭하면 선택된 사용자를 육아시간대상자에서 제외한다.
- [엑셀다운로드] 버튼을 클릭하면 화면의 정보를 엑셀 파일로 다운로드 받을 수 있다.

3) 학교 복무담당자 육아시간 신청 조회 화면

○ 메뉴 경로: 복무 - 근무상황관리 - 육아시간신청조회
○ 개요: 복무 담당자가 소속 부서원들의 육아시간 신청 현황을 조회하는 화면으로, 기능개선 이전 육아시간 신청건(자녀 정보 미등록건)의 육아시간 사용 대상 자녀 정보를 추가할 수 있다.

<육아시간 신청조회 화면>

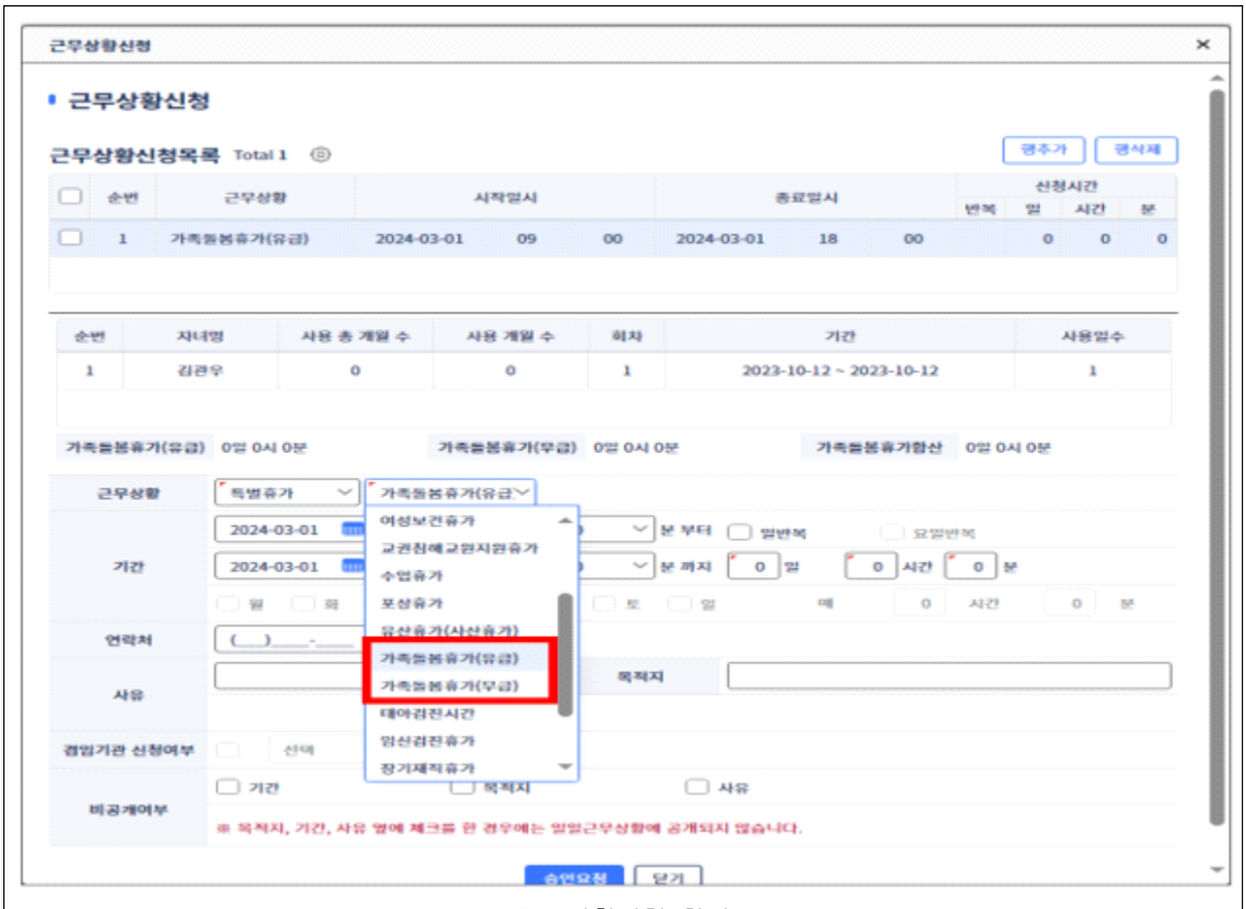
- 기간, 부서, 인사구분, 직급, 결재상태 등의 조회 조건을 선택하고 [조회]버튼을 클릭하면 소속 부서원들의 육아시간 신청 현황을 조회할 수 있다.
- 성명을 입력하면 자녀명란에 대상자의 자녀명이 조회되어 자녀별로 조회할 수 있다.
- 성명을 입력하고 조회한 경우 해당 대상자의 [자녀정보 추가] 버튼이 활성화되어 자녀 정보를 대리로 입력할 수 있게 된다.
- [엑셀다운로드] 버튼을 클릭하면 조회된 내용을 파일로 다운로드 할 수 있다.

다. 가족돌봄휴가 신청 절차

1) [복무] 가족돌봄휴가 신청

○ 메뉴 경로: 기본 메뉴 - 복무 - 개인근무상황신청

○ 개요: 교원, 지방공무원인 사용자가 본인의 가족돌봄휴가 신청을 하거나 소속 부서원의 가족돌봄휴가를 대리로 신청할 수 있다.



<근무상황신청 화면>

❶ 근무상황에서 특별휴가-가족돌봄휴가(유급) 또는 가족돌봄휴가(무급)을 선택한다.

❷ 사용할 기간을 입력한다.

※ 가족돌봄휴가(유급): 시간 또는 일 단위로 신청 가능하며, 연간 총 2일(16시간), 자녀가 2명 이상일 경우 또는 자녀가 1명이더라도 그 자녀가 장애인이거나 공무원이 「한부모가족지원법」 제4조제1호의 모 또는 부에 해당하는 경우에는 연 1일(8시간)을 가산하여 3일(24시간)까지 신청 가능하다.

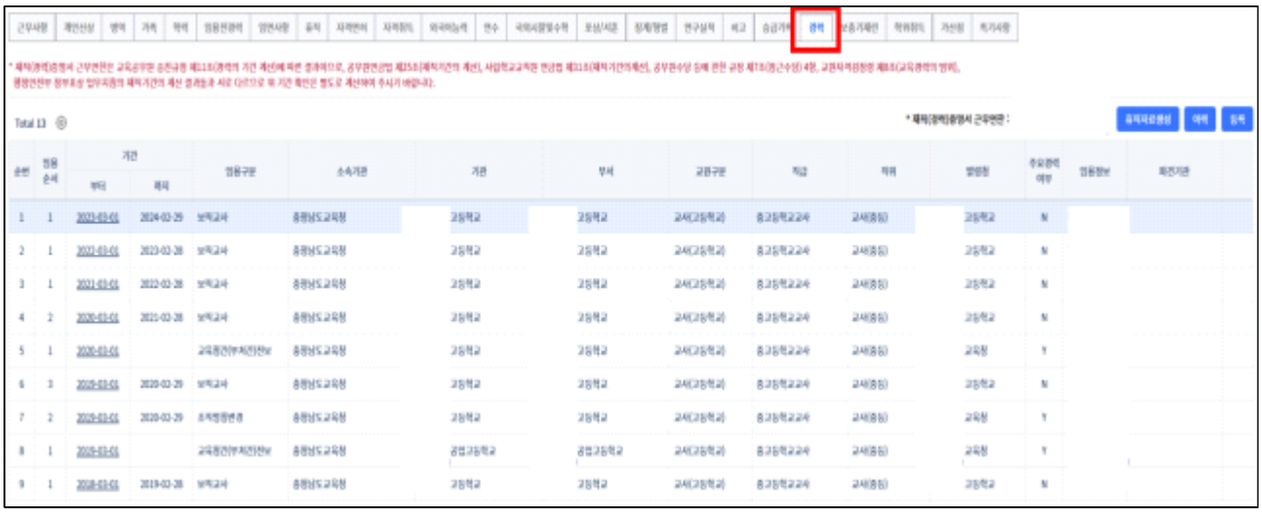
※ 가족돌봄휴가(무급): 일 단위로만 신청 가능하며, 유·무급 포함 연간 총 10일까지 신청 가능하다.

❸ 목적지, 사유 또는 용무 등을 입력한다.

❹ [승인요청] 버튼을 클릭한다.

Ⅲ. 경력

1 경력 개요



<경력 조회 화면>

가. NEIS 교원인사기록에서 가장 중요한 부분으로서, [근무사항] 메뉴와 입력 사항이 일치해야 한다(오류 시 [근무사항] 메뉴의 기록사항 정정).

나. 경력사항이 정확히 정리되지 않으면 임용, 전보, 평정, 승급 등이 정상적으로 처리되지 않으며, 민원 등의 제증명 등에 문제가 생긴다.

다. 경력사항은 최초임용일부터 현재까지의 임용사항을 모두 등록한다.

라. 경력에 기록되는 내용

1) 신규임용, 전보, 시도간전입(출), 전직, 승진, 휴·복직, 겸임, 분교장발령, 보직교사, 징계 사항에 한정한다.
2) 교육감, 교육장, 학교장 임용발령사항이 아닌 일체의 경력은 삭제한다.
3) 담임교사, 특수학급담당, 교과전담교사 등은 반드시 [경력] 메뉴에서 삭제한다.

마. 현재 모든 임용발령 사항은 NEIS로 이루어지고 있으므로 명백한 오류가 아닌 경우를 제외하고는 수정하지 않는다.

바. 과거 경력사항을 수정할 경우에는 수기인사기록카드에 기록된 대로 입력한다.

2 경력 정비 방법

○ 도교육청 및 교육지원청 인사담당 장학사가 수정이 가능하며, [경력 화면]에서 [등록] 또는 수정 대상 항목을 두 번 클릭하면 팝업창이 생성되고 수정이 가능해진다.

가. [임용순서]

○ 동일한 날짜에 여러 건의 임용사항이 발생하는 경우 그 처리 순서를 정하기 위한 항목이다.

○ 해당 행을 선택하면 '경력 상세' 화면이 나타나며, [순번]을 수정하여 임용순번를 조정할 수 있다.

나. [임용기간]

○ 해당 경력 사항의 임용발령 기간을 YYYYMMDD(8자리)로 입력한다.

○ 다음 임용발령 시 임용발령 종료일을 입력하지 않고 빈칸으로 두면 재직(경력)기간이 반영되지 않으므로 반드시 입력한다.

▸ A중학교 '임용종료일'과 B중학교 '임용시작일'간 일자의 공백이 있어서는 안 된다.

기간		임용명	부서
부터	까지		
2024-03-01		교육청내(부처내)전보	B중학교
2022-03-17	2023-03-17	휴직복직	A중학교
2021-03-17	2022-03-16	7호:육아휴직	A중학교
2020-09-01	**2024-02-29**	교육청내(부처내)전보	A중학교

<임용종료일 예시>

○ NEIS 교원인사기록에서 근속 경력은 기관(학교) 근무 기간만 이어서 계산한다.

▸ 따라서, 휴직, 파견, 보직교사, 분교장발령 등의 사항은 본교 근무기간 안에 포함되어야 근속 경력 계산이 바르게 된다.

▸ 수기인사기록에는 별도의 증빙서류가 없어도 오류 발견시에는 바르게 수정을 해주어야 한다.

기간		임용명	부서
부터	까지		
2025-03-01		교육청내(부처내)전보	B중학교
2023-03-17	2024-03-16	휴직	A중학교
2020-09-01	**2023-03-16**	교육청내(부처내)전보	A중학교

<수기인사기록에서 임용기간이 잘못 기록된 예시>

★ **교원초빙일 경우, 근무기간이 종료된 후에도 해당 학교에 근무할 경우 반드시 교육청내(부처내)전보 또는 교육청간(부처간)전보 발령을 추가하여 입력한다.**

다. [임용구분]

○ 임용구분은 처음 추가할 때 빈칸으로 되어 있으며, 클릭하면 아래로 임용구분을 선택할 수 있다.
○ 특히, 휴직은 근속 경력에 포함되거나 그렇지 않은 경우가 있으므로 수기인사기록카드의 기록 내용에도 불구하고 정확히 구분해서 입력해야 한다.

라. [소속기관], [기관]

○ 소속기관은 빈칸으로 두고 기관 탭의 찾 기를 클릭한다.
○ 기관명에 기관을 입력한 후 조회를 클릭하여 선택한다. 소속기관은 해당기관이 소속된 상위기관이 자동으로 입력된다.

마. [부서]

○ 기관이 학교라면, 부서는 기관명과 동일하게 자동 입력된다.
○ 기관이 도교육청, 교육지원청, 직속기관일 경우, 찾 기를 클릭하여 임용발령된 부서를 선택하여 입력한다.

바. [교원구분], [직급], [직위]

○ [근무사항] 탭에 있는 내용과 동일하게 [교원구분], [직급], [계급], [직위] 항목을 입력한다.

사. [발령청]

○ 발령기관이 중학교라면, 해당 중학교가 소속된 교육지원청을 검색하여 입력한다.
○ 발령기관이 고등학교, 특수학교, 교육지원청, 직속기관일 경우, 충청남도교육청을 입력한다.

아. [주요경력여부]

○ 주요경력이란 전보, 전출, 전입, 승진, 전직 등으로 임용기관이 변경되거나 신분상에 변동이 생기는 경력을 의미한다.
▸ **보직교사와 분교장발령은 주요경력이 아니다.**
○ NEIS로 임용발령을 할 경우 주요경력 여부가 자동으로 입력되나, 이는 교원인사기록을 출력할 경우 '임용발령사항(전체)' 또는 '임용발령사항(주요경력)'으로 구분하는 것일 뿐이므로 과거 수기입력 자료는 필요에 따라 정비한다.
○ **[경력]에서 주요 경력**

경력구분	임용발령명	비고
임용	신규채용, 승진임용, 교장중임 등	
전보/승진	전보, 전직, 전과, 타시도전출, 타시도전입, 승진 등	
겸임/파견	겸임, 겸임해제, 겸임연장, 파견, 파견연장 등	겸임해제는 아님
휴직	휴직(질병휴직, 유학휴직, 병역휴직, 육아휴직), 휴직연장 등	휴직연장은 아님
퇴직	퇴직(정년퇴직, 명예퇴직, 의원면직, 직권면직, 사망, 파면, 해임 등)	
직위	조직명칭 변경 등	

도움말 **임용구분 설정 방법**

- 임용 구분은 반드시 '세부임용구분'으로 설정해야 근속경력이 정확히 계산된다.
- 교원 및 교육전문직의 세부임용구분은 일반적으로 다음 쪽의 표에 제시된 경우에만 해당하므로, 임용구분을 추측하여 입력하지 아니한다.
- 표에 명시되지 않은 임용구분은 반드시 도교육청 담당자에게 문의하여 처리한다.

임용구분	세부임용구분		비고
신규채용	공개경쟁채용		- 1991.03.01. 이후 임용자 - 1991.02.28. 이전 공개경쟁채용에 의해 임용된 자 - 현재 NEIS로 임용발령처리하면, 일반공채(일반)로 입력되므로 좌측의 구분을 모두 인정함
	일반공채(일반)		
	일반공채(지역)		
특별채용	3호특채(교원수급상)		- 1991.02.28.이전 임용자(임용고시를 거치지 않은 교원)
	5호특채(사립학교교원)		
승진임용	일반승진(일반)		
	특별승진	4호특별승진(명예퇴직)	- 교감·교사도 도교육청에서 발령처리함
		5호특별승진(공무사망)	
전직	1호전직(경력, 자격소지)		
전보	교육청내(부처내)전보		- 시군교육지원청내 전보(관내전보) - 교육장 발령사항
	교육청간(부처간)전보		- 시군교육지원청간 전보(천안→태안) - 교사 신규임용 및 교감 승진(전직)에 의한 전보 - 교육감 발령사항
	전과		- 과목변경
	분교장 발령		- 학교장 발령사항
	전출(시도간)		
	전입(시도간)		
	전출(국/공립)		
	전입(국/공립)		
겸임	겸임(전문인력지원)		- 교육전문직만 해당됨
	겸임(병설학교)		- 초중 통합학교 교장(감) 겸임
겸임연장			
파견	1호파견:국가기관외		* 경력, 보수 등에 절대적인 영향을 미치므로 수기 인사기록카드의 기록 내용에도 불구하고 반드시 「교육공무원 임용령」 제7조의3(파견근무)을 참조하여 정확히 입력해야 함
	2호파견:행정지원		
	3호파견:특수업무		
	4호파견:교원연수		
	5호파견:교수요원		
	6호파견:교환근무(교육행정/연구기관)		
	7호파견:국내외연구기관		
	8호파견:국가간협력사업		
	9호파견:기업부설연구소		
	10호파견: 재외교육기관		
파견연장			
휴직	1호:질병휴직		* 경력, 보수 등에 절대적인 영향을 미치므로 「교육공무원법」 제44조 및 45조를 참조하여 정확히 입력해야 함
	1호:질병휴직(공무상질병)		
	2호:병역휴직		

임용구분	세부임용구분	비고
	3호:행방불명	* 고용휴직: 비상근(주당 6-14시간)과 상근(주당 15시간 이상)을 정확히 구분
	4호:법정의무수행	
	5호:유학휴직	
	6호:고용휴직(상근)	
	6호:고용휴직(비상근)	
	7호:육아휴직(첫째~열째)	
	8호:연수휴직(국내연구기관)	
	9호:가족돌봄휴직(가사휴직)	
	10호:배우자국외동행	
	11호:노조전임휴직	
	12호:자율연수휴직	
	7의2호,3호:입양,불임,난임휴직	
휴직연장		
복직	휴직복직	- 임용 기간을 가질 수 없는 사항임
	직위해제복직	
	정직복직	
	파견복귀	
징계	정직~징계기록말소	
교장중임		
교원초빙		- 초빙교장, 초빙교사의 경우
보직교사		- 학교장 발령사항

3 경력 정비에 따른 참고사항

가. 수기인사기록카드와 NEIS인사기록과의 관계

○ NEIS로 임용발령 처리하기 이전의 경력은 수기인사기록카드의 기록과 일치하여야 한다.

○ 단, NEIS 인사기록의 [경력] 메뉴에서 임용 체계상 반드시 있어야 하거나, 구분해야 하는 경우에는 수기인사기록카드 내용에도 불구하고 새로이 입력하거나 수정하여야 한다.

- 중학교 신규임용의 경우 '도교육청→교육지원청→학교 배정'순으로 임용발령이 이루어져야 하는데 '도교육청→학교'로 기록되어 있는 경우에는 새로운 사항을 추가하여 입력한다.
- 휴직자 휴직연장을 구분하지 않고 기록되어 있는 경우에는 구분하여 입력한다.

○ 경력 사항에 입력되지 않아야 되는 사항은 수기인사기록카드의 기록 내용에도 불구하고 삭제한다.

- 담임교사 등이 입력된 경우
- 호봉 승급 사항이 [승급기록]이 아닌 [경력]에 입력된 경우
- 각종 위원 위촉 사항 등이 입력된 경우
- 즉, 신규임용, 전보, 시도간전·출입, 전직, 승진, 휴·복직, 겸임, 분교장발령, 보직교사, 징계 사항 등에 한정하여 도교육청, 교육지원청, 학교 발령 사항이 아닌 일체의 경력은 삭제한다.

○ 위의 경우를 제외하고 수기인사기록카드 기록 내용이 잘못되었거나 누락됨으로서 정정 및 추기하고자 할 경우에는 반드시 증빙서류와 대조한 후 입력하여야 한다.

나. [경력] 정비 시 유의할 사항

1) 과거 자료가 잘못되었을 때에만 수정한다.

○ 현재 소속된 기관(학교)의 임용발령 사항은 NEIS의 [임용발령] 메뉴에서 처리하고 있으므로 임의로 수정하지 않는다.

○ 단, 현재 소속된 기관(학교)의 임용발령 사항 중 명백한 오류가 발생하였을 경우 반드시 도교육청 담당자에게 문의하여 처리한다.

2) 현재 소속된 기관(학교)의 임용종료일은 빈칸이어야 한다.

○ 전보, 승진, 전직, 퇴직 등의 주요경력이 변경될 경우 NEIS에서 임용발령 처리를 하면 현재 소속된 기관(학교)의 임용종료일은 자동으로 입력된다.

○ 가령, 교장 임용 기간이 2024.03.01.부터 2028.02.29.까지라고 해서 미리 임용 종료일을 2028.02.29.로 입력하면 2028.03.01.부터 근속경력 기간이 계산되지 않는다.

3) 임용시작일과 임용종료일이 같은 경우가 있음에 유의한다.

구분	구분 내용
신규임용	- 교육감이 교육지원청으로 배정하면 바로 그날 교육지원청에서 임지(학교) 배정을 하므로 임용 일자가 동일해야 한다. - 단, 도교육청 직속인 고등학교 및 특수학교로 신규임용 되었을 경우에는 임용종료일은 다른 학교로 전보되기 전일(前日)까지이다.
교감 승진임용	- 신규임용과 같은 맥락이다.
교육청간 (부처간)전보	- 신규임용과 같은 맥락이다.
타시도 전출/전입 국공립 전입	- 타 시도 전출의 경우, A교육청에서 B교육청으로 '전출(시도간)' 처리 후 B교육청에서는 당일자로 산하 교육지원청에 전입 배정을 해야 하며, 이때 임용일자는 동일하게 입력해야 한다. - 국립학교에서 시도교육청으로 전입하여 중학교로 배정되는 경우에는 교육지원청을 거쳐 전입 배정이 이루어지며, 국립학교 전출일과 전입일(임용종료일과 임용시작일)은 동일하게 처리해야 한다.
복직 및 복귀	- 복직 및 복귀는 임용기간이 없다.

○ 즉, 특수학교 및 고등학교를 제외하고는 도교육청에서 직접 임지(학교) 배정을 하는 경우는 없으므로 임용시작일과 임용종료일은 같아야 한다.

○ 임용시작일과 임용종료일이 같은 임용발령 사항은 임용종료일이 입력되지 않아도 무방하다.

4) 임용종료일이 2월 29일까지 있는 경우에 유의한다.

▸ 윤년(4로 나누어지는 연도)의 2월은 29일까지이므로, 임용종료일 입력 시 경력 일수가 누락되지 않도록 2월 29일 여부를 확인한다. 예 2016년, 2020년, 2024년 등

5) 임용발령사항에 따라 발령청이 달라짐에 유의한다.

발령청	임용발령 사항
도교육청	- 신규임용 교사와 교감 승진자의 고등학교 및 교육지원청 배정 - 교감 및 교사의 시군간 전보 - 국립대 및 타시도 전출, 타시도 교환근무 - 국립대 및 타시도 전입, 타시도 교환근무자의 교육지원청 배정 - 도교육청, 직속기관 및 도교육청 관할 기관이 아닌 곳으로의 파견

발령청	임용발령 사항
도교육청	- 대통령, 교육부 임용사항이 아닌 교육전문직의 임용 - 교육전문직 및 교장의 전보 - 교장, 교육전문직의 퇴직 - 병설유치원 원장 및 초중통합학교장 겸임
지역 교육지원청	- 도교육청에서 교육지원청으로 발령한 사항에 대한 관내 임지(학교) 지정 - 교감 및 교사의 관내전보 - 소속 교육전문직의 근무부서 지정 - 공립학교 교감(원감) 및 교사의 휴직, 복직, 직위해제, 의원면직, 직권면직, 명예퇴직, 사망처리 및 정년퇴직 - 공립학교 교감 및 교사의 관내 파견
학교	-보직교사 임용 -분교장 발령

○ 단, 교감 및 교사의 명예퇴직은 '4호: 특별승진(명예퇴직)'과 관련이 있으므로 도교육청에서 NEIS 처리한다.

6) 임용 발령 체계에서 순서가 뒤바뀐 경우에는 수정한다.

순번	임용순서	기간 부터	기간 까지	임용구분	소속기관	기관	부서	교원구분
1	2	2024-03-01		일반공채(일반)	충청남도교육청	충청남도예산교육지원청	충청남도예산교육지원청	교사(중학교)
2	2	2024-03-01		교육청내(부처내)전보	충청남도예산교육지원청	예산중학교	예산중학교	교사(중학교)

<발령 순서가 뒤바뀐 화면>

○ 발령 체계상 '일반공채 → 교육청내(부처내)전보'의 순으로 기록되어야 하는데, 새로운 경력을 입력하였을 경우 순서가 뒤바뀌는 경우가 발생한다.
○ 수정하고자 하는 경력을 클릭하면 경력 사항을 수정할 수 있는 팝업창이 나타난다.
○ '일반공채'의 순번을 1로 입력하고 [저 장]을 한 다음,
○ 같은 방법으로 '교육청내(부처내)전보'에서 순번을 2로 입력하고 [저 장]을 하면 순차적으로 기록된다.

순번	임용순서	기간 부터	기간 까지	임용구분	소속기관	기관	부서	교원구분
1	2	2024-03-01		교육청내(부처내)전보	충청남도예산교육지원청	예산중학교	예산중학교	교사(중학교)
2	1	2024-03-01		일반공채(일반)	충청남도교육청	충청남도예산교육지원청	충청남도예산교육지원청	교사(중학교)

<발령 순서를 맞게 바꾼 화면>

7) 교육청간(부처간)전보와 교육청내(부처내)전보에 유의한다.

교육청간(부처간)전보	교육청내(부처내)전보
- 교감 및 교사가 현재 소속된 교육지원청을 벗어나 다른 시군으로 전보할 경우 - 교장의 시군간, 학교간 전보 - 교육전문직의 기관간 전보	- 교감 및 교사의 소속 교육지원청 관내 학교간 전보

다. 각종 임용발령 예시

1) 일반학교 신규임용

기간		임용명	기관	직급	직위	발령청
부터	까지					
2024-03-01	2026-02-28	교육청내 (부처내)전보	예산중학교	중고등학교 교사	교사 (중등)	충청남도 예산교육지원청
2024-03-01		일반공채(일반)	충청남도예산교육지원청	중고등학교 교사	교사 (중등)	충청남도교육청

○ 도교육청에서 교육지원청으로 임용발령한 사항은 임용종료일이 빈칸이다.

○ 임용명 → 3호특채(교원수급상)

- 1991.02.28.까지 공개경쟁채용시험(임용고시)에 의하지 않고 임용된 교원
- 사립학교 교원 신분이었다가 공립학교에 특채된 경우

○ 임용명 → 공개경쟁채용, 일반공채(일반), 일반공채(지역)

- 1991.03.01.부터 임용고시를 통해 임용된 교원
- 1991.02.28.이전이라도 각 시·도교육청별로 교원 수급상 임용고시를 통해 임용된 교원
- 현재 NEIS에서 신규 임용발령 처리를 하면 '일반공채(일반)' 또는 '일반공채(지역)'으로 표시되므로 '공개경쟁채용'과 함께 모두 허용한다.

○ 중등학교에 신규임용된 특수교사도 정원직급상 직급은 '중고등학교교사', 직위는 '교사(중등)'이다.

2) 특수학교 신규임용

기간		임용명	부서	직급	직위	발령청
부터	까지					
2020-03-01		일반공채(일반)	서산성봉학교	특수학교교사	교사 (특수학교)	충청남도교육청

○ 도교육청 직속인 고등학교 및 특수학교로 신규임용 되었을 경우에는 임용종료일은 다른 학교로 전보되기 전일(前日)까지가 기록되므로 임용일과 임용종료일 사이에 기간이 생긴다.

3) 보직교사 및 분교장 발령

기간		임용명	부서	직급	직위	발령청
부터	까지					
2025-03-01	2026-02-28	보직교사	당진중학교	중고등학교 교사	교사 (중등)	당진중학교
2024-03-01	2025-02-28	보직교사	당진중학교대호지분교장	중고등학교 교사	교사 (중등)	당진중학교대호
2024-03-01	2025-02-28	분교장발령	당진중학교대호지분교장	중고등학교 교사	교사 (중등)	당진중학교
2023-03-01	2024-02-29	보직교사	당진중학교	중고등학교 교사	교사 (중등)	당진중학교
2022-03-01	2023-02-28	보직교사	당진중학교	중고등학교 교사	교사 (중등)	당진중학교
2022-03-01		교육청내 (부처내)전보	당진중학교	중고등학교 교사	교사 (중등)	충청남도 당진교육지원청

○ NEIS 교원인사기록의 근속 경력은 기관(학교) 근무 기간만 이어서 계산하므로, 다른 학교로 전보되기 이전에 기관(학교)에서 이루어지는 모든 임용발령 행위(보직교사, 분교장, 파견, 휴직 등)는 본교 근무 경력 기간 안에 포함되어야 한다.

- 따라서, 위 예시의 경우, 당진중학교 근무 경력 기간은 '2022.03.01.~2026.02.28.'이며, 보직교사 임용과 분교장 발령은 당진중학교 근무 경력 기간 안에 포함되어야 한다.

○ 보직교사 임용 발령청은 '학교'이다.

- 현재 보직교사는 NEIS에서 임용발령 처리하므로 1년 단위로 기록된다.
- NEIS에서 과거 자료를 정비할 때 그 기간이 단절되지 않은 보직교사 임용발령 사항은 1년 단위로 나누어 입력하거나 그대로 두어도 무방하다.

○ 분교장 발령청은 '학교'이다.
- ▸ 분교장은 학교가 아니므로 본교 근무 기간 안에 포함되어야 한다.
- ▸ 분교장 근무 이후 본교에서 근무하게 될 경우 별도로 발령 처리하지 않는다.

4) 관내 전보

기간		임용명	부서	직급	직위	발령청
부터	까지					
2025-03-01	2026-02-28	교육청내 (부처내)전보	예산여자중학교	중고등학교 교사	교사 (중등)	충청남도 예산교육지원청
2023-03-01	2025-02-28	교육청내 (부처내)전보	예산중학교	중고등학교 교사	교사 (중등)	충청남도 예산교육지원청

○ 예산중학교의 임용종료일과 예산여자중학교의 임용시작일 사이에 일자의 공백이 없어야 한다.

5) 시군간 전보

기간		임용명	부서	직급	직위	발령청
부터	까지					
2022-03-01	2024-02-29	교육청내 (부처내)전보	공주중학교	중고등학교 교사	교사 (중등)	충청남도 공주교육지원청
2022-03-01		교육청간 (부처간)전보	충청남도공주교육지원청	중고등학교 교사	교사 (중등)	충청남도교육청

○ 교육지원청에서는 교육청간(부처간)전보 당일에 임지 배정을 하는 교육청내(부처내)전보를 시행한다.

6) 타시도전입

기간		임용명	부서	직급	직위	발령청
부터	까지					
2026-03-01		교육청내 (부처내)전보	천안중학교	중고등학교 교사	교사 (중등)	충청남도 천안교육지원청
2026-03-01	2026-03-01	전입(시도간)	충청남도천안교육지원청	중고등학교 교사	교사 (중등)	충청남도교육청
2026-03-01	2026-03-01	전출(시도간)	충청남도교육청	중고등학교 교사	교사 (중등)	경상북도교육청

○ 교육청간(부처간)전보와 원리가 동일하다.

7) 국립학교 전출입

○ 전출: 충청남도교육청 → 국립학교

기간		임용명	부서	직급	직위	발령청
부터	까지					
2026-03-01		전입(국/공립)	국립공주대학교사범대학 부설고등학교	중고등학교 교사	교사 (중등)	충청남도교육청
2026-03-01	2026-03-01	전출(국/공립)	천안월봉고등학교	중고등학교 교사	교사 (중등)	충청남도교육청

- ▸ 원칙적으로 국립학교 전출은 '충청남도교육청→국립공주대학교→국립공주대학교부설고등학교(중학교)' 순으로 발령 처리되어야 하지만, 현재 국립(대)학교에서 NEIS로 임용발령처리를 하지 않으므로 부득이 발령청을 모두 도교육청으로 한다(국립학교 전입도 동일하다).

○ 전입: 국립학교 → 충청남도

기간		임용명	부서	직급	직위	발령청
부터	까지					
2026-03-01		교육청내 (부처내)전보	금산동중학교	중고등학교 교사	교사 (중등)	충청남도 금산교육지원청
2026-03-01		전입(국/공립)	충청남도금산교육지원청	중고등학교 교사	교사 (중등)	충청남도교육청
2026-03-01	2026-03-01	전입(국/공립)	국립공주대학교사범대학부설중학교	중고등학교 교사	교사 (중등)	충청남도교육청

8) 휴직, 휴직연장 및 복직

기간		임용명	부서	직급	직위	발령청
부터	까지					
2023-03-01	2023-03-01	휴직복직	정산중학교	중고등학교 교사	교사 (중등)	충청남도 청양교육지원청
2022-09-01	2023-02-28	휴직연장	정산중학교	중고등학교 교사	교사 (중등)	충청남도 청양교육지원청
2021-09-01	2022-08-31	7호:육아휴직 (첫째)	정산중학교	중고등학교 교사	교사 (중등)	충청남도 청양교육지원청
2020-03-01	2025-02-28	교육청내 (부처내)전보	정산중학교	중고등학교 교사	교사 (중등)	충청남도 청양교육지원청

○ 휴직 사항은 본교 근무 기간 안에 포함되어야 한다.

○ **휴직과 휴직 연장을 구분해야 한다.**

질의 ○2024.01.01.-2024.05.31.(휴직 5개월), 2024.06.01.-2024.10.31.(복직 근무 5개월), 2024.11.01.-2025.10.31.(휴직 12개월)일 경우의 근속기간에 산입되는 기간은?

답변 ○복직하여 근무한 2024.06.01.-2024.10.31.(5개월)의 기간은 실제 근무를 한 기간이므로 당연히 근속연수에 포함이 되는 기간이며, 휴직한 기간 2024.01.01.-2024.05.31.(5개월)과 2024.11.01.-2025.10.31.(12개월)의 기간 중에서 근속기간에 포함되는 최초 1년에 해당하는 기간은 2024.01.01.-2024.05.31.(5개월)과 2024.11.01.-2025.05.31.(7개월)까지의 12개월임

▸ 단, 육아휴직을 신청한 교원 중, 같은 자녀에 대하여 부모 모두 육아휴직을 3개월 이상 한 경우에는 육아휴직 시작일부터 18개월까지 승급기간에 산입한다.(※적용 기준일: 2025.1.1.부터)

질의 ○2024.01.01.-2024.05.31.(휴직 5개월), 2024.06.01.-2024.10.31.(복직 근무 5개월), 2024.11.01.-2024.12.31.(휴직 2개월)일 경우의 근속기간에 산입되는 기간은?

답변 ○복직하여 근무한 2024.06.01.-2024.10.31.(5개월)의 기간은 실제 근무를 한 기간이므로 당연히 근속연수에 포함이 되는 기간이며, 휴직한 기간 중에서 근속기간에 포함하는 최초의 1년이내의 기간에는 2024.01.01.- 2024.05.31.(5개월)과 2024.11.01.-2024.12.31.(2개월)의 7개월을 근속기간에 포함됨.

▸ 위의 사례 모두 처음에는 '7호:육아휴직'이었다가 두 번째는 '휴직연장'으로서 NEIS 교원인사기록의 [경력]에서는 '휴직연장' 기간만큼 근속경력에서 제외되는 것으로 생각할 수 있으나, 휴직연장이어도 최초 1년은 근속 기간에 자동으로 계산되므로 과거 발령사항을 임의로 수정하지 않고 반드시 그 당시의 발령사항대로 입력해야한다.

9) 파견 및 복귀

기간		임용명	부서	직급	직위	발령청
부터	까지					
2006-09-01	2006-09-01	파견복귀	공주중학교	중고등학교 교사	교사 (중등)	충청남도교육청
2005-09-01	2006-08-31	파견연장	대전광역시교육청	중고등학교 교사	교사 (중등)	충청남도교육청
2003-09-01	2005-08-31	6호파견:교환근무 (타시도/국공립)	대전광역시교육청	중고등학교 교사	교사 (중등)	충청남도교육청
2002-03-01	2007-02-28	교육청내 (부처내)전보	공주중학교	중고등학교 교사	교사 (중등)	충청남도 공주교육지원청

○ 파견은 기관파견, 연수파견, 타시도 교환근무를 막론하고 정비 방법은 휴직에서 예시한 바와 동일하다.

○ 파견기관(부서)는 다음과 같이 입력되어야 한다. (Ⅰ. 교원의 임용 참조)

예 6호 파견의 경우 파견기관 및 파견부서는 시도교육청까지만 입력한다.

구분	파견기관	파견부서
3호파견:특수업무	충청남도교육청	교육국 교원인사과
4호파견:교원연수	교육부	한국교원대학교 대학원
6호파견:교환근무 (타시도/국공립)	대전광역시교육청	대전광역시교육청

10) 휴직복직 및 파견복귀 후의 전보 예시

○ **원적학교로 복직 및 복귀한 경우**

기간		임용명	부서	직급	직위	발령청
부터	까지					
2006-09-01	2006-09-01	파견복귀	공주중학교	중고등학교 교사	교사 (중등)	충청남도교육청
2005-09-01	2006-08-31	파견연장	대전광역시교육청	중고등학교 교사	교사 (중등)	충청남도교육청
2003-09-01	2005-08-31	6호파견:교환근무 (타시도/국공립)	대전광역시교육청	중고등학교 교사	교사 (중등)	충청남도교육청
2002-03-01	2007-02-28	교육청내 (부처내)전보	공주중학교	중고등학교 교사	교사 (중등)	충청남도 공주교육지원청

- 원적 학교로 복직 및 복귀 발령 처리를 하면 된다.
- 교육지원청 관할 중학교로의 파견 복귀는 비록 원적학교로 복귀한다 하더라도, 발령체계상 원칙적으로 '도교육청→교육지원청→학교' 순으로 이루어져야 하나 2007.03.01.자 이후의 NEIS 임용발령에서는 업무의 간소화를 위해 위 표처럼 '도교육청→학교' 순으로 발령 처리를 하고 있다.
- 이전 정비시에 '도교육청→교육지원청→학교' 순으로 되어 있으면 그대로 둔다.

○ **복직 및 복귀 후 타시군 전보를 한 경우**

기간		임용명	부서	직급	직위	발령청
부터	까지					
2026-03-01		교육청내 (부처내)전보	태안중학교	중고등학교 교사	교사 (중등)	충청남도 태안교육지원청
2026-03-01	2026-03-01	교육청간 (부처간)전보	충청남도태안교육지원청	중고등학교 교사	교사 (중등)	충청남도교육청
2026-03-01	2026-03-01	파견복귀	금산여자중학교	중고등학교 교사	교사 (중등)	충청남도교육청
2025-03-01	2026-02-28	파견연장	대전광역시교육청	중고등학교 교사	교사 (중등)	충청남도교육청
2023-03-01	2025-02-28	6호파견:교환근무 (타시도/국공립)	대전광역시교육청	중고등학교 교사	교사 (중등)	충청남도교육청
2022-03-01	2026-02-28	교육청내 (부처내)전보	금산여자중학교	중고등학교 교사	교사 (중등)	충청남도 금산교육지원청

- 복직 및 복귀는 원적학교로 하고 → 바로 당일에 타시군 전보를 한 다음 → 바로 당일에 관내전보를 한다.
- 복직 및 복귀 후 국립학교 전출과 타시도 전출도 이와 같이 처리한다.

11) 교감 승진 및 전보

기간.		임용명	부서	직급	직위	발령청
부터	까지					
2026-03-01		교육청내 (부처내)전보	서산중학교	중고등학교 교감	교감 (중등)	충청남도 서산교육지원청
2026-03-01	2026-03-01	교육청간 (부처간)전보	충청남도서산교육지원청	중고등학교 교감	교감 (중등)	충청남도교육청
2024-03-01	2026-02-28	교육청내 (부처내)전보	원당중학교	중고등학교 교감	교감 (중등)	충청남도 당진교육지원청
2023-03-01	2024-02-29	교육청내 (부처내)전보	당진중학교	중고등학교 교감	교감 (중등)	충청남도 당진교육지원청
2023-03-01	2023-03-01	일반승진(일반)	충청남도당진교육지원청	중고등학교 교감	교감 (중등)	충청남도교육청

○ 교감의 전보 체계는 교사와 동일하다.

12) 교장 승진부터 중임까지

기간		임용명	부서	직급	직위	발령청
부터	까지					
2023-03-01		교장중임	예산중학교	교장(중학교)	교장 (중등)	충청남도교육청
2022-03-01	2023-02-28	교원초빙	홍성중학교	교장(중학교)	교장 (중등)	충청남도교육청
2019-03-01	2022-02-28	교육청간 (부처간)전보	홍성중학교	교장(중학교)	교장 (중등)	충청남도교육청
2018-03-01	2019-02-28	일반승진(일반)	청양중학교	교장(중학교)	교장 (중등)	충청남도교육청

○ 교장의 임용사항은 발령체계상 '대통령이 임용 → 충청남도교육감이 임지 지정'의 순으로 이루어져야 하나, NEIS 임용발령에서는 업무의 간소화를 위해 위 표처럼 처리한다.
○ 초빙교장을 제외하고는 발령청이 충청남도교육청이어도 무방하다.
○ 교장은 도교육청 발령 사항이므로 모두 교육청간(부처간) 전보임에 유의한다.

13) 전직

○ 교육전문직에서 교감 또는 교장으로 임용될 경우 승진이 아닌 1호전직(경력, 자격소지)임에 유의한다.

Ⅳ. 임용전 경력

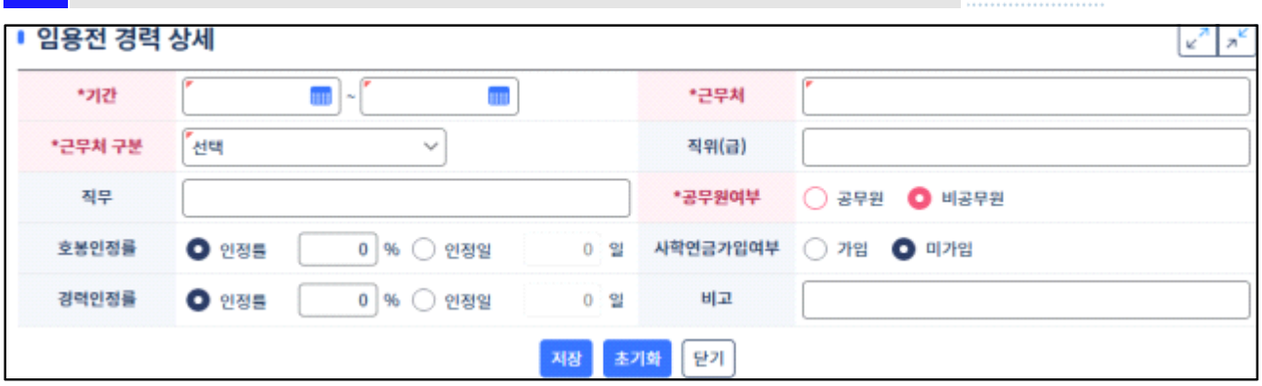
1 임용전 경력 개요

<임용전 경력 조회 화면>

○ 임용전 경력이란 최초임용시에 초임호봉획정을 하기 위해 제시된 일체의 경력을 의미한다.
  ▸ 신규교사의 경우 [임용전 경력] 메뉴에 경력 사항을 입력해야 [호봉] 메뉴에서 초임호봉획정이 용이하다.
○ 신규 임용 이전에 정규 교사이었어도 모두 임용전 경력에 입력해야한다.
○ 영양교사도 법률적으로는 의원면직을 한 뒤에 신규교사로 임용된 것이므로 전직이 아닌 신규로 이전 경력을 모두 임용전경력에 입력해야한다.
  ▸ 영양교사의 호봉도 재획정이 아닌 초임호봉부여임
○ 보수와 관련하여 「공무원보수규정」 [별표 22]에 의한 임용전 경력을 아래의 원칙에 따라 모두 입력한다.
  ▸ 근무기관별로 나누어 입력한다. → 기간이 연속되었어도 '충남중학교외 5개교' 등으로 입력하지 않는다.
  ▸ 동일 근무 기관이어도 휴직, 직위해제, 정직 기간만큼 빼고 나누어 입력한다.
  ▸ 단, 육아휴직 등과 같이 「교육공무원법」제44조제1항제1호부터 제2호까지, 제4호부터 제8호까지, 제11호 및 「교육공무원승진규정」제11호제1항제2호의 경우에는 그러하지 아니한다.

○ **임용전 경력에 관한 사항은 개인이 추가, 삭제 및 수정 신청할 수 있다.**
▸ 메뉴: [기본메뉴] ⇨ [인사] ⇨ [인사기록] ⇨ [개인정보변경신청] ⇨ [임용전경력]

2 임용전 경력 정비 방법



<임용전 경력 입력 화면>

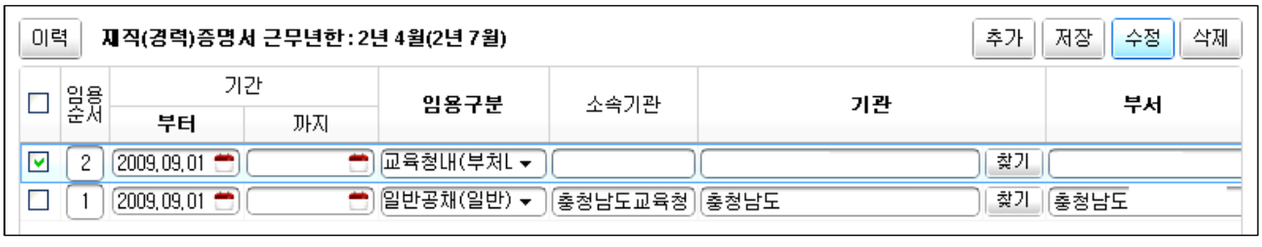
○ 스크롤바를 아래로 내리면 임용전 경력 사항을 입력할 수 있는 창이 나타난다.
  ○ [기간]: 클릭하여 달력에서 선택 입력한다.
  ○ [근무처]: 정식 기관명칭을 공백 없이 입력한다.

○ [근무처구분]
▸ 목록에서 선택한다.
▸ 정규 또는 비정규(기간제교사 등)를 막론하고 학교에 근무하였다면 국/공립학교 또는 사립학교를 선택한다.
○ [직위(급)]: 초등학교교사, 중고등학교교사, 지방교육행정주사보 등으로 입력한다.
○ [직무]: 교사, 기간제교사, 전임강사, 시간강사, 행정7급 등으로 입력한다.
○ [공무원여부]
▸ 정식 공무원으로 재직한 경우에만 해당된다.
▸ 기간제교사는 공무원이 아님에 유의한다.
○ [호봉인정율]
▸ 공무원보수규정 [별표 22]에 의해 그 인정율을 정확히 입력한다.
▸ 교육공무원 호봉인정율과 관련하여 다양한 사례가 있으므로 추측하여 입력하지 않고(특히, 상통직 여부는 관련 지침에 의해서만 인정), 『교육공무원 보수업무 등 편람』(교육과학기술부2006.12)에 근거하여야 한다.
☞ 부서별 홈페이지- 교원인사과 - 인사정책 클릭후 검색창에 (보수)입력 검색하면 됨.

3 경력인정율의 이해

가. 호봉인정율과 경력인정율

○ 호봉인정율은 보수를 지급하기 위한 정근년수를 의미하고, 경력인정율은 「교육공무원승진규정」제8조 및 제11조와 「교원자격검정령」제8조 내지 제9조에 의한 교육총경력을 의미한다.



<[경력] 메뉴에서 재직(경력)증명서 근무년한 화면>

▸ [경력] 메뉴에서 보면 '2년 4월(2년 7월)'로 표시되는 것을 볼 수 있다.
▸ 2년 4월이란 최초임용후 현재까지의 교육경력을 의미한다.
▸ 2년 7월이란 [임용전경력] 메뉴에서 [경력인정율]에 교사 경력을 모두 100%로 입력함으로서 임용전경력(0년 3월)과 임용후경력(2년 4월)이 합산된 교육총경력을 의미한다.

○ 호봉인정율과 경력인정율 예시

기간	근무처	직위(급)	호봉인정율	경력인정율
2006.03.01. - 2006.08.31.	대한중학교	기간제교사	100%	100%
2005.03.01. - 2006.02.28.	충남중학교	기간제교사	100%	100%
2002.03.01. - 2004.02.29.	공주대학교	학생	80%	0%
2001.03.01. - 2001.08.31.	승리입시학원	강사	50%	0%
1998.08.27. - 2000.10.26.	육군	병장	100%	100%

▸ 위와 같은 임용전 경력을 가진 남자 교사가 2007.03.01.자로 신규 임용되었다면
▸ 호봉인정율에 의한 정근년수는 6년 6월로서 초임호봉은 14호봉이 되고
▸ 경력인정율에 의한 교육총경력은 3년 8월이다.

나. 경력인정율 입력의 원칙

1) 교육경력의 범위는 「교원자격검정령」제8조 내지 제9조에 의해 교육경력 및 교육행정경력을 의미한다.
2) 그러나 「교육공무원승진규정」제9조에 의해 평정대상자의 직위에 따라 종별의 등급이 달라진다.

> ○ 기간제교사(임시교사 포함)의 경우 교사 평정은 '나경력' 이지만 교감 및 장학사(교육연구사) 평정의 경우 '다경력'임
> ○ 대학 조교의 경우 인정되지 않지만, 장학사(교육연구사) 평정의 경우에는 '다경력'으로 평정됨
> ○ 교육행정직의 경우 장학사(교육연구사) 평정일 경우에만 '나경력(5급)'과 '다경력(6급, 7급)'임

3) 따라서, 일률적으로 입력하기에 무리가 따르므로 다음에 한해서만 임용전 경력에 교육경력인정율 100%로 입력한다.
   ○ 중등학교 교원자격을 소지하고 중고등학교 정규 교원으로 근무한 경력
   ○ 대학(교) 전임강사 이상의 경력
   ○ 중등학교 교원자격을 소지하고 중등학교 기간제교사(임시교사)로 근무한 경력
      ▸ 중등학교 교원 자격 소지자의 초등학교 근무 경력은 무자격이므로 경력인정율은 0%임(호봉인정율은 『교육공무원 보수업무 편람』 77쪽 참조).
      ▸ 비상시근무자인 시간강사는 경력인정율이 0%임(상시근무자를 전임강사라 하고, 비상시 근무자를 시간강사라 칭한다.)
   ○ 남자의 임용전 군경력
      ▸ 교육경력 인정은 3년 이내의 범위에서 인정하도록 되어 있으므로,
      ▸ 3년을 초과한 군경력은 학경력이 중복되지 않는 범위에서 3년 이내의 기간만 입력한다.
      ▸ 이 경우 호봉 획정시에는 [병역]메뉴에서 해당 기간을 가져오므로, 임용전 경력에 3년 이내의 기간만 입력하여도 보수와 아무런 관련이 없으며 단지 교육총경력 계산을 용이하기 위해서 입력하는 것이다.
      ▸ 단, 아래와 같이 사병으로 복무 중 장교로 임관된 경우에는 병적증명서를 제출 받아 유의하여 입력한다.

구분	기간	비 고
사병경력	1995.11.10.-1997.06.13.	- 사병종료일과 장교시작일간의 공백이 있는 것은 무관후보생 기간이다. - 무관후보생 기간은 호봉 및 교육경력에서 제외되므로 [병역]메뉴에 1995.11.10.-2000.10.29.까지 입력하면 안된다. - 이 경우 [병역]메뉴에는 장교경력만 입력하고, 사병 복무기간은 호봉으로 인정받아야 하므로 임용전 경력에 다음과 같이 입력해야 한다. - 사병경력: 호봉인정율 100%, 경력인정율 0% - 장교경력: 호봉인정율 100%, 경력인정율 100%
장교경력	1997.10.30.-2000.10.29.	

   ○ 「교육공무원법」제44조에 의한 휴직
   ○ 해당 학교급과 동등급의 교원자격증을 소지하고 다음 기관에서 근무한 경력
      ▸ 영유아보육법에 의한 보육시설의 시설장 또는 전임 보육교사
      ▸ 학력이 인정되는 사회교육시설에서 전임 근무 경력
      ▸ 교육부장관이 정하는 기준에 적합한 외국의 교육기관 근무 경력
   ○ 위의 경우를 제외하고 비록 교육경력 및 6급 이상의 교육행정경력이 있다하더라도 경력인정율을 일단 0%로 입력하고, 추후 해당 직위에서 경력 평정시에 별도 프로그램에서 반영하도록 한다.

※ 자세한 내용은 임용전 경력 인정 지침에 의거 처리한다.

Ⅴ. 시스템관리 및 호봉 처리

1 권한 부여 확인

가. 교육지원청에서 부여하는 필수 권한

1) **시스템관리: 조직코드관리, 권한관리**
※ 도교육청의 지침에 따라 부여하지 않을 수 있음
2) **교원인사: 인사기록, 호봉, 임용발령, 계약직교원 등**
※ 전보 서브시스템은 청간 전보 시기에 부여함
3) **위의 메뉴가 없다면 교육지원청에 권한 요청**

나. 학교에서 부여하는 필수 메뉴

1) **복무, 장학, 교무/업무, 비공무원인사 등 필요한 업무**
2) **학교의 나이스 담당자가 권한 부여**

다. 전학교의 권한이 있을 경우

1) **승진자**
이전학교 나이스 담당자에게 권한 삭제 요청
2) **근무지가 변경된 교감**
가) 교원인사와 시스템 관리가 전 근무학교 권한일 경우 교감이 권한을 삭제하거나 교육지원청(인사담당 장학사)에 권한 삭제 요청
나) 교무/업무, 장학 등은 전근무교의 나이스 담당자에게 권한 삭제 요청
3) **권한 삭제 메뉴**
[시스템관리 - 사용자권한관리 - 개인별권한등록 - 성명 입력, 찾기 - 조회 - 서브시스템별자료권한 - 조회 - 이전학교 권한 삭제]

라. 업무관리시스템 확인

이전 근무학교로 로그인이 되는 것은 문서 처리가 되지 않아서임. 본인이 연계기안 문서, 임시 저장 문서 등을 완전히 삭제하면 정상화됨

2 호봉 처리 확인

가. 정기승급 여부 확인

1) **확인 메뉴**
[교원인사 - 인사기록 - 인사기록관리 - 인사기록(인사권한-조회) - 승급기록]
2) **확인 사항**
승급기록 탭의 현 호봉 발령일을 보고 당해 연도 승급 여부 확인

나. 정기승급 누락자 처리

1) 추가 정기승급 메뉴

[교원인사 - 호봉 - 정기승급관리]

2) 추가 정기승급 처리: 정기승급 처리와 같음

3) [교원인사 - 호봉 - 정기승급관리 - 정기승급대상자관리]에서 정기승급 대상자 일괄생성이 되지 않을 경우는 징계로 인한 승급제한 기간, 휴직중인 자 또는 호봉정정이나 호봉재획정이 잘못되었을 경우임(호봉획정일 및 현근무년수변경일, 차기 승급일 및 차기근무년수변경일, 근무년수 및 호봉 잔여일수가 서로 다른 경우 등). 이때 [교원인사 - 호봉 - 호봉정정관리]에서 처리

다. 호봉재획정 대상자 처리

1) 상위 자격 취득 교사의 호봉재획정 여부 확인 및 처리

가) [교원인사 - 인사기록 - 인사기록관리 - 인사기록(인사권한-조회) - 승급기록]에서 확인

나) 호봉재획정(자격의 변동으로 인한 기산호봉 변경을 신청한 날이 속하는 달의 다음 달 1일)

※ 급여 마감일 이전까지 완료

2) 휴직복직자의 호봉재획정 여부 확인 및 처리

가) **<u>급여 마감일 이전에 학교에서 처리</u>**

나) 획정일은 휴직복직일로 처리해야 함(인사기록상 경력 탭에서 휴직복직여부 확인)

다) 호봉재획정 처리

(중등 인사실무 매뉴얼 - 교육공무원 호봉 - Ⅲ. 호봉재획정 참조)

Ⅵ. 임용발령

1 보직교사

가. 메뉴: [교원인사 – 임용발령 - 임용기안문작성-보직(담임)교사]

나. 처리 순서

1) 보직(담임)교사 메뉴에서 아래의 순서로 처리

❶ 성명 입력
❷ 조회 클릭
❸ [신규발령] 버튼 클릭
❹ 임용정보 입력 예 교육과정운영부장에 보함
❺ 임용일, 임용종료일 입력
❻ 임용근거 입력 예 ○○학교-0000(2026.3.20.)
❼ 교원구분, 보직구분 선택
❽ 등록 클릭

2) 보직교사 발령 완료 (하단에 해당교사의 발령 내용이 조회가 됨)

3) 인사기록(인사권한-조회)의 경력란에서 확인

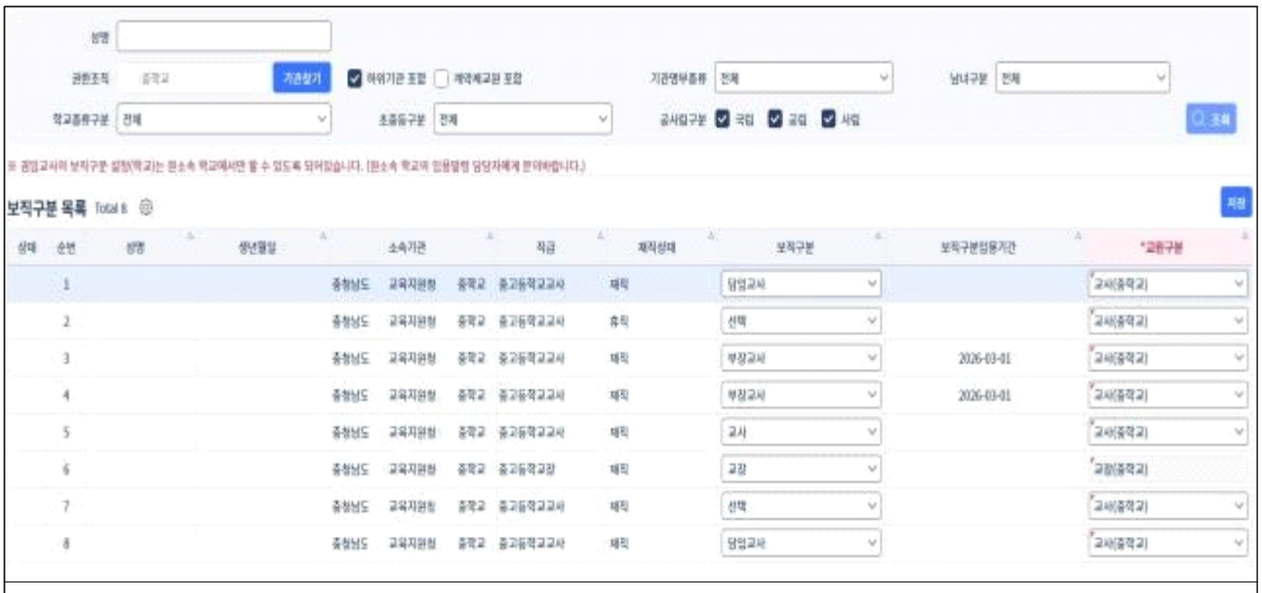
도움말 **보직교사의 추가 등록 및 삭제**

- 인사기록의 경력 탭에 과거 기록이 누락된 경우
  - 당해 학교의 보직교사 경력은 [교원인사 - 임용발령 - 임용기안문작성- 보직(담임)교사]에서 처리
  - 타학교의 보직교사 경력은 개인정보변경 신청에서 추기신청
- 보직교사 발령 취소는 [교원인사 - 임용발령 - 임용기안문작성- 보직(담임)교사] 해당자를 선택하고 삭제 버튼 클릭(경력에서도 자동 삭제됨)
- 보직교사의 승진, 전보, 기타의 사유로 해임할 필요가 있을 경우 [교원인사 - 임용발령 - 임용기안문작성- 보직(담임)교사] 메뉴에서 [성명 입력 - 조회 - 해당자 선택 - 임용종료일 입력 - 임용종료]의 순으로 처리
- 임용종료를 완료하면 [인사기록-경력 탭]의 보직교사 기간이 해임종료일까지로 변경됨

2 보직구분설정(학교)

가. 메뉴: [교원인사 – 임용발령 – 퇴직예정 및 겸임자관리 - 보직 구분 설정(학교)]

나. 처리 순서



❶ [권한조직] 클릭
❷ 보직구분 선택
❸ 교원구분 선택
❹ 저장 클릭

도움말

입력시 유의 사항

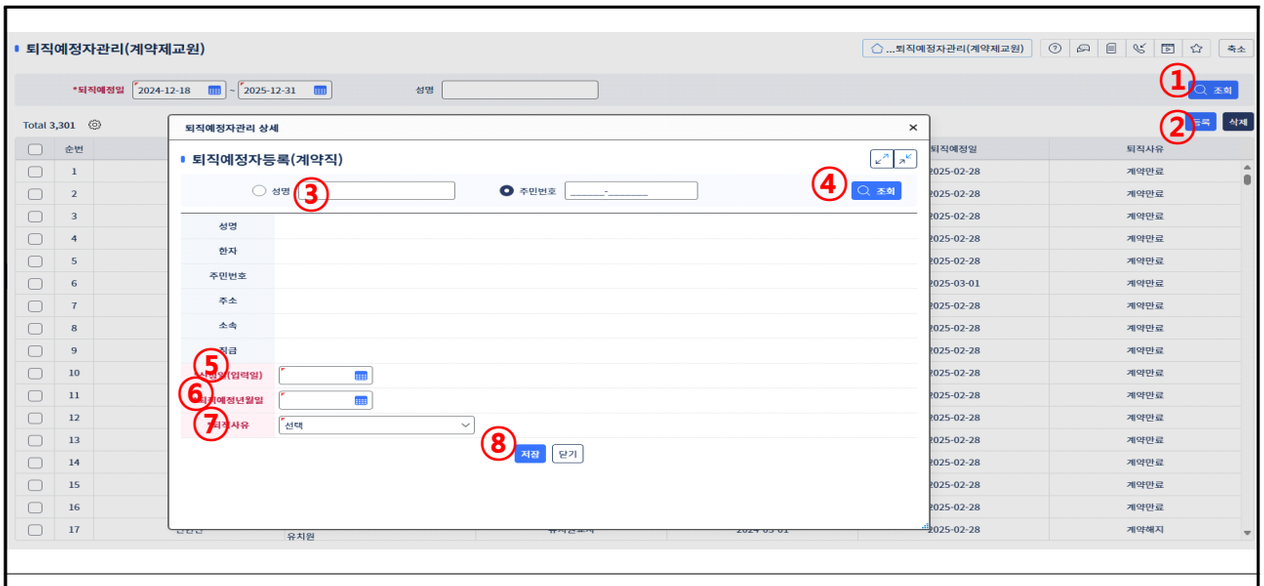
- 교장, 교감, 보직교사, 학급담임, 교사(사서, 보건, 영양) 등록
- 급여와 관계되니 반드시 급여 마감 전(학기초 10일 전후)까지 처리
- 교사: 보건교사, 영양교사, 사서교사 해당됨
- 부장교사: 부장이면서 담임을 맡지 않는 교사
- 부장담임: 부장이면서 담임을 하는 교사
- 특수학급담임교사는 담임교사임
- 통합교육담당교사는 해당 없음

Ⅶ. 계약제교원

1 퇴직예정자관리(계약제교원)

가. 메뉴: [교원인사 – 계약제교원 – 인사기록관리 – 퇴직예정자관리(계약제교원)]

나. 처리 순서



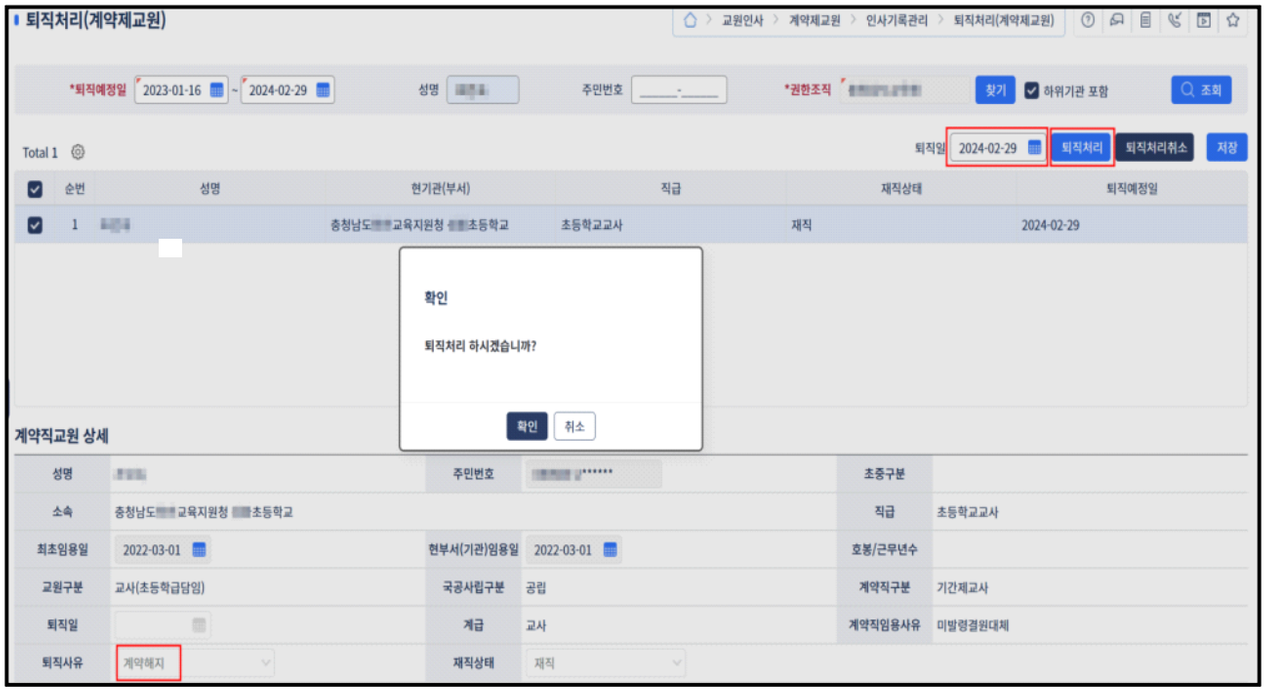
❶ 조회 클릭
❷ 등록 클릭
❸ 성명 입력
❹ 조회 클릭
❺ 신청일 입력
❻ 퇴직예정년월일 입력
❼ 퇴직 사유 선택
❽ 저장클릭

2 계약제교원 퇴직

가. 메뉴: [교원인사 – 계약제교원 – 인사기록관리 - 퇴직처리(계약제교원)]

나. 처리 순서

1) 퇴직일 입력 → 2) 퇴직사유 입력 후 저장 → 3) 퇴직처리



도움말 **퇴직처리 유의 사항**

- 퇴직 처리 이전에 반드시 퇴직예정자관리에서 퇴직예정일이 등록되어야 한다.
- 인사기록에서 조회하였을 때 퇴직일만 입력되어 있고 퇴직예정일이 등록되어 있지 않으면 나이스 계약제교원 신규임용 처리 시 이미 등록된 사용자로 나와 등록되지 않으므로 퇴직예정자관리에서 등록이 선행되어야 한다.

3 계약제교원 신규등록

가. 메뉴: [교원인사 – 계약제교원 – 인사기록관리 - 신규등록(계약제교원)]

나. 개요: 계약제교원(기간제교사, 시간강사, 전일제강사) 최초 임용 때 등록

❶ 주민번호(중복체크 때 '해당주민번호의 인사기록카드가 이미 존재합니다'라는 메시지가 나올 경우에는 직전 근무지에 연락하여 대상자 퇴직처리 요청 후 처리)

❷ 계약직 현원 포함 여부 선택(**기본적으로 '아니오' 선택**. 신규미채용 결원기간제는 '예' 선택)

❸ 초중구분(초등 또는 중등 선택. 유치원도 초등 선택)

❹ 교원구분 선택[교사(유치원), 교사(초등학급담임), 교사(초등교과전담), 교사(중학교) 등 선택]

❺ 계급 선택(교사) ❻ 직급 선택(유치원교사 등) ❼ 직위 선택(교사(중등) 등)

❽ 호봉 선택(계약 때 획정 호봉 기재. 단, 연장 계약자 또는 정교사 등의 자격 취득에 따른 자격변동 때는 재산정 가능. 기간제교원의 봉급 지급에 관한 예규 제4조(봉급의 제한) 각 호의 어느 하나에 해당하는 퇴직교원의 경우에는 매년 14호봉임)

❾ 계약제구분 선택(기간제교사, 시간강사, 산학겸임교사, 전일제강사, 시간제기간제교사)

- 위에서 선택한 '기간제교사'는 전일제기간제교사임

❿ 근무년수 입력(호봉 획정 때 사용하는 호봉획정표의 '환산총경력년수' 연도 입력. **14호봉 제한 대상 퇴직교원은 근무년수를 5년으로 입력**. 근무년수는 정근수당 지급과 연계됨. 강사는 0으로 입력)

⓫ 보직구분 선택(교사, 담임교사, 부장교사, 부장담임 등 입력. **담임수당, 보직수당에 반영됨**)

⓬ 최초임용일 입력(현재 학교 최초 임용일) ⓭ 현부서(기관)임용일 입력(현재 학년도 임용일)

⓮ 재직상태 입력(**기본적으로 '재직' 선택**. '신규임용(채용)후보' 선택 안함)

⓯ 중등교사 임용과목 선택

⓰ 계약직임용사유 선택(계약제교원 운영 지침의 '계약사유' 참고하여 선택: 휴가대체(병가, 산가, 특별휴가 등), 휴직대체, 파견대체, 미발령결원대체, 한시적기간제, 정원외기간제, 기타)

- 미발령결원대체: 신규미채용 결원기간제(사립), 한시적기간제: 교육부에서 인정한 한시적 기간제 교사, 정원외기간제: 도교육청에서 인정한 정원외 기간제교사임

⓱ 저장 클릭

Ⅷ. 인사기록 추기, 정정

1 NEIS 인사기록 추기, 정정 및 삭제신청 요령

가. 관련 근거

▣ 교육공무원 인사기록 및 인사사무 처리 규칙(교육부령 제188호, 2019. 9. 17.)
교육감 소속 지방공무원 인사기록·통계 및 인사사무 처리 규칙 (교육부령 제188호, 2019. 9. 17.)

- 제8조 1항: 인사담당관은 교육공무원이 신규채용, 승진, 전직, 전보, 강임, 면직, 징계, 휴직, 직위해제, 복직, 국내연수, 국외연수, 국외출장, 겸임, 파견, 승급, 전출, 전입되었거나 포상을 받은 경우, 대학원(「고등교육법」에 따른 국내의 대학원과 이에 준하는 외국의 대학원을 말한다. 이하 같다)에서 학위를 취득한 경우, 자격을 취득하거나 연구실적이 있는 경우에는 지체 없이 그 사실을 해당 공무원의 인사기록카드에 기록하여야 한다.
- 제8조 3항: 인사담당관은 인사기록의 착오·누락사항 또는 신상 변동사항을 확인·정정할 수 있도록 소속 교육공무원에게 매 짝수연도의 1월 1일부터 2월 말일까지의 기간 동안 인사기록카드를 열람하게 하여야 한다. 이 경우 열람의 방법·절차 및 정정 신청 등에 관한 사항은 기록보관기관의 장이 정한다.
- 제8조 4항: 인사담당관은 제1항부터 제3항까지의 사항 외의 새로운 사유로 교육공무원의 인사기록카드를 정정·변경하거나 기록을 추가하여야 할 정당한 사유가 있을 때에는 이를 증명하는 서류를 갖추어 인사기록카드보관기관의 장에게 인사기록 변경신청서를 제출하여야 한다.

교육청 및 교육지원청에서는 호봉, 경력 또는 육아시간 사용을 위한 가족 등과 같이 긴급한 사항은 수시로 승인을 하고 그 외의 경우는 매년 3-4월 중 자체 계획을 수립하여 전년도 12월 31일까지의 실적 중 누락 사항에 대해서만 추기하도록 한다.

나. 인사기록 추기 및 정정 신청시 첨부 자료 일람

메뉴	첨부 서류
경력	* 교원인사과에 직접 문의
개인신상	* [기본메뉴] ⇨ [인사] ⇨ [인사기록] ⇨ [기본사항]⇨ [개인신상]에서 개인이 직접 수정 (증빙자료 제출 불필요)
가족	* NEIS에서 개인정보변경신청 후 공문 신청 * 주민등록초본, 주민등록등본, 가족관계증명서 등(원본대조필 불필요)
학력	* NEIS에서 개인정보변경신청 후 공문 신청 * 성적증명서 또는 학위기 사본
자격취득	* NEIS에서 개인정보변경신청 후 공문 신청 * 자격증 사본 또는 자격증 증명원
외국어해득	* 외국어해득 추기 및 정정 신청서 * 외국어 능력 시험 성적증명서 사본(해당이 있는 경우에 한함)
연수	* NEIS에서 개인정보변경신청 후 공문 신청 * 연수이수증 사본

메뉴	첨부 서류
외국시찰 수학	* 외국시찰 수학 추기 및 정정신청서
포상/서훈	* NEIS에서 개인정보변경신청 후 공문 신청 * 상장 또는 공문 사본
승급기록	* 단순 수정일 경우 학교장의 내부결재(호봉획정표 첨부)로 호봉정정 처리 * 경력 누락 등의 사유는 증빙서류를 첨부한 학교장 내부결재로 호봉정정 처리, 급여와 관련 있으면 교육지원청 공문으로 보고
병역	* NEIS에서 개인정보변경신청 후 공문 신청 * 병역사항이 기재된 주민등록초본 또는 병적증명서
가산점	* NEIS에서 개인정보변경신청 후 공문 신청 * 가산점 영역 설명 참조

* NEIS에서 개인정보변경신청 중 삭제의 경우 별도의 공문 및 증빙서류 없이 승인한다.

다. 인사기록 변경신청 공문 서식

제목 교육공무원 인사기록 변경 신청

「교육공무원 인사기록 및 인사사무 처리 규칙」 제8조제4항에 따라 다음과 같이 인사기록의 변경을 신청합니다.

분류	소속 기관	직위(직급)	성명	인사기록카드 변경 항목	변경내용

붙임 관계증빙서류

○ 분류란에는 추가·변경 또는 정정을 기입한다.
- ▸ 추기: 새로운 사항을 입력할 때
- ▸ 수정: 기존 입력 사항을 변경할 때
- ▸ 삭제: 입력된 사항을 삭제할 때(별도 증빙서류 필요 없음)

○ 소속기관: 현 소속기관을 기입한다.
○ 직위(급): 현 직위를 기입한다.
○ 인사기록카드 변경 항목: 근무사항, 병역, 경력 등
○ 변경내용
- ▸ 추기할 경우: '첨부자료 참조'로 기입한다.
- ▸ 수정: '첨부자료 참조'로 기입하고, 첨부자료에는 수정하고자 하는 부분을 형광펜 등으로 표시한다.
- ▸ 삭제: 삭제하고자 하는 항목을 기입한다.
  - ☞ 2007.4.6. 즐거운 학급경영 연수실적 삭제
  - ☞ 조부 홍길동 삭제

2 NEIS에 의한 추기, 정정 및 삭제신청 요령

가. 개인정보변경신청 개요

<개인정보변경신청 화면>

○ 교육공무원 인사기록 및 인사사무 처리규칙 제8조 1항에 의한 교육공무원의 신분 변동, 연수, 포상, 호봉 등의 내용은 기본적으로 도교육청 및 교육지원청에서 일괄 처리하므로 별도의 추기(追記) 신청을 할 필요가 없으나, 누락 내용과 오기(誤記) 및 부양가족 추가, 대학원에서의 학위 취득 등과 같이 지극히 개인적인 사항에 대해서는 별도의 절차를 거쳐 NEIS에 기록 신청을 해야 한다.

▸ 개인이 추기 또는 변경 신청할 수 있는 항목은 가족, 학력, 자격취득, 연수, 포상/서훈, 병역, 가산점에 한한다. (※연구실적 추기 대상 제외)

▸ 추기 또는 정정할 사항을 발견하였을 경우, 본인이 NEIS에서 개인정보변경신청을 한 후, 관련 증빙서류를 갖추어 중학교는 교육지원청으로, 고등·각종·특수학교는 도교육청에 공문으로 승인 요청을 해야 한다.

▸ 도교육청 및 교육지원청 인사담당관은 사실 여부를 판단하여 승인한다.

○ 세부 입력 방법은 본 자료의 각 장을 참조한다.

나. 개인정보변경신청 메뉴 사용 방법

<개인정보변경신청 화면>

1) 로그인 및 해당메뉴 가기

○ NEIS에 로그인 한다.

▸좌측 상단 [기본메뉴] - [인사] - [인사기록] - [개인정보변경신청] 클릭

○ 좌측 상단에 있는 가족, 학력, 자격취득, 연수, 포상/서훈, 병역, 가산점 중에서 개인정보변경신청 하고자 하는 탭을 클릭하면 해당 항목으로 이동한다.

<개인정보변경신청 중 가족사항 화면>

2) 각 메뉴에 대한 설명

<개인정보변경신청 중 조회 화면>

○ **조회**

▸ 조 회 옆의 선택 버튼을 클릭하면 미승인, 승인완료, 반려, 전체가 나온다. 개인정보변경 신청한 사항에 대해 도교육청, 교육지원청에서 처리한 사항을 조회할 수 있다.

○ **[신규신청]**

▸ 새로운 개인정보변경신청 메뉴이다.

▸ [신규신청]을 클릭하면 개인정보변경신청을 할 수 있는 팝업창이 나타난다.

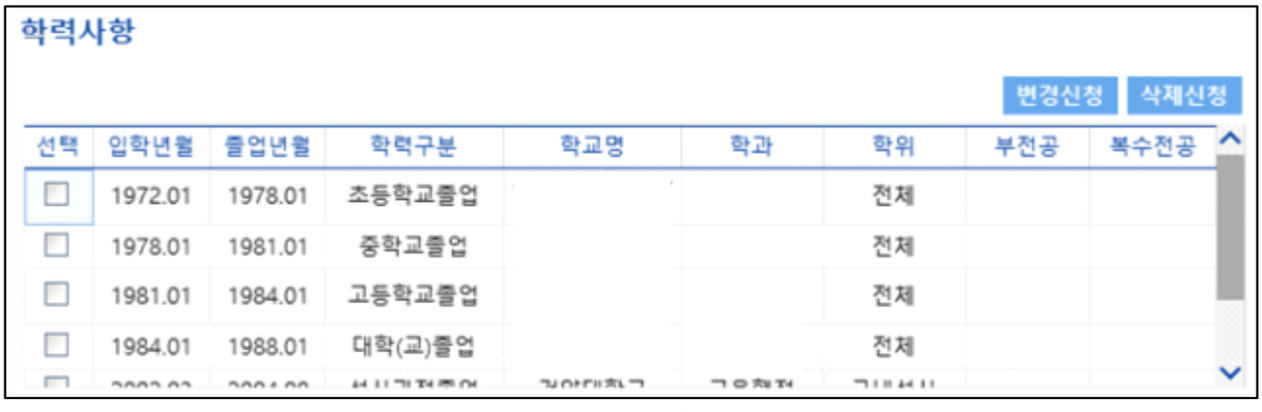
○ **[기존자료정정]**

▸ 이 메뉴는 개인정보변경신청 항목을 정정하기 위한 메뉴다.

▸ [기존자료정정]을 클릭하면 변경 또는 삭제할 수 있는 팝업창이 나타난다.

▸ 해당 항목을 선택한 후 [변경신청] 또는 [삭제신청]을 클릭한다.

☞ 예 이미 기록된 고등학교졸업 학력이 잘못되었을 경우에는 [변경신청]을, 초등학교졸업을 지우고자 할 경우에는 [삭제신청]을 통해 처리한다.

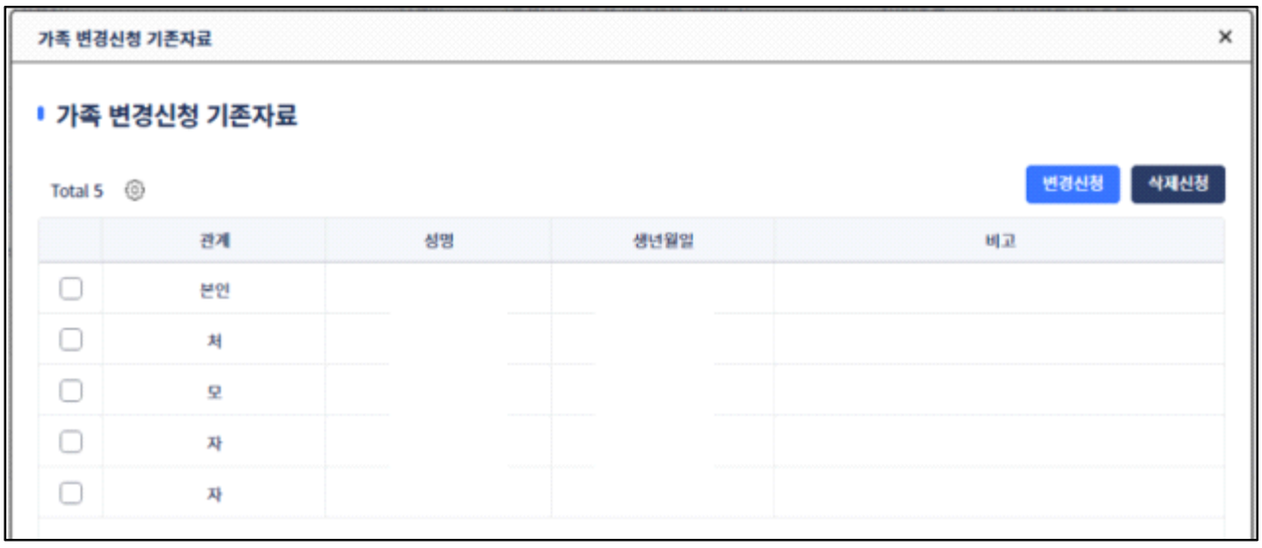


<학력사항 화면>

○ **[수정]**

▸ 개인정보변경신청 내용에 대해 수정해야 할 경우 사용하는 메뉴이다.

▸ 수 정 을 클릭하면 해당 사항을 수정할 수 있는 팝업창이 나타난다.



<개인정보변경신청 중 가족사항 변경신청 화면>

○ **[삭제]**

▸ 잘못된 개인정보변경신청 항목을 삭제하기 위한 메뉴이다.

▸ 해당 항목을 선택하고 [삭 제]를 클릭하면 신청 내용이 삭제된다.

다. 개인정보변경신청 승인 방법(교육지원청)

○ 인사기록 담당 장학사는 [교원인사] ⇨ [개인정보변경관리] ⇨ [개인정보변경승인]에서 개인정보변경신청을 승인할 수 있다.

○ **[신청기간]**: 신청기간을 입력한다.

<개인정보변경신청 승인 화면>

○ **[승인구분]**: 미승인, 승인완료, 반려를 목록에서 선택한다.

○ **[권한조직]**: 하위기관포함을 체크한다.

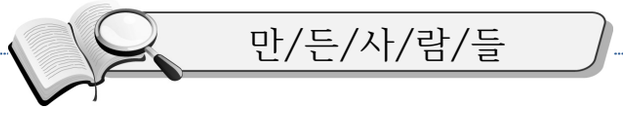
○ **[각 영역별로 탭을 선택]**: 가족, 학력, 자격취득 등의 탭을 선택한다.

○ [조회]를 클릭한다.(시간이 다소 걸림)

○ 해당사항을 체크 [승인] 또는 [반려] 버튼을 클릭한다.

○ 반려 시에는 반드시 그 사유를 입력하고 괄호 안에 반려일자와 담당자의 성명을 입력한다.

NEIS 인사기록의 질 관리를 위하여 개인정보변경신청에 대해 도교육청에서 매일 검토하여 미비한 사항에 대해 반려하고 있으므로 교육지원청에서는 신청 2일 이후에 승인하도록 함



기 획

민미연 충청남도교육청 교원인사과장
주종한 충청남도교육청 중등인사담당장학관

집필위원

이현탁 충청남도교육청 장학사
조성국 충청남도교육청 장학사
신선근 충청남도교육청 장학사
김우중 충청남도교육청 장학사
박윤옥 충청남도교육청 장학사
이수원 충청남도교육청 장학사
김성진 충청남도교육청 장학사
주길준 충청남도교육청 장학사
장은정 충청남도교육청 파견교사
이은수 충청남도교육청 주무관
이성근 충청남도교육청 주무관

2026 중등교육공무원 인사 실무

■ 발 행 : 2026. 3.

■ 발행처 : 충청남도교육청